د قضاء او افتاء علمي لارښود

الفتاویٰ

وثائق و سجلات

مؤلف: د قضايي چارو کارپوه حضرت مولانا عبدالباقي (رح)

ژباړه: حضرت مولانا احمدزی غزنوي

مکتبه ارشاد کاسي سړک کوټه

دا کتاب pdf کول خالص

دالله (ج)

درضالپاره

دټولو لوستو نکو اوفائ̈ده اخستونکو ددعا فه هیله

الفتاوی

وثائق او سجلات

دقضاء اوافتاء عملي لار نبود

دصورت دعوي اوقبالي علمي رهنما

مؤلف :

دقضائي چاروپوهه : حضرت مولانا عبدالباقی دامت برکاتهم

ژباړي :

جیدعالم حضرت مولانا احمدزي حفظه الله الباري

په دې کتاب کې (۱) قباله (۲) قباله بیع جائز (۳) دجائزي قبالې رسید (۴) حجت دقرض حسنه (۴) حجت دپور (٦) دحجت رسید (۷) دتملیک خط (۸) دتقسیم خط (۹) د اجاره خط (۱۰) د اصلاح خط (۱۱) دابراء خط (۱۲) د ضمانت قرارداد (۱۳) دخلع نامه (۱۴) د طلاق خط (۱۵) وکالت بالاقرار (۱٦) وکالت بالشهود (۱۷) دنفقې خط (۱۸) دضمانت خط (۱۹) وصایت خط (۲۰) داقرار خط او (۵۰۶) اهمې مادي.

الناشر :

دارشادتعلیمی اونشراتي خپرندویه ټولنه

(مکتبه دارالارشاد کاسی روډ کوټه)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذی ارسل رسوله بالهدیٰ ودین الحق لیظهره علی الدین کله فجعله شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا وجعل فیه اسوة حسنة لمن کان یرجوا الله والیوم الاخر وذکرالله کثیرا. اللهم صل وسلم وبارک علیه وعلی اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین وفجر لهم ینابیع الرحمة والرضوان تفجیرا .اما بعد:

الفتاوی رهنمای وثائق وسجلات

دغه کتاب څلور قسمت لری:

اول قسمت مبحث وسائق دویم قسمت ددعوې دصحت شرائط :دریم قسمت سجلات دعاوی څلورم قسمت یوه ضروری برخه دمباحث دقضاء.

اول قسمت مبحث وسائق

تمهید ددې لپاره چې محرردوسائقو په تحریر کې په فائده مندواومفهوم دارو جملوکې وړاندې والی وکوي له طویلوجملوڅخان و ساتی خوسی وخت ضائع نکړی اوپه دې کې داسی هم راځی چې هغه وثیقه له شرعي اعتباره وغورزوي له دې باید ځان وساتی اوداخبره لازمه ده چی یوه حیصه دشرائطو اوضروري متعلقو مسائلو دهروثیقی په لاندې برخه کی په عنوان دتبصرې ذکرکړل سی.

انواع دوثائقو لاندې دي :

۱) قباله ۲)قباله بیع جائز۳) دجائزې قبالې رسید) ۴ حجت دقرض حسنه (۴) حجت دپور (۶)دحجت رسید (۷) دتملیک خط (۸) دتقسیم خط(۹)د اجاره خط (۱۰)د اصلاح خط(۱۱) دابراء خط (۱۲)د ضمانت قرارداد (۱۳) دخلع نامه (۱۴)د طلاق خط (۱۵)وکالت بالاقرار (۱۶)ا وکالت بالشهود (۱۷) دنفقې خط (۱۸) دضمانت خط (۱۹) اوصایت خط (۲۰) داقرارخط.

هریوله ذکرسویو وثائقو څخه په اول دکتاب کې په طوردنمونې دجدول په ډول درج کړل سو ترڅوچې محررین دمحاکمو په مطابق دهغو جدولونه چې عبارت له :چاپی اووثائق محاکم عدلی څخه دي هغه خانې دکې کړی او په خانه پوري کې له سهوې سره مخ نه سئ.

دمترجم خبره:په پای کې یی یوه رساله داغاصاحب مبارک مدظله العالی چې دجلدک په اغاصاحب سره مشهوردی په باره دعالم خلق اوعالم امرکې یی بیان کړی ده :تاریخ شروع دلوي اخترویمه دمیزان ۲۴ کال ۱۳۹۲

د قطعی بیعې قباله

تاریخ ۸ / / /

عـــع

خ

داشخاصو پیژندنه (بایع)				
استوګنځای	نوم	کلی	ولسوالی	ولایت

اخیستونکی				
استوګنځای	نوم	کلی	ولسوالی	ولایت

دمعرفت او ملکیت شاهدان				
استوګنځای	نوم	کلی	ولسوالی	ولایت

موضوع او دهغه تجدید

یوچاردیوالی سرای چې متعد دي خونی په اول او د ویم چت کې لري په فلا نی ځای کې واقع په لا ندي حدود معلوم دی شرق طر ف ته دفلانی ولد فلا نی ولد فلانی په کو ر پسی پیوسته دی غرب ته یی عام لاره تېره سوې ده شما ل ته یی دبائع زمکه ده جنوب ته یی عام بیاله تیره سوې ده.

تشریحات

( )فلانی بائع شرعی محکمې ته حاضر سوپه خپله خوښه یی( ) اقرارو کړپه داسی حالکې چې مکلف اورشیدوو څرنګه چې دغه محدوده چې په دغه قباله کې ذکر سوې ده زماحق ملکیت اوزماپه تصرف کې اوذ وا لیدی خپله سره له ټولوحقو قوا ومرا فقوپه بیع بات بتات قطعی جازمي اولازمي پرا خیستونکې فلا نی ( ) په بدل دودنه روپوکې چې مثنا صفه یی دونه روپی دي خرڅه کړې ده نوموړي مشتري چې په محکمه کې حاضر وولمخه تر ولاړیدو له مجلس یی ایجاب دبائع دځان لپاره قبول کړاوبائع هم اقرا روکړچې پرمشتري یوه روپی نه دپاته ټولی یی رارسولې دي شاهدان هم شاهدي وویله چې بائع اومشتري پیژنودغه خلګ دي چې دغه په محکمه کې حاضر دي محدوده دبائع خپل ملکیت دی بل شریک نه لري.

تبصره:

اوله ماده : دبیع بأت په وثیقه کې دلاندې مطالب مرعات ضروردی

الف :ایجاب اوقبول دعاقدینو (معامله کونکو) به په لفظ دماضی وي.
(هدایه کتاب البیوع).

ب :قبلیدل به په مجلس دایجاب کې وي چې په ولاړه نه وتبدیل سوي چې مجلس بدل سی اعتبار نه لري (هدایه کتاب البیوع :))

ج : قبول به په مطابق دایجاب سره وي چې تجزیه په روپویا مبیعه یا په دواړو کې رانه سی هدایه

د:ایجاب اوقبول به په خوښه سره وي پریوه په زور اوجبر نه وي درمختار :

ه: عاقدین به اهلیت دبیع لري اهلیت دبیع په لاندې صفات لازمیږي اول عقل څکه دلیونی بیع نه صحیح کیږي دویم بلوغ څکه دصغیر عاقل بیع په اجازه دولی پسې اړه لري
(بحرالرائق کتاب البیوع)

و: په روپو اومبیعه کې هیڅ نوع جهالت نه وي چې سبب دجګړې اونزاع ګرزی :هدایه
توضیح لپاره درفع دجهالت چې مبیعه دزمکي له جملې څخه وي لاندې مراتب طی کول حتمی دي :
اول دځلورو سروحدودذکر کول یا ددروحدودذکرکول هغه یوپرپښول که یه هغه غلط ذکرکړنه ده صحیح که حدوددخرڅی سوې زمکی شخصی یاداشخاصو وي دهغو دپلرونومان دنیکه ګانونومان ذکرکول هم لازم دي که مشهورسړی وو دپلارنوم یی کفایت کوي درپیم دکلی کوڅې اودهغه ښارنوم چې زمکه کې واقع وی ذکریی ضروردی ځلرم که بیع دزرندي وي دحدود ذکراوادوات سره له تفصیل دکفیاتوذکر لازم دی پنځم په ذکر داوبوکې تفصیل دحق داوبوچې دکاریز دي درادە دي دکوهی وغیراودغه رنګه اوبه دباغ اوزراعت یادهردواړو مقدار چې سهم یی تعین سی چې دباغ یازرعت پنځم سهم مشاع له جملې دا تلسو سهمو مشاع څخه اوبه دباغ یازرعت له مشهوره کاریز فلانی کاریز څخه :

شپږم :په تحدید ډپورته کوټو کې تحدید دلاندې کوټو کافی دی اوکه دپورته کوټو پرڅنګه نورې پورته کوټې وي په تحدید دداسی کوټو کې دي هغه څنګ لورې پورته کوټې هم ذکر کړل سی فتاوی کامليه

دویمه ماده :په مجرد عرض اودعوه داشخاصو په خرڅه سوې زمکه کې چې ذوالید وغیره وي تصرفات دهغې دملک راولی جائزده وثائق دهغې لمخه تراقامه دبینې اجراکیدای سی :(جامع الفصولین):

درپیمه ماده :که یوله حدوددمبیعې دزمکې دبائع وي اندازه دزمکې په صورت قطعې معلومه سی لفظ دتخمین نه کې ذکر نودغه رنګه دي په مقابل دهر جریب یا بسوي کې چې دجریب شلمه حصه ده روپۍ معلومی کړل سی

څلرمه ماده :دصغیر (کوچنی) دزمکې بیع جائز ده په دې صورت چې یوله ۷ اوشرطوکې موجود وي اول داچې په قیمت یی دضعف پرخواه روان وي دویم چې دده دنفقې لپاره درپیم داچې دده دقرضدارلپاره وي چې پرمیت پوروو څلرم داچې بیع دوصیت دپرځای کولولپاره وي چې میت وصیت کړی وي چې دهغه دپرځای کولولپاره نورمال نه وي پنځم داسی زمکه وي چې ترحاصلویی خواري اوزیارزیات وي شپږم داسی زمکه وي وپره دخرابی وي یانقصان دزمکې وي اوم داسی زمکه وي په لاس دمتغلب کی وي ردالمحتار باب العشر

پنځمه ماده : بیع دپلاردصغیر په مثلی قیمت یاپه غبن یسیر سره جائز ده په دې صورت چې پلاریی ښه سړي وي یا یی ښه بدنه وي معلوم که دعیال په غم کې نه وي حال یی خلګوته معلوم ووچې دغه سړی لوده ده یا نه دجائز:

شپږمه ماده: بیع په هغه شرط چې دخلګو په منځ کې معلومه وي اوپه هغه ښار کې معلومه وي صحیح ده اوهغه شرط اعتبارلري سره له دې چې په هغه کې یوله متعاقدینویا دواړو ته فائده وي اګرچې له عقد بیع سره ملایمت هم نلري تکمله ردمختار فصل فی الدعوی :

خ عـــع **د بیع جائزې قباله** تاریخ / / /

داشخاصوپیژندنه (بایع)	موضوع اودهغه تجدید	تشریحات
بهم / مع / مع / بهم / استرګنځای	دیوې قطعې زرعتی ز مکې حدودچې مشتمل پر پنځو جریبو ده په فلانی ځای کې واقع ( )ده په لاندی ډول دی شرق ته متصیله ده په عامې لارې پسې شمال او جنوب ته پیوسته ده په عامه بیاله پسې غرب ته پیوسته ده په عامه لارې پسې.	( )فلانی نومورې بائع شرعی محکمې ته حاضر سوپه داسی حال کې چې مکلف اورشید و و په خوښه یې اقراروکړ چې پخپله ذولیدي او متصرفه محدوده سره له ټولو حقو قواو مرافقو مې په بدل ددونه افغانیوکې چې منا صفه یې دونه (افغانی کیږي پرفلانی) نو مورې اخیستونکې مې خرڅه کړه او د غه رنګه بائع اقراروکړ چې دغه معلو مې ( ) افغانی د مبیعې مې له مشتري څخه مې په شرعي توګه قبض کړې یوه حبه اودینار نه سوپرپاته اخیستونکې هم حاضر وواوپه اوصاف مذکوره یې په مثل دبائع مذکورپه هغه مجلس کې لښه ترقیام ایجاب دبائع دځان لپاره قبو له کړاوورسته ترتما مید ودعقدیې په هغه مجلس کې وعده دفسخ سره و کړه اواقراریې و کړپه هرتاریخ بائع یا مشتري چې وغواړي ذکرسوې بیع فسخ کولای سی ذکرسوي بائع دنفعې اخیستو لو اجازه له مبیعې څخه وخرڅونکی ته ده فسخ تروخته وکړه او شاهدانو هم شاهدي وویله چې ذکرسوي بائع په دغه اسم اونسب چې پورته ذکرسو پیزنونام بدله یې په محکمه کې اقرارنه دی کړی او ذکرسوې محدوده دده ملکیت ده بل شریک نه لري که خلاف ظاهر سوجوابده یوه

اخیستونکی:

بهم / مع / مع / بهم / استرګنځای

دمعرفت اوملکیت شاهدان

بهم / مع / مع / بهم / استرګنځای

باقی تشریحات

ذکرسوي بائع دنفعې اخیستولواجازه له مبیعې څخه وخرڅونکی ته ده فسخ تروخته وکړه اوشاهدانو هم شاهدي وویله چې ذکرسوي بائع په دغه اسم اونسب چې پورته ذکرسوپېژنونام بدله یې په محکمه کې اقرارنه دی کړی اوذکرسوې محدوده دده ملکیت ده بل شریک نه لري که خلاف ظاهرسوجوابده یو:

تبصره

۷ ماده: ټول مواد چې په تبصره کې لاندي ذکردي په دې قباله کې هم مرعات کړل سی دریم بر علاوه پردې هغه شرط دی چې مواعده فسخ یا لفظ دبیع وفا چې له شرائط مخالف دمقتضای عقد ده په صلب دعقدکې ذکر نه کړل سی بلکې وروسته له تکمیله دایجاب اوقبوله اوترتماهبدو دعقدمواعده دفسخ ذکر کړل سی اتلسم فصل جامع الفصولین

درییم اودغه رنګه بیع جائز په مذهب دبعضو فقهاء حکم درهن لري اجازه دنفع دي له مبیعې څخه له طرفه دبائع ذکر سی چې له اختلاف ووزي ځکه نفع له مرهونه په اجازه دمالک

(صحیح ده هدایه کتاب الرهن)

۸ ماده: په بیع جائز کې هریو بائع اومشتري حق دفسخ لري هریوکولای سی چې له بله مطالبه دفسخ وکوي مجله ماده ۳۹٦

۹ ماده: ترڅوچې دمشتري دبیع وفاروپې څوک ورنه کړي نورپوروړي پرمبیعه حق ده تعروض نه لري. (مجله ماده ۴۰۳)

پررهن باندي زماله خوا لنډه تبصره

پرګروي نفع نه دمالک په اجازه جواز لري نه بې اجازې:

وفی المنح وعن عبدالله ین محمد بن اسلم سمرقندي وکان من کبارعلماء سمرقند ان من ارتهن شیئالا یحل له ان ینتفع بشئ منه بوجه من الوجه وان اذن الراهن لانه اذن له فی الربا، لانه یستوفی دینه کاملافتبقی له المنفعة التی استوفی فضلافیکون ربا وهذا امرعظیم مجموع الانهر ج ۴ ص ۲۷۳ ص ۲۷۴

هکذافی الشامی ج۱۰ ص ۸٦ص ۸۷

ومثله تلخیص ص ۸۲۹ محمودیه ج ۱٦ ص ۲۵۷

احسن الفتاوی ج۸ ص ۴۹۱ اردو امدادالفتاوی ج ۳ ص ۴۵۹ اردو حکیم الامت په ګروي باندي نفع په اجازه اوبې اجازې جواز نه لري احمدزئ دزیات تفصیل لپاره زما نوادر رسائل ۱۷ رساله ص ۲۰۳.

عـــ ع

دبیع جائزرسیدخط

تاریخ / / /

خ

داشخاص پیژندنه (مقر)	موضوع اودهغه تجدید	تشریحات
نوم / مسلک / عمر / اصل کنځای مقرله نوم / مسلک / عمر / اصل کنځای دمعرفت شاهدان نوم / مسلک / عمر / اصل کنځای	دذکرسوي مقر تعرفه په باره د فسخ دجائزي قبالې ذکر سوې اودرسید دروپو یی له قرار دتشریحات اقرار کړی دی.	حاضرسومحکمې( ) ته په اصل نوم اونسب اودا وسپدو په ځای سره په خپله مقر مذکور اقرارشرعی وکړپه خو ښه سره په داسی حال کې چې مکلف اونافذ دتولوشرعی امورو و و څرنګه چې مامقر یوچا ر د یوالی سرای اویو دانګورباغ په عوض ددونه ( )ر وپوکې په بیع جائز ددونه نمبرقبالې لمخی تاریخ دونه په محکمه شرعیه کې اخیستی وو په بیع جائزسره ذکرسوې بیع مو فسخ کړه ذکرسوې روپی می تولې له بائع واخیستې هیڅ شئ باقی نه سوپاته شاهدانو شاهدي وویله چې دواړه نام بدل نه دي که خلاف ظاهرسو جوابده یو.

دقرض حسنه حبت

تاریخ / / /

خ ع ع

داشخاصو پیژندنه (مقر)					موضوع اودهغه تجدید	تشریحات
نوم	ولد	ولد	نوم	استوګنځای	ذکرسوي مقر په باره داخیستولودروپوکې دونه ( )افغانی قرض حسنه له خالص مال د مقر له چې ذکرسوی دی له قرارد تشریحات یی اقرار کړی دی	حاضرسوشرعی محکمې ته پدا ( ) صلی نامه اونسب سره په خپله مقر مذکور په خوښه یی اقرارو کړپه دا سی حال کې چې مکلف اورشید ووځرنګه چې دونه ( ) افغانی چې منا صفه ( )یی دونه کیږي په طریقه دقرض حسنه له مال خالص دفلانی( ) مقرله مي اخیستې دي چې زما مقرپرذمه حق ثابت دی چې په مثل ددغه روپوبه نوموړی ته رسوم اوپه خپل اقرارکې صادق یم مقرله حاضر وودمقر اقراریی قبول کړاوذ کر سو ې شاهدانو شاهدي وویله چې مقر پیز نوپه بدل نامه یی په محکمه کې اقرار نه دی کړی که خلاف ظاهرسو جوابده یو
مقرله						
نوم	ولد	ولد	نوم	استوګنځای		
دمعرفت شاهدان						
نوم	ولد	ولد	نوم	استوګنځای		

خ ع ـــ ع	**ددین حجت** تاریخ / / /	
داشخاصو پیژندنه (مقر)	**موضوع اودهغه تجدید**	**تشریحات**

نوم	ولد	مور	اصلي کلی	استوګنځای

مقرله

نوم	ولد	مور	اصلي کلی	استوګنځای

دمعرفت شاهدان

نوم	ولد	مور	اصلي کلی	استوګنځای

ذکرسوي مقر په باره داخیستولودروپوکې دونه ( )افغانی قرض حسنه له خالص مال دمقرله چې ذکرسوی دی له قرار دتشریحات یی اقرار کړی دی.

حاضرسوشرعی محکمې ته په ا( ) صلی نامه اونسب سره په خپله مقر مذکورپه خوښه یی اقراروکړپه داسی حال کې چې مکلف اورشیدووځرنګه چې دونه ( )افغانی چې مناصفه یی دونه کیږي په طریقه دقرض حسنه له مال خالص دفلانی (.)مقرله مي اخیستې دي چې زما مقرپرذمه حق ثابت دی چې په مثل ددغه روپوبه نوموړی ته رسوم اوپه خپل اقرارکې صادق یم مقرله حاضر وودمقر اقراریی قبول کړ او ذکرسوې شاهدانو شاهدي وویله چې مقر پیژنوپه بدل نامه یی په محکمه کې اقرار نه دی کړی که خلاف ظاهرسو جوابده ئیو .

• اماده: وکالت بالاستقراض شرعا صحت نلری نوپه حجت اقرارمدیون کې لازمه ده اوحجت په اقرار درکیل بالاستقراض سی لیکلی کفایه کتاب الوکاله څرنګه چې تاجیل په قرض حسنه شرعامدار داعتبارنده حق دمطالبې دستی ددائن نه سی ساقطولای که یی په قرض کې وخت اینبی وي لمغه ترتېرید و دوخت یی اخیستلای سی نوباید په قرض حسنه کې تحریرداجل ونه سي.

دحجت درسیدو نمونه

تاریخ / / /

خ ع ع

داشخاصو پیژندنه (مقر)					موضوع او دهغه تجدید	تشریحات
استوګنځای	اعلوم	ولې	ولې	نوم	ذکرسوي مقر په باره داخیستولودروپوکې د و نه افغانی قرض حسنه له خالص مال دمقرله چې ذ کرسوی دی له قرار د تشریحات یی اقرار کړ ی دی	حاضرسوشرعی محکمې ته پدا( ) صلی نامه اونسب سره په خپله مقر مذکور په خوښه یی اقراروکړ په داسی حال کې چې مکلف اورشید ووځرنګه چې دونه ( )افغانی چې مناصفه یی ( )دونه کیږي په ( )طر یقه دقرض حسنه له مال خا لص دفلانی مقرله مي اخیستې دي چې زما مقرپرذمه حق ثابت دی چې په مثل ددغه روپوبه نوموړی ته رسوم اوپه خپل اقرارکې صادق یم مقرله حاضر وودمقر اقراریی قبول کړاوذکرسوې شاهدانو شاهدي وویله چې مقر پیزنوپه بدل نامه یی په محکمه کې اقرار نه دی کړی که خلاف ظاهرسو جوابده یو.
مقرله						
استوګنځای	اعلوم	ولې	ولې	نوم		
دمعرفت شاهدان						
استوګنځای	اعلوم	ولې	ولې	نوم		

ع ع

تملیک خط

تاریخ / / /

غ

داشخاصو پیژندنه (مملک)					موضوع اودهغه تجدید	تشریحات
نوم	ولد	ولد	عموم	استوګنځای	دیوې قطعې زرعتی زمکې حدود چې مشتمل پردوجریبوده واقع فلانی ځای شرق ته متصیله په عامي لاري پوري شمال ته یې لښتی ده عام جنوب د فلانی ولد فلانی ولد فلانی په زمکه پسې ده ذکر سوې محدوده پورته مقر مذکور لپاره دمقر له چې ذکردی له قرار د تشریحات تملیک کړه سره له ټولوحقوقو امرا فقو دهغې.	شرعي ته حاضر سو په خپل ا( )صل نوم اونسب سره ذکرسوی مملک په خوښه یې اقراروکړ په داسی حال کې چې مکلف اورشید وو څرنګه چې دغه محدوده چې په دغه وثیقه کې ذکر سوې ده سره له ټولوحقوقو اومرافقو سره له هغو چې په دې کې یا له دې زمکې څخه دي لپاره دخپل ورور مملک له چې ذکر ده مجانا بلاعوض مي صحیح اوشرعي ورته تملیک کړه اومحدوده ذکر سوې مي له خپله ملکیت وه ایسته اودی مي کې مالک اومتصرف اوقابض کړچې ما مقر ته په سبب قرابت محرمیت حق درجوع نه سوپاته اودغه رنګه مقر مذکور له دعوې دټولو موانع دصحت په خپل اقرار سره ابراء عام اوتام یې ورکړه مملک له مذکور حاضر وو تملیک یې دځان لپاره قبول کړ اوابراء یې هم قبوله کړه ذکر سوپو شاهدانو شاهدي وویله چې ذکرسوي مقر پیژنو محدوده مذکور دده حق ده بل شریک نه لري که خلاف ظاهرسو شرعا اواصولا جوابده یو.

مملک له				
نوم	ولد	ولد	عموم	استوګنځای

دشهود معرفت				
نوم	ولد	ولد	عموم	استوګنځای

تقسیم خط

تاریخ

خ ـ ع ـ ع

داشخاصو پیزندنه (مقرین)					موضوع اودهغه تجدید	تشریحات
استوګنځای	اعلوم	ولد	ولد	اعلوم		
					یوباب دوکان په لرګو پټ اودوې قطعې زمکه زرعتی اویوه قطعه باغ مشتمل پر میوه دارودرختواو یو چارد یوالی سرای جوړسوی متعد دي کو ټې دوه چته لري په فلانی ځای کې واقع ددوکا ن حدود شرق اوغرب اوشما ل ته پیوسته ده دبازارپه لاره پسې جنوب ته پیوسته په دوکان دفلانی ولد فلانی ولدفلانی حدوداولې قطعې زمکې چې مشتمله پر پنځوجریبو ده شرق اوغر ب اوجنوب ته دفلانی ولد فلانی ولدفلانی زمکه جنو ب ته یی عامه بیا له ددویمې قطعې زمکې حدود مشتمله پر دروجریبو شرق اوجنوب ته دفلانی ولد فلانی ولد فلانی زمکه شمال اوغرب ته عامه لاره تیره سوې ده ددکر سوي باغ حدود چې مشتمل پر پنځوجریبوده شر ق اوغرب اوشمال ته یی عامه لاره تیرسوې ده جنوب ته یی عامه بیاله ده .	شرعی محکمې ته حاضر سوپه خپل ( ) اصل نامه اونسب سره دواړه اقرارکونکی په خپله خوښه یی اقرار وکړپه داسی حال کې چې مکلفین اوراشدین څرنګه چې ذکرسوې محدودې چې په دغه وثیقه کې داخلي دي چې ملک متصرف اوذواليدی دفلاني ( ) ولد ( ) ولد ( ) ده دفلانی ( ) ځاي اوسیدونکی چې له اوله دزوند بیا ترمرګه پوري یی په هغه کې مالکانه تصرف کاوونوموړي وفات سو ذکرسوې محدودې یی فارغ له دین اووصیت پرپښولې لپاره دورثه وو شرعی ورثه ده متوفا موړ دوه ورونه فلانی وفلانی یوه زموړ خورفلانی یوه ښځه فلاني نسته له موړ ذکرسوپوماسپوا بل څوک غواړو چې ذکرسوې محدوده له قرار دشرعې پر موړ باندې تقسیم کړل سی چې هر یو موړ په خپله حیصه کې انفرادي مالکانه تصرف وکړو دخپلې دعوې داثبات لپاره یی دوه شاهدان محکمې ته حاضر کړل هغو شرعي شاهدي وویله.

باقي موضوع ::

دذکرسوي سرای حدود شرق اوغرب اوشمال ته پیوسته ده دفلانی ( )ولدفلانی ( ) ولدفلانی په زمکه پسې جنوب ته یی عام لاردہ سره له تولو حقوقو اومرافقو .

باقی تشریحات :

هریو فلانی ( )ولدفلانی ( )ولد ( ) فلانی ساکن فلانی ځای وفلانی ( ) ولد ( ) ولد ( ) هریو له شاهدانو ذکرسویوپه لفظ داشهد بالله شاهدي وویله چې فلانی ( )ولد فلانی ( )ولدفلانی ( ) ساکن فلانی ( )و( )فات سو و له ذکرسوي متوفا څخه لاندي ورثه شرعیه پاته ده هریو فلانی وفلانی دازامن دمتوفا وفلاني نامه یی نور اوفلانی ولدفلانی یی ښځه دغه څلورنفره ورثه ځني پاته ده په نورووورثه یی علم نه لرو اوترکه یی لاندي ذکرسوې پاته ده پرتوله ترکه چې په دغه تقسیم کې درج ده پرهغې یی شاهدي وویله اووروسته له شاهدي دشاهدانو مقرېونوپه قرار دترکې دفرائض الله پنځه سهم مشاع له جملې دڅلوېښتوسهمومشاع ذکرسوی محدودات ذکرسوې حق اوحصه ارثیه دهریوه زمورفلانی وفلانی زامن دمتوفا ذکرسوي کیږي او۷ اوه سهم مشاع ذکرسوي حق وحصه ارثیه زما فلاني لوردمتوفاذکرسوې کیږي محدودې ذکرسوې ترکه مذکوره مورورثه متوفا پر مطابق دفرائض الله تعالی په لاندي ډول په خپل منځ کې تقسیم کړه اول زه فلاني زوجه دذکرسوي متوفا له محدودو مذکوروڅخه مي خپله حصه واخیسته اوله قطعه دویم زه فلانې دمتوفا زوي له محدودات ذکرسویومې ذانګورباغ واخیست چې میوداري درختي پکې دي درېیم حصه زمورډوهریو فلانی دمتوفا زوي اوفلانی دمتوفا لور په مشترکه توګه مشاع حصی موپه لاندي ډول واخیستې درې جریبه زمکه اودویمه قطعه زمکه اویو باب دوکان اویوچاردیوالی سرای محدوده په دغه وثیقه کې نومورېواقرار وکړ چې مورپه رضا اورغبت سره هریو پرخپله حصه قابض اوتصرف موکې شروع کړ هر یو په ائنده کې دبل په حصه ددعوې حق نلرو اوپه خپل اقرارکې تول صادق یو .

۱۱ماده: تول پورونه ماسپوا له قرض حسنه بتاجیل موجل ګرزي یعنی وخت کې تاکل کیږي هدایه باب المرابحه وتولیه نوکه دین ددائث موجل وي په وثیقه کې دې وخت تعین سی که ذکر سوي دین حالی وي په وخت دمطالبې عوض داجل ذکر سی :

۱۲ماده :اجاره دمشاع له شریک ماسپوا دبل چاپاره جواز نه لري نودهغه اجاره دي نه لیکل کیږي.(هدایه کتاب اجاره).

۱۳ماده : اجاره دزمکې ترهغه وخت نه صحیح کیږي چې څه شئ به کې کري اویا داسی کې ذکر کړی چې هرشئ مستاجر وغواړي کرلای سی چې نزاع دهغو شیانوورکه سې چې کرل یی زمکې ته ضرر رسوي .(هدایه کتاب اجاره).

۱۴ ماده : اجاره دتاکانو اومیوه دارو درختولپاره دانتفاع دمیوې جواز نه لري حموي فن ثانی.(کتاب الاجارات)(فتوی کاملیه)(کتاب الاجاره)

اصلاح خط

خ ع ع

تاریخ / / /

داشخاصو پیژندنه (مقر)					موضوع اودهغه تجدید	تشریحات
نوم	ولد	کلی	نوم	استوګنځای	دمقر مذکورتعرفه له قرار دتشر یحاتو یوه قطعه زمکه چې مشتمل پرلسو جریبو ده واقع په فلانی ځای کې چې شرق اوشمال ته عامه لارتیره سوې ده غرب اوجنوب ته یې عامه بیاله ده سره له ټولو حقوقو اومرا فقو یې پرذکرسوي مقردعوه درلوده په لاندي تشر یحاتو سره یې له دعوې مورثی پلارنې تخارجاً ابراو کوله.	شرعی محکمې ته حاضرسوپه ( )صل نامه اونسب سره په خوښه یې اقراروکړپه داسی حال کې چې مکلف او رشیدوو څرنګه پر محدوده ذکرسوې باندي دعوه له فلانی ( ) زماله پلاره راپاته وه او ما هم کوله ورسته له دعوت دي صلح له طرف څو نفرمصلحینونوپه خپل منځ کې موداسی اصلاح وکوله چې مدعی علیه مذکور په دونه نقدي افغانی ( ) مامقرته راکوي زه به په عوض ددغو روپو کې لپاره دمبري له ابراکوم نوداسی سوه چې مورد دغه صلح قبوله کړه نومافلانی مقر له دعوې میراثی څخه چې پر ذکرسوې محدوده مي درلوده په عوض ددغه ذکرسوپوروپو کې عام تامه ابراء ورکړه اوپر روپو باندي قابض سوم اوپرمتصرف سوم یوحبه اودینار نه سوپاته.
مقرله						
نوم	ولد	کلی	نوم	استوګنځای		
شهود معرفت						
نوم	ولد	کلی	نوم	استوګنځای		

۱۵ ماده : صلح دشخصی دعوې پر وصی دصغیر باندې لمخه تراقامه دبینې صحت نلري او که مدعی بعد له اقامې دبینې وصلح ته رغبت نه کاو وصلح دهغه لمخه تراقامه دبینې هم جائز ده او که وروسته تر اقامه دبینې مدعي وصلح ته هم راغب وو وصلح دهغه بې له اقامې دبینې صحت نه لری او اصح داده چې پلار یا وصی که پوهیدو صدق دشاهدانو او عدم تهمت په شهادت ددوي کې لیدل چې شاهدان شاهدي وایی که شاهدي ورکړی قاضی یی شاهدي قبولوي په دغه صورت کې صحیح داده چې صلح ددوي په منزله دصلح وروسته له شهادت ده (الفتاوی کاملیه. کتاب الصلح).

۱۶ ماده : که دصغیر وصي دنه شاهد درلودلو له وجهي له مدعي علیه سره صلح وکړله وروسته له صلح که شاهدان پیدا سو اقامه دشاهدانو کولای سی او دغه رنګه صغیر وروسته له بلوغ شاهدان تیرولای سی او مدعیٰ علیه ته وروسته له صلح قسم نه سی ورکولای .
(الفتاوی کاملیه . کتاب الصلح والابراء)

ابراء خط

تاریخ / / /

ع
خ

داشخاصو پیژندنه (مبری)					موضوع اودهغه تجدید	تشریحات
نوم	وڼه	کلی	نوم	استوګنځای	یوه قطعه زمکه مزرعی مشتمل پر دو جر بو په ( ) فلانی ځای کی و قع شرق اوغرب ته یی عام لاروشمال ته یی عام یاله جنوب ته پیوسته ده دمبري له په زمکه پسی	شرعی محکمې ته حاضر پسو فلانی ( ) مقر مذکور په داسی حال کې رشید اومکلف وو څرنګه چې زما مقر له ( ) فلانی سره پر ذ کرسوې محدوده متروکه فلانی ( ) ولد ( ) فلانې خپل اکا باندې مي دعوه درلوده له ذکر سوې دعوې په عوض ددونه( )افغانی قبض کړسوې ذکرسوي مبري له ته عام ( ) وتام ابراء ورکړله فلانی حاضر ووابراء دمقر یی قبوله کړله دځان لپاره اوشاهدانو شاهدي وویله چې ذکر سوی مبري پیزنو په بدل تامه یی اقرارته دی کړی

مبزی له				
نوم	وڼه	کلی	نوم	استوګنځای

شهود معرفت				
نوم	وڼه	کلی	نوم	استوګنځای

دضمانت خط قرارداد

تاریخ / / /

خ ع ع

داشخاصو پیژندنه (کفیل)					موضوع وکتندیرآن	تشریحات
ښ	ع	ع	عوام	استوګنځای	حدود دیوقطعي زمکي مزر و عی چې مشتمل پر پنځو جریبو د ه په فلانی ځای کې واقع ده شرق ته یی عام بیا له ده غرب اوشمال ته عامه لار ده جنوب یی دفلانی ( ) ولد ( ) فلانی ولد ( ) فلانی زمکه ده دغه تعرفه په حیث دزمکي چې په ضمانت کې یی دفلا نی ( ) ورکړې ده .	شرعی محکمې ته په (/) اصل نامه اونسب سره حاضر سوپه خپله ضامن اقراروکړپه داسی حال کې چې مکلف اورشید وو څرنګه چې فلانی ( ) ولد ( ) فلانیکلی فلانی ( ) چې دسون دلرګو قرار دادیی کړی دی اودونه روپی به طور دضمانت ږدی پیشکې لهذا نوزه مقر مذکور ضامن دذکرسویو روپو له طرفه دفلانی ( ) قرار دادي لپاره دحکومت یم په دغه ضمانت کې؛ مي ذکرسوي زمکه چې په دغه وثیقه کې ده خاص حق زما ده بل شریک نلرم چې قیمت یی دغونه روپی بلکی اضافه هم ده په رضا اوروغبت مې دحکومت په مر اقبت کې ورکړه که ذکرسوي ( ) قرار دادي قرضدار سو زما په زمکه به یی حکومت پوره کوي اودغه رنګه شاهدانو هم شاهدي وویله چې ذکرسوي ضامن پیژنو .
دمکفول عنه						
ښ	ع	ع	عوام	استوګنځای		
شهود معرفت						
ښ	ع	ع	عوام	استوګنځای		

باقی تشریحات

محدوده ذکرسوي خاص حق دضامن ده بل شریک نلري ګرو سوي نه ده :

اونه دبل چاتر مراقبت لاندي ده اونه یی وبل ته په ضمانت ورکړې ده که خلاف ظاهر سو جوابده یو اوقیمت دزمکې دونه بلکې اضافه دی .

خلع لیک

خ ع ع تاریخ / / /

تعرف اشخاصو پیژندنه (مطلق)	موضوع اودهغه تجدید	تشریحات
ښځه ولي وکیل نوم استوګنځای	له قرار داقرار ذکرسوي چې مسمات مذکوره یې چې په دغه وثیقه کې یې تفصیل دی اومدخول بها ده له جهت دنه موافقت یې په عوض ددونه ( ) افغانیو کې پر خپل ځان طلاق کړه.	شرعی محکمې ته په خپل ( ) اصل نامه اونسب سره حاضر سو په خوښه خپله مقر اقراروکړ په داسی حالت کې چې مکلف او ر شیدووځرنګه چې نفس دمسما ت ( ) فلاني ذکرسوې چې منکوحه یې مدخول بها یې وه له جهت دنه موافقت یې په عوض ددونه ( ) افغانیو کې چې قبض کړسوې دي خلعاً مي پرځان باندي په یوه طلاق بائن طلاق کړه چې نه سوه پاته زمونږ دوپه منځ کې علاقه ماسپوا له عدې اوذ کر سوي مقرله تولوموانعو داقرا رابراء عام وکړه مقرلها حاضره وه اقراراوابراء دځان لپاره قبوله کړه .

مطلقه

ښځه ولي وکیل نوم استوګنځای

شهود معرفت وملکیت

ښځه ولي وکیل نوم استوګنځای

طلاق نامه

تاریخ / / /

خ ع ع

تعرف اشخاصو پیزندنه (مطلق)					موضوع اودهغه تجدید	تشریحات
بهم	ملی	ملی	نوم	استوګنځای	له قرار داقرارذکرسوي چې مسمات( ) فلانی زوجه منکوحه مدخول بها خپله می له جهته دنه موافقت می په یوه طلاق بائن پرځان طلاق کړه په لاندي تشرحاتوسره.	شرعی محکمې ته حاضر سو په خپله خپل( ) اصل نامه اونسب سره په خپله مقر اقرار وکړ په خپله خوښه په داسی حال کې چې رشید اومکلف وو څرنګه چې نفس دمسمات( ) فلانی ذکرسوې چې زوجه منکوحه مي ده مدخول بها خپله مې په یوه طلاق بائن مجانا پرخپل ځان طلاق اوحرام کړه چې نه سوه پاته په مابین دمقر اومسماتیکې هیڅ علاقه دزوجیت ماسپوا له عدې څخه ممسمات( ) ذکرسوې په اخذ دنفقې او کسوت اوپه ایامو دعدې کې مختاره ده مقر مذکورله تولو مو انعو دصحت داقرارپه دې اقرارکې ابراء ورکړه شاهدانو شاهدې وویله چې ذکر سوي مقر پیزنو په بدل نامه یی په محکمه کې اقرارنه دی کړی.
مطلقه						
بهم	ملی	ملی	نوم	استوګنځای		
شهود معرفت						
بهم	ملی	ملی	نوم	استوګنځای		

خ ع ع

وکالت باالاقرار

تاریخ / / /

تعرف اشخاصو پیزندنه (موکل)					موضوع اودهغې تجدید	تشریحات
نوم	مشهور	کلی	ولد	استوګنځای	حدود دیوه چاردیوالی سرای چې مشتمل پر متعددودوچته خونو دی په لرګوپوتی دي په فلانی ( ) ځای کې وا قع چې شرق اوغرب ته یی اوشمال ته یی عام کوڅه تهره سوې ده جنوب ته د فلانی ( ) ولد ( ) فلانی ولد فلانی په کورپسې پیو سته دی سره له تولو حقو قو او مرافقوذ کر سوي موکل په حیث دخرڅیدو دسرای محد وده چې پورته ذکر سو فلانی ( ) له قراردتشر یحات وکیل مقرر کړ.	شرعی محکمې ته حاضر سو په ( ) اصل نامه اونسب سره ذکرسوي مقر اقراروکړ په داسی حال کې چې مکلف اورشید ووڅرنګه چې یو چاردیوالی سرای محدوده چې په دغه وثیقه کې ذکر دی خاص حق اوملک زما مقر دی څرنګه چې زه دېر کارونه لرم وهغه ځای یعنی قندهار ته نه سم تلای نوپه دې خاطر مې له خپله طرفه په باره دخرڅ قطعی اوجائزي کې محدود سرای چې زما ملک دی په اخذ دروپو کې مي ذکر سوي وکیل وکیل مطلق عام وتام جوړ کړی دی چې ذکرسوي وکیل زما مذکورکور چې دی یی مناسب وه بولی په دغونه روپوپه بیع بات قطعی یاجائزي خرڅولای سی اوپر هرچاچې یی خرڅوي ددخوښه ده وکیل حاضر وودده وکالت یی دځان لپاره قبول کړ. اوشاهدانو شاهدي وویله چې موکل پیزنونام بدله نه دی.
وکیل						
شهودمعرفت						

۱۷ماده : توکیل تریوې میاستی په تېرید و دهغې پای ته نه رسېږي معین (الحکام باب ۴۵)

۱۸ ماده :که یو له خصمینو وویل چې زه اراده دسفر لرم په صورت دتصدیق دخصم توکیل دهغه بغیر له رضا دخصم جائز دی لیکن قاضی به له مطلوب ضامن اخلی چې طالب لپاره داستیفا دحق خپل قادر سی اوکه خصم په اراده دسفر دده کې دي درواغجن وه بالو قاضی دمرید سفر ته قسم ورکړی مهدیه ج ۳

۱۹ ماده : که وکیل له دعوې دخپله موکله ابراء وکوي اواضافت یی موکل ته ونه کوي ابراء صحت نلري (ردمحتار کتاب الوکاله)

۲۰ ماده :وکالت بالاستقراض شرعا صحت نلري وکالت خط لیکل اواجراکیدل نه دی (صحیح کفایه شرح هدایه باب الوکالي)

۲۱ ماده : مسخر هغه سړی ته وایی چې قاضی هغه له طرف دغائب په حیث دوکیل وتاکی چې مدعی پر هغه دعوه اقامه کړی اوشرط دمسخر په نزد دقائل داده چې غائب په ولایت دقاضی کی وي (ردمحتار کتاب القضاء)

وکالت بالشهود

ځ ع ع تاریخ / / /

تعرف اشخاصو پیژندنه (موکل)	موضوع اودهغې تجدید	تشریحات
استوګنځای / اسم / ولي / ولي / نوم	دونفروشاهدانوشاهدي وویله چې مسمات فلانی( ) ذکرسوې مخدره اوپټ مخې ده وه محکمې ته نه سی راتلای له قرار دتشریحات یې ذکر سوي وکیل دځان له طرفه انتخاب کړ.	شرعی محکمې ته په ا( ) صلی نومانو اونسب سره حاضر سول دواړو شا هدانو په لفظ داشهدبالله سره شاهدي وویله چې فلانی( ) نامې ذکرسوې موکله چې عاقله بالغه مستوره او مخدره ده محکمې ته نه سی حاضرید لای په باب ددعوې دخپلې شرعی حصې کې یی چې له پلاره ورپاته ده په منقول اوغیر منقول چې له فلانی ولدفلانی سره دعوه لری له خپله طرفه ذکرسوې وکیل په صلح اودعوه سره اوپه ابراء اوتقسیم وکیل مطلق عام وتام انتخاب کړ په صورت داقرارکې به تقسیم ورسره کوي په صورت دانکارکې به دعوه ورسره کوي دشرعې له قراربه فیصله یا صلح یاابراء ورکوي دی وکیل مطلق ده په باره ددعوې کې وکیل حاضر ووددې وکالت یی دځان لپاره قبول کړ

دوکیل

استوګنځای	نوم	ولي	ولي	اسم

شهود معرفت وملکیت

استوګنځای	نوم	ولي	ولي	اسم

دبقیه ستون تشریحات

تبصره :

۲۲ ماده : که په سند کې لیکل سوي ووچې فلانی ولد فلانی په داسی حال کې چې وکیل ده له طرفه دفلانی اوفلانی ولد فلانی په قبض اوابراء کې اتی الذکر په شهادت دفلانی اوفلانی ذکر سوي وکیل اقرارو کړ څرنګه چې هغه قبض کړې له فلانی سړی دونه روپۍ چې پرذمه دهغه وې له حقوقو دمکلتانوذکرسوېو څخه له حاصلاتو دهغوله وقف دجده دهغوچې فلانی ده له دونه مودې وروسته له هغه قابض له تولي دعوې لپاره ددافع ابراء وکولە مضمون ددغه سندپه شاهدانوسره په حضور دقاضی کې ثابت سو په دې صورت کې شرعي حکم دادی چې ودې سنداوشهادت ومضمون دسند داعتبار نسته ترڅوچې وکیل په حضوردموکلتانو اقامه دشاهدانو ونه کړی څرنګه چې موکلتانوهغه وکیل کړی دی په قبض دحقوقووصلح اوابراء ته یی اعتبار نسته په شهادت دشاهدانو مندرج سند ځکه شهادت په توکیل پر دعوه صحیحه مبتنی نه دی تنقیح الحامدیه کتاب الوکالة

۲۳ ماده : په وکالت بالشهود کې که موکل له توکیل انکار وکوي انکار دهغه نظر په تیره مسئله سره اعتبار لری اولپاره داثبات دوکالت لازمه ده چې دوه نفره شاهدان په حضوردموکل پر توکیل باندی شاهدي ووایی مګر په دروصورتو کې که موکل له توکیل انکاروکوي اعتبار نلري :

اول هغه چې وکیل عین مملوکه دموکل هغه چا ته تسلیم کړی بیا پر هغه سړی اقامه ددعوې وکوي څرنګه چې زه وکیل دفلانی سړی یم په تسلیم اوبیع سره دغه ستا شیان دغه عین دمدعی تسلیم کړه اوذولیداظهار وکوي چې زه په دغه وکالت علم نه لرم اومدعی پرخپل وکالت باندي بینه قائمه کړی :

قاضی په دغه صورت کې امر کوي وذولید ته چې ذکرسوي عین ودغه وکیل ته تسلیم کړه بیا کولای سی چې هغه خرڅ کړی که موکل حاضر سی له خپله توکیل انکار وکوي انکارې اعتبار نه لري :

دویم چې وکیل یوچاه ته ووایی چې دغه عین دفلانی غائب دی هغه پر تاخرڅوم پس چې هغه خرڅ کړی اوثمنی یی قبض کړی مشتري له قبض دمبیعې منع وکوي اووایی چې زه بیرېږم که موکل ستاله وکالت منکر سی اوپه داسی حال کې چې مبیعه زما په لاس کې هلاکه سوې دي یا عیب ورته رسېدلی دي اودهغه ضمان له ماغواړی وروسته له هغه وکیل اقامه دبینې وکوي چې هغه وکیل دفلانی غائب دی په خرڅېدو ددغه عین په دغه صورت کې به قاضی

مشتري پر قبض دمبيعې مجبوره کوي وروسته له اقامې دبينې که موکل له خپله توکيل انکار وکوي اعتبار نه لري :

درېيم وکيل عين پرېږدوسړی خرڅ کړی وروسته له هغه ووايی دغه عين دفلانی غائب دی اوزه فضولی يم اوله تسليمه دعين مشتري ته مانع سی بيا مشتري اقامه دبينې وکوي چې دغه بائع له طرفه دهغه غائب وکيل ده په بيع ددغه شئ سره اودغه سړی زما خصم دی وکالت دهغه سړی ثابتيږي وروسته له دغه که موکل انکار وکوي انکار يې اعتبار نه لري

(جامع الفصولين پنځم فصل)

۲۴ماده : وکيل په خرڅلاو دعين دمالک اخستونکې دروپوهم دی (تنقيح الحامديه)

نفقه خط

تاریخ / / /

خ ع ع

تعرف اشخاص و پیژندنه (زوج)					موضوع و کتدیر آن	تشریحات
نوم	ولد	ولد	نوم	استوګنځای	مسمات فلانی دفلانی بنځه په خاطر دنفقې خپلې عرض وکړنفقه دمسمات ذکرسوې له قرارد تشریحاتو معلومه سوه.	وشرعی محکمې ته حاضر سو په اصل نامه اونسب سره فلانی مذکور په داسی حال کې چې مکلف اورشید ووپه خپله خوښه یی اقراروکړچې مسمات فلانی زما مدخول بها بنځه ده فلانی مذکوره محکمې هذا ته عرض وکړ چې میړه مي نفقه اوکالي نه راکوي نودغې محکمې زما اوددې له حال سره سمه نفقه مقرره کړه په لاندي تفصیل سره دري منه دغنمو وړه نیم من دپسه اوغوائی غوښهٔ نیم من زېړ یادلم غوړي دونه لر ګې په میاست کې نیم من مالګه یومن ذغال سنګ دوه جوړه کالي په یوه میاست کې په یوه کال کې دري جوړه پائزار په میاست کې یوپاوچاي څلویشت افغاني په میاست کې نقدي دیوضرورت لپاره.
زوجه						
نوم	ولد	ولد	نوم	استوګنځای		
شهود معرفت						
نوم	ولد	ولد	نوم	استوګنځای		

بقیه ستون تشریحات:

چې شرعی محکمې پر ما باندې دغه نفقه اوکسوت اومایحتاج دمسمات یی راباندې لازم کړل نودغه شیان به مسمات مذکوره ته دمیاستی په اول کې رسوم اوپه خپل اقرارکې صادق یم اودغه رنګه یی اقرارپه داسی حال کې چې طائع اومکلف اورشید ووفلانی ولد فلانی قوم فلانی کلی فلانی څرنګه چې زه مقر مذکور په اجازه دفلانی مذکور تر وخت ددوام دازدواج ددوی تردوکالو ضامن یم که فلانی میړه دمسماتی مذکره وي نفقه اوکالی یی دې ته ونه رسول زه مقر مذکور به تر اخیره دمیعاد له خپله ځان ورکوم

تبصره

۲۵ ماده : په کفالت دنفقې دښځې کې معلومه موده لیکل کیږي اوضمانت دنفقې بې له تعین دمودې نه صحیح کیږي مګر په دې صورت کې چې ووایی ترڅوچې ښځه دمیړه په نکاح کې وي. (جامع الفصولین شپږم فصل)

د ضمانت خط قرارداد

تاریخ / / /

خ ع ع

تعرف اشخاص و پیژندنه (کفیل)					موضوع او دهغې تجدید	تشریحات
نوم	لړ لمی	نیکه	تخلص	استوګنځای	زه ذکرسوي کفیل له قرارداد تشریحاتو کفیل اوضامن دنفس دمکفول عنه مذکوریم.	شرعی محکمې ته حاضر سو په اصل نامه اونسب سره په خپله فلانی مذکور شرعي اقرار وکړه داسی حال کې چې مکلف اورشید ووځرنګه چې فلانی مکفول عنه ذکرسوی په قضیه دسرقت ذکور کې دفلانی نامي متهم اودفلانی قومندانی تر تحقیقاتو لاندې دی له فلانی څخه قومندانی دسر ضامن غوښتی دی چې دکار تر خلاصېدو بیځایه نه سی له هغه خاطر زه کفیل مذکور ضامن دنفس دمکفول عنه ترخاتمې دکار یم هر وخت چې امنیه قومندانې له ماڅخه وغواړي ضمانتا به هغه حاضروم.
مکفول عنه						
نوم	لړ لمی	نیکه	تخلص	استوګنځای		
شهود معرفت						
نوم	لړ لمی	نیکه	تخلص	استوګنځای		

تبصره :

۲۶ ماده : که مکفول غائب سو اوځای یی معلوم سوقاضی کفیل ته مهلت ورکړی په اندازه دهغه وخت چې ځی اوراځی که یی په دغونه وخت کې قاضی دي کفیل بندی کړی اوکه دمکفول ځای نه ومعلوم نوپه هغه صورت کې یی کفیل پر حاضریدو مکلف نه دی اوکه په معلوم اوعدم معلوم کې دځای کې دمکفول په مابین دکفیل اوطالب اختلاف واقع سو که مکفول وهغه ځای ته دتجارت لپاره تګ عادت ووقول دطالب معتبر دی اوکفیل ته دي امر وکړی چې هغه ځای ته ولاړ سی اوکه یی معین عادت نه ووییا قول دکفیل معتبر دی اوکه طالب شاهدان تیر کړل چی مکفول په فلانی ځای کې دی نوکفیل مکلف دی چې هغه ځای ته ولاړسی تنقیح الحامدیه

۲۷ ماده : یوسړی تریوې میاستی دیوسړی دنفس ضامن سو په دې شرط چې له یوې میاستی بعد خلاص دی له کفالې دغه کفاله صحیح ده نوپه تیرېدو دیوې میاستی له ضمانت خلاصېږي معین (الحکام باب ۴۸)

وصایت خط

تاریخ / / /

عـ ع

غ

تعرف اشخاصو پیژندنه (متوفی)					موضوع اودهغه تجدید	تشریحات
استوګنځای	عمر	ع ی	ع ی	ع ی	له قرار دذکرسو یوشا هد انو تعرفه دفلانی متوفا چې فوت یی کړی دی له ده څخه یوه شځه اویو کو چنی زوي پاته دی دغه کو چنی زوي یی وصی نلري د وصي درولوته ضرورت لر ي نور تفصیل په تشر یحا تو کې دی.	شرعي محکمې ته حاضر سول په اصلي نامه اونسب سره دوه نفره شاهدان هر فلانی دفلانی زوي اوفلانی دفلانی زوي هردواړو په لفظ داشهدبالله سره شاهدي وویله چې څرنګه فلانی ولد فلانی کلی فلانی وفات سوله ده څخه شرعي ورثه یوه ښځه فلانی دفلانی لور اویوکوچنی زوي دري کلن پاته سو لاغیر بل وارث ذکر سوي کوچنی پلارا ونیکه اوبل وصی من قبلهماومن قبل من له ولایت الایصا نه لري ودرولوده وصی ته محتاج دی که دغه فلانی ذکر سوی صالح اومتدین شخص دی وه ده ته دي وصی مقرر سی خیر خواه ددغه کوچنی دی مال یی نه ضائع کوي وروسته له شهادته دشاهدانو دغه سړی دکلیوالو له خواه هم امین معرفی کړل سو.
وصي						
استوګنځای	عمر	ع ی	ع ی	ع ی		
شهوداومعرفت						
استوګنځای	عمر	ع ی	ع ی	ع ی		

باقی تشریحات :اوهم له قرار دشاهدي دشاهدانو فلانی مذکور ددغه کوچنی ماما دی اونومورې په ظاهره صورت هم مصلح اودینداره معلومیږي څرنګه چې کوچنی ترولایت ددغه خادم شرع شریف وونوفلانی مذکور یی وصی عام وتام په ساتلو دمال دصغیر ده چې پر مخ دوثیقې ذکر دی متروکه یی دپلار اوپه رسولودنفقې اوکسوت اووصی بالدعوي اوصلح چې په هریوه کې دکوچنی خیر وي اوپه جواب ددفع دعوی اوتقسیم دحصې په ذکرسوي مال کې په ټولوشرعی تصرفاتوکې وصی وټاکل سو نوذکرسوي فلانی په اموردوصایت دکوچنی کی باید ذاسی رفتاروکوي چې محض دکوچنی په خیر سره وي اودحساب په ورځ یی له حساب ځان پاک وباسی ذکرسوي وصی حاضر وووصیت یی قبول کړاودغه رنګه یی اقرارو کړپه خپله خوښه دونفروشاهدانوچې موږ مقران دوصی ضامنان یو که وصی دصغیر مال تلف کړ موږ مقران به یی له ځان دغه کوچنی ته ورکوو

تبصره:

۲۸ ماده :دکوچنی پلار که دکوچنی اولاد په منځ کې ددوي امول تقسیم کړجائز ده په خلاف له وصی احکام الصغار فی مسائل القسمة

۲۹ ماده : وصی دمیت چې وصایت قبول کړی ځان پخپله نه سی عزل کولای اوقاضی هم دده دعزل مالک نه دی پرصحیح مذهب مګر په ښکاره خیانت یا فسق بیا قاضی ده اما علم دقاضی په عزل دوصی شرط دی اوقاضی کولای سی چی خپل وصی عزل کړی اوقاضی کولای سی چې دمفقود له طرفه دپوراخیستلو لپاره وصی مقررکړی فتاوی مهدیه

۳۰ ماده : پلاراووصی که پرصغیر اقرارکړی وي اقراریی معتبر نه دی اوعزل کیږي په هغه حادثه کې تکمله ردالمحتار باب الوکالی

۳۱ ماده : دوصی قول دي قبول سی سره له قسمه په صرف دنفقې کې پریتیم باندي زیات له قرض دقاضی له جهت دعدم کفایت چې قاضی تاکلې وي مهدیه کتاب الوصایا

۳۲ ماده : دمیت جد نه سی کولای چې له متروکې څخه دمیت دقرض داداکولولپاره شئ خرڅ کړی اوچې پر اولادي دمیت قرض باندي وي دهغه دادکولولپاره یی خرڅولای سی (کاملیه باب الوصی)

غ ع ع

اقرار خط

تاریخ / / /

تعرف اشخاصو پیژندنه (مقر)

استوګنځای	اندازه	عمر	وړاندې	نوم

مقرله

استوګنځای	اندازه	عمر	وړاندې	نوم

شهوداومعرفت

استوګنځای	اندازه	عمر	وړاندې	نوم

موضوع اودهغې تجدید

ذکرسوی مقر په بیکسی او لاجائدادي په لاندي تشریحاتو سره اقرارکړی دی

تشریحات

شرعی محکمې ته په اصلی نامه اونسب سره حاضر سو په خپله خوښه یی اقراروکړ په داسی حال کې چې مکلف وواواقراریی شرعا صحت درلود څرنګه چې زما اقرارکونکی نوم په لیکو دعسکري کې رابرسیره سواوجلب وخدمت ته سوم څرنګه چې زه مقر مذکور بیکس اوهیڅ قریب له جملې دپلارورورہ اکا داکازوی چې سرپرستی زما دعیال وکوي اوکوم منقول اوغیر منقول مال هم نلرم اومتکفیل دنفقې دیوې ښځی اویوې کوچني لوریم نوکیفیت دبیکسی اونه جائدادي می ددولت کارکنانو ته عرض کړ له ماڅخه یی اقرارخط شرعی طلب کړ لهذا تومحکمې ته حاضر سو خپله بیکسی اولاجائدادي مي اظهارکړه چې له قرارد اصولو له خدمت دعسکري څخه معاف سم که می خلاف ورزي ظاهره کړې وه مسئول یم نوحاضر سول دوه نفره شاهدان شاهدي یی وویله چې مقر مذکور په دغه اسم اونسب اورویت سره پیژنو چې دغه سړی دی چې په محکمه کې حاضر دی اوپه خپل اقرارکې صادق دی چې نومورې رښتیا هم بیکسه پلارورورنزدې داکازوی نه لري چې هغه لویان وي اوجائداد منقول اوغیر منقول هم نلري مقر مذکور بیکس محض اوبې جائداده دی اودغه رنګه متکفیل دنفقې دیوې ښځی اویوې کوچني لوردی که موږه شاهدي کې خلاف ظاهرسو جوابده یو

دویم قسمت مبحث شرائط صحت

دعاوی

(لمخه باید دعوی) مدعی: مدعی علیه وه پیژنو :

۳۳ ماده : دعوی نسبت دشئ دی په وخت دمنازعې کې دځان طرفته که مدعی اصیل وي یا وطرف دهغه چاته چې مدعی نایب دهغه وي یا مدعی وکیل یا وصی یا ولی وي یا دفع کونکې دخصم وي په تعرض کې له حق دمدعی که مدعی ذولید وي اودفع دتعرض دخصم خپل وغواړي.

۳۴ ماده :مدعی هغه سړی دی چې په دعوه او مخاصمه باندې نه سی مجبوره کېدای

۳۵ ماده : مدعی علیه هغه سړی دي چې په جواب ددعوې اومخاصمې باندې مجبوردی

شرائط دصحت ددعاوي

شرائط عمومیه

۳۶ ماده: عمومی شرائط عبارت دي له هغو شرائطوچې په یوخاص نوع دغوه پسی اختصاص ونه لري دعوې پرهغه باندې یورنګه منوط وي.

عمومي شرائط لاندې دي.

۳۷ ماده: شرط داده چې مدعی اومدعی علیه به عاقل نودعوه اوجواب دلیونی اوغیر عاقل کوچنی مسموع نه دی.

۳۸ ماده : شرط داده چې مدعی علیه به حاضر وي دعوه اودهغې اثبات په بینه سره بغیر له حضوره دخصم مسموع نه ده یعنی نه اوریدل کیږي.

۳۹ ماده :داشرط ده چې (مدعی به) به معلوم شئ وي پس دعوه دحق مجهول نه اوریدله کیږي

۴۰ ماده : شرط داده چې په هغې دعوي پسی حکم لازمي مرتب وي پس دعوه دوکالت اوهبې قبل ترقبض پر موکل اوواهب باندې مسموع نه ده تکمله ردمحتار کتاب الدعوی.

۴۱ ماده : شرط داده چې دعوه به په مجلس قضا کې وي په غیرمجلس کې نه دمسموع یعنې نه اوریدله کیږي مسموع اوریدلوته وائی دازده کړی هرځای مسموع اوریدلو ته وایی نامسموع نه اوریدلوته وایی احمدزئ عالمګیریه کتاب الدعوی.

۴۲ ماده : شرط داده چې په دعوه کې تناقض نه وي اوپه دعوه دنسب کې تناقض مانع داوریدلو نه دي عالمګیریه باب الدعوی.

۴۳ ماده : شرط ده چې مدعی به به احتمال دثبوت لري مستحیل عقلی یا عادي به نه وي مثلا پرداسی شړی دعوه چې په فقر کې مشهور وي اوقرض ورکول دمال په یوه وار زیات ومتمول ته مسموع نه دی کاملیه کتاب الدعوی.

خصوصی شرائط

۴۴ماده : خصوصی شرائط عبارت دي له هغه شرائطو چې صحت عمومی دعاوي پر هغه منوط نه وي بلکې خاصی انواعی دعاوي پر هغه توقف ولري لمخه بايد انواع ددعاوي ووپېژنوبيا يی شرائطو دصحت ته ولاړ سودهري نوعی انواع دعاوي په لاندي ډول دي.

۴۵ماده ددعوې نوعی اول حقوقی دعوه ۲) جزائی دعوه

دحقوقی دعوی نوعی اول دعوه حقوقی مالی دويمه دعوه حقوق غير مالی

دحقوقی مالی دعووانواعی اوله دعوه دعين دويمه دعوه ددين

دعين دعووله انواعواوله دعوه دعقار دويمه دعوه دمنقول

دمنقول دعووانواعی اوله دعوه دمنقول هالک دويمه دعوه دمنقول قائم

دمنقول قائم ددعوو انواعی اوله دعوه دممکن الاحضار ومجلس قضا ته دويم دعوه منقول غير ممکن الاحضار ومجلس قضا ته.

ددين دعووانواعی

اول دعوه قرض حسنه دويم دعوه دثمنودمبيعې درېيم دعوه دمسلم فيه څلرم دعوه بدل اجاره ۵) دعوه ضمان مستهلک ٦ دعوه ضمان استحقاق ۷ دعوه دمهر دښځی ۸ دعوه دنفقې دنکاح کړې ښځی اووغيره.

دحقوق غير مالی دعووانواعی اول دعوه نکاح دويم طلاق ۳ دعوه رضاع ۴ دعوه لعان ۵ دعوه خصانت ٦ دعوه نسب ۷ دعوه وصايت ۸ دعوه وکالت پر غير موکل ۹ دعوه عنت

دجزائی دعوې انواعی اول دعوه جزاء مالی ۲ دعوه جزاء غير مالی

دجزاء مالی دعوې انواعی اول دعوه جزاء مال مقدر ۲ دعوه جزاء مال غير مقدره (حکومت عدل) ددعوې جزاء غير مالی مقدر انواعی اول دعوه قصاص دويم دعوه حدود

دحدودو ددعوې انواعی ۱ دعوه حد زنا ۲ دعوه حد سرقه ۳ دعوه حد قطاع الطريق ۴ دعوه حد شرب ۵ دعوه حد قذف

ددعوې جزاء غير مالی غير مقدره انواعی اول دعوه تعزير حق الله (حق عامه) ۲ تعزير حق العبد.

شرائط دصحت ددعوې دعقار اودهغه په متعلق مسائلي :

٤٦ماده : شرط ده چې مدعی په خپله دعوه کې نوم دکلی اوکوڅې اوښار ذکرکړی جامع الفصولين ۷ فصل.

۴۷ماده : شرط ده چې حدود اربعه دزمکې ذکر کړل سی جامع الفصولين ۷ فصل.

تبصره : په دعوه دزمکه کې ددروحدود ذکر چې درپیم پاته سی هم صحیح دی اوکه یی څلم ذکر کړ خطا سو نه ده صحیح که زمکه مثلث شکل وه لري دوه حدود چې ذکر سی درپیم پاته سی هم صحیح دی عالمګیریه کتاب الشهادة .

۴۸ ماده : که داسی صورت وي چې زمکه دچاه په دونفروپسی متصله وي په هغو کې ذکر دیوه نفر هم کافی دی اوکه داسی ذکرکړی چې ټوله په یوه پسی متصیله ده نه ده صحیح جامع الفصولین ۷ فصل .

۴۹ ماده : چې نومان دحدودو دمالکانواودهغو دپلرواوجدانوذکرکړل سی جامع انصولین ۷ فصل .

تبصره :که ټول مالکان دحدودواربعه یا یوه دا مشهوراومعروف خلک وي تنها ددوی دنومانو ذکر کافی دی که یوله مالکینو دحدوددزمکې مدعی علیه وي بیان فاصل یی هم شرط دی جامع الفصولین ۷ فصل .

۵۰ ماده شرط ده چې مدعی ذوالیدی دمدعی علیه ذکر کړی چې په لاس دمدعی علیه کې غیر حق ده مګر په دعوه ددفع تعرض کې بحرالرائق کتاب الدعوی .

۵۱ ماده : مدعی په دعوه دغصب دخپلي زمکې کې وروسته له استفاء په پورته شرط سره داسی دعوه اقامه کړی چې مدعی علیه هذا دغه زمکه ذولیدي زما چې متقوم اومحترمه ده بغیر له اذن زما مدعی هذا غصباً باندي متصرف سو چې ازا له دیدمحقه زما یی په اثبات باطله خپل وکړ .

۵۲ ماده : دزرندي په دعوه کې شرط دی چې بر علاوه دحدود پر تعین باندي ادوات دزرندي سره له کفیاتو هم توضیح کړی ذکرادواتو په صورت اجمال سره صحت نلری جامع الفصولین ٦ فصل .

۵۳ ماده : په دعوه ده تخارج اوصلح کې له متروکې څخه بیان دمتروکې دانواع قیمت دهري نوعی اوتحدید دعقارشرط دی تکمله ردمحتار کتاب الدعوی .

۵۴ ماده په دعوه دلاري کې چې دبل په سرای کې تیره سوې وي طول اوعرض دهغې اوځای ښول دهغې په سرای کې هم شرط دی تکمله ردمحتار .

۵۵ ماده : په دعوه داوبوکې چې دبل په سرای کې تیري سوې وې شرط ده چې داذکر کړی چې دباران اوبه تیري سوې دي یا دبل شئ اوطول عرض دې هم بیان کړی اودتیریدوځای هم تکمله ردمحتار کتاب الدعوی .

٥٦ ماده : په داسی صورت کې چې دوه نفره پریوه زمکه ددولیدي دعوه کوي که هریوه پر خپله ذولیدي شاهدان تیر کړل ثابته سوه اشتراک ددولیدي یی اوکه یوه تیر کړل اوبل له

اقامې دشاهدانو عاجز سو حکم دوکوي قاضی په ذولیدي دمثبت اوپه خارجیدو دهغه بل اوکه دواړه له اقامې عاجز سو قاضی دي دواړو ته قسم ورکړی هریوه ته په طلب دآخر باندي په عدم دذوالیدي دمقابل طرف په زمکه مدعابها کې که دواړو نکول وکاوو ددواړو ذوالیدي ثابته سوه اوکه یوه نکول وکاوواوهغه بل قسم وکړ قاضی دي حکم وکوي په ذولیدي دحالف اوپه خارجیدو دناکل اوکه دواړو قسم وکړ موقوف دي پرپښول سی زمکه ترظاهریدو دحقیقت دحال اوهریو مدعي دبل له دعوې خلاص ده کفایه شرح هدایه فصل فی التنازع بالایدی.

۵۷ ماده : دعوه دذوالیدی انفرادا مسموع ده په صورت دقامې دیني له طرفه ددواړو مدعیانو قاضی دي په ذوالیدي ددواړو باندي حکم وکوي تقسیم دي نه کوي په منځ ددواړو کې ترڅوچې هغه پر خپل ملکیت اقامه دیني وکوي خلاصة الفتاوی کتاب الدعوی فصل ثانی.

۵۸ ماده په دعوه دهغه شیانوکې چې منافع یی مشترکي وي په منځ داهالی ددوکلیوکې په مثال دنهر اومرعی باندي که اهالی دهرکلی غیر محصوروو حضوردبعضو کافی دی که محصورووبیا حضور دبعضونه دی کافی بلکې حضور دټولوشرط دی یا به وکیلان تاکی اهالی دهرکلی چې تعداد یی ترسلونفروزیاتوي هغه غیر محصور دي مجله ماده ۱۶۴۵

۵۹ ماده : که یوچا شخصی زمکه غصب کړه اوپه هغه کې عمارت جوړ کړ قیمت دزمکې علیحده اوقیمت دزمکې دي علیحده معلوم کړل سی که قیمت دعمارت ترقیمت دزمکې زیات نومالک دزمکې دعمارت دنړېدوحق نلري پر غاصب دزمکې قیمت لازم دی لپاره دغاصب منه که قضیه برعکس وه حکم هم برعکس دی عالمگیریه باب دوم.

۶۰ ماده که وصی دصغیرپر یوشئ دصغیر لپاره دعوه و.

کړه که صغیر شاهدان درلودل حضور دصغیر شرط دی والالا اوکه یوچادصغیر پرشئ دعوه وکړه په دې صورت کې حضور دوصی شرط حضور دصغیر ته ضرورت نسته جامع الفصولین فصل اول.

شرائط دصحت ددعوې دعقود چې اسباب دملک دی :

۶۱ ماده : اهلیت دمتعاقدینو دي په وقت دعقد کې ذکرکړل سی چې عبارت له عقله اوبلوغ دی.

۶۲ ماده : شرط ده چې ووایی چې دغه عقد په حالت رضا اورغبت دمدعی هذا واقع سو تکمله ردمحتار کتاب الدعوی.

۶۳ ماده شرط دی چې مدعی ذکر وکړي چې دغه عقد په حین دنفاذ تصرفاتو زما اومدعی علیه په منځ کې واقع سو تکمله ردمحتار کتاب الدعوی.

۶۴ ماده : په دعوه دتملیک کې شرط ده چې مدعی ووایی چې دغه تملیک په عوض سره ده یا بغیر له عوض تکمله ردمحتار فصل فی دفع الدعوی.

۶۵ ماده : په دعوه دهبه اورهن مع القبض کې شرط دی چې ووایی موهوبه اومرهونه فارغه ده ځکه هریو هبه اورهن نه تمامیږي بې له قبض تامه څخه کاملیه کتاب الدعوی.

۶۶ ماده : یوشئ چې حمل اومونت (خواري) لري په دعوه کې بیان دمکان دعقد شرط دی (ردمحتار کتاب الدعوی).

۶۷ ماده : په دعوه دعقد بیع کې شرط ده چې په ثمنواومبیعه کې هیڅ نوع جهالت چې موجب دنزاع گرزي نه وي اودغه رنگه په عقد بیع کې شرط دی چې غیر متعارف منفعت چې مخالف له مقتضا دعقد سره وي دیوه په نفع له متعاقدانو څخه تمامیږي نه وي

تبصره په دعوه دشراء کې که له ذولیدي څخه وي مدعی په اثبات دعقدته احتیاج لري فقط اوکه له غیر ذولید څخه وي قاضی دي حکم نه کوي ترڅوچې مدعي یی ثابتوي یوله لاندي دروشیانو :

اول اثبات ملک لپاره دبائع خپل په وخت دعقد کې.

دویم اثبات ملک دخپل ځان لپاره فی الحال.

درپیم اثبات قبض اوتسلیم دمبیعې مثلا په اول کې شاهد ووایی چې خرڅ یی کړو دی مالک ددغی مبیعې وواوپه دویم کې ووایی دغه مبیعه ددغه مشتري ده وایی خیسته له فلانی بائع څخه اوپه درپیم کې ووایی وایخیست هغه اوقبض یی کړپه هر دواړو صورتو کې که شراء له ذولیدوي اویا غیرله هغه مدعی محتاج دی په اثبات دنقدودثمنوو دمبیعې اوهم اتفاق په دعوه کې دشاهدانو شرط دی جامع الفصولین ۶ فصل.

۶۸ ماده دعوه دمبیعې یا دثمنودهغې په هغه صورت ددعوې کې عقدگرزي اوذکر دشرائطو ددعوې ایجاب وي چې دعوه دمبیعې وکړی چې ثمنی دهغې یی نه دي راکړې اویا دعوه دثمنو دمبیعې وکړی چې هغه مبعیه یی ومشتري ته نه ده تسلیم کړې ځکه دعوه دشراء په نقدوثمنودعوه دمبعې ده په مطلق ملکیت سره دعوه دعقد سره جهالت دثمنومانع دسمعی ددغې دعوې نه ده اودغه رنگه دعوه دبیع په تسلیم دمبیعې دعوه دثمنوده په معنا ددعوې کې عقد دبیع نسته چې جهالت دمبیعې مانع دسمعي ددعوې نه کیږي جامع الفصولین ۱۵ فصل.

۶۹ ماده : په دغوه دشراکو کې له غیر ذولید که مدعي نقدي ثمنی ذکرنکړی دغه دعوه قابل دسماع نه ده اللالی الدریه.

۷۰ ماده که په دعوه کې مدعی ملک مطلق ووایی دهغه سرای چې حدود یی دلته ذکروي چې ملک زما دی اوشاهدان ووایی چې دغه سرای چې حدود یی په دغه محضر کې لیکل سوي دي ددغه مدعی ده دغه دعوه اوشهادت صحت لري جامع الفصولین ۷ فصل.

صحت دصحت دشفعی ددعوې اوپه هغې پسی متعلق مسائل

۷۱ ماده مدعی یی ذکرکړی چې طلب دمواثبت مې پرعلم راوستلوسره دستی بلاتامل کړی دی.

۷۲ ماده : مدعی بیان وکوي چې طلب دشاهدانو می دستې په نزدبائع که ذولید وي یا مشتریا دعقارمشفوعه چې نیزدې یی مکان ده ده کړی دی :

تبصره تذکر دنیزدې مقام په هغه صورت کې ضروردی چې بائع اومشتري زمکې په مخالفو بناروکې لري که په یوه بنار کې وي تذکر ته یی ضرورت نسته عالمګیري کتاب المحاضر.

۷۳ ماده : شرط ده چې طلب دخصومت اوتملک وروسته له پورته طلبویی لمخه تریوې میاستي کړی وي ځکه وروسته له تیرېدو دیوې میاستی طلب دخصومت په شفع کې صحت نه لري.

۷۴ ماده : مدعی دي طلب وکوي له قاضی چې مشتري دي تسلیم دمشفوعې وکوي کامليه کتاب الشفع.

۷۵ ماده اول مدعی حدوددمشفوعه اومشفوعه بها بیان کړی بیا دی سبب دشفع تذکر کړی بیا دبیان دطلبو دمواثبت وکوي اودشاهدانو دي وکوي په اخرکې دي طلب دخصومت ذکر کړی وروسته له صحت دعوې دمدعې دي قاضی له مدعی علیه څخه پوښتنه وکوي چې مدعی مالک دمشفوعه بها ده که نه ده که یی اقراوکړښه تربښه اوکه یی ونه کړله مدعی دي شاهدان وغواړي که یی شاهدان نه درلودل په طلب دده دي مدعی علیه ته قسم ورکړی چې په ملکیت دمدعی په مشفوعه بها باندي علم نه لرم.

هغه وخت چې ملکیت دمدعی په مشفوعه بها کې ثابت سی له مدعي علیه دي پوښتنه وکوي چې مشفوعه دي اخیستې ده که دي خرڅه کړې ده که منکر سو له مدعی دي شاهدان وغواړي که یی شاهدان نه درلودل ومدعي علیه ته دي قسم ورکړی چې مدعی په دغه زمکه کې چې دعوه یی کړې ده دشفع په دغه سبب سره حق نلري هدایه بآب طلب شفعه.

دشفع ددعوې په متعلق مسائل

۷۶ ماده که دشفعي والازيات وی پخواه ترهغه چې قاضی يی حکم کوي دجميع مشفوعې مستحق دی پس لازمه ده چې هريو پخپله دعوه کې دتولی مشفوعه طلب وکوي اما قاضی په هغه صورت کې چې تول شفعی والاخپله شفعه اثبات کړی په وخت دحکم کې دي مشفعه په منځ دشفعی دوالاو کې تقسيم کړی ځکه حقوق دتولو مزاحمت لري که يو له دوی څخه يا تول بعضی له مشفوعې په طلب دمواثبت کې اوشاهدانو کې طلب کړی شفع دهغه باطله ده اودغه رنګه که شفيع يو نفر وي اوبعضی له مشفوعې څخه په طلب دمواثبت اوپه اشهادو کې طلب کړی شفع دهغه هم باطله ده اوکه شفيع بعد له طلب دمواثبت اوشاهدانوبعضی مشفوعه طلب کړی شفع دهغه نه باطليږي حموي فن ۲ کتاب الشهادة تنقيح الحامديه کتاب الشفعه.

۷۷ ماده که مبيعه دوې زمکې وي يويی مشفوعه وي اودواړي په يوه عقد خرڅی سوې وي نوشفع دهغه خپلی زمکې به کوي اوپه هغه بله کې حق دطلب نه لري ردمحتار باب مايبطل الشفع.

۷۸ ماده که يوسړی دکوچنی زوی لپاره زمکه واخيسته ورسته له هغه له شفيع سره مخالف سو په مقدار دروپو کې دکوچنی دپلار خبره معتبره ده بغير له قسمه حموی کتاب القضاء

۷۹ ماده : که مشتري له طلب دشفيع په وخت دخبرېدو کې له عقد دبيع منکر سو په دغه صورت کې دشفيع قول معتبر دی سره له قسم اوشاهدان دمشتري له خواه دي حموي کتاب الشفع.

۸۰ ماده که شفيع وويل چې تيره ورځ خبر سوم اوطلب دشفعی مې وکاوو که له شاهدانو عاجز سو ومشتري ته دي قسم ورکړل سی.

اوکه شفيع وويل چې شفع مې طلب کړه چې په بيع خبر سوم نسبت يی و ماضی زمانې ته ونه کړ قول دشفيع ده سره له قسمه ردمحتار باب الشفع اوجامع الفصولين ۱۵ فصل.

۸۱ ماده په شهادت دملکيت مشفوعه کې دي داسی شاهدي ووايی چې دغه زمکه مشفوعه بها چې په څنګ دمبيعې کې ده ملک ددغه شفيع کې وه پخواترا خيستو دمشتري دغه مشفوعه اوهغه زمکه مشفوعه بها تر دغه اوس ساعته په ملک ددغه شفيع کې ده په خارجيدوله ملک ددغه شفيع علم نه لرو اوکه يی داسی وويل چې دغه زمکه ددغه څنګ لوري ده کافی نه ده عالم گيريه کتاب الشفعه ۷ باب.

۸۲ ماده : په دعوه دشفعی کې دي قاضی له مدعی پوښتنه وکوی دمشفوعې دکلی اودکوڅې چې په کومه کوڅه کې ده بيا دي پوښتنه وکوي چې مشتري هغه سرای مشفوعه

قبض کړی که یا وروسته له هغه چې مدعی جواب ووایی قاضی دي سبب دشفعی اوحدود ځنی طلب کړی که یی سبب دشفعی صحیح بیان کړله ده دي پوښتنه وکوي چې په کوم وخت کې په خرید خبر سوې چې خبر سوې څه دي وکړل اودغه رنګه دي دطلب دشاهدانو پوښتنه ځنی وکوي چې شاهدان دي ونیول هغه ترنورونیزدې ووکه څنګه نوپس چې دغه ټول شرائط صحیح بیان کړی اوخلل کې واقع نه سی دعوه تمامه ده وروسته له هغه کولای سی چې قاضی له مدعي علیه جواب وغواړي بحرالرائق بآب طلب الشفع.

۸۳ ماده : که یوچاه زمکه په شفعه واخیسته اوپه هغه کې یی تعمیر جوړ کړ وروسته له هغه یی په استحقاق ځنی یوړه مشتری به رجوع کوي دهغه روپو چې دزمکې قیمت دی ده بناء قیمت به نه ځنی غواړی جامع الفصولین.

۸۴ ماده که مشتري مشفوعه زمکه تعمیر کړی بناء کې جوړه کړی یا درختي کې وکړي نوشفیع چې په شفع زمکه واخلی کولای سی چې مشتري پردې مکلف کړی چې تعمیر ونړوي اوونې وکاږي یا قیمت دبناء اودرختو ورکړی تنقیح الحامدیه.

۸۵ ماده حق شرب په شفع کې پرلاري مقدم دی که زمکه خرڅه سوه یوه خاص په لاره کې شفیع اوشریک وو اوبل په خاص اب خوړه کې شفیع اوشریک وو شریک دآب خورې مقدم دی په شفع کې مجلة الاحکام ماده ۱۰۱۶:

۸۶ ماده دوکسانو زمکه واخیسته اوشفیع طلب دمواثبت اوشاهدانو وکړ اوخپله دعوه یی صحت ته ورسوله قاضی دعوه دده په حضور دمشتریانو اوبائع ولیکله اوشفیع له قاضی څخه ددوی دسوال کولو طلب وکړ دوی جواب ونه وایو ترڅوچې یو مشتري مړ سو له تاریخ چې دعوه له قاضی سره لیکلې وه دري کاله تیر سو ده شفع نه وه تسلیم کړې مشتریانو په هغه زمکه کې بناء اونور تصرف نه ووکړی اوس شفیع غواړي چې زوندی مشتري اودمړه مشتری ورثه په جواب اوتسلیم مبیعه باندې مجبور کړی ایا هغه به جواب وایی اودغه تاخیر چی ورسته له صحت دعوې سوې ده فرق کوي که یا:

الجواب دشفیع لپاره دحکم په شفع سره وسی په هغه صورت چې ټول شرائط محقق سوي دي هغه وخت یی مانع نه دی فتاوی مهدیه کتاب الشفع:

۸۷ ماده په دعوه دشفع کې که بیع دمشفعې مکررسوې وي اوشفیع وروسته له تکرار دبیع خبرسو په دغه صورت کې شفیع مخیر دي چې اخیستل دمشفعې په هغه اوله بیع اختیاروي اوداول مشتري حضور شرط دی.

اوکه یی طلب دشفعې په دوبمه بیع کاوو داول مشتری حضور شرط نه دی کاملیه کتاب الشفع

۸۸ ماده صلح له شفع اوله حد قذف اوله کفالې بالنفس څخه صحت نلري کاملیه کتاب الصلح والابراء:

۸۹ ماده: صلح په بدل د خلاصی له قسم په دعوه د شفع کې جائز ده مجلة الاحکام ماده ۱۵۵۵.

۹۰ ماده: شفیع که مشتري ته وویل که مشفوعه تا واخیسته خپله شفع مي تاته تسلیم کړه په دغه صورت کې که بل چا واخیسته حق دا خیستو د شفع لري پر هغه باندي معین الاحکام باب ۴۵.

۹۱ ماده: توکیل وه اخیستو د شفعي ته جائزده او که وکیل شفع د موکل ثابته کړه وروسته مشتري د شفیع دقسم اراده وکړه چې تسلیم کړې دي نه ده په دغه صورت کې شفع نو مشتري ته دي وویل سی چې زمکه وکیل ته تسلیم کړه اوولاړ سه په شفیع پسی هغه ته قسم وکړه په مثال دوکیل د قبض دین چې ابراء د موکل له دین دعوه وکوي قاضی د مدعی ته امر وکوي په ورکول د دین ووکیل ته او مدیون ته دي امر وکوي چې ولاړه سه په موکل پسی هغه ته قسم ورکړه پر هغه چې دعوه یې کوي پر موکل د دغه وکیل کاملیه کتاب الشفع.

۹۲ ماده بیع د زمکې کې په شفیع زمکه بله زمکه واخلی او په بیع کې په ثمنو موجلو شفیع په اوس په نقدو روپو واخلی اویا شفع فی الحاله طلب کړی اوورسته له مرور د اجل هغه واخلی پس که شفیع خپله شفع له بائع پخواتر قبض کولو په ثمن حالی باندي واخلی ثمني د مشتري له ذمې ساقطیږي او که یې له مشتري واخیستې بایع پر مشتري په ثمنو موجلو رجوع کولای سی پر هغه وخت چې دروپو د ورکولو وي کاملیه کتاب الشفع.

۹۳ ماده که شفیع په اندازه دروپو کې سره مختلف سو قول د مشتري معتبر ده اوبینه لپاره د شفیع ده هدایه کتاب الشفع.

۹۴ ماده: خصم له طرفه د کوچنی د طلب د شفع لپاره د صغیر یا پر هغه باندي پلار اونیکه قاضی اووصی په ترتیب سره دي چې جمله نه کسه کیږي جامع الاحکام الصغار فصل فی الشفعه.

شرائط حصت دعوی ارث او دهغه په متعلق مسائلې:

۹۵ ماده: شرط دی چې وروسته له نامه او نسب د مورث مرګ بیا نسی:

۹۶ ماده: شرط ده چې متروکه مدعی بها مشروحا بیان کړل سی سره له جرارث ردمحتار باب اختلاف شهادت.

۹۷ ماده: شرط ده چې ټوله ورثه په صورت د حصر بیان کړل سی اوویل سی چې دغه ورثه د نورځوک نلری عالمګیري کتاب المحاضر.

۹۸ ماده: په دعوه دارث کې په سبب د اخوت یا عمویت یا جدیت شرط دی چې پلار یی سته موریی سته یا یی یوسته جامع الفصولین.

۹۹ماده :کہ سړی په دعوه دخپل حق دطلب کې حق ارثیه بې له تعین وکړی که یې حصر دورثې بیان کړی وودعوه یې مسموع ده اوچې دعوه خپل مراحل طی کړی اومسئله تسلیم ته ورسیږي بیا لازمه ده چې تعین دحصې وکوي جامع الفصولین.

۱۰۰ ماده : که یوچا پرچاه دمال دعوه وکړه دپلاردمیراث شاهدانوشاهدي ورکړه نده قبوله اوکه یې داسی شاهدي وویله په سبب دملک لپاره دمدعی چې پلار یې مړسوپه داسی حال کې چې مالک ددغې مدعی به وویا پر مدعی به باندي ذوالید وویا په داسی حال کې مړسو چې دغه یې مدعي ته میراث پریښودله چې په اول ملکیت دمورث په دویم ذولید اوپه درېیم کې جرارث دده ذکر سو جامع الفصولین کتاب الدعوی.

۱۰۱ ماده : په دعوه دعقار کې چې جلاسوې وي وواي چې دغه شئ زما ملک دی پدې قسمت کې ماته راغی له متروکې دپلارراپاته وو اویا له نورونوشرط پکې دادی چې ووایی چې تقسیم په رضایت سره وه سو یا دقاضی په قضاسره وه سو کاملیه باب القضاء:

۱۰۲ ماده :که چاپرمال دعوه وکړه چې له مورث میراث راته پاته سوي دی نوم اونسب یې دمورث بیان نکړ دغه دعوه نه اورېدله کیږي عالمګیریه کتاب الدعوی:

۱۰۳ ماده که دارائی له ورثی سره وه یو له ورثې غائب وواویوسړی دعوه وکړه چې دغائب حصه ماته خیستې ده اوپر اثبات یې بینه قائمه کړه که باقی ورثه پر حصه دغائب مقره وبینه دمدعی نه قبلیږي اوکه ورثه پر حصه دغائب منکر ووبینه دمدعی قبوله ده شراء پر غائب ثابته ده که غائب حاضرسوله خرڅه یې انکار وکړه دهغه انکار ته اعتبار نسته عالمګیریه کتاب الدعوی.

۱۰۴ ماده : که شاهدانو پروراثت شاهدي ورکړه اووې نه ویل چې په نورووورثه وویې علم نلروپه دغه صورت کې دقاضی احتیاط وکړی اوتریوو خت دي انتظاروکوي چې غالب رایه پر هغه قائمه سی که دمیت بل وارث ووچې دهغه حال معلوم سی بیا دی قاضی امروکوي دمتروکې لپاره دمشهودله تنقیح الحامدیه کتاب الشهادت:

شرائط دصحت ددعوې دفسخ دعقد په سبب داکراه یا فساد سره:

۱۰۵ ماده : شرط ده چې دابیان کړی چې اصل دعقد په اکراه سره واقع سووتکمله ردمحتارکتاب الدعوی:

۱۰۶ ماده :شرط ده چې ذکروکړی چې تسلیم دمبیع هم په زوراوزبردستی سره واقع سوه تکمله ردمحتار کتاب الدعوی:

۱۰۷ ماده : که روپی اخیستې سوي هم شرط ده چې ووایی چې روپی هم په زور اخیستې سوي دي تکمله ردمحتار کتاب الدعوی:

۱۰۸ ماده : په دعوه د فسخ د عقد کې په سبب د فساد شرط ده چې سبب د عقد د فساد بیان کړی تکمله ردمحتار کتاب الدعوی :

۱۰۹ ماده : په دعوه د اکراه تعین دمکره شرط نه ده تکمله کتاب الدعوی :

۱۱۰ ماده : ذکردي وکوي چې مکره له ماسره زور وکړ دقتل په دمکې سره یا دضرب شدید یا په بندي کیدولوسره اوذکرسوي مکره قادر ووپرکولود دغوشیانواودغه رنګه زه یېرېدم اوغالب ګمان می ووپر تحقق دقتل یا ضرب شدیدیا حبس اوپه اثر د دغوشیانومي عقد دبیع وکړ هدایه کتاب الاکراه :

۱۱۱ ماده : ذکردي وکوي چې ذکرسوي عقدپه حضور دمکره یاپه حضور دهغه چې اکراه تعلق پسي درلودای واقع سوه ځکه که په غیاب کې دهغو واقع سی اکراه شرعاً اعتبارنلري مجله الاحکام ماده ۱۰۰۵ :

۱۱۲ ماده :اکراه پردوه رقمه ده یوملجي که اکراه په ضرب شدید سره وي چې تلف د نفس یا قطع دعضوي کې راځي دویم غیرملجی که اکراه په لیږ ضرب اوبند سره وي چې موجب دغم اودردکیږي :

اکراه ملجی په تصرفاتو فعلی اوقولی اواکراه غیر ملجی تنهاپه تصرفاتوقولی اعتبار لري مجله الاحکام ماده ۱۰۰۷ :

شرائط صحت دعوی ضمان مستهلک

۱۱۳ ماده شرط ده چې اعیان مستهلک بیان کړل سی چې سړی په پوه سی چې مثلي دي که قیمی کاملیه کتاب الدعوی :

۱۱۴ ماده : شرط ده چې په مستهلک قیمی کې قیمت دورځی داستهلاک اومکان داستهلاک بیان کړی که مستهلک مغصوبه قیمی وي قیمت دغصب دورځی دي طلب کړی اودغه رنګه قیمت داستهلاک دورځی هم جائزدي عالمګیریه کتاب المحاضر :

۱۱۵ ماده په دعوه دمستهلک مثلی کې شرط ده چې مثل دهغه طلب کړی اوکه یی دعوه په داسی وخت کې وه چې په بازارکې اوپه کوروکې نه وه مطالبه دقیمت یی شرط ده جامع الفصولین کتاب الدعوی :

۱۱۶ ماده : په دعوه دمثلي کې که مثل دهغه طلب کړل :

سی که حمل اومونت وه لري داستهلاک دمکان بیان یی هم شرط دی که ذکرسوي مستهلک مغصوبه وي بیان دمکان دغصب یی شرط دی تکمله ردمحتار :

۱۱۷ ماده : که په دعوه دغصب دعین کې اظهار وکوي چې په قیام اوپه هلاک یی علم نه لرم اوقیمت یی راته معلوم دي دعوه یی مسموع ده وروسته که مدعی علیه منکرسی قسم

وده ته راجع کیږي او که یی اقرار یانکول وکړپه بیان مجبوره کیږي او که مدعی اقامه دینې وکوله مدعی علیه دي دوې میاستی قید کړل سی ترڅوچې مدعی به حاضر کړی اومدعی پرهغه عین باندي اعاده دینې وکوي او که یی وروسته له حبس مدعی به نکړه حاضره قاضی دي پرهغه حکم وکوي په قیمت دهغه سره حاصل داده په دعوه اوشهادت دغصب اورهن کې بیان دجنس اوقیمت شرط نه دی اوقول په اندازه دقیمت کې لپاره دغاصب اومرتهن دی یا قسم تکمله ردمحتار :

۱۱۸ ماده : په دعوه داعیان مستهلکه مختلفه کې دټول قیمت پریوه ځاي جملتاً لپاره دصحت دعوې اما دهریوه علیحده قیمت بهتر دی عالمگیري کتاب المحاضر :

۱۱۹ ماده: په دعوه دضمان متلف کې چې متلف یی صغیر وي حضوردصغیر متلف سره له ولی شرط دی چې مدعی اوشاهدان په وخت ددعوې اوشهادت کې صغیر ته اشاره وکوي شرح مجله ج۳ :

شرائط دعوی منقول قایم ممکن الاحضار ومجلس قضاته

۱۲۰ ماده : که مدعی بهامنقول قائم وي احضار دهغه مجلس قضا ته شرط ده :

۱۲۱ ماده : شرط ده چې مدعی په وخت ددعوې کې وه طرف ده مدعی بها ته اشاره وکوي :

۱۲۲ ماده : که په دعوه دعین کې ووایی چې دغه شئ ملک زما دی اوپه لاس دمدعی علیه کې غیر حق دی دعوه یی صحیح ده عالمگیري کتاب الدعوی ۱۷ باب .

۱۲۳ ماده : په دعوه دمنقول ممکن الاحضاروه مجلس ته دمدعی به ومجلس دقضاته په هغه صورت کې شرط ده اوپه هغه وخت کې په احضار مکلف کړزي چې مدعی علیه په ذولیدي دمدعی به مقرسوې له ملکیت منکروي او که مدعی علیه له خپلې ذولیدي منکروي په احضار دهغه نه مکلف کیږي په دغه صورت کې که دعوه دغصب اورهن نه وي لازمه ده چې مدعی قدراوجنس اونوع اوصفت دمدعی به بیان کړی شرح مجله ج۴ :

۱۲۴ ماده : که مدعی په خپله دعوه کې ووایی چې دغه سړی دغه عین له ماغصب کړی دی دعوه یی صحیح ده اگرچې خپل ملکیت اظهارنکړی او که دغه مدعی پرخپله دعوه باندي اقامه وکوي قاضی دي په ورلو دمغصوبې حکم وکوي نه په ملک عالمگیري ۱۷ باب دعوه :

۱۲۵ ماده : حکم دقاضی په منقول قایم کې په مثل داوښ بغیر له اشاري صحت نه لري چناچې قاضی ووایی په ثبوت دملکیت داوښ کې لپاره دمدعي هذا مې حکم وکړاوذکر یی نکړه چې په حضور داوښ مدعی بها اودغه ضرور ده ځکه قاضی په منقول قایم کې په وخت دحکم کې واشاري ته محتاج دی په مثال دشاهد په وخت دشاهدت کې فتاوی کاملیه کتاب القضاء :

شرائط دصحت دعوي منقول قايم غير ممكن الاحضار به مجلس قضا

۱۲۶ ماده په دعوه دغصب کې دمنقول قايم غير ممكن كه حمل اومونت ولري بيان دمكان دغصب يې شرط دی درمختا كتاب الدعوی :

۱۲۷ ماده : په دعوه داجرت کې اوپه ثمنودمبيعه کې كه حمل اومونت ولري بيان دمكان دايفاء يې شرط ده جامع لفصولين ٦ فصل :

۱۲۸ ماده : په دعوه مثلي کې بيان دوجوب دسبب شرط دی تكمله ردمحتار كتاب الدعوی :

۱۲۹ ماده په دعوه دتولوامانا تو کې چې مونت درداوتسليم پر مالک وي په صورت دقيام دهغو کې دي طلب د تخليې وه سی نه د ردا وتسليم اوپه دعوه دعاريت اوغصب کې دي مدعی له مدعی عليه مطالبه دردا وتسليم دمستعار اومغصوب وكوي جامع الفصولين ٦ فصل :

۱۳۰ ماده :په دعوه دمكيل اوموزون کې شرط ده چې تعين دقدراونوعی او ذكر داوصافو دهغو وكوي مثلاً په دعوه دغنمو کې دي ووايی چې دونه منه غنم للمی دي يا ابی دي اودغه رنگه دپسرلي - يې يا منيې دی يعنی چې په مني كرل كيږي ياسفين دي يا سره دي اوپه اوړو کې دي ذكركړی چې بيخته ډئ يا نابيخته دي يا خام دي يا پاخه دي اودادي هم ذكركړي چې جيد دي يا وسط يا ردي دي عالمگيري كتاب دعوی :

۱۳۱ ماده : كه يې امكان نه درلود دحاضريدووه مجلس قضا ته مگر په وركيدوداجرت سره نودقيمت ذكراوتعريف يې كافی ده مگر په دعوه دغصب اورهن کې په دواړه کې په ذكر دخاص قيمت سره تعريف ددعوي صحيح كيږي شرح مجله ج ۴ :

۱۳۲ ماده كه مدعی دعوه دغنمو مكايلتاً اقامه كړه اوپر اقراردمدعی عليه يې اقامه دشهودو وكړه اوشاهدانوپه خپل شهادت کې وصف دغنمو ذكرنكړ شهادت يې قبول دی په حق دجبر کې پر بيان نه په حق دجبر کې پر ادا جامع الفصولين ٦ فصل :

۱۳۳ ماده: توصيف دمدعی بها په هغه صورت کې شرط دی چې مدعی ارادهداخذعين يادمثل دهغه په مثلی وو کې لري اوكه ارادهدقيمت دهغه په قيمت کې درلودله اكتفا يې په ذكردقيمت سره كيږي اوذكردقيمت يې له توصيف غنا راوړی ردمحتار كتاب الدعوی

۱۳۴ ماده ونه اولرګي اوخاشې له ذوات قيم څخه دي په ضمان دهغو کې قيمت لازميږي تنقيح الحامديه احكام استحقاق :

۱۳۵ ماده په دعوه دانګوروکې كه قايم وي دعوه دې واورېدل سی په اشاره سره په دغه صورت کې وذكردوصف اونوع اودوزن ضرورت نلري اوكه دين وي په وخت دهغه کې شرط دی ذكردقدراونوعی اوكه دانګوروپه وخت کې نه وويعنی په بازارکې انګور نه پيداكيدل

قاضی دي مدعی ته ووایی چې عین انګورغواړي که یی قیمت غواړي که یی انګور غوښتو قاضی دې دعوه نه اوري هغه ته دي ووایی چې انتظار وکړه دانګورترو خته اوکه یی قیمت غوښت دعوه دې واریدله سی جامع الفصولین :

شرائط د صحت د دعوی دودیعت

ودیعت که نه قسم د ممکن الاحضار وي یا غیر ممکن الاحضاروي د صحت دعوې لپاره یی د لاسي تذکر ضرورت دی :

۱۳۶ ماده په دعوه دودیعت کې مکان دایداع شرط دی که حمل اومونت لري اوکه نه ردالمحتار کتاب دعوه :

۱۳۷ ماده په دعوه دتولواماناتوکې چې مونت دردیی پرمالک وي په صورت دقیام دعوې کې دي طلب دتخلیې وکوي نه درداوتسلیم اوپه دعوه دغصب کې دي طلب وه کوي له مدعي علیه څخه دمدعی به درداوتسلیم جامع الفصولین ٦فصل :

۱۳۸ ماده که مودع دعوه درد یا هلاک وکوي قسم پر مودع ده اگر چه صورتا مدعی ده اما معناً منکر دی هدایه کتاب دعوه :

۱۳۹ ماده که دعوه وکړه مودع دردیا دهلاک دودیعت اولمخه تر قسمه مړسوقسم دې وارث ته نه ورکوي فتاوی بزازیه ۸نوع دباب یمین :

۱۴۰ ماده که مودع دعوه دردیا هلاک وکړه قبوله دي سی بینه دده اگرچه قول قول دده ده سره له قسم حموی کتاب القضا والشهادت :

شرائط د صحت د دیونواوپه هغوپسی متعلق مسائلي

۱۴۱ ماده په دعوه ددیونکې ذکردسبب شرط دی تکمله ردمحتار کتاب دعوه حموي کتاب قضا :

۱۴۲ ماده په دعوه دعقود دیونوکې که دیر شرائط اوتفصیلات ولري ذکر دتولوشرائطو دهغه عقد شرط دی مثلاً په دعوه دمسلم فیه کې ذکردتولوشرائطو دسلم شرط دی عالمګیري کتاب دعوی :

۱۴۳ ماده اوهغه ددیونو عقودودعوه چې زیات شرائط نه لري ذکردشرائطو دهغه عقد لازم نه دي مثلا په دعوه دثمنو دمبیعې کې یا بدل داجارې ذکر دشرائطو دبیع اواجارې شرط نه دی بلکې دونه کافی ده چې ووایی چې ذکرسوي دین په سبب دبیع صحیح یا اجاره صحیح سره لازم سوي دی عالمګیري کتاب دعوی :

۱۴۴ ماده : که دعوه دثمنو دغیر مقبوضه وکوي چې زمکه وي ذکر حدود دمبیعې هم شرط دی که منقول وي احضار یی وه محکمې ته شرط دي احضار معنا حاضرول یعنی راوړل ودمحکمې ته هغه شئ به راوړی چې قاضی اوشاهد یی وویني کتاب دعوی بحرالرائق :

۱۴۵ ماده په دعوه دثمن مبیعه کې یا په مستاجره غیر مقبوضه کې احضار مبیعې اومستاجرې وه مجلس دقضا ته شرط دی بحرالرائق کتاب دعوی :

۱۴۶ ماده هر دین یعنی پورچې خاوندیی موجل وگرزوي موجل گرزي اودستی بیا حق دطلب نه لري که مخکې ترتیرېدو داجل اوقرض حسنه په تاجیل سره حق ددستی غوښتویی نه ساقطوي غوښتلای یی سی هدایه :

۱۴۷ ماده په دعوه ددیون موجل کې لمخه ترتیرېدو داجل که یی اراده داثبات وه لري اثبات یی کولای سی اگرچې حق دمطالبې في الحاله نه لري خلاصة الفتاوی ۴ فصل په اشباه کې وایی چې اصح داده چې په دین موجل کې لمخه ترتېرېدو داجله قسم نسته ځکه لمخه ترتیرېدو داجل داین حق دطلب ددین نه لري چې انکاردمدعی علیه موجب دقسم وگرزی تکمله ردمحتار کتاب دعوی :

۱۳۸ ماده که ورثې دمدیون دین دداین نه ورکاووا وویل یی چې داین دي متروکه وه نسی قاضی دي ورثه په خرڅېدو امر کړی اوکه یی نه خرڅوله قاضی دې تریوخته بندیان کړی اوکه یی نه خرڅوله قاضی دي یو نفر وصی مقرر کړی وصی دي متروکه خرڅه کړی دداین دین دي ورکړی یا دې پخپله قاضی خرڅه کړی پوردې ورکړی حموي کتاب قضاء :

۱۴۹ ماده دین موجل دبائع په مرگ دمشتري معجل گرزي تنقیح الحامدیه کتاب البیوع

۱۵۰ ماده صاحب ددین که خپل پورله کفیل طلب کړ اوکفیل ورته وویل چې ستادین مدین اداکړی دی اومدین غائب وو کفیل پرادا دمدین اقامه دبینې وکړه بینه دهغه قبوله ده کامليه کتاب کفاله :

۱۵۱ ماده دعوه ددین اودعین په سبب داقرارکه په طرف داستحقاق کې وه نه دي اوریدل کیږي که په طرف درفع کې وه وادي وربدل سی بحرالرائق کتاب دعوی :

۱۵۲ ماده په دعوه دلزوم دمال کې په سبب دبیع یا اجاري یا غیره تصرفاتو کې چې ددوي په رنگه وي شرط ده چې ووایی چې دغه عقد په رضایت اوخوښه دمدعی علیه په داسی حال کې نافذ دتولوامورشرعیه وو ووه سوچې دعوه دوجوب دمال صحیح سی عالمگیري :

۱۵۳ ماده که مدین یه دین ددایین باندي اقرار وي اودین دهغه بدل مالي وي چې پخپله یی اخیستی وي یا یی الزام دهغه کړی وي په مثال دثمنو دمبیعې اواجرت اوقرض اگرچې دهغوي اومهر معجل اوکفاله اگرچې بالدرک وي قاضی دي هغه ته امروکوي په ایفاددین

اول دي دبند امرنکوي که يې پورنه ورکاوو ځان يې معسر يعنې تنګ لاسی معرفی کاوود قيد امردې وکړی که مدين له دين منکر وواو داين هغه په شاهدانو ثابت کړی وروسته له ثبوته دي فی الحاله دهغه دقيد امرصادرکړی هغه دي ترهغه وخته قيد کړی که يې مال درلودتحمل دمرارت دحبس يې نه سوای کولای اوپه تعين دميعاد دحبس دمدين په ما بين کې دفقهاء نظردختلاف دی له يوې مياستی ترشپږو مياستو پوري اوصحيح خبره داده چې دقاضی رايی ته مفوض ده په اختلاف داشخاصو سره دهرسړی له حاله سره موافق وي اوکه دين دداين له قبيل دضمان دغصب وي اودضمان جنايت وي قاضی دې امر په قيد سره نکوي ترڅوچې داين غنا دمدين ثابته نکړی اوقول قول دمدين دی سره له قسمه اګرمدين په خپل عسار لمخه ترتکميل دمودې دحبس اقامه دشهودووکوي په قول دعامو مشائخودې شاهدان نه قبليږي که قاضی پر ميږه نفقه دښځی تعينه اومقرره کړه يا ښځي اوميږه په مقدار دنفقې صلح سره وکړه اوميږه هغه معلومه نفقه ورونه رسوله اوقضيه قاضی ته ولاړه قاضی دې پر ميږه دقيد امروکوي ترڅوچې مقرره نفقه ورکړی مخلص هدايه وشروح ان :

۱۵۴ ماده که قاضی دمدين قيدي په دغه حال کې له اهل معرفته دده دغنااونادارې حال معلوم کړ هغوويل چې ناداره ده مسکين ده ضامن دي له مدين واخلي دی دي خلاص کړی اوکه يې ضامن پيدا نه سو په داسی صورت کې چې داين يتيم نه وي قاضی کولای سی چې بې له ضامن يې خلاص کړی ځکه اخبار داعساريې موجود دی ممکن ده چې ضامن يې پيدا نه سی که ځوک په سبب دپوربندي سی اووخت دحبس چې قاضی تعين کړی ووهغه پوره سو دائن اود کشف الحال له خبر ووظاهره سوه چې مدين معسر ده تنګ لاسی ده قاضی کولای سی چې دی خلاص کړی په دغه صورت کې که يې ضامن پيدا کيدو ځني وادې خلی والانه دې اخلي تنقيح الحامديه بآب الحبس :

۱۵۵ ماده په قبول دشهادت اعسار کې حضوردخاوند ددين شرط نه دی تنقيح الحامديه بآب الحبس :

۱۵۶ ماده که شاهدانو شاهدي وويله چې دغه سړی موسر دی يعنی غنی ده پرورکولو ددين قادر دی شهادت دشاهدانو کافی اوجائز دی تعين دمال يې په شهادت کې شرط نه دی قاضيخان عالمګيري :

۱۵۷ ماده شهادت اعسار پر وخت دمنازعې داده چې هردواړه له دونفروشاهدانو داشاهدي ووايی چې حال ددغه مدين په نفقه اوکسوت کې يې حال دمعسرينو دي هغه موپه پته اوښکاره ازمويلای دی حموي کتاب قضا :

۱۵۸ ماده : که داین خپل مدین چې ځان یی معسر معرفي کړی دی دده لپاره البسه یا مسکن چې له ضروریاتو حیاتي دده څخه وواثبات کړمدین په دغو غنی نه بلل کیږي او که فقر دمدین ظاهره وو اودین دهغه بدل مالي ووقاضی کولای سی چې پخواه تربند دده له اهل معرفته دده څخه دده دعسر اویسر سوال وکوي اودافلاس شاهدان دې قبول کړی دی دي خلاص کړی له بنده دغه حکم په حالت دغیر منازعې کې ده اوپه صورت دمنازعې کې اقامه دشاهدانو پر افلاس دمدین ضروري دي تنقیح الحامدیه بآب الحبس :

۱۵۹ ماده: په قبول داقامه دشاهدانو دمفلس کې حضوردداین شرط نه دی که داین حاضر نه ووروسته له اقامې دشاهدانو دافلاس دي قاضی له مدینه کفیل وه نیسی دی دي خلاص کړی او که پخپله داین یا وکیل حاضر ووبغیر له ضامنه دې خلاص کړی جامع الفصولین

شرائط دصحت دعوی دسلم :

۱۶۰ ماده میباید چې مسلم فیه له وخته دعقد بیا تر تیرېدو ډمیعاد دسلمه موجود وي :

۱۶۱ ماده بیان دې کړی چې مسلم فیه موجل ده په اجل معلوم سره اجل دې بیان سی کمه موده یی یوه میاست ده :

۱۶۲ ماده جنس دمسلم فیه دمعلوم سی مثل غنم سره له جنس دراس المال :

۱۶۳ ماده نوعه دمسلم فیه دبیان کړل سی ابی ده للمی ده یا نوع دراس المال :

۱۶۴ ماده صفت دمسلم فیه دي معلوم سی مثال جید ردي سره له صفت دراس المال :

۱۶۵ ماده مقدرا دراس المال اومسلم فیه دي بیان کړل سی سره له نقد راس المال :

۱۶۶ ماده : مکان دتسلیم دمسلم فیه دي بیان کړل سی که یی حمل اومونت درلود :

۱۶۷ ماده قبض دراس المال سره له قبول دمسلم الیه لمخه ترافتراق دمتعاقدینو دي ذکر کړل سی تکمله ردمحتار کتاب دعوی :

۱۶۸ ماده مسلم فیه دي له متعینات وي یعنی دنانیر اودراهم دي نه وي اودغه رنګه په عوضینو کې دي علل دربانه وي چې پوریی موجب دربانه سی کاملیه ومخلص هدایه :

۱۶۹ ماده : شرط ده چې مسلم فیه په وصفیت سره لاندي تر ضبط راسی لکه مکیل اوموزون اومزروع اومعدود متقارب :

۱۷۰ ماده : دادي ذکر کړی چې ذکر سوي عقد قطعی وو خیار شرط نه وو پکې کاملیه کتاب السلم.

شرائط دصحت ددعوی قرض حسنه اوپه هغه پسی ترلي مسائلي

۱۷۱ ماده قبض دمستقرض دي ذکرسی جامع الفصولین ٦ فصل:

۱۷۲ ماده : ذکرکول دصرف مستقرض ذکرسوي پخپل حاجت شخصی باندي جامع الفصولین ٦ فصل عالمگیریه کتاب الدعوی :

۱۷۳ ماده ذکرکول دقرارادسوي مال له مال دقرض ورکونکی جامع الفصولین ٦ فصل عالمگیري کتاب دعوی :

۱۷۴ ماده مکان دعطا دقرض دي بیان کړی ځکه لپاره دایفا دقرض مکان متعین دی استقراض دهر مکیل اوموزون اومعدود متقارب جائز دی مثلا غوښه په وزن اوجوز اواګی اوکاغذ په عدد سره دوډی په وزن اوعدد سره فتاوی کاملیه بآب القرض

۱۷۵ ماده :که یی غنم قرض کړل اوهغه یی هلاک کړل یا قایم وو او مستقرض هغه قرسوي غنم واخیستو له مقرض په روپو که یی روپی نقدي وي صحیح ده که موجلي وي نه دي صحیح فتاوی کاملیه :

یوځه تشریح زما له خوا پردغه ماده مثال ما پر چاغنم په وعده خرڅ کړو من په پنځوس روپی بیا دغه شی زه له ده په نغدو په ۴۹ نه سم اخیستای ولی په ۵۱یی ځني اخیستای سم ترڅوچې دده پوریی نه وي ورکړی هغه شئ ترهغو په کم قیمت نه سی اخیستای احمدزي ژباړونکی :

۱۷٦ ماده که یوچا پر یوسړی دعوه وکړه چې دغه له ماڅخه زر افغانی قرض کړې دي اومدعی علیه منکر وو اومدعی شاهدان نه درلودل مدعی علیه ته دي قسم ورکړل سی چې پر مایی زر افغانی نه دي باندي چې ده یی دعوه کړې ده پرما ردالمحتار باب التعزیر :

شرائط صحت دعوی مهر اودهغه مسائل

۱۷۷ ماده که ښځه اراده دکمال دمهرمسمی لري شرط ده چې خلوت صحیحه مدخوله دښځی یا مرګ دمیړه ذکر کړی ردالمحتار باب المهر :

۱۷۸ ماده که په وخت دنکاح کې مهر مسما سوې نه وي یا نفې سوی وي اوښځهٔ دعوه دمهر مثل وکوي په دغه صورت کې مدخوله کیدل یا مرګ دمیړه دي ذکر کړی :

۱۷۹ ماده په دعوه دمهرمسمی کې دي لمخه تردخول اوخلوت صحیحه دنیمی مهرمسمی مطالبه وکوي تنقیح الحامدیه بآب المهر :

۱۸۰ ماده : په دعوه دمهرموجل که ښځي دهغه د اثبات اراده درلوده اثبات کولای سی لیکن حق دمطالبې فی الحاله نه لري خلاصة الفتاوی فصل ۴ دعوه دین :

۱۸۱ ماده کومه ښځه چې خپل نفس میړه ته تسلیم کړی وروسته له هغه که یې دتول مهر دعوه پر میړه اقامه کړه دغه دعوه نه اورېدل کیږي اوکه یې یوه حصه مهر معجل اخیستی وو اودباقی یې دعوه وکړه دعوه یې اورېدل کیږي کاملیه کتاب دعوی اوتنقیح الحامدیه:

شرائط صحت دعوی استحقاق اودهغه مسائل

۱۸۲ ماده که مشتري دعوه دضمان داستحقاق وکونه دمبیعې پربائع باندې لپاره درجوع دثمنو په دغه صورت کې شرط ده چې تفسیر داستحقاق بیان کړی اوسبب دې هم بیان کړی وروسته که بائع له بیع دهغه منکر سی اومشتري یې په بینه اثبات کړی کولای سی چې پربائع رجوع وکړی په ثمنو سره جامع الفصولین:

۱۸۳ ماده مراد له استحقاق چې فقهاء سره له برهان قسم پرمدعی لازم کړی دی استحقاق دمبیعې ده په دعوه داستحقاق مبیعه کې چې مشتري، رجوع پربائع دثمنو دمبیعې کوي مشروط ده پردې چې مستحق به خپل استحقاق په بینه ثابتوی، نه په نکول اواقرار سره جامع الفصولین

۱۸۴ ماده لپاره درجوع دمشتري دثمنو دمبیعې پر بائع باندې شرط ده چې مستحق ملکیت خپل لمخه تر تاریخ دشراء ثابت کړی اگرچې حق دمستحق ثابتیږي اوقاضی کولاسی چې لپاره دمدعی په ملکیت دمدعی به حکم وکوي اومشتري په دغه صورت کې نه سی کولای چې دمبعې دثمنو رجوع پر بائع وکوي که ابراء وکوله بائع لپاره دمشتري له ثمنو دمبیعې یا یې ورته بخش کړی وروسته له هغه یې مستحق دمبیعې په استحقاق یوړه له مشتري څخه په دغه صورت کې مشتري حق درجوع دثمنو دمبیعې پر بایع نه لري اوهم رجوع نه سی کولای بعضی باعه پر بعضې نورو جامع الفصولین ۱۶ فصل:

۱۸۵ ماده که مبیعه په استحقاق یوړله سی اومشتري اراده دثمنو دمبیعې پر بائع وکوي وروسته له هغه اقامه دبرهان وکوي پر نتاج یا پر تلقی دهغه له مستحق په بیع یا امثال دهغه په دغه صورت کې حضور دمستحق شرط نه دی اوباطلیږي هغه اول حکم اوعقد دمشتري په صورت داستحقاق دمبیعې نه فسخ کیږي چې په قضا دقاضی یا په رضا فسخ نه سی خیریه باب الاقاله:

۱۸۶ ماده که مبیعه په تداول دلاسو خرڅه سی اوله اخیره مشتري په دعوه دملک مطلق اویانتاج په حکم دقاضی په استحقاق یوړل سی اواخیر مشتري له بایع دثمنو دمبیعې طلب وکاوو اوبائع اقامه دشاهدانو وکړه پرنتاج په خپل نزد یا په نزد دبائع یا پر بایع دبایع خپل شاهدان دې قبول سی اوپر بطلان دحکم داول قاضی دې حکم وکړل سی خیریه باب الاقاله:

۱۸۷ ماده یوسړی زمکه واخیسته اوتقابض په بدلینوکې نه راغی اوسړی په عین مبیعه دعوه وکړه اوبائع یی پر خرڅ مقر وواومدعی شاهدان نه درلودو اوتوجه دقسم وبائع اومشتري ته بائع قسم وکړاما مشتري نکول وکړپه دغه صورت کې دي له مشتري ثمني واخیستل سی څه وخت چې یی ثمني ورکړې مبیعه لپاره دمدعی ده اوکه مشتري قسم وکړ اوبایع نکول وکړ په دغه صورت کې پر بائع ټول قیمت دمبیعې لازمیږي په هغه صورت کې چې مستحق دبیع ته یی اجازه کړې وي اوپه ثمنو دهغه راضی وي جامع الفصولین :

۱۸۸ ماده که چا زمکه په معلوموثمنو اخیستې وي اومستحق زمکه سره له ابادي په استحقاق یوړه مشتري دي پر بائع رجوع وکوي په اصل ثمنواوبنا سره یعنی دابادي په قیمت سره دتسلیم په ورځ ومستحق ته پر حال دقیام دابادي یعنی بنا ځکه بائع مشتري ته فریب ورکړی دی خیریه باب الاقاله :

۱۸۹ ماده په شهادت داستحقاق کې لابدي ده چې شهود ووایی خرڅیدل یا بخښل یا صدقه کول یا خارجول دمبیعې له لاسه دمستحق له یووجهې دوجوه دانتقال علم نه لرم فتاوی کامليه باب استحقاق :

صحت ددعوې دنفقې پر میړه باندي

۱۹۰ ماده تسلیم دنفس خپل ومیړه ته اوطاعت دښځې دي په امورودزوجیت کې ذکر کړل سی منحة الخالق باب النفقه :

۱۹۱ ماده ذکر دي سی چې ښځه لوده قابل داستمتاع ده :

۱۹۲ ذکر دیسار دمیړه یعنی غنی ده که یی دیسار نفقه غوښتله :

۱۹۳ نفقه دعدې په مثال دنفقې دنکاح ده چې په مرور دزمان ساقطیږي مګر په فرض دقاضی یا په فرض دتراضی دجانبینو تنقیح الحامدیه :

۱۹۴ ماده دعوه دنفقې دماضی بې له فرض دقاضی یا بې له فرض دتراضی دزوجینو مسموع نه ده کامليه باب النفقه :

۱۹۵ ماده ښځه چې بې له اجازې دمیړه له کوره وتله هغه ناشزه بولی نفقه اوکسوت یی دمیړه له ذمې ساقیطیږي تنقیح الحامدیه باب النفقه :

۱۹۶ ماده لپاره دمعتدې دموت نفقه نه لازمیږي اګرچې ښځه معتده حامله وي تنقیح الحامدیه :

۱۹۷ ماده دښځې مورخوراوورروحق نلري چې بې له اجازې دمیړه ددې په کور کې هستوګنه وکوي اودښځې مورکولایی سی چې دخپلې لورزیارت په جمعه کې یووار وکوي

اودروریی په کال کې یووارزیارت کولای شی بې له قرارپه مذهب مختار حق دزیارت لري
مهدیه باب النفقه تنقیح الحامدیه باب نفقه :

شرائط صحت ددین په سبب دوراثت

۱۹۹ ماده دعموم ورثی قرابت په تفصیل سره بیانول شرط دی :

۲۰۰ ماده دخپلې حصې تعینول شرط ده :

۲۰۱ ماده :دمورث دموت بیانول شرط ده :

۲۰۲ ماده : دجرارث ذکرکول شرط ده :

۲۰۳ ذکر دسبب ددین شرط ده حموي فن ۲ کتاب القضاء تکمله ردمحتار :

۲۰۴ ماده که یې نور تول شرائط ذکر سی اوحصه دمدعی ذکر نه سی هم یې دعوه مسموع ده اوپه هغه صورت کې چې دعوه اثبات سی اومسئله وتقسیم دمدعی به ته ورسیږي لازمه ده چې خپله حصه معلومه کړی :

۲۰۵ ماده په دعوه ددین کې په سبب دوراثت یې مدعی علیه ته قسم ورکړنوره ورثه یې دقسم ورکولو حق نه لري بحرالرائق کتاب الدعوی :

۲۰۶ ماده : که یوسړی دعوه وکړه چې زما پلارمرسوله ما ماسپوا بل وارث نه لري اوپلارمي پردغه سړی دونه قدري مال لری قاضی دي له مدعی علیه څخه دمدعی دعوې جواب وغواړی که مدعی علیه پر هغو تولوشیانو اقرار وکړچې مدعی یې دعوه کړې ده صحیح اقرار یې : قاضی دي مدعی علیه د مدعی به مال په تسلیم امرکړی اودغه امریې پر پلارقضاءً نه ده ځکه که یې پلارزوندي موجود سی کولای سی چې خپل مال له مدعی علیه واخلي اومدعی علیه دې پر زوي رجوع وکوي اوکه مدعی علیه په جواب ددعوی دمدعی کې منکر سی که مدعی دخپلې دعوې پراثبات شاهدان تیرکړل شاهدان دې قبول سی قاضی دمدعی علیه دمدعی به پر تسلیمیدو امرکړی نوباید ده چې اول پر موت اونسب شاهدان تیر کړی اوورروسته دي شاهدان پرمال تیر کړی اوکه یې پر مال شاهدان تیر نه کړل پر مدعی علیه قسم ده اوکه یې پر مال اقامه دشاهدانو وکړله اوپر موت اونسب یې ونه کړله شاهدان یې تیر کړل پرموت اومال شاهدان یې نه قبلیږي عالمګیري باب ۲۵ :

شرائط صحت دین پر میت

۲۰۷ ماده شرط ده چې موت دمورث ذکرکړی :

۲۰۸ ماده داذکرشرط دی چې مورث ترمرګه دغه دین نه ده ورکړی :

۲۰۹ ماده داشرط ده چې ذکرکړی چې مورث دونه مال پرې اینبی ده چې پورپه خلاص سی :

۲۱۰ ماده داشرط ده چې بیان کړی چې مال متروکه مدین وه دغی ورثې ته انتقال اوتوصل کړی دی :

۲۱۱ ماده په صورت دانکار دورثې کې دتولو اجناس ذکر په تفصیل سره شرط ده :

۲۱۲ ماده داشرط ده چې سبب ددین بیان کړی حموی کتاب القضا تکمله ردمحتار :

۲۱۳ ماده په دعوه ددین دمیت کې حضوردوصی دمیت یادیوه نفر وارث کافی ده ذکردتولې ورثې شرط نه ده جامع الفصولین :

۲۱۴ ماده په دعوه ددین دمیت کې که ووایی چې مرسومدین بغیر له اداددین اوپه لاس ددغه وارث کې پاته سوه دونه متروکه چې پورپه ادا سی دغه دعوه صحیح اومسموع ده اگرچې عیان دترکې تول بیان نه سی په تفصیل سره اووارث چې قاضی په پورباندې مامور کوي وصول ده ترکې به هغه ته ثابت وي اوکه منکر وو له وصول بیان داجناس دمتروکې شرط ده جامع الفصولین :

۲۱۵ ماده : که یووارث حاضر ووقسم یی وکړ مدعی کولای سی چې باقی ورثې ته قسم ورکړی بحرالرائق :

۲۱۶ ماده په دعوه دمیت کې اوپر میت باندې هریوله ورثې خصم کیدای سی اوپه دعوه دعینی کې له متروکې هغه وارث خصم کیدای سی چې ذولید دهغه عین وي اوهم متروکه قسمت سوې وي اوهم باقي ورثه پر متروکه بودن دهغه عین مقروي اوهغه وارث چې ذولید نه وي نه سی خصم کیدلای مثلا په دعوه دطلب دمیت کې چې دبل پر ذمه وي دعوه دیوه وارث مسموع ده وروسته له ثبوته به قاضی تولې ورثې ته حکم باندې کوي دمدعی بها اومدعی کولای سی چې تنها خپله حصه قبض کړی اودنورې ورثې حصه نه سی قبض کولای اوکه سړی دپورپرمتروکه دمیت دعوه وکړه حضور دیوه نفروارث کافی ده که متروکه له ده سره وي که نه وي اوکه هغه وارث په دین ددې اقرارو کړ نوورکړل سی دي دین ددې له حصې ارثیې څخه اوچې پریوه نفروارث پوراثبات سی دمیت قاضی دي پر تولې ورثه دادا حکم وکوي له متروکې دمیت تکمله ردمحتار :

۲۱۷ ماده : یوله ورثې خصم کیدای سی له طرف دمورث په هغه شئ کې چې دمورث وي یا پر مورث وي ثابتیږي که یی دهغه دعوه وکړه اوقاضی پر هغه حکم وکوي اوکه وارث فقط دخپلې حصې دعوه وکړه اوقاضی حکم پر وکړ دنورې ورثې حق نه ثابتیږي کاملیه کتاب القضاء

شرائط دصحت دعوه ضمان او ديعت

۲۱۸ ماده په دعوه دضمان دوديعت کې که مثلي وي نو دا شرط ده چې مثل يې مطالبه کړل سی که قيمي وي دا شرط ده چې قيمت يې طلب کړل سی :

۲۱۹ ماده: په هغه صورت کې چې وديعت هلاک سوي وي لپاره دطلب دضمان شرط ده چې دا ذکر کړی چې هلاک دوديعت مذکور وروسته له جحود دمودع سوی ده :

۲۲۰ ماده که دعوه دضمان په صورت دا ستهلاک دوديعت کې کوي شرط ده چې ووايی چې له طرفه دمودع استهلاک سوي ده :

۲۲۱ ماده شرط ده چې مکان دايداع بيان کړی که يې حمل اومونت درلود که يې نه درلود درمختار کتاب دعوی :

۲۲۲ ماده عموم امانات په ضمان منقلب کيږي په صورت دموت دمورث مجهل يعنی چې بغير له بيان چې ورثې ته سوي وي که مودع په وخت دخپل مرګ کې بيان دوديعت ورثې ته ونه کوي او ذکر سوي وديعت له ورثې سره هلاک سی ضمان يې لازميږي دصحت دعوې لپاره يې لاندي شرائط بايد ذکر کړل سی :

اول شرط داده چې ذکر کړی چې مودع ورثې خپلي ته بيان دوديعت نه دکړی :

دويم شرط داده چې بيان کړی چې ورثه هم په وديعت خبره نه وه :

دريم شرط داده چې قيمت دمال وديعت دمرګ دورځی دمودع بيان کړی چې ورځ دوجوب دضمان ده :

۲۲۳ ماده که وارث په وديعت خبر وي او مودع هم په علم دورثې خبر وو مرګ دده بغير له بيان دوديعت موجب دضمان نه ده بزازيه کتاب الوديعت فصل ۲ :

۲۲۴ ماده که مودع مړ سو او وارث يې وويل چې زه عالم وم په وديعت او طالب منکر وو که يې تفسير دوديعت وکړ اووې ويل چې وديعت فلانی شئ وو اوزه عالم وم په وديعت باندي او هلاک سو صادق دي وبلل سی بزازيه کتاب الوديعة ۲ فصل :

۲۲۵ ماده که پلار دصغير يا وصی دده پر يوچا دصغير دمال دعوه وکړه او مدعی عليه منکر وو او مدعی له احضار دشاهدانو عاجز وو او صلح يې وکړه په بعض دمدعی به سره وروسته له هغه که يې عادلان شاهدان پيدا کړل دصغير پلار يا يې وصی او يا دی پخپله وروسته له بلوغه کولای سی چې اقامه دبينې وکوي او قسم وه مدعی عليه ته ورسته له صلح نه ورکيږي حموي کتاب الصلح :

۲۲۶ ماده که مودع دعوه دا ستهلاک دوديعت وکړه او مودع دعوه ردیا هلاک وکړه وروسته له هغه صلح نه ده جائز حموی کتاب الصح :

۲۲۷ ماده ودیعت چې حفظ یی مودع په معلوم اجرت سره کړی ده او هلاک سی په سبب چې احتراز له هغه ممکن وي په مثال دغلا په دغه صورت کې پر مودع ضمان ده تکمله ردمحتار کتاب الودیعت

شرائط صحت دعوی دین په سبب دکفاله

۲۲۸ ماده شرط ده چې سبب دوجوب دمال بیا ن کړی ځکه کفاله په دیت پر عاقله جواز نه لري اودغه رنګه کفاله په نفقه دښځې چې معلوم وخت یی په مابین کې موجود نه وي صحت نه لري مګر که ووایی تر څوچې کفیل زوندی وي یا ترڅوچې ښځه دمیړه په نکاح کې وي جامع لفصولین ۱۶ فصل بحرالرائق کتاب دعوی :

۲۲۹ ماده شرط ده چې بیان کړی چې مکفول له په مجلس دکفالې کې قبول دکفالې وکړ ردمحتار کتاب دعوی :

۲۳۰ ماده شرط ده چې لپاره دانعقاد دکفالې چې کفیل اومکفول عنه عاقلان بالغان وي مجلة الاحکام ماده ۶۲۸ :

۲۳۱ ماده که ووایی مدعی چې دغه سړی دفلانی ضامن سوپه امر دهغه په کفاله صحیحه سره اواجازه دکفالې مې ورته وکړه په مجلس دکفالې کې کافي ده ردمحتارکتاب دعوی :

۲۳۲ ماده که رب الدین له کفیل خپل دین طلب کړ او کفیل په جواب کې ورته وویل مدین ستا دین ادا کړی ده اومدین غائب وو او کفیل اقامه دبینې وکوله پرادا کیدو دمدین بینه دې قبوله سی کمليه کتاب الکفاله :

۲۳۳ ماده کفاله په امانت سره جائز نه ده دکوم سړی په لاس کې که امانت ووهلاک سو پر کفیل شئ نه لازمیږي :

۲۳۴ ماده کفاله په تسلیم دامانت کې اومبیعه مرهونه کې جائز ده که قایم وو تسلیم یی واجب ده او که هلاک سوي وه واجب نه ده پر کفیل هیڅ شئ په مثال دکفیل په نفس سره تنقیح الحامدیه کتاب الکفاله :

شرائط صحت دعوی نکاح او دهغې مسائل

۲۳۵ ماده ایجاب اوقبول به دواړه په لفظ دماضی وي یایو امر بل به ماضی وي :

۲۳۶ ماده ذکر دحضور ددوو نفرو شاهدانو مکلف مسلمانان په نکاح دمسلمینو کې اوپه نکاح دکفارو کې شاهدان کافران هم کافی دي یا یوسړی دوې ښځې چې دصفات مذکوره درلودونکې وي سراج الاحکام کتاب الدعوی ۸ باب :

۲۳۷ ماده په هغه صورت کې چې دعوه د نکاح په محضر د شاهدانو کې اقامه کړی شرط ده چې د اذکر کړی چې شاهدان عاقلین بالغین مسلمین کلام د متعاقدینو یی معاً اوریدلي ده سراج الاحکام کتاب الدعوی جامع الفصولین ۲۰ فصل:

۲۳۸ مناکحات فاسده داهل هنود په صورت تراضی دې بر قرارپریږدي اوکه شرعی محاکمو ته حاضر سول په مطابق د شریعت دي حکم پر جاري سی تنقیح الحامدیه کتاب النکاح:

۲۳۹ ماده په صورت د دعوې د زفاف کې او انقیاد منکوحه په امور د زوجیت ذکر د مهر معجل هم شرط دی اولپاره د اصلی دعوې د نکاح ذکر د هغه شرط نه دی جامع الفصولین ۲۰ فصل:

۲۴۰ ماده شرط ده ذکر د سمع د کلام د متعاقدینو یو دبل دا سراج الاحکام کتاب الدعی ۷ باب:

۲۴۱ ذکر دي کړی چې د دې ښځي نکاح په شرع کې ماته حلاله وه سراج الاحکام کتاب الدعوی باب ۸:

۲۴۲ ماده په دعوه د نکاح کې که مدعی اقامه د شاهدانو وکړه وروسته له تعدیل د شاهدانو حکم د قاضی دبل چا لپاره جائز نه دی چې پر دغه ښځه دعوه وکوي مګر که دعوه وکوي د بطلان د ازدواج ثابته په حکم د نکاح اول شرح مجله کتاب البینات:

۲۴۳ ماده که ښځي اوسړی عقد د نکاح وکړ اویوې ډلې د دوی په حضور کې قاضی ته شاهدي وویله چې دغه ښځه د فلانی غائب ده دغه شهادت نه د قبول ځکه په دغه صورت کې خصم وجود نه لری اونه ثابتیږي حیلولت له جهت د عدم ثبوت نکاح د غائب:

۲۴۴ ماده یوسړی پر ښځه دعوه وکړه چې دغه زما نکاح کړې ښځه ده اوښځي هم دعوه وکړه چې زه د دغه مدعی ښځه وم لاکن ماته یی طلاق راکړی دی اوعده مي تېره سوې ده دغه دویم میړه په نکاح کړې یم اوښځه د دویم میړه په لاس کې وه اودویم میړه وویل چې دا ما په نکاح کړې ده اوله اولې نکاح اوطلاق یی انکار کاووپه دغه صورت کې دي اقامه د شاهدانو د طلاق د اول میړه وکوي او که له شاهدانو عاجزه سوه او اول میړه په عدم طلاق قسم وکړ قاضی دي د ښځي اودویم میړه په منځ کې تفریق وکوي عالمګیري باب ۹ فصل اول

۲۴۵ ماده یوسړی د ښځي د نکاح دعوه وکړه اوښځي انکار وکړاودبل سړی په نکاح یی اقرار وکړ اودویم سړی د ښځي قول تصدیق کړ که مدعی اقامه د بینې وکړه مقرله سره له اقامې د بینې پر مدعی اول وحضور د ښځي ته احتیاج ده که مقرله وروسته له برهانه د مدعی

اول اقامه دشاهدانو وکړه بینه دمقر له راجع ده له جهت دتائد پر اقرار دښځي جامع لفصولین ۲۰ فصل

۲۴۶ ماده یوسړی دښځي دنکاح دعوه وکړه چې دبل په نکاح کې وه اومدعی شاهدان نه درلودل مدعی کولای سی چې زوج اوښځي ته قسم ورکړی شروع دي وکړی په قسم دزوج په علم سره که یی قسم وکړ خصومت قطع ده اوکه یی نکول وکړ قسم دي ورکړ سی ښځي ته پدې بتات یعني په قطعي سره که ښځې نکول وکړ قاضی دحکم وکوي پر منکوحه دمدعی جامع لفصولین ۲۰ فصل

۲۴۷ ماده سړی پر ښځه اقامه دشاهدانو وکړه چې دغه زما په نکاح کړې ښځه ده اوپه لاس دذولید کې غیر حق دی ذولید وویل چې دغه زما ښځه ده ما په نکاح کړې ده اوښځي هم دذولید قول تصدیق کړ قاضی دي له نکاح په خارجیدو حکم وکړی که ذولید په نکاح بغیر له تاریخه اقامه دشاهدانو وکړه په دغه صورت کې بینه دذولید اولی ده اوکه دونفرو دښځي دنکاح دعوه وکړه اوښځه دیوه په لاس کې نه وه اوښځي په نکاح له یوه څخه دمدعیانو اقراروکړیه دغه صورت کې ښځه دمقر له ده اوکه دویم مدعی پر نکاح اقامه دشاهدانو وکړه مدعی صاحب دشاهدانو اولی ده اوکه هر دواړو مدعیانوورسته ددې له اقراره په زوجیت یو له مدعیانو اقامه دشاهدانو وکوله اوکه یی دخپلي دعوې تاریخ معلوم کړی ووبینه داسبق التاریخ اولی ده اوکه یی وخت نه وومعلوم کړی شاهدان دهر مدعی چې تزکیه سوي وي اولی دي اوکه تزکیه نه ووسوي یا هر دواړه تزکیه سوي وو قاضی دي دهغه چالپاره حکم وکوي چې ښځي یی دنکاح اقرار کړی وي دې ته فقهاو اقیس ویلي دي عالمگیري باب ۹ فصل اول.

۲۴۸ ماده په اسبابو دترجح دیناتو دمدعیانو ده نکاح کې لمخه اسبق التاریخ ارجح ده وروسته ذولید وروسته دخول وروسته اقرار وروسته له هغه صاحب دتاریخ تکمله ردمحتارباب الدعوی الرجلین.

۲۴۹ ماده سړی ښځي ته وویل ته ماته پلار په نکاح راکړې یی ته کوچني وي اوښځي وویل چې زه پلار درکولم زه لووم زه ستا په نکاح نه وم راضی په دغه صورت کې قول دښځي معتبر ده اوشاهدان شاهدان دمیړه دي عالمگیري کتاب دعوی ۹ فصل.

۲۵۰ ماده که دونفرودښځي دنکاح دعوه وکړه ښځه موقوف پاته کیږي تر هغه چې حق ظاهر سی اومدعی علیها ښځه دي له صالح ښځي سره وي که یی امکان نه وو حبس دي سی معین الاحکام دربیان حبس مشروع.

۲۵۱ ماده که ښځه خبره سوه چې غائب میړه یې مړی اوبل یې میړه کړاوله دویمه میړه یې اولاد پیدا سو اول میړه یې زوندي پیدا سو اولادیې ددویم میړه کیږي په مذهب دامام ابو حنیفة رح پر دغه فتوا ده فتاوی مهدیه بآب ثبوت نسب.

شرائط صحت دعوه طلاق او دهغه مسائل

۲۵۲ ماده داذکر کول شرط ده چې میړه په وخت دطلاق کې عاقل اوبالغ وو

۲۵۳ ماده ذکرسوي طلاق په حالت دبیداري کې وو که په خوب کې وو طلاق نه واقع کیږي

۲۵۴ ماده په طلاق دګونګي باید وویل سی چې په هغه معلومه اشاره سره یې طلاق ورکړ

۲۵۵ ماده په ایقاع دطلاق کې تلفظ په لفظ دطلاق سره کافی ده فهم یې معنی ته شرط نه ده تنقیح الحامدیه

۲۵۶ ماده که ښځي پر حاضر سړی دعوه وکړه چې پر میړه احمدنامې مې چې دفلانی زوی ولدفلانی دونه افغاني مهر پاته دی اوسړی ته یې وویل چې ته می ضامن سوي یې دباقی مهر په صورت دوقوع دحرمت کې په مابین زما اودمیړه کې اوستا ضمانت مې په مجلس دکفالې کې قبول کړی دی اوس چې زه میړه په طلاق سره پر ځان حرامه کړم باقی مهر ضماناً پر تا واجب دی نوغواړم چې زما باقی مهر راکړې دغه سړی مدعی علیه په ضمانت اقرار وکړ اما له وقوع دحرمت غلیظه یې انکار وکړ اوښځي پر حرمت غلیظه اقامه دشاهدانو وکړه قاضی کولای سی چې حکم وکوي پر ضمان دمهر پر وقوع دطلاق اوحرمت غلیظه پرغائب عالمګیري کتاب دعوی بآب ۱۲.

۲۵۷ ماده اراء اوافکار دفقهاء دحکم پر له اوعلیه پر غائب مضطرب دی له هغواصلی قوي اوظاهري فروع پر هغه چې بې له اشکاله اواضطرابه وي نه دي نقل سوی پس نوظاهره داده چې قاضی په په وقائع کې تامل اواحتیاط وکوي حرج اوضرورات ملاحظه کړی په مطابق دهغو په جواز او فساد کې فتوا ورکړی مثلاً سړی ښځه په حضور دعادلانو کې طلاقه کړه وروسته له هغه بنارغائب سو اوځای یې معلوم یا معلوم وو خوښځه یې له حاضریدو عاجزه وه یا خپله ښځه یا وکیل ددې له جهته دلري والی هلته سفر نه سوای کولای یا نوري مانع وې مثلاً سړی یې په وکالت نه راضی کیدو اودغه رنګه که مدین له بنار غائب سو اودمدین لپاره نغدي روپۍ په بنارکې وې پس نوپه مثال ددغودوقضیوکې که اقامه دشاهدانو وسی پر غائب په دې رقم چې دقاضی اطمینان وه سی اودقاضی ګمان غالب سی چې دغه شاهدان حق دی تزویر اوحیله نسته پکې نوشائی چې قاضی پر له اوعلیه غائب حکم وکوي اومفتی ته شائی چې فتوا ورکړی پر جواز دهغه لپاره ددفع دحرج اوضرورت

اوصیانت حقوق ته ضائع کیدو څخه سره له دې چې دغه مسئله اختلافی ده امام شافعی اوامام مالک اوامام احمد رحمهم الله دجواز خواته تللی دي اوزمونږ له اصحابو دوه روایته دي په دغه مسئله کې احوط داده چې قاضی دغائب له خواوکیل وتاکې چې معروف وي چې دغ نب دجانب رعایت کوي اودهغه په حق کې کوتاهي نه کوي هغه سړی چې دده په نظر بهتر وي جامع الفصولین.

۲۵۸ ماده که یوسړی قاضی ته اقرار وکړ قاضی کولای سی چې په حال دغیبت دمقر کې حکم وکوي څه وخت چې یی حکم پر وکړ دمدعی حق دي ورتسلیم کړی که عقار وي که عین وي اویا دین په صورت ددین کې دي مدعی ته حق جنس ورکړی په هغه صورت کې چې پیدا سی هغه شی په لاس دهغه سړی کې چې اقراریی ورته کړی وي چې دغه مال دهغه غائب مقر دی اوکه جنس دمدعی موجود نه سی له غیر جنس حق نه سی ورکولای چې منقول یا عقار خرڅ کړی اوپور دده ادا کړی دانه سی کولای.

۲۵۹ ماده که مدعی علیه وروسته له هغه چې قاضی دمدعی شاهدان واورېدل غائب سو یا وکیل بالخصومت ورېسته له قبوله دشاهدانو پخوا تر تعدیل غائب سو یاوکیل وروسته تر تعدیل دیېنې وفات سو په نزد دامام یوسف رح دي قاضی پر هغه ېینه حکم وکوي اوشمس الائمه حلوانی رح په نزد یی په حال دخلګو پوري ارفق باللې ده اودغه رنګه که وکیل وروسته له اقامې دیېنې مړسویا غایب سو وروسته له هغه هغه موکل یی حاضر سو قاضی دي پر موکل په هغه ېینه سره حکم وکوي دغه رنګه ده حکم که مدعی علیه غائب سو وروسته له هغه یی وکیل حاضر سو یا مدعی علیه وروسته له اقامې دیېنې وفات سو قاضی دې پر وارث حکم وکوي اوکه مدعی یی پر وارث اقامه دیېنې وکوله اوهغه غائب سو قاضی دې پر بل وارث حکم وکوي یا مدعی پر وصی دصغیر اقامه دیېنې وکوله وروسته صغیر کبیر سو قاضی دي په هغو شاهدانو سره حکم وکوي تکلیف ده اعادې دشاهدانو ته ضرورت نسته فتاوی کاملیه.

۲۶۰ ماده مراد له غائب چې پورته یی احکام ذکر سوي هغه غائب ده چې په موده دسفر غائب وي لالی الدرایه فی الفتاوی خیریه جامع الفصولین ۵ فصل

شرائط صحت دعوی رضا اودهغه مسائل

۲۶۱ ماده شرط ده چې داذکر کړی چې رضاع په وخت درضاع چې ابتدایی له تولد یا تر دوکلو واقع کیږي.

۲۶۲ ماده دادي بیان کړی چې شیدې دمرضعې خالصی وي دودی یا بل شئ نه وو په ګډ

۲۶۳ ماده به هغه صورت کې چې دعوه دارضاع په دوا سره وکوله یایی په شیدو دمیړه یاغواسره و نو نه غلبه دشیدو دمرضعې کې شرط ده هدایه کتاب الرضا

۲۶۴ ماده ثبوت درضاع په مثل دثبوت دمال ده چې داثبات لپاره یی دوه نارینه شاهدان یایونر دوې ښځې کافي دي هدایه کتاب الرضاع.

شهادت په رضاع کې بغیر له دعوې هم مسموع ده وروسته له شهادته دشاهدانو فرقت نه واقع کیږي ترڅو چې قاضی حکم نه وکوي په تفریق بحرالرائق.

۲۶۵ ماده که ښځي دعوه درضاع پر میړه باندي وکوله اوله اقامې دشاهدانو عاجزه سوه کولای سی چې خپل میړه ته قسم ورکړی په دې چې علم نه لرم په دغه رضاع په صورت دنکول کې دي قاضی حکم په تفریق سره وکوي.

۲۶۶ ماده که سړی وویل چې دغه ښځه زمارضاعی موریا خور ده وروسته یی وویل خطا سوم ښځي تصدیق وتکذیب وکاوونکاح دهغه سړی اوښځي سره جائز ده بزازیه کتاب الطهارت فصل ۹.

شرائط صحت دعوی لعان اودهغه مسائل

۲۶۷ ماده شرط ده چې ښځه په خپله دعوه کې ذکرکړی چې ما هدعیې ته یی په صریح دزنانسبت کړی دی په دار داسلام کې

۲۶۸ ماده شرط ده چې ذکر کړی چې موږ زوجین له اهل دشهادت یو پر مسلمان باندي یعنی حراو مسلم اوغیر محدود فی القذف اومکلف یو

۲۶۹ ماده شرط ده چې داذکر کړی چې زه محصنه ښځه یم یعنی صغیره مجنونه وغیره نه یم

۲۷۰ ماده چې مقذف موجب دقذف طلب کړی ردمحتار بآب العان

۲۷۱ ماده که سړی قذف وکاوو په صریح زناسره خپله ښځه چې په نکاح صحیحه یی په دار الاسلام کې چې ذکرسوې ښځه عفیفه وه له زنا اوله تهمت اوزوجین له اهل شهادته وو پراسلام یعنی مسلمان حرعاقل بالغ غیر محدود فی القذف وواګرچې فاسقان وي اوښځي له میړه څخه موجب دقذف طلب کړاوښځه له زنا منکره وه اوهم میړه له اقامې دشاهدانو عاجزه وو په دغه صورت کې لعان نه لازمیږي او که زوج له اهل دشهادته وو پر مسلمان اوښځه له اهل شهادته نه وه یا زانیه اومتهمه په زنا وه په دغه صورت کې حد پر زوج نسته په سبب دفقدان داحصان دښځي اولعان هم نه لاومیږي ځکه ښځه په اول صورت کې اهلیت دشهادت نه لري دویم عفیفه نه ده شرح وقایه وردمحتار باب لعان.

شرائط صحت دعوی حضانت اودهغه مسائلی

۲۷۲ ماده :که حاضني په استحقاق دحضانت کې حق داولیت نه درلوداستحقاق ثانیوي یا ثالثی یې تر هغه هم وروسته وه شرط ده چې ذکرکړی چې مستحق سابق مړ ذی یا یی له خپله حقه ابراکړې ده .

۲۷۳ ماده شرط ده چې ذکرکړی چې له غیر ذي رحم محرم صغارسره مې تزویج نه دکړی

۲۷۴ ماده استحقاق حضانت په لاندي ترتیب سره دي اول موربیا جده دمورله خواه اګر چې جده بعیده وي درپیم جده دپلار له خواه ولوکه بعیده وه ۴ عینی خور ۵ اخیافی خور ۶ علاتی خور ۷ خاله په ترتیب دخورانو ۸ عمه ګاني په ترتیب هدایه کتاب رضاع

۲۷۵ ماده که په اقاربو دصغارو کې ښځه نه وه حق دحضانت لپاره دعصبه وو ده لیکن صغیره لپاره دعصبه چې محرم نه وي ورنکړل سی بلکې هغو ښځو ته دي ورکړل سی چې حق دحضانت یی په مانع ساقط سوي وي له مجبوریته دي صغار هغو ته تسلیم سی مرعات دترتیب لازم نه دی بلکې اختیار قاضی ته دی هرچاه ته چې مناسب بولي وردې کړی تنقیح الحامدیه باب الحضانت.

۲۷۶ ماده که موده دحضانت خلاصه سوه اودصغیر محرم ذی رحم نه ووپه دغه صورت کې اختیار قاضی ته دی صغیر چې هرچاه ته ورکوي تنقیح الحامدیه بآب الحضانت

۲۷۷ ماده موده دحضانت په صغیر کې ۷ کاله ده اوپه صغیره کې موده ۹ کاله په مفتی به مذهب منقضی کیږي مهدیه باب الحضانت.

۲۷۸ ماده که ښځه اومیړه په سن دولد کې مختلف سول موربی وویل چې دغه شپږ کلن دی زه یی په حضانت حقداره یم اوپلار یی وویل چې هلک د ۷ کالو دی زه په حضانت حقداره یم قاضی دې یوه چاه ته نه ورکوي په حال دهلک کې دي غوروکړی چې هلک له موره مستغنی دی تنها خوراک اوچیښک کولای سی پلار ته دې ورکړی اوکه یی نه سوای کولای مورته دې ورکړی کامليه باب الحضانت

۲۷۹ ماده شرائط حاضنه.

اول شرط حاضنه به عاقله وي.

دویم شرط حاضنه به بالغه وي.

درپیم شرط حاضنه به پر محافظت اوتربیه قدرت لري یعنی روند اوزوړاوزیات مریض به نه وي

۴ شرط حاضنه به ولدبې بازخواست په کور کې نه پریږدي اوپه خپله به یی خود سرانه له کوره نه باسی چې ولدله ضیاع سره مخ نه سی.

۵ شرط ده چې حاضني له غیرذی رحم محرم دصغیر سره تزویج نه وي کړی.

٦ شرط حاضنه به فاجره نه وي.

٧ شرط چې حاضنه به په شخصی خونه کې سکونت نه کوي چې صغير بد څنې وړی

شرائط صحت دعوی نسب او دهغه مسائل

٢٨٠ ماده که يوسړی دعوه وکړه دپلار يا زوي يا مور يا بښځی پر بل چا که په ضمن د دعوې کې مال نه وي شرط ده چې ذکر سوی سړی زوندی وي پر ميت دغه دعوه مسموع نه ده

٢٨١ ماده که يی پورته دعوه دنسب وکړه پر مړی. شرط ده چې دغه دعوه په ضمن د حق کې وي او خصم موجود وي

٢٨٢ ماده که يوڅوک دعوه وکړی پر يوچا دورګلوي يا خورګلوي يا اکا يازوي والی شرط ده چې دعوه مذکوره په ضمن د دعوې د مال کې وي که مستقيله وي نه اوريدله کيږي جامع الفصولين ٦ فصل.

٢٨٣ ماده قاعده په دعوه دنسب کې داده چې نظر وکوي قاضی په نسب متنازع فيه که له قبيل دنسبي وي ثابتيږي په اعتراف دهردواړو په مثال دزوی اوپلار اوزوجيت پس مدعی خصم دی که مدعی عليه منکر وو د مدعی شاهدان دي قبول کړسی که دعوه د حق په مابين کې وي که نه وي که نسب د مدعی به له هغه قبيل وي چې نه ثابتيږي په اعتراف د دواړو په مثل د برادري پس دغه مدعی خصم دی په هغه صورت کې چې دعوه د حق په مابين کې وي او که دعوه د حق په مابين کې نه وي مدعی خصم نه سی کيدای خلاصه داده دعوه د برادري او دهغه امثال په اعتراف نه ثابتيږي بې له دعوې د حق په مثال د ميراث او نفقه او حق د تربيت او دهغه امثال قابل د سمع نه دي او دعوه دپلار ګلوي او دهغه امثال په اعتراف ثابتيږي په هر تقدير مسموع ده او شهود يه ولو که دعوه د حق په منځ کې نه وي مسموع ده جامع الفصولين ٦ فصل.

٢٨٤ ماده دعوی دنسب په صورت د ضمن د دعوی د حق کې ثابتيږي چې ثبوت حق پر ثبوت نسب توقف ولري پس که دعوه وکړه يوسړی پر احمد زوي د محمد هغه د محمود پر زوي دونه افغانی طلب لرم او احمد دغه سړی چې په محکمه کې حاضر دی او شاهدان شاهدي اداکړی چې دغه سړی احمد د محمد د محمود زوي ده او دونه افغانی حق د مدعی هذا پر دغه احمد مذکور دي نه ثابتيږي نسب ځکه مدعی او شاهدانو په اثبات د نسب کې خصم نه دي او ثابتيږي مال له جهته د وجود د اشاري وهغه ته جامع الفصولين ٦ فصل.

٢٨٥ ماده که يوسړی دعوه وکړه چې پر فلانی سړی دونه روپی پور لرم او هغه فلانی پورورې مړی ته يی وارث يی زوي يه يی دپلار نوم دي فلانی دنيکه نوم دي فلانی ده او اقامه د شاهدانو يی وکړه د دې دعوې لپاره دي شاهدان قبول کړل سی په حق د ثبوت مال او نسب کې ځکه امکان نه لري ثبوت د حق د مدعی پر مدعی عليه بغير له اثبات د نسب له

جهته دمال پر مرده نقل نه کوي پر مدعی علیه مګر په هغه وخت کې چې مدعی علیه وارث دده وي جامع الفصولین ۶ فصل.

۲۸۶ ماده که دونفرو تصادق وکاووچې موږ سره داکازامن یو وږوسته له هغه یومړ سو دغه اقرار ددوی په حق دارث کې دیوه اوبل معتبر دي نه په حق دثبوت دنسب کې له جده څخه فتاوی کاملیه.

۲۸۷ ماده په دعوه دنسب کې لاندي کسان خصم دي وارث دمیت اوپوروړی چې حق دمیت پر باندي اوهغه سړی چې پر میت حق لري اوصی اوموصی له اومودع دمیت تنقیح الحامدیه کتاب الدعوی بزازیه کتاب دعوی ۱۰ فصل

۲۸۸ ماده په هغه صورت کې چې مدعی دعوه دنسب اقامه کړی په دې سره چې زه دده داکازوی یم صحت ددعوې اوشهادت اوصحت دقضا په لاندي شروط سره موقوف ده

اول داچې دعوه دنسب په ضمن ددعوه صحیحه دمال سره وي

دویم داچې شاهدان په شهادت کې سلسله دنسب دمدعی اومیت اوهغه جدته ورسوي چې دواړه پسې پیوسته وي اوهم ووایی چې دغه مدعی وارث دهغه ده په یل وارث یې علم نه لرو درییم داچې جد ملتقی نسب دمدعی اومیت وه قاضی ته په اسم اونسب په اب اوجد معروف وي په هغه صورتو کې که یوله دغوشروط موجود نه سی شهادت دشهود ومسموع نه ده اوهم قضا دقاضی صحت نه لري اوهم په دعوه دارث کې دده داکازوي کیدل شرط ده چې داکازوي دپلار له خوادی یا دمور له خواه ده که پدري اومادري دواړه وي باید تر هغه واحده جده سلسله تولې بیان کړی فتاوي کاملیه کتاب الدعوی تنقیح الحامدیه کتاب الدعوي

شرائط صحت دعوی دیت

۲۸۹ ماده ذکر دي کړی مدعی چې دغه مدعی علیه زما پلار مړ کړی په خطا اوواجب ده پر مدعی علیه هذا اوعاقله باندي دیت دقتیل مذکور زما مدعی لپاره

۲۹۰ ماده ذکر دي کړی چې دیت واجبه زما حق عبارت ده له لسوزرو درهمویا یوزر دینار اویا سل اوښان دي واجب دي پر مدعي علیه هذا اوپر عاقله دهغه ادا دده غه دیت زما مدعی لپاره په درو کالو پیوسته ووسره چې په هر کال کې به درییمه راکوي

۲۹۱ ماده شرط ده چې ورثه په صورت دحصر سره ذکر کړی که غیر له مدعی بل وارث نه وي مطالبه دټول دیت دي په تفصیل سره وکوي که ورثه متعدده وي هر وارث کولای سی چې خپل حق طلب کړی.

۲۹۲ ماده دعوه ددیت په قتل خطا کې په غیبت دعاقله کې پر قاتل جائز ده وروسته له اثباته. حکم پر ده اوعاقله دواړو باندي کیږي اودعوه ددیت په قتل خطا کې پر عاقله په خپله

حصه په صورت دغیبت دقاتل کې مسموع ده اودعوه دټول دیت نه ده مسموع لالی الدرایه بر حاشیه جامع الفصولین ۶ فصل.

۲۹۳ ماده د هر عمد قتل چې قصاص ساقط سی په شبهه سره پس نو دیت له مال دقاتله ده اوهر شئ چې واجب سی په صلح سره له مال دقاتله ده دیت په دري کاله ده اوارش چې واجب سی فی الحاله به یی ورکوي هر ټپ چې ارش نیمی دلسمي ددیت تردریمي دهغې پوري په نزاونښځه کې په صورت ده خطاکې پس نوذکر سوي ارش پر عاقله ده په یوه کال کې که ارش له درېیمي ددیت تجاوز وکوي زیات سي زیادت دې په درېیم کال له عاقله څخه واخیستل سی اوکه ارش له دوثلث تجاوز وکوي زیادت دې په درېیم کال له عاقله څخه واخیستل سی که ارش له نیمی دلسمي ددیت کم وي یا ټپ قصدي وي بیا دیت په مال دجانی کې دی ردمحتار فصل الشجاع.

۲۹۴ ماده که دیت بدل دنفس وي ولوکه له نصف دعشره ددیت کم وي په مال دعاقله کې دی اودیت دقتل عمد اوقتل خطا چې په اعتراف دقاتل سره وی یا په صلح لازم سی له مال دقاتل ده اوارش چې په حکومت دعدل ثابت سی ولوکه نصف دعشر ددیت ته ورسیږي په مال دقاتل کې ده ردمحتار کتاب المعاقل.

۲۹۵ ماده مال چې په سبب دقتل عمد واجب ګرزي په مال دقاتل کې ده اوپه نفس اومادون له هغه په خطاکې په دواړو صورتو کې پر عاقله لازمیږي اوپه شبه عمد کې که نفس وي پر عاقلهدي او که مادون نفس وي اګر چې دیت ته ورسیږي پر قاتل ده ردمحتار کتاب الجنایات

۲۹۶ ماده که غله سړی په کورکې مړکړی اوقاتل له غلو معلوم نه سی هغه معین شخص په سبب داقراردده وی په دغه قتل کې دیت اوقسامت نه لازمیږي ردمحتار باب القسامت

۲۹۷ ماده په هغه اقرارکې چې له قیددعمد اوخطا مطلق وي دیت لازمیږي کاملیه کتاب الاقرار.

۲۹۸ ماده که یوسړی بل ته زهر ورکړل هغه په خپل اختیار وخوړل یا یی دچینبک په لونبی کې ورکړل اووې خوړل نه پوهیدو چې دغه زهر دي په دغه صورت کې دتعزیر اوحبس سی قصاص اودیت نسته ردمحتار کتاب جنایات.

۲۹۹ ماده که چا په زور دچا په حلق کې زهر ورتو کړل اودهغو په اثر مړسو په دغه صورت کې پر راجع مذهب قصاص ده ردمحتار کتاب جنایات.

شرائط دعوی قصاص او دهغه مسائل

۳۰۰ ماده شرط ده چې مدعی په خپله دعوه کې ذکر کړی چې دغه سړی د فلانی زوی زما پلار مړ کړی دی بغیر له حقه په اهنی چاړه یا چاقو.

۳۰۱ ماده ذکر کړی چې له وهلو د دغه ضرب د چاړې زما پلار زخمی سو په زخم مهلک سره بیا هلاک سو له هغه ضرب فی الحال اویا ذکر کړی چې وروسته له زخم زما پلار همیشه صاحب د فراش وو تر څوچې مړ سو اویا ووایی چې زما پلار نه زخم وروسته مړ سو بدون له لفظ دهغه ضربه هریو له دغو تعبیرو کافی دی.

۳۰۲ ماده اوذکر کړی چې له مقتول شرعی ورثه فلانی او فلانی پاته دي په تفصیل سره یی قرابت ووایی اوواجب ده پر دغه قاتل حق د قصاص زما لپاره یا زمونږ وارثینو لپاره عالمګیري کتاب المحاضر.

۳۰۳ ماده که مقتول دوه زامن درلودل حاضر اوغایب حاضر اقامه دیني وکوله پر قاتل قبوله دي سی بینه دده اوقاتل دي محبوس سی اما حکم یی په قصاص معطل دی تر څوچې غایب حاضر سی اوغایب اعاده دیني وکوي عالګیري کتاب جنایات.

۳۰۴ ماده که څونفرو سړی مړ کړ اودهریوه ضرب دانزهاق (تللو) روح لپاره دمقتول کافی ووتول قصاص کیږي په دې شرط چې ضربات یی یوځای وي اوکه یوپه بل پسې وي قاتل اول وهونکې دي اوکه ضربونه بعضي مهلک اوبعضي غیر مهلک وو بیا قصاص پرجارحینومهلکو والاباندي دی پر جارحینوغیر مهلک والاووباندي تعزیر دی اوکه ضرب اوزخم دهر یوه غیر مهلک وو لاکن په اثر دټولوضربو اوزخمو مړسی پر ټولوجارحینو دیت دي که قتل عمد وي اوکه غیر عمد وي دیت یی پر عاقله لازم دی ردمحتار باب القود فیما دون النفس.

۳۰۵ ماده که ورثه دمقتول کبار وي بعضی ددوی په غیاب دبعضې ددوی کې حق داستیفا دقصاص نه لري یعنی قاتل نه سی قصاص کولای اګرچې حاضر له طرفه دغایبه وو وکیل وي.

۳۰۶ ماده قصاص په مثل دحد دی په دفع دشبهې کې که سړی ذبح کړ اووې ویل چې دی می ذبح کړ په حالات دموت کې قصاص ځنی ساقطیږي اما دیت پر قاتل لازم دی دوهم دارنګه حکم دی که لیونی سو قاتل وروسته له حکم د قصاص قصاص نسته باندي اوکه یی امر په قتل چاه ته ورکړ هم قصاص نسته الاشباه وانظائر قاعده ۶.

۳۰۷ ماده که سړی شاهدي ورکړی چې هغه ښځه مړه سوې ده په فلانی بازار کې په فلانی وخت کې فلانی سړی مړه کړه شاهدي دهغه بغیر له بیان دښځې اوپرته له نامه دپلار دي ددې

شاهدي قبوله سی له جهت دمعروف کیدو اوله عدم شرکت دښځي په دغه صفت کې ردمحتار کتاب الشهادات .

۳۰۸ ماده که قتل په اله جارحه سره واقع سی دشاهدانو په شهادت کې لفظ دعمد شرط نه ده اوواجبیږي قصاص اوپه اقرارکې بدون دلفظ دعمده دیت لازمیږي ردمحتار کتاب الجنایات تنقیح الحامدیه کتاب جنایات .

۳۰۹ ماده که سړی له اجنبي سړی سره ښځه یا خپله محرمه خپله پیداکړه په مابین ددوی کې ناجائز تعلقات ووپه مثال دمچي اولمس اوبازیوباندي وه لیدل سړی ته جائز دي چې دواړه قتل کړی که فعل ددواړوپه خوښه وي که له یوه طرفه زور وودهغه مکره قتل جائز ده په دغه ځای کې مکره دقاتل له خواه بیني ته احتیاج نه دی قسم یی قایم مقام دبیني دي اوهم دغه رنګه حکم دي که مقاتله وکوي تجاریا قطاع الطریق له تجاربینه نسته غیر له قسمه انقرویه باب الجنایات بالحفرتحریروتقریرباب تعزیر .

۳۱۰ ماده که سړی قتل سی ورثه اوورثه یی ټول صغاروي په قصاص دقاتل دې تر بلوغ ددوی انتظار وکوي حموي فن ثانی کتاب النکاح .

۳۱۱ ماده که یو له دواعیانی ورڼوپلارمړکړی ورسته یی هغه بل مور مړه کړی قصاص یی له اوله ساقطیږي ځکه قاتل اول ثمني دقصاص له خپله موره په قصاص وړې دي هغه ثمني ساقطیږي او ۷ سهمه مابقیه په دیت تبدیلیږي اودویم قاتل قصاصیږي ردمحتارکتاب جنایات .

۳۱۲ که یوله درو ورڼوخپل پلار قتل کړی دوه نفره متباقی دهغه دقصاص حق لري که یوله دوی مړسی له قاتل قصاص ساقط دي دوحصې دیوه ورور زوندي درې ربع ددیت ده پر بل ورورقاتل په درې کاله کې ردمحتار کتاب جنایات

۳۱۳ ماده که دونفرودیوه نفر په قتل کې شراکت وکاووا ما که یوقاتل وای قصاص پر هغه لازمیدواوبل دهغه په هغه صورت کې چې تنها قاتل وای پر هغه نه لازمیدوپه مثال داجنبي اوپلارعامد وخاطی اویوپه اله جارحه اوبل په اله غیر جارحه په دغه صورت کې له دواړو قصاص ساقطیږي پر هر دواړو دیت لازمیږي دقاتل په واجب القصاص کې په خپل مال کې اوپه غیر کې په مال دعاقله کې دی مګر که قاتل دمقتول پلاروي په صورت دانفراد اوپه شرکت له غیر سره دیت په خپل مال کې لازمیږي ردمحتار کتاب جنایات

۳۱۴ ماده که سړی دعوه دقتل دمورث پر دونفروو کوله یو له هغوپر خپل فعل اقراروکړ اوپر بل یی دونفروشاهدي اداکړه قتیل مقر قصاصولای سی اومشهود علیه نه سی قصاصولای کامليه کتاب الاقرار .

شرائط صحت دعوه حدسرقه

۳۱۵ ماده ذکر دي کړی چې مدعی علیه هذا مکلف ناطق اوبصیر وو له ما مدعی هذا سره یی محرمیت نه درلود

۳۱۶ ماده ذکر دي کړی چې غلاسوي مال یی په خفیه طوروړی دی په دارد عدل او اسلام کې.

۳۱۷ ماده ذکر دي کړی چې مسروقه مال مقصود بالاخذ وواودبل شئ په تبع نه دورل سوی.

۳۱۸ ماده ذکر دي کړی چې مسروقه مال محرز وو په حرز بالمکان یا په حرز بالحافظ سره.

۳۱۹ ماده ذکر دي کړی چې ما مدعی هذا پر مال مسروقه باندي ید صحیحه درلود.

۳۲۰ ماده په حرز بالمکان کې دي ذکر کړی چې شبهه اوتاویل نه وو پکې.

۳۲۱ ماده حرزدوه نوعي ده یو حرزبالمکان په مثال دخونی کوټی اوسرای وغیره ځایونه چې ددغه غرض لپاره تهیه سوي وي دویم حرز بالحافظ هغه عبارت ده له هغه سړی چې دساتلو لپاره ګمارل سوي وي په حرزدمکان کې احراز په حافظ سره اعتبار نه لري هدایه کتاب السرقه.

۳۲۲ ماده په حرز بالمکان کې شرط ده چې مالک سارق ته ددخول اجازه نه وي کړې

۳۲۳ ماده که مسروقه غیردراهم اودنانیر وي ذکردقیمت یی شرط ده چې نصاب ته رسیږي که یا تکمله ردمحتار کتاب دعوی.

۳۲۴ ماده تکمیل دنصاب دسرقې په قیمت کې دسرقې دورځي اودقطعي په ورځ اعتبار لري که قیمت دمال مسروقه په ورځ دسرقې لس درهمه شرعی وووروسته یی قیمت کم سو که یی نقصان دقیمت له جهته دنقصان دعین ووحدلازمیږي او که له جهته دنقصان دنرخ ووحدنه لازمیږي بحرالرائق کتاب السرقه.

۳۲۵ ماده شرط ده چې مسروق منه طلب دمال مسروقه وکوي بحرالرایق کتاب السرقه

۳۲۶ ماده سرقه چې مدارداحکامو اومرتب علیه دحدګرزي عبارت ده له اخیستلو دشخص مکلف ناطق بصیر لرونکې دچې لاس راسته پښې چې دواړه یی صحیح وي لس درهمه جیاد اویا مقدار دهغه مقصوداً ظاهرا لاخراج په خفیه توګه له صاحب دید صحیحه څخه هغه شئ چې متسارع الفساد نه وي اومملوک غیروي له حرزه بغیرله تاویله اوشبهې په دار عدل او اسلام کې بحرالرائق کتاب السرقه.

۳۲۷ ماده مال اصل ده اوقطع تبع ده که یی دعوه اواثبات دمال وکړ بغیر له قطعي مسموع ده اوقطع هم ثابتیږي اوکه یی دعوه دقطعي وکړه بغیر له مال مسموع نه ده په دې سبب قطع نسته پر سارق ترڅوچې حاضر سی مسروق منه اوطلب دمال مسروق وکوي هدایه کتاب السرقة.

۳۲۸ ماده په دعوه دسرقت کې که مال مسروقه قایم وي مدعی مطالبه دمال او قطع هر دواړه کولای سی که هلاک او استهلاک کړسوی وي مسروق منه حق دطلب دضمان نه لري اوساقطیږي قطع په دعوه دسارق ملکیت دمال مسروقه اگر چې اثبات دملکیت دځان لپاره نه وکړای سی اوسرقه په شهادت دشهودو یا اقرار دسارق پرهغه ثابته سوي وی اوپه مجرد دعوه دشبهې بغیر له اثبات دهغه حد ساقطیږي مگر په صورت دعوې داکراه کې حدنه ساقطیږي حموي فن اول قاعده ۶.

۳۲۹ ماده په سرقه دورځې کې لازمه ده چې ابتدا او انتهایی خفیه وي اوپه سرقه دشپې کې ابتدائی خفیه کافي ده.

۳۳۰ ماده که دونفرودسلوروپوشرعیو په غلاسره اقرارو کړورسته له هغوپوه وویل چې دغه روپۍ زما خپلي دي له دواړو حددفع کیږي اوکه یوه اقرارو کړچې دغه روپۍ موږ له فلانی غلاکړې دي اودهغه تکذیب یې وکړهغه بل سارق حد پرسارق مقرلازم دی بحر الرائق کتاب سرقه.

۳۳۱ ماده قطع ترهغو نه اجراکیږي چې حاضر سی شاهدان اومسروق منه ځکه استیفاله قضاده په باب دحد کې بحر الرایق کتاب سرقه.

۳۳۲ ماده که سارق لمخه تر قطع یاورسته تر قطع مسروقه هلاک کړه ضمان نسته باندي که اختلاف وکړمالک اوسارق په استهلاک کې قول قول دسارق ده بغیر له قسم حموي کتاب قضا.

۳۳۳ ماده رجوع له اقرارپه ټولو حدودکې صحیح ده مگر په حد قذف او قصاص کې رجوع له اقرارصحت نه لري بحر الرائق کتاب الحدود هدایه.

شرائط صحت دعوی قطاع الطریق

۳۳۴ ماده په دعوه دقطاع الطریق کې دي ټول شرائط دسرقې صغری ذکر کړل سی بر علاوه دي لاندي شرائط هم وراضافه سی.

۳۳۵ ماده ذکر دي کړی چې قطاع طریقو دونه قوت اوشوکت درلود چې موږ عابرینو له هغو سره هیڅ مقاومت نه سوای کولای.

۳۳۶ ماده که سرقه کبری سوې وه ذکر دي سی چې خارج له بنآره وه اوپه شپه کې بنار اوخارج له بناره مساوي دي ذکرته یې ضرورت نسته.

۳۳۷ ماده بیان دنیولود قطاع طریقو لمخه تر توبه اوردمال مسروقه ضروردی.

۳۳۸ ماده په قطاع الطریق کې فاعل اومرتکب دقطاع طریقی اومعاوین په جزا کې سره برابر دي تفاوت نه لري بلکې پر ټولو حد جاري کیږي قطاع طریقی ثابتیږي په یوه وار اقرارسره یا په دونفروشاهدانو سره چې شاهدي ورکړي پر اصلي فعل اوکه شاهدانو شاهدي

ورکړه پر اقرار دقطاع طریق اویا مقرورروسته له اقرارمنکرسی حد ساقطیږي اومال مسروقه که ورسره موجود وو ځني اخیستل کیږي عالمګیري کتاب السرقة .

شرائط صحت دعوی قذف اودهغه مسائل

۳۳۹ ماده شرط دچې بیان کړی چې مدعی علیه هغه ته قذف کړی دی په صریح زنا سره یا په لوازمو دهغه سره په مثل دنفي دنسب له پلاره چې موجب دحد دی ردمحتار باب العان.

۳۴۰ ماده شرط ده چې ذکر کړی چې زه مقذوف محصن سړی یا ښځه یم.

۳۴۱ ماده شرط ده چې مقذوف طلب دموجب دحد قذف وکوي.

۳۴۲ ماده احسان هغه دی چې مقذوف حر عاقل بالغ مسلم عفیف وي له زنا بحرالرائق بآب القذف.

۳۴۳ ماده که قاذف دوه نفرشاهدانویا یوه نر دوښځوشاهدانواقامه وکړه پر اقراردمقذوف دزنا حد ساقطیږي اوکه یې اقامه دشاهدانو پر اصلي زنا وه اقامه دځلورنفروشاهدانو لازم ده که یې دري نفره شاهدان تیر کړل پر زنا دمقذوف قاذف اوشاهدان دي حد کړل سی په حد قذف سره که قاذف حر وو ۸۰ اتیادرې وهل دی پر اعضاوو دقاذف دي جلاسی کالی دي له قاذف نه کاږي اوکه کالي زیات وودردیی بدن ته نه رسېدو زیات کالی دي وکاږي بحر الرائق باب القذف.

۳۴۴ ماده که قاذف په قذف اقرارو کړرجوع دې نه قبلیږي لپاره درفع دحد اوقذف دمیت هم په مطالبه دزوی اوپلاردمیت موجب دحد گرزی که مقذوف وروسته له قذف مړ سی حددقذف ساقطیږي که مقذوف مقابلتاً قاذف ته قذف وکړ پر دواړو حد جاري کیږي بحر الرائق.

۳۴۵ ماده که قذف بغیر له زنا وي مثلافاسق خبیث کافره سارقه یا غیره الفاظ چې موجب دپه عذابیدو یا عارگرزی په دغه صورت کې تعزیر لازمیږي.

۳۴۶ ماده په دعوه دحد قذف کې که قاذف نکول وکوي په اصح روایت پر ناکل تعزیر لازمیږي نه حد معین الاحکام باب ۱۶.

شرائط صحت دعوی تعزیر حق العبد اودهغه مسائل

۳۴۷ ماده تعزیر دوه رقمه دی یو تعزیر حق العبد دویم تعزیر حق الله جل جلاله (حق عامه) په دعوه دحق الله جل جلاله کې تقدم ددعوې شرط نه دی اوپه دعوه دحق العبد کې تقدم ددعوې شرط دی شرائ دصحت یې لاندې دی:

اول مدعی به په خپله دعوه کې اظهار کوي چې مدعي علیه مرتکب دفلانی امر منکر اومنهی عنه گرزیدلي دی چې په هغه سبب ماته عارپیښ سوي دی.

۲ مدعی به دابیان کوی چې غواړم هرڼګه تعزیر چې پر مدعی علیه هذا راځي په شریعت کې هغه پرجاري سی چې زما مدعی عار دفع سی.

۳۴۸ ماده حق الله جل جلاله (حق عامه) هغه شئ ده چې نفع یی په ټولو خلګو پسی تعلق لري لکه حرمت چې نفع یی په ټولو خلګو پسی ده انساب یی له اشتباه محفوظ وي اولادیی له ضیاع مصون وي.

حق العبد (حق خاصه) هغه شئ ده چې نفع خاص په یوه یا څونفرو پسی تړلې وي مثلاً حرمت مال غیر چې نفع یی په مالک مال پسی تړلې وي په دغه سبب مال دغیر په اجازه دمالک حلال ګرزي په خلاف له زنا چې حرمت یی حق الله جل جلاله دی په اجازه دښځې یا میړه نه حلالیږي تلویح شرح توضیح.

۳۴۹ ماده تعزیر دحق العبد پر صغیر لازمیږي په خلاف له تعزیر دحق الله جل جلاله چې پر صغیر جواز نه لري حموي فن ثانی کتاب النکاح.

۳۵۰ ماده په قضایاوو جزائی دحق العبد په هغه صورت کې چې صاحب دحق خپل حق ساقط کړی امام کولای سی چې جاني ته تعزیر ورکړی حموي فن اول قاعده ٦.

۳۵۱ ماده په حدودو او تعزیر دحق الله جل جلاله کې تداخل سته په خلاف دحق العبد که یو چا بل ته موجب دتعزیر کنځا وکوله یوسړی یا یوجماعت ته په مقابل دهر لفظ کې یا سړی کې تعزیر ورکول کیږي ردمحتار باب تعزیر.

درپیم بحث دسجلاتو دعاوي وو

تمهید اګرچې شرائط دصحت ددعاوي وو کثیر الوقوع په محاکم عدلیه وو کې په دویم بحث کې تشریح سول لاکن لپاره دزیات بصارت لازمه ده چې یوه برخه دصورتي دعووسره له نوروجریاناتو اودهغو له فیصلوسره په طوردنمونې په حیث دتکملې تذکر ورکړل سی اوبې مورده به نه وي چې بعضی له بحثو دمحاضراوسجلاتواوبعضي مسائلي قضائی په مبادي ددغه بحث کې ذکر کیږي.

۳۵۲ ماده په نوشته کیدو دمحاضر اوسجلاتو کې باید کوشش وکړل سی چې اجمال له یوه طرفه هم پاته نه سی هر شئ مصرح ذکر کړل سی باید په کلمات اوجملات کې پر اشتباه اوره اومجمل اکتفا ونه کړل سی له دې جهته باید په دعوه اوشهادت کې په محاضر اوسجلاتو کې نوم دمدعی اومدعی علیه مکرر ذکرکړل سی اشاره دهذا اولفظ دمدعی اومدعی علیه منضم کړل سی اودغه رنګه باید الفاظ دشهادت عموما په محضر کې نوشته کړل سی اوپه دې جمله چې شاهدانو مطابق له دعوی دمدعی سره شهادت ادا کړ اکتفا کول صحت نه لري اودغه رنګه باید په سجل کې علت دحکم واضح وه لیکل سی اوپه دې جمله چې

دغه قضیه په هغه وجه او علت چې په نورو قضایاوو کې شرعا اثبات کړي زما په نزد هم ثابته سوه اکتفا کول صحت نه لري او دغه رنګه د شاهدانو په شاهدي کې دي ذکر کړی چې شهادت دهریوه له شاهدانو بعد له دعوې دمدعی او جواب په انکار دمدعي علیه او استشهاد له مدعی وو او دغه رنګه باید مدعی او شاهد ملکیت دمدعی په دعوه او شهادت کې مصرح ذکر کړی په مجمل الفاظو چې دغه شئ زما مدعی ده او یا دغه شی دمدعی لپاره ده اکتفا کول صحت نه لري بلکې مدعی دي ووایی چې دغه شئ حق او ملک زما مدعی هذا ده اوشاهد دي ووایی چې دغه شئ ملک او حق د دغه مدعی ده او دغه رنګه دي په دعوه او شهادت کې ذکر کړل سی چې مدعی علیه پر هغه شئ په ناحقه ذولیده ده او شاهدان دي ذکر کړی چې واجب ده پر مدعی علیه چې له ناحقه ذولیده لاس واخلي او دغه رنګه باید په تعرف دمتخاصمینو کې نوم د دوي او پلرو او نیکه ګانو ذکر کړی محاضر و سجلات عالمګیري.

۳۵۳ ماده مقلد قاضی دي حکم کوي په راجع قول سره د خپل مذهب که یې حکم وکړي په مرجوح قول باندي قضایې نافذه نه ده حموي کتاب قضا.

۳۵۴ ماده قاضی په حقوق العباد و او حقوق الله جل جلاله کې په خپل علم سره حکم نه سی کولای لاکن که قاضی دسکر حالت پر وجود دیو سړی ولیدل کولای سی چې هغه تعزیر کړی له جهت د تهمت ردمحتار کتاب القاضی الی القاضی.

۳۵۵ ماده حکم د قاضی بغیر له صحي دعوې قضا نه ده بلکې افتا ده یعنی بیان د حکم د حدثې ده ردمحتار کتاب قضا فصل فی الحبس.

۳۵۶ ماده قضا د قاضی په زمان او مکان او په استثنی د بعضو خصوماتو تقید او تخصیص پیدا کوي مثلا قاضی په حکم کولو دیوه کال و تاکل سی فقط په هغه کال کې حکم کولای سی لمخه ترهغه کاله یا ورسته تر تیریدو د هغه کاله د حکم حق نه لري او قاضی چې په یوه منطقه کې مقررسی په ټولو اطرافو د هغه منطقې کې حکم کولای سی او په غیر له هغې منطقې د حکم حق نه لري او قاضی که په دې شرط انتصاب سی چې په هغه معلومه محکمه کې به حکم کوي په هغه محکمه کې یې حکم قابل د اعتبار دی په بل ځای کې د حکم حق نه لري که په کومه قضیه کې نظر په امر د سلطان او مصلحت عامه په عدم سماع وه پیژندل سوه قاضی یې د سماع حق نه لري که قاضی د محکمې په سمع د کومو قضایاوو مامور سو په نورو کې د حکم حق نه لري که په نسبت د مصلحت د عصر او رفاه عامه حکم دي سلطان صادر سو چې په یوه واقعه کې دي قاضی په مذهب د فلانی مجتهد حکم وکړي قاضی د احق نه لري چې د بل مجتهد په مذهب حکم وکوي که یې وکړ نافذ نه دی مجله الاحکام العدلیه ماده ۱۸۰۱.

۳۵۷ ماده ایا په مجرد دعوې او عرض دي خصم سړی جلب او احضار سی.

جواب که خصم په هغه ښار یاچاراطرافو دښار کې وي چې دونه لري وي چې شپه کور ته رسولي سی کولای سی چې په مجرد عرض اودعوه احضار سی اوکه لري وي تر هغه وخته نه احضاریږي چې مدعی اقامه دشاهدانوونه کړی اویاقاضی ته قسم ونه کړی اوقاضیخان وایی چې دغه شاهدان لپاره داحضار دخصم دي نه لپاره دقضا دقاضی تر هغه وخته چې دله احضار دخصم ورسته شاهدي ونه وایی قاضی په دغه شاهدي حکم نه سی کولای شیلی رح وایی چې عمل دقضات زمونږ دزمانې خلاف له دې ده چې توضیح وکړی چې سړی ورته راسی اظهار وکوي چې پر فلانی مي دعوه ده بغیر له پوښتني دنوعیته فورا دخصم داحضارامرورکوي دغه ددوی غفلت دی له هغه چې فقهاء فرمایلي دي یا ددوی نادانی ده ردمحتار کتاب القضا.

۳۵۸ ماده که مدعی قاضی ته عارض سو اوطالب دجلب دخپل مدعي علیه سو قاضی دي مهر کړسوې رقعه ورکړی په عنوان دمدعي علیه څه وخت چې مدعی ومدعي علیه ته رقعه ورورې اوهغه خبر کړی چې دغه رقعه اومهر دقاضی دی اوته یی فلانی وخت غوښتی یی که هغه منع وکړه یایی سکوت وکړ یایی مخالفت وکړ مدعی دي دوه نفره شاهدان باندي وه نیسی څه وخت چې شاهدانو قاضی ته شاهدي وویله قاضی دي مدعی علیه راوغواړی په دغه صورت کې دي مدعی علیه قاضی حبس کړی یوځه وخت له جهت دعقوبت اوله عقوبت دمنعی دقاضی له حضوره اوله جهت دمخالفت دنه راتګه قاضیخان کتاب الدعوی والبینات فصل فیما یستحق علی القاضی.

۳۵۹ ماده څه وخت چې خصمان وقاضی ته حاضر سول قاضی دي له هغو استنطاق وکوي اوورته وه دي وایی چې کوم یو په تاسی کې مدعی دی څه وخت چې قاضی مدعی وه پیژاند له هغه دي پوښتنه وکوي چې څه دعوه لرې نوچې مدعی دکوم شئ دعوه پر مدعی علیه وکوله قاضی دي هغه دعوه وه لیکې اومدعی علیه ته دي ووایی چې په جواب ددعوې دمدعی کې څه وایې که یی اقراروکړ اقرار دي وه لیکی اومدعی علیه دي پر ایفاء دحق امر کړی اوکه یی انکاروکړ انکار دي وه لیکې ورسته دي مدعی امرکړی پر اقامه دبینې اودغه په عرف دمتقدمینو کې ده اوپه عرف زمونږ کې مدعی وه کاتب ده قاضی ته راځی هغه ته ددعوې دکیفیت خبر ورکوي اوهغه ته صورت دعوه مصوره وي بیا کاتب هغه لیکی ورسته مدعی سره له خصمه قاضی ته راځی اوپر هغه دعوه کوي قاضی خان کتاب الدعوی.

۳۶۰ ماده اسباب دقضا درې دی اول اقامه دشاهدانو له طرفه دمدعی دویم نکول دمدعی علیه له قسم درپیم قسم دمدعی علیه قضا ځسی په دواولو سببو مبتنی وي قضای الزام یی بولي اوقضاچې په درپیم سبب بناوي قضا ترک ده فرق ددوی داده چې په قضاء

دالزام کې مقضی علیه مقضی له نه سی کیدای اوپه قضا دترک کې مقضی علیه مقضی له کیدای سی یا په بل عبارة په قضا دالزام کې حق دخصومت لپاره دمقضی علیه باقی نه پاتد کیږي اوپه قضا ترک کې حق ده خصومت باقی پاته کیږي مثلا سړی چې په نسبت دحلف دمدعی علیه مقضی علیه وګرزی کولای سی چې ورسته له هغه پر اقامه دشاهدانو قدرت پیداکړی اقامه دشاهدانو یی وکړه له طرفه دقاضی دي مقضی له وګرزی ردمحتار کتاب دعوی حصوي کتاب قضا.

۳۶۱ که اقامه ددعوې پر وکیل یا وصی باندي وي په وخت دفیصلې کې دي قاضی پر غائب اومیت باندي حکم وکوي نه پروکیل اووصی پس په سجل کې دي ولیکی حکم می وکړپر میت یا پر غایب په حضوردوصی دمیت کی اووکیل دغایب کې درمختار کتاب القضافصل فی الحبس.

۳۶۲ ماده په دعوه داقرارکې لفظ طوع شرط نه دی ځکه اقرارکړهی په مابین داشخاصو کې په نادریت وقوع پیداکوي اوشئ چې نادروي په احکامو شرعیه ووکې هغه ته التفات نه سی کیدای عالمګیري کتاب محاضر.

۳۶۳ ماده په هغه دعوه کې چې قاضی له شرعې سره موافق حکم وکوي یعنې حکم له پوره تحقیق اوجمیع شروطو بعدصورت نیولی وي په دغه صورت کې رویت اوسماع ددغه دعوې په صورت استیناف جواز نه لري مجلة الاحکام ماده ۱۸۳۷.

۳۶۴ ماده که محکوم علیه دعوه وکوي چې حکم دقاضی له مقرراتو دشریعت سره تواقف نه لري اواعتراضات چې حاوي پرعدم موافقت وي تقدیم کړی اواستیناف د دعوې مذکورخواهش یی وکړه له محمکې داستیناف دابتدایې دي تحقیق وه سی که یی حکم موافق له شرعې سره وو تائد دي سی اوکه نه وو ذکرسوې دعوه دي استنافاً دایره سی اوفیصله دي سی مجلة الاحکام ماده ۱۸۳۸.

۳۶۵ ماده حکم دقاضی په منقول کې په مثل داوښ قایم بغیر له اشارې صحت نه لري مثلاکه قاضی دحکم په وخت کې ووایی چې په ثبوت دملکیت داوښ مې لپاره دمدعی هذا حکم وکړدغه حکم صحیح نه دی بلکې وایی به حکم مې وکړپه ثبوت دملکیت ددغه اوښ درحال چې حاضر ده ځکه قاضی په منقول قایم کې په وخت دحکم کې اشارې ته محتاج ده په مثال دشاهدپه وخت دشهادت کې کاملیه.

صورت دعوه او فیصله د غصب

۳۶۶ ماده حدوده تولې یوې قطعې زمکې مزروعی چې مشتمله پر دوجریبو ده شرق فلانی غرب فلانی شمال ( ) جنوب ( ) سره له تولو حقوقو او مرفقوزما گل محمد مدعی هذا ولدد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر حمیدالله مدعی علیه هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) دارنگه اقامه دد عوې صحې اوشرعی کوم چې په تاریخ ۱۲ ورځ هفته کال ( ) شمسی مطابق د قمري ( ) میاست کال ( ) چې حمید الله نامی مدعی علیه ذکر سوې هذا چې عاقل بالغ نافذ د تولو امورشرعیه وووذکر سوې محدوده چې ملک محترمه اومتصرفه اوذولیدې زما گل محمد مدعی ذکر سوې هذا بغیر له اجازې زما غیر حق اوپه موجب شرعی غصب کړه اوپر متصرف سو ازاله دید محقه یې زما مدعی هذا له ذکرسوې محدودې په اثبات دید باطله خپل سره وکړه زه غواړم اوطلب لرم چې ذکر سوې مدعی علیه ذکرسوې محدوده بیرته زما ید محقه ته راخوسې کړی خودې منکر ده اوتندهی نه راکوې نوزه طلب دحکم د شرعی شریفه لرم ورسته لهصحت ددعوې د گل محمد ذکر سوې څخه دې له حمیدالله مدعی ذکرسوې هذا په جواب ددعوې کې پوښتنه وسوله ذکر سوی مدعي علیه هذا پر خپل ذولید کیدویی اقرارو کړ اودمدعی له ملکیت یې انکارمطلق وکړوروسته له جواب بالانکار څخه دمدعی علیه ذکرسوې هذا له ذکر سوې مدعی څخه دیني طلب وکړ سو دپورته ذکرسوې دعوې ذکرسوې مدعی هذا وویل چې شاهدان نه لرم سی علیه هذا ته قسم ورکوم ذکرسوې مدعي علیه وقسم ته اماده گې وښوله بنا پر صدق د خپل انکار په اسم ذاتیه مطابق له شرعي شریفی سره یې قسم بالله تعالی وکړ ورسته له قسم مومدعی هذا ته حکم وکړ لپاره دمدعي علیه حمیدالله ذکرسوې پر گل محمد مدعی مذکور باندې اوگل محمد ته موو ویل چې وروسته له دغه تاریخ په حق د ذکرسوې دعوې کې بې موجب شرعی له مدعی علیه هذا سره غرض نه لرې په لفظ د قضیت وحکمت بذالک علیک.

صورت دعوه او فیصله د شفع

۳۶۷ ماده تول حدود دیوې قطعې زمکې زرعتی مشفوعه بها چې مشتمله پر څلورجریبو واقع په فلانی ځای کې شرق ته پیوسته ده په زمکه مشفوعه ذکرسوې محدوده لاندې سره غرب ته متصیل ده له عامې بیالې سره جنوب ته یې عامه لار تیره سوې ده شمال یې لکه غرب داسی ده حدود د مشفوعې چې عبارت له یوې قطعې زمکې مزروعی مساوي دوه جریبه واقع په مذکور کلی کې شرق ته پیوسته ده په عامه بیاله پسی غرب یې پیوسته ده په مشفوعه بهٔ زمکه پسی پورته محدوده شمال یې متصیل ده په عامه لاره پسی جنوب یې لکه شرق داسی دی له تولو حقوقو او مرافقو سره زما مدعی هذا عبدلصمد ولد ( ) ولد ( ) قوم

( )ساکن( )پر مدعي علیه هذا عبدالرشید ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )
دارنګه صحي اشرعی دعوه باندي اقامه کوم چې محدوده مشفوعه ذکرسوې پورته چې
عبارت له محدودې دویمی ده حق اوملک دغلام محمد ولد( )ولد( )قوم فلانی ساکن
( ) وه ذکرسوي غلام محمد شخص مکلف نافذ دتولو امور شرعیه خپلو دی محدوده
مشفوعه ذکرسوې یی خپل حق اوملک متصرفه ذولیدی خپله په بیع بات قطعی صحی
شرعی جازمي لازمی پر مدعی علیه ذکرسوی هذا په رضا اورغبت سره په دوه زره افغانی
ایجاب وخرڅه کړی وه مدعی علیه ذکر سوي هذا چې شخص مکلف نافذدتولوامور شرعیه
وو دي په هغه مجلس کې عقد دایجاب دبائع ذکرسوي لمخه تر ولاړبدو له مجلس په رضا
اوخوښه سره په عوض ددوزرو افغانو کې دخپل ځان لپاره قبول کړ سره له تقابض فی البدلین
له جانبینو څرنګه چې زه مدعی ذکر سوي هذا په سبب دځنګ لوري وجوار دمحدوده
مشفوعه بها ذکرسوې چې حق اوملک متصرفه اوذولیدي زما مدعی هذا وه اوده شفیع
دمحدودي مذکوري وم اویم.

په تاریخ داول دحمل دفلانی سنې شمسی له خرڅیدو دغلام محمد بائع اوله خرید دمدعي
علیه هذا خبر سوم بلاتامل اومدار اولاً طلب مواثبت اوبعداً له هغه بفورتمکن طلب
دشاهدانو مي ومدعی علیه مذکورهذا چې قابض دمشفوعې اوقرب مکاناً ودمحدودي
مشفوعې مي مطابق دشرعی وکړ اوحاضر په دغه محکمه کې یم طلب دخصومت مې وکړ
غوارم اوطلب لرم چې مدعی علیه اولاً هغه ورکړی روپی له ماواخلی قابض اومتصرف سی
اوورڅته ماته هغه زمکه تسلیم کړی نودي متمرد تندهی نه راکوي انااطلب حکم الشرع
الشریف.

وروسته له صحت ددعوې له مدعي علیه څخه پوښتنه وه سوله چې مشفوعه بها محدوده
ذکرسوي مملوکه دمدعی هذا ده که نه ده مدعي علیه ذکرسوي جواباً په ملکیت دذکرسوې
مشفوعه بها اقرارو کړ وروسته له اقرار له مدعي علیه هذا په ملکیت دمشفوعه بها لپاره
دمدعي ذکرسوله مدعی علیه پوښتنه وه سوله چې دغه زمکه دي په دوه زره افغانی له غلام
محمد اخیستې ده که نه ده او مدعی طلب دشفع له تاڅخه کړی دي که یا مدعی علیه مذکر
هذا په جواب کې له تولووجوه مطلق انکار وکړ اووي ویل چې دغه زمکه زما شخصی زمکه
ده زما په لاس کې ده له چاه مي نه ده اخیستې وروسته له جواب بالانکاره څخه دمدعی علیه
هذا له ذکرسوي مدعی څخه لپاره داثبات داخیستو اوذدعوې طلب دشفع طلب دشاهدانو
عادله ووکاوو هغه مهلت وغوښت مهلت ورکړ سو تر ۱۵ تاریخ دحمل پوري کال دونه
شمسی ورځ یکشنبه تاریخ ۲۰ دحمل کال دونه شمسی ووچې چې مدعی ومدعي علیه

ذکرسوي هذان محکمي ته حاضر سول له مدعی مذکور هذا چې په تیر سوي مجلس کې پر
خپل صدق مقال باندي طلب داقامې ځني سوی و وحاضر یی کړل خیر محمد ولد ( ) ولد
( ) فلانی ( ) قوم فلانی ( ) ساکن فلانی ( ) مصلي دهغه مسجد دذکر سوي کلی چهره
.....او محمد صادق ولد ( ) فلانی ( ) ولد ( ) فلانی ( ) قوم فلانی ( ) ساکن فلانی
( ) مصلی دهغه کلی دمسجد رنګ فلانی ( ) هریوه شاهد په لفظ داشهد بالله سره شاهدي
ورکړه چې یوه قطعه زمکه مشفوعه چې مشتمل پر دوجریبو مقید په قید دجریب سره واقع په
فلانی ( ) ځای کی حدودیی دادي شرقا دفلانی ( ) زمکه غرب ته متصیله ده په زمکه
دمدعی عبدالصمد هذا پسی شمال ( ) جنوب ( ) سره له ټولو حقوقواومرافقو دغه
مشفوعه چې حدود مووویل حق اوملک دغلام محمد خان ولد ( ) ولد ( ) قوم فلانی ساکن
( ) وه غلام محمد خان چې مکلف اونافذ التصرف دټولو امورشرعیه وو محدوده مشفوعه
چې ملک اومتصرف اوذولیدي خپله یی په بیع بات قطعی صحي جازمی لازمی په عوض
اوبدل ددوزرو افغانیو کې پر مدعی علیه هذا په خپله خوښۍ اورضا سره ایجاب کړه اومدعی
علیه هم چې مکلف اونافذ دټولو امورشرعیه وودی ایجاب دبائع په هغه مجلس کې پخوتر
اعراض اوولاړیدو له مجلس په دوزرو افغانیو دځان لپاره قبول کړ سره له تقابض فی البدلین
کې من الجانبین څرنګه چې مدعی ذکر سوي هذا په سبب دجوار اوملاصق دغرب په طرف
کې زمکه مشفوعه ذکرسوې دمدعی هذا ده په محدوده مذکوره مشفوعه کې شفیع وو په
اول تاریخ دحمل دسنې دونه شمسی له قطعی خرڅیدو اوله قبض دمدعی علیه خبر سو فی
الحاله بلاتامل اومداره اولاطلب دمواثبت وبعده بفورتمکن طلب دشاهدانوونزد دمدعي
علیه هذا ته چې اقرب مکاناً ووومطابق دشرعې یی وکړموږ او نور خلک یی باندي شاهدان
کړل پس لازمه ده پر مدعی علیه هذا چې اول خپلي روپی تسلیم کړی چې پر مبیعه یی ورکړې
دي اووروسته مشفوعه شفعتا تسلیم کړی ومدعی هذا ته وروسته له شهادت
دشاهدانوذکرسویوچې شهادت یی موافق له دعوې سره ووشهادت یی قبول کړسو راجع په
تزکیه یی سري اقدامات وکړل سول فقط مورخ دونه دحمل کال دونه ورځ دوشنبه چې مدعی
اومدعی علیه اوخیر محمد اومحمد صادق شاهدان داصل دعوې ودغه محکمي ته حاضر
سول په تیر مجلس کې ددوي دتزکیې لپاره اقدام وه سوونن ورځ یی پټ جواب دتزکیې
محکمې ته راورسیدو ذکرسوي شاهدان عادلان اومقبول الشهادت ظاهر سول وروسته له
مدعی هذا طلب دیني دتزکیې په علانیه سره وه سوحاضر یې کړل دوه نفره شاهدان میرحس
ولدفلانی ( ) ولدفلانی ( ) قوم فلانی ( ) رنګ فلانی ( ) رنګ یاتوریاسپین یاغنم
رنګه اوسردارخان ولدفلانی ( ) ولد فلانی ( ) قوم فلان ( ) ساکن فلانی ( ) رنګ

هردواړو شاهدانوپه حضور دخیر محمد اوصادق شاهدان داصلي دعوې اوپه حضور دمدعی اومدعي علیه ذکر سوي په لفظ داشهد بالله سره شاهدي ورکړه چې اصل ددعوې شاهدان خیر محمد اومحمد صادق دینداره خلک دي مسلمان اوملازمین دجماعت اوعادلان اومقبوله شهادته دي وروسته له شهادت دخیر محمد اومحمد صادق چې شاهدان اصلي دعوی وو اوورسته له تزکیې سری اوعلنی شاهدانوله مدعی علیه څخه پوښتنه وه سوله که جرح شرعی پرشاهدانو لرې هغه بیان کړه ذکرسوي مدعی هذا وویل چې شاهدان اخیست سوي دي له مدعی څخه یی پنځه سوه افغانی اخیستې دي اوپر مایه په درواغوشاهدي وویله اودعوه یی هم درواغ ده نوده ته وویل سوچې دغه بیان ستا مدعی علیه هذا شرعا قابل ده اعتبار نه دی که شرعی دفع اوجرح لرې هغه وړاندي کړه ده وویل چې زما دفع هغه وه چې ومي ویل ورسته له عجز دمدعی علیه توجه دقسم مدعی ته سو مدعی په اسم ذاتیه دالله جل جلاله قسم وکړ چې حق دشفعي مي په یوه وجه نه دی ساقط کړی مدعی هذاته مو لپاره دمدعی علیه هذا وویل چې دوزره هغه اداکړې روپۍ یی ورکړه اومدعی علیه ته موویل چې پر متصرف سه اومحدوده مشفوعه شفعتاً ومدعی هذا ته تسلیم کړه په لفظ دقضیت وحکمت بذلک علیک وثبت ذلک عندی.

صورت دعوه اوفیصله دمیراث

۳٦۸ ماده تول حدود دیوې قطعې زمکي مزروعی څې مشتمل پر ۵ جریبو ده واقع ( ) شرقا ( ) غربا (( ) شمالا ( ) جنوبا ( ) سره له تولو حقوقو اومرافقوزما مدعی حبیب الله ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر مدعی علیه هذا محمد خان ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) داسی دعوه باندي لرم چې ذکر سوې محدوده حق اوملک دعصمت الله ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) وه عصمت الله په زوند کې ترمرګه پوري په ذکرسوې محدوده کې مالکانه تصرفات کول په تاریخ دونه دهفتې په ورځ فلانی ( ) میاست فلانی ( ) کال شمسی کې ذکرسوي عصمت الله وفات سو ذکرسوي محدوده متصرفه اوذولیدي خپله یی خالی له پوره اووصیت لپاره دورثی منحصرې خالي له موانع دارث پریښوله ورثه دعصمت الله دوه زامن یوزه مدعی اویو امان الله نامی یوه بنځه مسمات حبیبه ولد ( ) فلانی ( ) ولد ( ) فلانی ( ) ساکنه ( ) فلانی ( ) لاغیر پاته سو موږ دري نفروورثه ورسته له مرګه دعصمت الله مورث په دغه ذکرسوې محدوده کې مشاعا مالکانه تصرفات کاوو بعدالمخه ترتقسیمه په تاریخ دونه ورځ فلانی کال فلانی باندي ذکرسوي امان الله وفات سو خپل حق اوحصه ارثیه چې له عصمت الله پلاره ورپاته وه خپلې ورثې منحصرې ته ورپریښوله له امان الله یوه بنځه مسمات نوربی بی ولد فلانی ولد فلانی ولد فلانی قوم فلانی ساکن فلانی اویوه

بنته دلبرونامه یوسکه ورور زه مدعی هذا لاغیر پاته سوپر ذکرسوې محدوده غیر حق اوبې موجب شرعی په لاس دمدعی علیه هذا کې ده غواړم اوطلب لرم چې مدعی علیه هذا موازي ۷۷ سهم مشاع له جملې ۱۲۸ سهم حق اوحصه ارثیه زما مدعی هذا چې په محدوده ذکرسوې چې متروکه دمتوفیانو ده ما مدعی هذا ته دې تسلیم کړی دی یی نه تسلیمه وي متمرد اوتندهی نه راکوی انا اطلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت دعوې دمدعی هذا له مدعی علیه هذا څخه په جواب دعوه دمدعی کی پوښتنه وه سوله مدعي علیه هذا په جواب ددعوې دمدعی هذا کې من کل الوجوه انکارمطلق وکړ ورسته له جواب بالانکاره دمدعی علیه هذا له مدعی ذکرسوي هذا څخه بنا پر اثبات دخپلي دعوې اوپر صدق دقال طلب اقامې دیني عادلې وه سو هغه وویل شاهدان نه لرم وه مدعي علیه ته قسم ورکوم ورسته له اظهار دعجز دمدعی ذکر سوي هذا له احضار دشاهدانواودخواهش دقسم مدعی علیه وقسم ته اماده ګي وښوله په اسم ذات دالله جل جلاله یی له شرعي سره موافق قسم وکړه ورسته له عجزله احضار دشاهدانواوورسته له استحلاف دمدعی اوله حلف کول دمدعی علیه ذکرسوي هذا مې حکم وکړ لپاره دمدعی علیه پر مدعی ذکرسوي هذا باندي اومدعی ته مي وویل چې په خصوص دذکر سوې دعوه کې بې موجب شرعی دمدعي علیه مزاحم اوغرضدار نه سې په لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک

صورت دعوه اوفیصله دبیع دعقد

۳۶۹ ماده تول حدود یوه چاردیوالی سرای مشتمل پر څوخونودوچته باندي چې په لرګو پوتی دي واقع ( ) شرقه ته ( ) غرب ته ( ) شمال ته ( ) جنوب ته ( ) سره له تولوحقوقوامرافقو یعنی لار وغیره زه مدعی محمد ابراهیم هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر احمد مدعي علیه هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) باندي دارنګه دعوه صحي اشرعی اقامه کوم چې ذکرسوي محدوده قبلاً حق اوملک دمدعی علیه هذا ووچې مکلف اونافذ دتولوامورشرعیه ووخپلووذکر سوې محدوده یی په بیع بات قطعی اوشرعی په بدل اوعوض دزرو افغانیونقدوکې طوعا لاکرها ماته په لفظ دماضی ایجاب کړه اومامدعی هذا چې مکلف اونافذ دتولوامور شرعیه ووم قبول دبیع اویجاب دبائع مي په لفظ دماضی په هغه مجلس کې دځان لپاره قبول کړې خواه تروړیدو له مجلسه نومحدوده ذکرسوې په اثر دعقد دبیع حق اوملک زما مدعی هذا سوه تر اوسه په لاس اوتصرف دده کې ده ماته یی نه ده تسلیم کړی نوزه غواړم چې مدعي علیه هذا اول له ماڅخه ثمني دمبیعې قبض کړی اوباندي متصرف سی اوورسته له هغه ذکرسوې محدوده چې حق وملک مشترا زما دی راته تسلیم کړی دی متمرد ده تندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف ورسته

له صحت دعوې دذکرسوي مدعی هذا له مدعی علیه څخه په جواب دمدعی هذا کې پوښتنه وه سوله ذکرسوي مدعی علیه هذا په جواب ددعوی دمدعی ذکرسوي هذا کی وویل چې سلف الذکر محدوده په لاس اوتصرف کې زما ده اوله خرڅیدو یې مطلق انکار وکړ ورسته له جواب بالانکاره دمدعي علیه هذا له مدعی ذکرسوي هذا څخه بنا پر اثبات دخپلی دعوی اووېلو باندي طلب داقامې دشاهدانو عادلانوو سوومهلت یې وه غوښت شرعا مهلت ورکړ سوتحریریوم شنبه میاست ( ) کال ( ) شمسی

نن ورځ هفته میاست ( ) کال ( ) شمسی مدعی اومدعی علیه هذان محکمې ته حاضر سول له مدعی چې کوم عادلان شاهدان غوښتل سوي ووهغه وویل چې شاهدان حاضر نه سول له احضار دشاهدانو عاجز یم ومدعي علیه ته قسم ورکړی ورسته له عجزه دمدعی ذکرسوي هذا له شاهدانواوورسته له استحلاف دمدعی هذا توجه دقسم مدعی علیه ته سوه ذکرسوي مدعي علیه هذا اماده وقسم ته سوبنا پر صدق دانکار یې په اسم ذات دالله جل جلاله سره قسم وکړله شرعي سره موافق وروسته له قسم دمدعی علیه هذا ذکرسوي مي حکم وکړ لپاره دمدعي علیه هذا احمد پرمحمد ابراهیم مدعی ذکرسوي هذا باندي اومحمد ابراهیم مدعی هذا ته مي وویل چې له دغه تاریخ ورسته په خصوص دذکرسوې دعوې کې بې موجب شرعی دده مزاحم اوغرضدار نه سې حکمت وقضیت بذالک علیک

صورت دعوی اوفیصله دفسخ دعقد دبیع په سبب داکراه

۳۷۰ ماده تول حدود دیوې قطعې زمکی مزروعی چې مشتمل په دووجریبو ده واقع ( ) شرق ته ( ) غرب ته ( ) شمال ته ( ) جنوب ته ( ) سره له تولوحقوقواومرافقو زما محمد اسماعل هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) درانګه اقامه دصحي اشرعی دعوې باندي کوم چې ذکرسوي محدوده حق اوملک زما ذکرسوي مدعی هذا وه مدعي علیه هذا په تاریخ ( ) ورځ ( ) کال ( ) میاست ( ) پورته ذکرسوې محدوده حق وملک زما مدعی هذا کرها په بیع بات قطعی په بدل ۵۰۰ افغانیو کې واخیسته اوپر مبیعه زما مدعی هذا باندي په زور قابض اومتصرف سو اوروپی یې په زور راباندي تسلیم کړې اومکره په حبس زه تحدید کړم اوپرهغه باندي قادروو اوما خوف اوظن غالب درلودپر تحقق دحبس خپل باندي په اثر دهغه مې عقد دبیع په حضور دمکره کې وکړنوشرعا ماته داحق سته چې دغه بیع فسخه کړم نوغواړم چې دغه بیع فسخه کړم اوپر خپله مبیعه باندي متصرف سم مدعي علیه متمرد ده تندهی نه راکوي انا طلب حکم الشرع شریف ورسته له صحت دعوې څخه دمدعی هذا له مدعی علیه څخه په جواب ددعوې دمدعی هذا کې پوښتنه وه سوله مدعی علیه ذکرسوي هذا په جواب دمدعی ذکرسوي هذا وویل چې ذکرسوې محدوده زما په تصرف کې ده له شراء

کړهی څخه یی من کل الوجوه انکار مطلق وکړ بعد له جواب بالانکار دمدعی علیه هذا له مدعی ذکرسوي هذا څخه بناپر اثبات ددعوې اخپل قال باندي طلب داقامې دبینې وه سو هغه مهلت وغوښت شرعا مهلت ورکړ سو تحري یوم ( ) میاست ( ) کال ( ) شمسی نن ورځ ( ) میاست ( ) کال ( ) شمسی مدعی اومدعي علیه ذکرسوهذان محکمې ته حاضر سول له مدعی چې کوم شاهدان عادلان پر خپله دعوه غوښت سوي ووهغه وویل چې زما شاهدان حاضر نه سول وه مدعی علیه هذا ته قسم ورکړی له قرار دخواهش دده قسم وه مدعی علیه ته سوو مدعی علیه اماده گي وقسم ته وښوله بنا پر صدق دانکاریی قسم بالله تعالی وکړ ورسته له قسم کولو مدعي علیه هذا مي حکم وکړ لپاره دمحمد ابراهیم مدعي علیه هذا پ محمد اسماعیل مدعی ذکرسوي هذا باندی اومحمد اسماعیل مدعی ذکرسوي هذا ته مي وویل چې ورسته له دغه تاریخه په خصوص ددذکرسوي دعوه کې بې له موجب شرعی مزاحم اوغرضدار دمدعي علیه هذا محمد ابراهیم نه سې په لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک

صورت دعوه اوفیصله دضمان مستهلک

۳۷۱ ماده زه گل محمد مدعی هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پرسید احمد مدعي علیه هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) دارنگه صحي شرعی دعوی اقامه کوم چې دغه مدعي علیه هذا په ( ) تاریخ ورځ هفته میاست ( ) کال ( ) شمسی ۶۰ منوغنمو آیی جید سپن اویوه سرنر آس کمیت یی دپنځو کالو بغیر له اذنه زما مدعي علیه هذا په فلانی کلی کې په فلانی تاریخ غصب کړ غیر حق بې موجب شرعی له ما مدعی هذا څخه باندي متصرف سو ازاله دید محقه زما یی په ید باطله خپل سره وکړه او ورسته له هغه په تاریخ () میاست دونه کال دونه شمسی یی اس اوغنم استهلاک کړ اوس غواړم اوطلب لرم چې مدعی علیه ذکرسوي هذا په مثال دپورته ذکرسویوغنمو سره له قیمت دآس چې په ورځ دغصب اواستهلاک یی زر افغانی قیمت درلود په ذکرسوي کلی کې راته تسلیم کړی دی متمرد ده اوتندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

ورسته لهصحت دعوې څخه دمدعی هذا له مدعی علیه هذا څخه په جواب کې پوښتنه وه سوله مدعي علیه هذا مطلق انکاروکړ ورسته له جواب بالانکار دمدعي علیه مذکورهذا له مدعي ذکرسوي هذا څخه بنا پر اثبات دخپلې دعوي اوصدق مقال طلب دشاهدانو عادلانووه سوهغه مهلت وغوښت شرعا مهلت ورکړ سو فقط تحریر هفته تاریخ ( ) میاست ( ) کال ( ) شمسی

نن ورځ هفته تاریخ ( ) میاست ( ) کال ( ) شمسی مدعی اومدعي علیه محکمې ته حاضر سول چې له مدعی څخه شاهدان غوښت سوي ووهغه وویل چې شاهدان نه لرم مدعی

علیه ته قسم ورکړی ورسته له عجز دمدعی له اقامې دبینې څخه اودخوهش دقسم له مدعي علیه څخه توجه دقسم دمدعي علیه خواه ته سوه مدعی علیه قسم ته امادګي وښوله بنا پر صدق دانکار خپل باندي مطابق له شرعی سره یی قسم بالله وکړورسته له قسم دمدعی علیه هذا مي حکم وکړ لپاره دمدعی علیه هذا پر مدعی مذکور هذا اومدعی ته مي وویل چې بعد له دغه تاریخ په خصوص ددغې دعوې کې په ده هیڅ غرض نه لري په لفظ دحکمت وتضیت بذالک علیک.

صورت دعوه اوفیصله دمنقول قایم ممکن الاحضار

۳۷۲ ماده زه احمد مدعی هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر محمود ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) باندي دارنګه اقامه دصحي اوشرعي دعوې کوم چې یوه دانه قالینچه موري هذا یومتر سور اودوه متر اوږده اویوعدد کاسه مسی هذا چې وزن یی نیم چارک ده اویو جلد کتاب مجلته الاحکام هذا طبع مطبعه عثمانی درې قلم اموال ذکرسوی هذا چې حاضر اومشا فی المحکمه دي حق اوملک متقوم محترم متصرفه زما مدعی هذا وواودي مدعی علیه هذا په مابین دلاري کې په عامه کوڅه واقع فلانی ځای چې کور زما مدعی ده په تاریخ دونه ورځ هفته میاست فلانی فلانی کال شمسی غصبا غیر حق بي موجب شرعی له مامدعی څخه متصرف کړو ازاله دید محقه زما یی په ید باطله خپل سره وکړه اوس غواړم اوطلب لرم چې مدعی علیه ذکرسوي هذا له مال خپل باطله ید لري کړی اوید محقه زما ته یی راداخل کړی خودی متمرد دي تندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

ورسته له صحت دعوې دمدعی هذا له مدعی علیه هذا څخه په جواب دمدعی هذا کې پوښتنه وه سوله مدعی علیه ذکرسوي هذا انکار مطلق وکړ اووي ویل چې دغه اموال زما ملک دی ما له مدعی نه دی غصب کړی ورسته له انکاردمدعي علیه هذا له مدعی څخه پر اثبات دخپلې دعوې اقامې دبینې غوښتنه وسوله هغه مهلت وغوښت شرعا مهلت ورکړسو تحریر تار ( ) کال

الیوم ( ) میاست ( ) کال ( ) شمسی ووچې مدعی اومدعی علیه محکمې ته حاضر سول چې پر اثبات ددعوې شاهدان ځني غوښت سوي وو ده وویل چې شاهدان مي حاضر دي حاضر یی کړل هریو عبد السلام ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) دهغه ځای لمونځ کونکی رنګ فلاني رقم اوعبد العلی ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) دهغی مصلی رنګ هریو له شاهدانو ذکرسوي علی التعاقب په لفظ داشهدبالله سره شاهدي وویله چې په دوئ تاریخ کال دونه کې په مابین دلاري کې په عامه کوڅه کې واقع فلانی ځای یوه تخته قالینچه موري هذا چې عرض یی یومتر اوطول یی دوه متره اویوه دانه مسی کاسه هذا چې وزن یی نیم

چارک اویو جلد کتاب مجلته الاحکام طبع مطبعه عثمانی هذا دغه دري قلمه مال چې دغه په محکمه کې حاضر دې حق او ملک متقوم او محترم متصرفه داحمد مدعی هذا وو اوده یی دغه محمود مدعی علیه هذا دغه دري قلمه مال له احمد مدعی څخه غصبا باندي متصرف سو ازاله دید محقه داحمد په اثبات دید باطله خپل بدل کړ اوس پر مدعی علیه هذا لازمه ده چې قصر دید باطله خپل له دغه مال وکوي او احمد ته یی تسلیم کړی زمونږ دغه شاهدي ده چې اداهو کړه څرنګه چې شهادت دشاهدانو دمدعی له دعوې سره موافق وو نو تزکیه دشاهدانو په پته شروع سوه مرخ ( ) میاست ( ) کال ( ) شمسی

الیوم شنبه میاست ( ) کال ( ) شمسی ووچې مدعی اومدعي علیه ومحکمې ته حاضر سول په تیر مجلس کې چې رجوع وسري تزکیې ته سوې وه پټ جواب محکمې ته راوه رسید و چې شاهدان عادلان او مقبول الشهادته وو ورسته له مدعی دوه نفره په علانیه وغوښت سول دتزکیې لپاره هغه وویل چې دتزکیې شاهدان حاضر دي حاضر یی کړل هریو عبد الصمد ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) رنګ او عبد الاحد ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) رنګ هریوه شاهد په حضور دمدعی اومدعی علیه کې پر عبد السلام او عبد لعلی چې داصلي دعوې شاهدان وو داسی شاهدي ادا کړه چې اشهد شاهدي وایو چې عبد السلام او عبد العلي عادلان شاهدان دي مقبول الشهادته دي تر اوسه موناحقه شاهدي نه ده څنی اوربدلې ورسته له اصلي شاهدي او دتزکیې له شاهدي له مدعی علیه څخه دجرح پوښتنه وه سوله که پر شاهدان جرحه لرې ووایه مدعی علیه وویل چې شاهدانو ناحقه شاهدي وویله او شاهدان اخیست سوي دي نو مدعی علیه ته وویل سو چې دغه جرحه ستا قابل داوربد و نه ده که شرعی جرح لرې بیان یی کړه ده وویل بله جرح نه لرم هرڅه چې دشرعي شریفي حکم یی منم یی ورسته له اصلي شهادته دعبد السلام او عبد لعلی اوله تزکیې سري او علنی مي حکم وکړ لپاره دمدعی مذکور هذا پر مدعي علیه هذا اومدعي علیه مذکور هذا ته مي وویل چې په موجب دشهادت دعبد السلام او عبد العلی شاهدان هذان غصب کول دیو تختې غالی یوې مسي کاسې اویوه کتاب مجلته الاحکام دغه مال دمدعی پر تاثابت سو حکم مي وکړ چې دغه مال مدعی هذا ته تسلیم کړه په لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک وثبت ذالک علیک عندي.

صورت دعوه وفیصله ودیعت

۳۷۳ ماده زه کل محمد ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن (( ) پر سید احمد ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) دارنګه صحي دعوه باندي اقامه چې یودانه لوي مسی دیګ هذا اویوه دانه چائنکه قرمیزي دوه مثقاله سره هذا اوشل قطعی پنځه افغانی لوتونه دغه

درې قلمه مال چې حاضر په محکمه کې دی حق او خالص زما مدعی ملک ده اوو په فلانی تاریخ فلاني ورځ فلانی کال دغه ذکر سوي مال مي په کور دمدعي علیه کې واقع په فلانی ځاي کې ده په امانت سره کښېښود چې مدعی علیه به ددغه مال حفاظت دخپل مال پر رقم کوي اوپر وخت دطلب به عیني دغه مال راته تسلیمه وي مدعي علیه دغه زما مال طوعا لاکرها راڅخه تسلیم کړ قابض اومتصرف سو امانت مذکوریی قبول کړ اوس غواړم اوطلب لرم چې دغه اموال زما تخلیه کړی چې قابض اومتصرف سم مدعي علیه هذا متمرد اوتندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

ورسته له صحت ددعوې دمدعی ذکر سوي هذا له مدعی علیه څخه په جواب ددعوې کې پوښتنه وسوله مدعي علیه هذا په جواب کې من کل الوجوه انکار مطلق وکړ ورسته له جواب بالانکاره له مدعی څخه پر اثبات دخپلې دعوې شاهدان طلب سول عادلان هغه وویل چې شاهدان نه لرم وه مدعی علیه ته قسم ورکړی ورسته له عجز دمدعی له شاهدانواودده له خواهشه دقسمه دقسم توجه دمدعي علیه طرف ته سوه مدعي علیه وقسم ته اماده سو په اسم ذاتیه دالله تعالی قسم وکړه ورسته له قسمه دمدعی علیه هذا مي مدعی ته وویل چې له دغه تاریخ په خصوص ددغي دعوې کې کارمه لره حکمت وقضیت بذالک علیک

صورت دعوه او فیصله دپور او ثمني دمبیعې

۳۷۴ ماده زه جان محمد ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر محمد رحیم مدعی هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم (( ) ساکن ( ) باندي دارنګه صحیح اوشرعی دعوه اقامه کوم چې ما مدعی هذا لمخه یوه قطعه خپله زمکه په بیع بات صحیح اوشرعی پر مدعي علیه هذا په عوض ددونه روپو حالی کې خرڅه کړې وه چې مدعی علیه هذا مبیعه زمکه تسلیم کړه تراوسه هغه روپی پر ده باندي باقی پاته دي اوس غواړم اوطلب لرم چې مدعی علیه هذا ذکرسوي دونه افغانی ثمن مبیعه ذکرسوي چې پر ذمه دمدعی علیه پاته دي اوتراوسه یی نه دي راکړی اوسی یی مامدعی هذا ته راکړی چې ذمه یی خلاصه سی دی متمرد دی تندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف ورسته له صحت ددعوې دمدعی مذکور هذا له مدعی علیه څخه په جواب کې پوښتنه وکړه سوه مدعی علیه مذکور هذا جوابا اظهار وکړ چې واقعا می زمکه له مدعی ذکرسوي هذا څخه له قرار ددعوې دمدعی هذا په دونه روی اخیستې وه اوروپی دمبیعې مې نقدي په مجلس دعقد کې ورکړې یوه حبه اودینار یی نه دی راباندي پاته اوورسته له جواب بالدفع بالایفای مدعی علیه هذا له مدعی څخه جوابا پوښتنه وه سوه مدعی ذکرسوي هذا چې مدعی علیه بالدفع ده په جواب ددعوې ددفع مدعی الدفع مطلق انکار وکړ ورسته له جواب دبالانکار ومدعی علیه بالدفع له مدعی الدفع بنا پر اثبات

ددعوې ددفع طلب داقامې دشاهدانو وه سوهغه وویل چې شاهدان نه لرم لپاره دمدعی الاصل دعوی چې مدعی علیه بالدفع دی قسم ورکړی وروسته له عجزدمدعی الدفع دشاهدانو اوله خواهش دقسم دمدعي علیه بالدفع توجه دقسم سوه اومدعی اصل دعوی چې مدعی علیه بالدفع دی مدعی علیه بالدفع ذکرسوي نکول وکاوو وې ویل چې قسم نه کوم ورته وویل سو که قسم کوې فبها والاپرتاباندي حکم کوم درپیم واړیی بیا نکول وکړ بعده می حکم وکړپر جان محمدمدعی هذا چې مدعی علیه بالدفع ده نپاره دهذا محمد رحیم مدعی علیه داصلي دعوې چې مدعی ددفع ده اوجان محمد هذا ته مي وویل چې نه دعوې دایفا دمحمدرحیم مدعی الدفع هذا دي نکول وکړ ورسته له دې تاریخ په خصوص ددغي دعوې کې بې موجب شرعی په ده غرض ونه لرې په لفظ دحکمت وقضیت بذلک علیک.

صورت دعوه اوفیصله دسلم

۳۷۵ ماده زه گل خان ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر محمد علی ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) باندي داسی صحیح اوشرعی دعوه اقامه کوم چې په تاریخ ( ) ورځ ( ) میاست ( ) کال ( ) شمسی زه مدعی هذا چې مکلف رشید نافذ دتولوامورو شرعیه وو یم اووم طوعا لاکرها زرافغاني لوټ رائج الوقت مې پر یوه خروارغنمو جیدوسپینوتر ٦ میاستو پوري په عقد دسلم صحیحي اوقطعی ایجاب کړو وه مدعی علیه هذا ته مدعی علیه هذا ذکرسوي غنم موصوف په کابل کې فلانی کوڅه کې کورته به رارسوي مدعی علیه هذا چې مکلف رشید نافذ دتولو امورو شرعیه وووواوده پخواه ترولاړیدو له مجلس ایجاب زما یی طوعا قبول کړ اوراس المال یی قبل ترافتراق قبض اوپر متصرف سو اوس غواړم اوطلب لرم چې معا د دادادمسلم فیه ذکر سوي تیر سوي ده اومدعی علیه هذا یی مسلم فیه زما کورته چې په فلانی کوڅه کې ده راوړی اوزه باندي قابض اومتصرف سم دی متمرد اوتندهی نه رکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف ورسته له صحت ددعوې دمدعی هذا له مدعی علیه څخه په جواب کې پوښتنه وکړه سوه مدعي علیه هذا په جواب کې من کل الوجوه مطلق انکار وکړ ورسته له جواب بالانکاره څخه دمدعي علیه هذا له ذکرسوي مدعی هذا څخه بنا پر اثبات دخپلي دعوې اومقال طلب داقامې دشاهدانو عادلانو وه سو هغه وویل چې شاهدان نه لرم مدعی علیه هذا ته قسم ورکړی له قرار دخوهش دقسم توجه مدعی علیه هذا ته سوه مدعی علیه هذا په خواهش دمدعی وقسم ته امادګي وښوله په اسم ذاتیه مطابق له شرعي سره بالله تعالی قسم وکړ ورسته له قسم کولو دمدعی علیه هذامي حکم وکړپر خانګل مدعی مذکورهذا لپاره دمحمد علی مدعی علیه هذا اوخانګل مدعی ته مي وویل چې وروسته له دې تاریخه په خصوص ددغي دعوې

کې بې موجب شرعی غرض په ونه لري په لفظ د حکمت و قضیت بذالک علیک صورت دعوه او فیصله د قرض حسنه.

۳۷۶ ماده زه محمد ابراهیم مدعی هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر محمد اسمعیل ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) د اړنګه صحي او شرعی دعوه باندې اقامه کوم چې ما مدعی ذکرسوي هذا ( ) دونه افغانی لوټ د پنځو افغانیو په قرض حسنه له شخصي ماله وه مدعی علیه هذا ته ورکړې مدعی علیه هذا دغه روپی له قبض او پر متصرف سو صرف یې پر مایحتاج خپل کړې تر اوسه زما روپی پر مدعي علیه هذا قرض حسنه دي خپله ذمه یې نه ده خلاصه کړې اوس غواړم او طلب لرم چې مدعي علیه هذا په مثال د ذکرسویو روپو ما مدعی ته راکړی چې ذمه یې خلاصه سی دی متمرد دی انا اطلب حکم الشرع الشریف

ورسته له صحت دعوی د مدعی ذکرسوي هذا له مدعی علیه هذا په جواب د دعوي د مدعی کې پوښتنه وه سوه مدعی علیه ذکرسوي هذا من کل الوجوه منکر مطلق و وورسته له جواب بالانکار د مدعی علیه هذا له مدعی ذکرسوي هذا څخه بنا پر اثبات د خپلي دعوی طلب د بینې وه سو هغه وویل چې شاهدان مي حاضر نه سول له احضار د شاهدانو عاجزه یم و مدعی علیه هذا ته قسم ورکړی بعد له استحلاف د مدعی ذکرسوي د حلف د مدعی علیه ذکرسوي هذا توجه د قسم و مدعی علیه ته سوه مدعي علیه هذا په وجه د خواهش د مدعی ذکرسوي هذا قسم ته اماده سو په اسم ذاتیه مطابق له شرعي سره قسم و کړچې والله پر مایی دغه روپی چې دعوه یی کړې ده نسته و ورسته له قسم کولو د مدعی علیه هذا مي حکم و کړ پر مدعی هذا لپاره د مدعی علیه هذا او مدعی ته مي وویل چې په خصوص د دغي دعوي کې بې موجب شرعی له دغه تاریخ بعد غرض په ونه لري په لفظ د حکمت و قضیت بذلک علیک.

صورت دعوه او فیصله د پنځي د مهر

۳۷۷ ماده زه مسمات جان بیګم مدعیه هذا بنته ( ) ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر احمد مدعی علیه هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) د اړنګه صحي او شرعی دعوه باندې اقامه کوم چې مدعی علیه هذا زما مدعیه هذه میره دي چې په تاریخ ( ) ورځ ( ) میاست ( ) کال ( ) شمسی کې ما مدعیه مکلفه او نافذه د تولو امور شرعیه و وویم اویم خپل نفس مي په نکاح صحیح او شرعی مسلماني په حضور د شاهدانو مسلمینو مکلفینو سامعینو او فاهیمنو په خپله رضا او خوښه په عوض د زر و افغانیو مهر حالی معجل کې ایجاب کړو رمي کړ مدعی علیه هذا چې مکلف او نافذ د تولو امورو شرعیه و وو او ده په رضا او خوښه قبول د ایجاب ذکرسوي زما مدعیه هذا په زمان سلف الذکر ذکرسوي کې د خپل

خان لپاره په خواه تر ولاړيدو له مجلس کې وکړي چې اوريدل مومنو عاقدانو او شاهدانو حاضر د مجلس معاً په ايجاب او قبول پوهيدو چې دغه عقد دنکاح صحيح او شرعی مسلماتی نکاح ده ورسته له عقد دنکاح مدعي عليه هذا خلوت صحيحه راسره وکړله جملې دذکرسوي مهر يی دوه سوه افغانی رارسولې دي او باقی مهر زما مدعيه تر اوسه پر مدعی عليه هذا پاته دی ذمه يی نه ده فارغه کړې اوس غواړم او طلب لرم چې مدعی عليه هذا زما ميړه دي دغه اته سوه روپی راته تسليم کړی متمرد ده تندهي نه راکوی انا اطلب حکم الشرع الشريف

وروسته له صحت دعوې دمدعيه ذکرسوې هذا له مدعي عليه جوابا پوښتنه وه سوه مدعي عليه مذکور هذا په جواب دمدعيې هذا کې بيان وکړ چې واقعا مدعيه هذا زما بنځه ده او مهر ددې مي زر افغانی معجل قبول کړی وو مهر دمسماتی ذکرسوې دمنکوحې خپلي مي ورسته له عقد دنکاح وروه رساوويوه حبه اودينار يی نه دی راباندي پاته ورسته له جواب بالايفادمدعي عليه هذا له مدعيه مذکوره هذه څخه چې مدعيه عليها بالدفع ده په جواب دايفا دمدعي عليه کې يی انکار مطلق وکړ ورسته له جواب بالانکاره دمدعيه هذه داصلي دعوې چې مدعی عليها بالدفع ده له مدعي عليه داصلي دعوې چې مدعی بالدفع دی دطلب ديني عادله سوهغه مهلت وغوښت شرعا مهلت ورکړ سو فقط مورخ ( ) ورځ ( ) مياست ( ) کال ( ) شمسی

اليوم ( ) مياست ( ) کال ( ) شمسی مدعی بالدفع ذکرسوي هذا او مدعی عليها هذه بالدفع محکمې ته حاضر سول له مدعی ذکر سوي بالدفع هذا چې پر اثبات ددعوې ددفعي شاهدان عادلان ځنی غوښت سوي وو هغه وويل چې شاهدان مي حاضر نه سول له احضاره يی عاجزه سوم مدعي عليها يی هذه بالدفعي ته توجه دقسم سوه مدعی عليها هذه اماده وقسم ته سوه بنا پر صدق دانکار خپل په ذاتيه سره مطابق له شرعی سره قسم بالله تعالی وکړ ورسته له قسم دمدعي عليها بالدفع هذه مي حکم وکړ لپاره دجان بيګمي مدعي عليها بالدفع هذه پر احمد هذا اووه احمدته مي وويل چې مدعي عليه داصلي دعوې ده چې دفع دايفاستا شرعا ثابته نه سوه مهر دمساتي ذکرسوي دزوجيت ذات البيني ستاسی متداعينوله قرارد تصادق فوقه ستا په حضورکي موثابتسو ته احمد دغه اته سوه افغانی جان بيګمي ته تسليم کړه قضيت وحکمت بذالک عليک.

صورت دعوه او فيصله دضمان استحقاق

۳۷۸ ماده زه محمد ابراهيم مدعی هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر محمد کريم ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) داسی صحيح او شرعی دعوه باندي اقامه کوم چې مدعی ذکرسوي هذا يوه قطعه زمکه مزروعی چې مشتمل پر يوه جريب ده واقع په فلانی

کلی کې حدود اربعه یې شرقاً ته ( ) غرب ( ) شمال ( ) جنوب ته ( ) سره له تولو حقوقو او مرافقو ذکرسوې محدوده په تاریخ ( ) کال ( ) شمسی په بیع بات قطعی په عوض دزرو افغانیو لوټ پنځه افغانګې رایج الوقت پر ما مدعی هذا خرڅه کړه ما ذکرسوي مدعی هذا ذکر سوې بیع قبوله کړه سره له تقابض فی البدلین من الجانبین بعده په تاریخ واخیر ددغې میاستی کال ۱۳۲۸ شمسی جان محمد ولد شریت ولد رحمت قوم تاجک ساکن ذکرسوي ځای پر پورته ذکر سوې محدوده پرما مدعی هذا دمورثې دعوه وکړه چې ذکرسوې محدوده له پلاره په میراث رلپاته اوادعا یې وکوله چې پلارمي په اول دحمل د۱۳۲۸ کال وفات سو ذکرسوې محدوده چې دده په تصرف کې وه فارغه له دینه اووصیت لپاره دورثې خالی له موانع دارثه یې پرېښوله ورثه شرعیه دمتوفا زه مدعی ذکرسوي لاغیر پاته سوم اوس ذکر سوې زمکه په لاس اوتصرف دمحمد ابراهیم هذا غیر حق ده ماته دې تسلیم کړی ورسته له انکار زما مدعی هذا اوبیان چې ذکر سوې محدوده په عوض اوبدل کې دزرو افغانیو رایج الوقت له محمد کریم ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) مي په بیع بات قطعي اخیستې ده ذکرسوي جان محمد دغه زمکه متروکه پدري په شاهدانو سره ثابته کړه ورسته پخپله جان محمد له قرارد خواهش دقاضی دمحکمې چاردهی چې دعوه هلته دائره وه قسم وکړ چې دغه زمکه ما نه ده خرڅه کړې اونه مي هبه کړې ده اونه له ملکیت زما څخه وتلې ده پوجه دیو وجوه له انتقلاتو دا ملاکو څخه بعداً قاضی پر ما حکم وکړیه فسخ دعقد مذکور سره چې ذکر سوې مبیعه جان محمد ته تسلیم کړه ته رجوع دثمنو پر خپل بائع باندې وکوه که دې وي اوبائع ستا که پر بیع وي اوهکذا حتی ینتهی البیوع نوقاضی دچهاردهی زه محکوم کړم هغه فیصله زما په لاس کې ده ستا حضور ته به یې تقدیم کړم چې مطالعه یې کړې اوس زه غواړم اوطلب لرم چې مدعی علیه هذا دغه زر افغانی رایج الوقت ثمني دمبیعې ذکر سوې مثلاً راته تسلیم کړی دی متمرد ده تېدهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت دعوې دمدعی ذکرسوي هذا له مدعی علیه څخه پوښتنه وه سوله مدعی علیه هذا په جواب دمدعی هذا کې مطلق انکاروکړ اووې ویل ذکرسوې محدوده نه زما مدعی علیه وه اونه مي پر دغه مدعی خرڅه کړی ده ورسته له جواب بالانکار مدعی علیه هذا له ذکرسوی مدعی څخه پر اثبات دخپلی دعوې اوصدق مقال باندیې طلب دقامې عادلې وه سو وې ویل چې شاهدان مي حاضر دي حاضر یې کړل هریو حاتم ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) مصلی یې دمسجد رنګ فلانی رقم او محمد نذیر ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) رنګ ( ) هریوه له شاهدانو علی الانفراد والتعاقب داسی شاهدي

اداکړه چې اشهد شاهد یم پردې باندې چې یوه قطعه مزروعي زمکه چې مشتمل پریوه جریب ده واقع په چهل ستون کې حدود اربعه یې شرقته ( ) غرب ته ( ) شمال ته ( ) جنوب ته ( ) سره له تولو حقوقو امرافقو دغه زمکه محمد کریم هذا په بیع بات قطعی په عوض اوبدل دزرو افغانیو رایج الوقت وه دغه محمد ابراهیم وه محمد ابراهیم مدعی هذا په تاریخ اول داسد دمیاستی کال ۱۳۲۸ شمسی خرڅه کړه دغه زرافغانی ثمني دمبیعې ذکر سوې محمد کریم مدعی علیه هذا نقدي له تصرف دمحمد ابراهیم مدعی هذا چې مشتري دذکرسوي زمکې ووقابض سو ځنی وروسته له شهادته دشاهدانو ذکرسویوڅخه چې فیصله دفلانی تاریخ ۱۳۲۸ شمسی کال ملاحظه سوه محمد کریم ذکرسوي هذاذکرسوې محدوده یې له محمد ابراهیم په استحقاق شرعی وړې وه اوخپل حق یې په شاهدانو پر محدوده ثابت کړی وواوهم فیصله ذکرسوې صحیح اومدار دحکم وه ورسته رجوع په تزکیه دشاهدانو سره سري وه سوه فقط تحرې ۲۰ عقرب ۱۳۲۸ شمسی کال

الیوم ۲۲ عقرب ۱۳۲۸ ووچې مدعی اومدعی علیه ذکرسوي اوحاتم اومحمد نذیر شاهدان ومحکمې ته حاضر سول چې په تیر مجلس کې یې دسري تزکیې لپون سوي ووهغه مستور جواب محکمې ته راغی چې شاهدان عادلان اومقبول الشهادته ظاهر سول له مدعی هذا څخه دتزکیې علنی شاهدان طلب کړل سول دشاهدانو داصلي دعوې هغه حاضر کړل هریو مراد محمد ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) رنګ .....اوګل جان ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) رنګ .....هریوه له شاهدانو څخه په لفظ داشهد بالله تعالی شاهدي وویله حاتم اومحمد نذیر شاهدان هذان خصمان عادلان اومقبولان الشهادته دي ناحقه شاهدي مو ددوي نه ده اورېدلې حسنات یې پر سیئاتو زیات دي اومرتکب دګنا کبیرې اومصر پر ګنا صغیره نه دي وروسته له صحت دعوې دمدعی ذکر سوي هذااوله جواب بالانکاره دمدعی علیه هذا اووروسته له شاهدانو داصلي دعوې اوله تزکیې سري اوعلنی مي حکم وکړ پر مدعی علیه هذا لپاره دمدعی ذکرسوي هذا اوورته وه مي ویل چې زر افغانی رایج الوقت ثمني دمبیعې ذکرسوې مثلا مدعی ذکرسوي هذا ته تسلیم کړه چې ذمه دي خلاصه سی په لفظ دحکمت وقضیت بذلک علیک وثبت ذالک عندي.

صورت دعوه او فیصله ددین په سبب دوراثت

۳۷۹ ماده زه علی ګل مدعی ولد (رحیمګل) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر محمد جان مدعي علیه هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) باندې داسی صحي دعوه اقامه کوم چې رحیم ګل زما ذکرسوي مدعی پلار په زوند کې زر افغانی ورسته له استقراض دمدعی علیه هذا له خپله شخصی ماله ومدعی علیه هذا ته ورکړې مدعی علیه پر هغو روپو

قابض سوه اوپر خپل مایحتاج باندي یی مصرف کړې ورسته له هغه ذکر سوي رحیم گل لوفات سو زر افغانی قرض ذکرسوي متروکه فارغ له دین له وصیت لپاره دورثې خالي له موانع دارث په میراث پریوښوده ورثه شرعیه دمتوفا ذکر سوی دوه زامن یوزه مدعی هذا اوبل جان محمد نامي ورورلاغیر پاته سو اوس غواړم اوطلب لرم چې مدعی علیه هذا زر افغانی په مثل دقرض حسنه دپلار وما مدعی هذا اوجان محمد ورورته له قرار دمساوات تسلیم کړی دي متمرد دی تندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف.

ورسته له صحت ددعوې دمدعی ذکرسوي هذا له مدعی علیه په جواب کې پوښتنه وسوله مدعي علیه هذا په جواب کې مطلق انکار وکړ ورسته له جواب بالانکار دمدعی علیه هذا له مدعی څخه طلب دقامي دیني عادلې وه سووذکر سوي مدعی وویل چې له احضار دشاهدانو عاجز یم وه مدعي علیه هذا ته قسم ورکړی ورسته له اظهاره دعجز دمدعی له شاهدانوتوجوه دقسم دمدعي علیه خواته سوه مدعي علیه هذا وقسم ته اماده سو په اسم ذاتیه یی مطابق له شرعي سره قسم بالله تعالی وکړه ورسته له قسم کولو دمدعی علیه مي حکم وکړ لپاره دمدعی علیه هذا پر مدعی هذا باندي اوذکرسوي مدعی ته مي وویل چې په خصوص ددغي دعوې کې له ده سره غرض ونه کوې په لفظ دحکمت وقضیت بذلک علیک

صورت دعوه وفیصله دضمان دودیعت په صورت هلاک کې

۳۸۰ ماده زه غلام حیدرمدعی هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر سیداحمد مدعي علیه هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) باندي داسی دعوه لرم چې یو عدد چائنک سره دوه مثقاله گردنر اویو درجن شنې پیالې گردنر اویو نوي دیگ مسی دکابل ساخت وزن یی نیم من قیمت یی یو سل شپیته افغانی درې قلمه مال ذکرسوي زما مدعی هذا شخصی ملک وودغه مال مي په مانت په مابین دکور دمدعی علیه هذا چې واقع په فلانی ځای کې ده حدودیی شرق ته ( ) غرب ته ( ) شمال ته ( ) جنوب ته ( ) مې دغه مدعي علیه هذا ته په هغه خپل کور کې ورکړو اوددغه مال حفاظت به مدعی علیه هذا دخپل مال پر رقم سره کاوو اوپر وخت دمطالبې به یی ما مدعی هذا ته راتسلیماوومدعی علیه هذا چې نافذ دتولو اموروشرعیه وووذکر سوي مال یی قبض کړ حفاظت ددغه مال یی پر ځان لازم کړ اوذکر سوي امانت یی قبول کړ نو اوس لس ورځي کیږي چې دغه خپل مال مي له مدعی علیه څخه وغوښت چې راتخلیه اوباندي قابض اومتصرف سم مدعی علیه هذا ذکرسوي انکار وکړ ذکر سوي مال یی له خپله کوره دهمسایه کور ته یووړهلته هلاک سوودمیسی دیگ قیمت دهلاک اوانکار په ورځ دونه افغانی ووغواړم اوطلب لرم چې مدعي علیه هذا دي په

مثل دچائنک اوپیالې اوسره له قیمته ددیګ راته تسلیم کړی هغه متمرد ده تندهي نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت ددعوې دمدعی له مدعی علیه څخه په جواب کې پوښتنه وه سوله هغه په جواب کې من کل وجوه انکار وکړ بعد له انکار دمدعی علیه له مدعی څخه پر اثبات د پلي دعوې شاهدان عادلان طلب کړل سول هغه مهلت وه غوښت شرعا مهلت ورکړ سو فقط مورخ ( )الیوم شنبه تاریخ ( ) میاست ( ) کال ( ) شمسی مدعی اومدعي علیه ذکرسوي ومحکمې ته حاضر سول له مدعی څخه چې شاهدان غوښت سوي وو هغه وویل چې شاهدان مي حاضر نه سوله احضار دشاهدانو عاجزسوم که بل مهلت راکړ سی هم شاهدان نه سم حاضرولای وه مدعی علیه ته قسم ورکړی وروسته له عجز دمدعی له احضار دشاهدانو اوله خواهش دحلف دقسم مخه دمدعي علیه خواته سوه مدعی علیه دخواهش په وجه قسم ته اماده سو په اسم ذاتیه یی مطابق له شرعی سره قسم بالله تعالی وکړ ورسته له قسم دمدعی علیه هذا می حکم وکړپر مدعی هذا لپاره دمدعي علیه هذا اومدعی هذا ته مي وویل چې ورسته له دغه تاریخ په خصوص ددغي دعوې کې دده مزاحم نه سې بې موجب شرعی په لفظ دحکمت وقضیت بذلک علیک

صورت دعوه اوفیصله دضمان د ودیعت په صورت داستهلاک کې

۳۸۱ ماده زه محمد جان مدعی هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پرسید محمد مدعي علیه هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) داسی دعوه لرم چې په تاریخ ( ) په لاندي محدوده کې زما مدعی هذا مملوکه کور کې واقع ( ) کابل حدودیی شرقته ( ) غرب ته ( ) شمال ( ) جنوب ته ( ) دوه منه زیږدغواخالص غوړي جید اویوعدد مسي لوي دیګ دکابل جوړوزن یی دوه منه قیمت ( ) افغانی دغه دوه قلم مال چې زما خالص حق اوملکیت ووده مدعي علیه ته مې په طور دامانت ورکړ چې مدعی علیه یی په خپل کور کې راته وه ساتی اودخپل مال پر رقم یی حفاظت وکوي اوپه وخت دطلب کې تخلیه اوزه باندي قابض سم مدعي علیه هذا چې مکلف اونافذ دټولوامورو شرعیه وووواوله له ما پر دغه شیانو قابض سواو حفاظت یی پر خپله ذمه لازم کړ اودغه امانت یی په رضا اوخوښه قبول کړ ثانی مدعي علیه هذا زما ذکر سوي مال استهلاک کړ پر خپلو حوائجو یی خرڅ کړ قیمت دذکرسوي مال په ورځ داستهلاک هغه پورته ذکرسوي قیمت دي اوس غواړم اوطلب لرم چې مدعي علیه هذا ضمانا پورته قیمت ددیګ چې عبارت له ( ) افغانی ده په مثل دغوړوماته تسلیم کړی دی متمرد ده تندهي نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت دعوې دمدعی هذا له مدعی علیه څخه جواباً پوښتنه وه سوله مدعی علیه هذا په جواب دمدعی کې انکار مطلق وکړ ورسته له جواب بالانکاره څخه له مدعی څخه شاهدان طلب کړل سول عادلان هغه وویل چې زما شاهدان نه حاضریږي له حاضرید و دشاهدانو عاجزیم مدعي علیه هذا ته قسم ورکړی ورسته له عجز دمدعی له شاهدانو اوله قرار دخوهش دقسم دمدعی دقسم مخ دمدعی علیه خواته سو هغه قسم ته اماده سو په اسم ذاتیه سره یی مطابق له شرعي سره قسم بالله تعالی وکړ ورسته له قسم دمدعی علیه هذا مې حکم وکړپر مدعی مذکورهذا لپاره دمدعي علیه اومدعی ته مې وویل چې وروسته له دې تاریخه په خصوص ددغو دعوې کې بې موجب شرعی دمدعي علیه غرضداره نه سې په لفظ دحکمت وقضیت بذلک علیک.

صورت دعوه اوفیصله دپور پر مړي باندي

۳۸۲ ماده زه زید مدعی هذا ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )پر عمر هذاباندي ولد جان محمد قوم( )ساکن( )داسی دعوه باندي لرم چې ما مدعی ذکرسوي هذا زرروپی افغانی رایج الوقت کابلی په طورد قرض حسنه له خپله شخصی مال جان محمد ولد( )ولد( )پلاردمدعي علیه هذا ته ورسته له استقراض دده مي ورکړې پر ذکرسویوروپو قابض اومتصرف سوپر خپل مایحتاج یی مصرف کړې ورسته له څه وخته ذکرسوي جان محمد وفات سو له ذکر سوي متوفا څخه دونه قدري مال پاته سو چې زما پورپه ادا سی زما قرض جان محمد تراوسه نه دی راکړی اوپر ذمه یی تراوسه باقی دی اوس غواړم اوطلب لرم چې مدعی ذکرسوهذا هغه زرروپی قرض ذکرسوي زما مثلا راته تسلیم کړی چې دپلار ذمه یی خلاصه سی دی متمرد دی تندهي نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت دعوې دمدعی هذا مو په جواب کې له مدعی علیه څخه پوښتنه وکوله هغه په دونه مال پاته کیدو اودپلار په وفات کیدو اقراروکړ اوله قرض دمدعی پر جان محمدباندي مطلق انکار سو وروسته له جواب بالانکاره دمدعي علیه ذکر سوي هذا بنا پر اثبات ددعوې او پرصدق مقال خپل له مدعی څخه بینه عادله طلب کړل سوه هغه مهلت وغوښت شرعا مهلت ورکړ سو مورخ( )کال( )

الیوم مورخ( )کال( )شمسی ذکرسوي مدعی هذا اومدعي علیه هذا محکمې ته حاضر سول لهمدعی چې بینه غوښتل سوې وه حاضریی کړل هریو غلام جان ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )مصلي دهغه کلی دمسجد رنگ.....اومحمد علم ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )دهغه کلی مصلي رنگ.....هرشاهد علی الانفراد ولتعاقب وویل چې اشهد شاهدي ورکوم پر دې چې قبلازید مدعی هذا زرافغانی رایج الوقت له خپله ماله جان محمد

ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( ) چې پلار دمدعی علیه هذا ده په طورد قرض حسنه ورکړې هغه پر ما یحتاج مصرف کړې څووخته بعد بغیر له ادا دقرضو جان محمد ذکرسوي وفات سو اوپه لاس دمدعی علیه هذا کې چې ابن صلبی ذده ده بونه مال پاته سوچې دغه قرض باندي اداسی نوپر مدعی علیه هذا لازم ده چې دپلار قرض له متروکې څخه ورکړی چې په لاس دمدعی علیه هذا کې ده ورسته له ادا دشهادت دشاهدانو ذکرسوي چې موافق له دعوې سره وورجوع مووسري تزکیې ته وکوله فقط مورخ( )

الیوم مورخ( )مدعي اومدعی علیه ذکرسوي اوغلام جان اومحمد علم شاهدان محکمې ته حاضر سول په سري تزکیه کې دوی عادلان اومقبول الشهادت ظاهر سول له مدعی څخه پر علنی تزکیه شاهدان طلب کړل سول هغه حاضر کړل هریو رحیم الدین ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )اوعلي گل ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )هریوه تزکیه شاهدي په علانیه سره په لفظ داشهدبا لله تعالی سره علی العاقب وویله چې هریو غلام جان اومحمد علم داصلي دعوې شاهدان عادلان اومقبول الشهادته دي تراوسنه مو ددوی ناحقه شاهدي نه ده اوربدلې ورسته له شهادت دشاهدانوداصلي دعوې اوتزکیې سري اوعلنی څخه توجه دقسم دمدعی خواه ته سوه مدعي اماده قسم ته سو به اسم ذاتیه یی قسم بالله تعالی وکړ چې والله دغه زرروپی مي نه دي قبض کړې چې دمدعی علیه پر پلار مي باندي دي اونه زما له خوابل چا څخې اخیستې دي نه مي دتولو ابراء ورته کړې نه دبعضو اونه مي حواله باندي کړی اونه مي په رهن ورسره پرې اښښي دي ورسته له قسم دمدعی هذا مې حکم وکړ لپاره دمدعی هذا پر مدعي علیه هذا باندي اومدعی علیه هذا ته مي وویل چې دغه زر افغاني قرض حسنه چې ستاپر پلار جان محمد متوفا باندي دي دده له متروکې مثلا ورته ورکړه چې ذمه دپلار دي خلاصه سی په لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک وثبت ذالک عندي

صورت دعوه اوفیصله ددین پر میت

۳۸۳ ماده زه مدعی هذا گل روز ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )پر صفدر علی ولد( )ولد( )قوم( )پاندي داسی صحیح اوشرعی دعوه اقامه کوم چې زما مدعی هذا پر رحیم الله ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )باندي له بابت دقرض حسنه زر افغانی درلودې مدعی علیه هذا وما ته درحیم الله مدین له طرفه دهغه به امر په کفاله صحیحه په مجلس ده کفالې کې ضامن سو وي ویل که رحیم الله ذکر سوی وجه زر افغانی تر درو ورځو درنکړې زه صفدر علی دغه زر روپی چې پرذمه درحیم الله ذکر شوی دي ضمانا مثلاً تا ته درکوم ما مدعی ذکر سوي په مجلس دکفاله کې دده کفالت [illegible] ن پنځه ورځې تیري سوې دي چې رحیم الله مدین ماته هغه روپی نه دي راکړې [illegible] لرم چې مدعي علیه

ذکرسوي هذا چې زر افغانی مي پر رحیم الله ذکرسوي قرض حسنه دي کفالتا او مثلا راته تسلیم کړی دی متمرد دی تندهي نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت ددعوې دمدعی ذکر سوي هذا له مدعی علیه څخه جوابا پوښتنه وسوله مدعی علیه ذکر سوي هذا په جواب کې مطلق انکارو کړ بعد له جواب بالانکاره له مدعی ذکرسوي هذا څخه پر اثبات دخپلي دعوې اوصدق مقال شاهدان طلب کړل سول هغه مهلت وه غوښت شرعا مهلت ورکړ سو فقط تاریخ ( )کال( )شمسی

نیوم مورخ.....مدعی اومدعي علیه ذکرسوي محکمې ته حاضر سول له مدعی چې پر صدق مقال اوبنا پر اثبات ددعوې بینه عادله طلب سوې وه هغه وویل چې زما شاهدان نه سو حاضر له احضار دشاهدانو عاجزه یم وه مدعی علیه هذا ته قسم ورکړی ورسته له عجز دمدعی له شاهدانو واستحلاف مدعي علیه ذکرسوي هذا توجه دقسم دمدعی علیه خواته سوه مدعی علیه هذا له قراردخواهش دمدعی قسم ته اماده سو په اسم ذاتیه بنا پر صدق انکار یې مطابق له شرعي سره قسم بالله تعالی وکړ اوبعد له قسم کولو دمدعی علیه هذا مي حکم وکړ پر مدعی ذکرسوي هذا لپاره دمدعی علیه ذکرسوي هذا اومدعی ته مي وویل چې ورسته له دغه تاریخ په خصوص ددغی دعوې کې بې موجب شرعي په مدعی علیه کار ونه لرې په لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک.

صورت دعوی اوفیصله دنکاح دیوه سړی

۳۸۴ ماده زه زید مدعی هذا ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )پر مسمات زینب نامې مدعي علیهای هذه بنتې( )ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )داسی دعوه لرم چې دغه مدعی علیها ذکرسوي هذه زما مدعی هذا منکوحه اوحلال مدخوله زما مدعی هذا په نکاح صحیح اوشرعی ده اومدعي علیها هذه په داسی حال کې چې مکلفه اورشیده اوخالیه وه له نکاح اوعدې دغیر اوداسي بنځه وه چې نکاح یې ماته حلال وه اونفس خپل یې ما مدعي هذا ته په حضور دشاهدانو چې احرار عاقلین بالغین مکلفین مسلمین وو په عوض د۵۰۰ افغانیو مهر رایج الوقت تزویج کړي وو زه مدعی هذا چې مکلف رشید نافذ دتولوامورشرعیه ووخپلو وم اویم په هغه مجلس کې په حضور دهغو شاهدانو چې په مجلس دنکاح کې حاضر وو ددې نکاح صحیح مې دځان لپاره قبوله کړه چې اوریدل دغه جریان دغوشاهدانو چې په مجلس دنکاح کې حاضرول دغه خبري زموږ متعاقدانو معا اوپوهیدل چې دغه نکاح صحیح مسلمانی ده اودغه رنګه موږ متعاقدانو هم یو دبل خبري سره اوریدلې اوپوهیدو اودغه مدعی علیها حاضره زما حلاله بنځه ده په حکم ددې نکاح ذکرسوي اومهر موصوف مي په هغه مجلس دعقد کې ورته تسلیم کړ چې واجب ده پر دغې مدعي علیها

اطاعت زما مدعی هذا ذکرسوي په امورو دزوجیت کې او مدعي علیها هذه په احکام دنکاح امورو د زوجیت کې زما مدعی هذا نه کوي متمرد ده تندهي نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف.

ورسته لهصحت ددعوې دمدعی هذا له مدعی علیها هذه څخه په جواب کې پوښتنه وسوله مدعی علیها هذه په جواب دمدعی کې مطلق انکار وکړ بعد له جواب با لانکاره دمدعی علیها ذکرسوې هذه څخه له ذکرسوي مدعی هذا څخه بنا پر اثبات ددعوې اوصدق مقال خپل باندي طلب دقامې بینې عادله وه سو هغه وویل چې شاهدان زما حاضر دي حاضر یی کړل هریو ندیم ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) دهغه کلی دمسجد لمونځ کونکی اوکریم ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) دهغه مسجد لمونځ کونکی هریوه شاهدانو ذکرسویوعلی التعاقب شهادي وویله اشهد بالله تعالی شاهدیم پر دې چې مسمات زینب نامه هذه ښځه ددغه زید مدعی هذا حلاله ښځه ده اودده منکوحه اومدخوله ددغه زید ده په نکاح صحیح اوشرعی یی کړې ده اوزینب نفس خپل په داسی حال کې ورته تسلیم کړ چې عاقله بالغه اونافذ التصرف دتولوامورشرعیه ووخپلو وه خالی وه له نکاح اوعدې دغیره اوداسي ښځه وه چې نکاح یی زید ته حلاله وه په حضور زمونږ اووغیره کې یی چې شاهدان احرار عاقلین بالغین نافذ التصرف دتولوامورشرعیه ووخپلووواویوپه عوض دپنځو سو افغانیو مهر کې نفس خپل یی په تزویج صحیح ورکړ اوپه تحقیق سره مو اوریدل اوپوهیدل مونږ اونور شاهدان چې په مجلس دتزویج کې حاضر ول معا دغه کلام سلف الذکر مدعی هذا اومدعی علیها هذه متعا قدانو هم اوریدو اوپوهیدل په کلام دیو اوبل سره دغه زینب حلاله ښځه دمدعی ده په حکم ددغی نکاح دې خپل مهر په هغه مجلس دعقد کې قبض کړ نو دغه ښځه دمیړه طاعت په امورو دنکاح کې غیر حق نه کوي اوواجب ده پر زینب مدعی علیها هذه باندي په امورودزوجیت کې نوددکر سویوشاهدانوچې شاهدي یی له دعوې سره موافق وه سري تزکیه یی شروع سوه فقط مورخ))کال ( )

الیوم مورخ..... مدعی هذا ومدعی علیها هذه وندیم اوکریم شاهدان ذکرسوي محکمې ته حاضر سول اومبستور جواب دشاهدانو دتزکیې په باره کې محکمې ته راوړه رسیدو چې ملاحظه کړل سو ندیم اوکریم ذکرسوي شاهدان عادلان اومقبول الشهادته دي له مدعی څخه دتزکیې په علنی شاهدان طلب کړل سول هغه مجلس ته حاضر کړل هریو احمد ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) اومحمود ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) هریوه شاهد متعا قبا وویل چې اشهد شاهدیم پر دې چې شاهدان ندیم اوکریم پېژنو عادلان اومقبول الشهادته دي ناحقه شاهدي مونه ده څنی لیدلې بعده له مدعی علیها هذه له دفع اوجرح

شرعین پوښتنه وه سوله هغې وویل چې دفع اوجرح نه لرم وروسته له شهادته دندیم اوکړیم اوله تزکیې سري اوعلنی اوله عجزه دمدعی علیها هذه له دفع اوجرحې شرعي مي حکم وکړ لپاره دمدعی هذا پر مدعی علیها هذه په ټولوهغو شیانوچې پورته ثابت سول زما په نزد دمدعی علیها هذه دښځکیدو په حلاله نکاح سره دمدعی هذا په شهادت ددغو دونفروشاهدانو په سبب ددغي نکاح صحیح مبینه په حضور دي تاسی متخاصمانوهذان اوحکم مي وکړ په هغه ټول سره په مجلس دقضا خپل کې می لازم وگرزول پر تا محکوم علیها هذه اطاعت ددغه زید مدعی هذا په امورودزوجیت کې په لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک وثبت ذلک عندی.

صورت دعوه اوفیصله ددوگسانو

۳۸۵ ماده زه زید مدعی هذا ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )پر زینب مدعی علیها ی هذه بنته ، رجب ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )په حضور دجان محمد هذا دارنګه دعوه اقامه کوم چې ذکر سوي رجب خان پلار دمدعی علیهای هذه ذکرسوې چې عاقل بالغ نافذ التصرف دټولوامورشرعیه وو دی ولایتاً په ولایت اوبویت سره یی نفس دمسمات زینب مدعی علیهای هذه بنته صلبیه خپله په تاریخ( )ورځ( )میاست( )کال( ) شمسی چې په هغه تاریخ کې مسماتذکرسوې صغیره اوخالیه له عدې اونکاح دغیر وه اوهم مدعی علیهای هذه داسی ښځه وه چې نکاح یی شرعا ماته حلاله وه په مابین دده دکور کې په نکاح صحیح شرعی مسلمانی ذکرسوي رجب پلار دمدعی علیهای هذه واقع په( )ځای کې په عوض دمهر ۵۰۰ افغانیو کې په حضوردشاهدانو احرارمسلمین مکلفین سامعین وفاهمین ما مدعی علیه ته ایجاب کړه رایی کړه اوما مدعی ذکرسوي هذا هم په ذکر سوي تاریخ چې عاقل مکلف بالغ مسلم اونافذ دټولوامورو شرعیه ووخپلووم اویم نفس دمسمات ذکرسوې لمخه تر ولاړیدو له مجلس په حضور دشاهدانو ذکرسویوکې په زمان اومکان ذکرسوي کې دځان لپاره په خپله خوښۍ قبوله کړه چې اوریدل مواوپوهیدو موږ عاقدان ذکرسوي په ایجاب اوقبول باندې په یوه مجلس کې اودغه رنګه اوریدلو اوپوهیدل شاهدان حاضر دمجلس په ایجاب اوقبول زموږ متعاقدانو ذکرسویو معاً په هغه مجلس کې هم دغه پنځه سوه افغانی مهر دمدعی علیها هذه مې وروسته له کبارته دمدعی علیها هذه ورته تسلیم کړې مدعی علیها هذه له اطاعت زما مدعی خارجه سوه په امورودزوجیت کې زما اطاعت نه کوي اودغه جان محمدحاضر هذا یی منع کوي مدعی علیهاهذه له اطاعت اوانقیاد زما مدعی څخه په احکامو دنکاح کې اوس غواړم اوطلب لرم چې جان محمد مدعی

علیه هذا دي خودداري وکوي له منع دمدعی علیها هذه څخه په اطاعت زما مدعی اومدعی علیها هذه په امور دزوجیت کې اونقیاد وماته دی متمرد انا اطلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت ددعوې دمدعی ذکرسوي هذا له مدعی علیها هذه ذکرسوې اومدعی علیه هذا څخه پوښتنه وسوله جان محمد حاضر وویل چې مسمات ذکرسوې هذه ښځه دمدعی ذکرسوي هذا نه ده بلکې زما مدعی هذا ښځه ده قبلاً په تاریخ ( ) یوم یکشنبهٔ کال ( ) شمسی رجب ذکرسوي هذا پلاردزینب مدعی علیهای هذه چې شخص مکلف رشید نافذ التصرف دتولوامورو شرعیه وو وو اوده ولایتا په ولایت اوبویت سره یی نفس دمدعی علیها هذه بنته صلبیه خپله په ذکرسوي تاریخ مدعی علیها هذه چې صغیره خالیه له عدې اونکاح دغیر وه اوهم داسی ښځه وه چې نکاح یی شرعا ماته حلاله وه په نکاح صحیح شرعی مسلمانی یی په مابین دخپل سرای درجب مذکور کې په زر افغانی مهر په حضور دشاهدانو احرارو ملیمنو مکلفینو سامعینو فاهمینو ما مدعی هذا ته راکړه چې په دغه تاریخ زه مدعی هذا مکلف رشید نافذ التصرف دتولوامورشرعیه وووم اویم نفس دمسمات ذکرسوي مې په خواه ترولاړیدو له مجلسه په حضوردشاهدانو ذکرسویو کې دخپل ځان لپاره قبول کړ چې موږ متعاقدانو ایجاب اوقبول دیوه اوبل اوریدواوپه پوهیدو اوهم شاهدان حاضر دمجلس خبر ي زموږ متعاقدانو معاً اوریدلې نو زه جان محمد مدعی هذا ذي حقه یم په منع دمسمات ذکرسوې له دغه زید مدعی هذا څخه اومسمات ذکرسوې مدعی علیها هذه په جواب کې وویل چې زه مدعی علیها هذه ښځه دزید مدعی هذا نه یم اونه وم اونه دده اطاعت کوم اوزه مدعی علیهای هذه دجان محمد منکوحه یم چې له قرار دشرح ددعوې دجان محمد مدعی هذا عقد دنکاح زموږ په منځ کې سوي دی بعد له بیا ن ددعوې دمدعی زید هذااوجان محمدمدعی جواب بالانکاردزینب مدعي علیها هذه له نکاح دزید مدعی هذا اوجواب بالاقراردمدعی علیها هذه به مقابل دجان محمد کې مدعی هذا اولاً له زید مدعی هذا څخه چې اسبق التاریخه ووطلب دشاهدانو عادلانو څنی وه سو هغه وویل چې شاهدان مې نه حاضریږي له احضار دشاهدانو عاجزیم ورسته وزید مدعی هذا ته وویل سول چې ته اوجان محمد هذا دواړه له حضور دشاهدانو عاجزیاست ته پر جان محمد حق دقسم لرې هغه وویل چې جان محمد ته قسم ورکړی بعد له استحلاف دزید مدعی هذا دقسم مخ دجان محمد خواته سو جان محمد مدعی هذا قسم ته اماده سوپه اسم ذاتیه علماً قسم بالله تعالی وکړ ورسته له قسم کولو دجان محمد مي حکم وکړ پر زید مدعی ذکر سوي هذا لپاره دزینب مدعی علیها هذه اوجان محمد مدعی هذا اوزید ته مي وویل چې وروسته له دې تاریخه په خصوص ددغه دعوې کې بې موجب شرعی په دوی غرض ونه لرې اوزینب مدعی علیها هذه

ته مي وويل چې په موجب داقرار خپل په اومورو دزوجيت کې اطاعت انقياد دجان محمد کوه په لفظ دحکمت وقضيت بذالک عليک

صورت دعوه اوفيصله دطلاق ثلاثه

۳۸۶ ماده زه مدعيه هذه زينب بنته ( ) ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر احمد ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) داسی صحيح اوشرعی دعوه باندي لرم چې زه مدعيه هذه ددغه مدعی عليه منکوحه حلاله په نکاح صحيح شرعی وم زما مدعيه هذه پر مدعی عليه باندي پنځه سوه افغانی مهر موجل زما تر زماني دطلاق زما يا له مرګ يو زمونږ پورلازم اوحق واجب دی په سبب ددغي نکاح اودغه مدعي عليه هذا زه پر ځان حرام کړم په دري طلاقو غليظه ووسره نو نه حلاليږم ده ته زه مدعي عليها هذه ومدعي عليه هذا ته ترڅوچې له بل سره نکاح ونه کړم اوزه حرامه يو نن ورځ پر دغه مدعی عليه باندي په سبب ددغه طلاق يا داسی چې عالم ده په دغه حرمت غليظه په مابين وموږ کې ماته ګوري درحالي چې زه باندي حرامه يم اولاس نه راڅخه کوتا کوي اوواجب ده پر مدعی عليه هذا مفارقت له ماسره اوتخليه دلاري زما اواداکيدل دذکرسوي مهر اوراکول دنفقې تر وخت ده تيريدو دعدې زما مدعيه هذه مدعی عليه هذا متمرد دی تندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشريف

وروسته له صحت دعوې دمدعيه هذه له مدعی عليه هذا څخه پوښتنه وسوله مدعي عليه هذا په جواب کې مطلق انکار وکړ وروسته له جواب بالانکاره دمدعی عليه هذا له مدعيه هذه څخه پر اثبات دعوې اوصدق مقال خپل باندي طلب دا قامې دشاهدانو وه سو هغې وويل شاهدان نه لرم قسم ورکوم بعده وه مدعی عليه ته له قرارد خواهشه دمدعيې توجه دقسم دمدعی عليه خواته سوه هغه اماده سوقسم ته په اسم ذاتيه يې مطابق له شرعي سره قسم بالله وکړ ورسته له قسم دمدعی عليه هذا می حکم وکړ لپاره دمدعی عليه پر مدعيه هذه باندي اومدعيه هذه ته مي وويل چې له دغه تاريخه ورسته خصوص په دغه دعوه کې دده بې موجب غرضداره نه سې په لفظ دحکمت وقضيت بذالک عليک

صورت دعوه اوفيصله دحضانت دولدصغير

۳۸۷ ماده زه مدعيه هذه آمنه بنته ( ) ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر رجب مدعی عليه هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) درانګه صحيح اوشرعی دعوه باندي اقامه کوم چې مسمات رحيمه نامه صغيره څلور کلنه هذه بنته محمد کريم ولد ( ) ولد ( ) مذکور لور بطنی زما مدعيه هذه له صلب دمحمد کريم ذکرسوي ده محمد کريم ذکر سوی پلار درحميه هذه اوزما ميړه وفات سو اوحق دحضانت اوساتنه دصغيرې ذکرسوي شرعا زما

مدعیه هذه ده بعد له فوت دمحمد کریم تراوسه می کوم اجنبي سړی نه دمیړه کړی مدعی علیه اکا عینی ددذکرسوې صغیرې ده ذکرسوې صغیره یی تر خپل حضانت لاندي نیولې ده څرنګه چې صغیره ذکرسوې تر ما نیزدې قریبه حاضنه نه لري اوزه مدعیه هذه په حضانت دصغیرې ذکرسوې قادره اوامینه اومشفیقه یم غواړم چې مدعی علیه ذکرسوی هذا ذکرسوې صغیره ماته وسپاري چې ترزماني مقرري حضانت دصغیرې په معروفه وجه وکوم دی متمرد دی تندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت ددعوې دمدعیې هذه له مدعی علیه څخه په جواب کې پوښتنه وه سوه مدعی علیه ذکرسوي هذا په جواب دمدعیه هذه کې وویل چې واقعی محمد کریم میړه دمدعیې هذه ده اوپلار درحمیې صغیرې مړ سوی دی اومدعیه هذه پر حضانت دصغیرې قادره اوامینه اومشفقه ده اما زه مدعی علیه هذا چې اکا دصغیرې یم په حضانت دصغیرې احق یم ځکه څلورکلنه ده ورسته له دې صغیره وتربیې دمور ته احتاج نه لري بعد له جواب بالاقرار مدعی علیه هذا مي حکم وکړ پر مدعی علیه هذا لپاره دمدعیه هذه اومدعی علیه هذا ته مي وویل چې مدعیه په نسبت ستا دادپره حق داره ده په حضانت دصغیرې ذکرسوې صغیره تر زماني دمشتهی کیدو ددې وه مدعیه هذه ته وسپاره چې حضانت یی په معروف وجه وکوي حکمت وقضیت بذالک علیک.

صورت حال دفیصلې ددعوې دنفقې دولد صغیر پر میړه باندي

۳۸۸ ماده زه زینب مدعیه هذه بنته ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکنه ( ) پرزید مدعي علیه هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) داسی اقامه دصحیح اوشرعی دعوې باندي کوم چې دغه څلورکلن هلک صغیر ګل محمد نامي هذا چې په بغل زما مدعیه هذه کې ده زوی بطنی زما مدعیې هذه له صلب ددغه مدعی علیه هذا ده چې تولد کړی مي ده له فراش ددغه مدعي علیه میړه خپله په حالت دقیام دنکاح کې په مابین زما مدعیه هذه اومدعي علیه هذا اوپر مدعي علیه هذا نفقه ددغه صغیر لازمه ده چې نفقه دیسار لپاره دصغیر ذکرسوي پر مدعي علیه هذا چې پلار دصغیر ده فرض کړل سی چې شخص موثر ده وروسته له صحت دعوې دمدعیه هذه له مدعی علیه هذا په جواب کې پوښتنه وه سوه مدعي علیه هذا په جواب کې له ولدیته اویسار خپله انکارمطلق وکړ وروسته له جواب بالانکاره دمدعي علیه ذکرسوي هذا له مدعیې هذه څخه بنا پر اثبات ددعوې اوصدق مقال خپل شاهدان عادلان څنی طلب کړل سول هغې مهلت وغوښت شرعا مهلت ورکړل سو فقط تحریر ( )

الیوم ۲۲ عقرب ۱۳۲۸ کال شمسی ووچې مدعیه هذه اومدعی علیه هذا محکمې ته حاضر سول له مدعیه هذه چې شاهدان غوښتل سوي وو حاضریی کړل هریو ګل محمد ولد ( ) ولد

( )قوم( )ساکن( ) مصلی دهغه مسجد جامع .....اورحیم گل ولد( ) ولد( )
قوم( ) ساکن( ) مصلی دهغه مسجد جامع ....هریوه شاهد علی التعاقب په لفظ
داشهدبالله شاهدي وویله چې دغه هلک څلورکلن گل محمد نامي چې په بغل دمدعیه هذه
زینب کې دی زوی بطني دمدعیه هذه ده له صلب ددغه مدعی علیه هذا چې مدعیه هذه تولد
کړی ده له فراش ددغه مدعی علیه هذا چې میړه دمدعیه هذه وو په حالت دقیام دنکاح په
مابین ددوی زینب مدعیه هذه اومدعی علیه هذا چې شخص موثر ده نفقه دذکرسوي صغیر
هذا دیسار په طور پر لازم ده چې ورته تسلیم یی کړی ورسته له شهادت دشاهدانو چې
شاهدي موافق له دعوې سره وه رجوع وسري تزکیې ته وه سوه فقط
الیوم پر ۲۸ دعقرب کال ۱۳۲۸ چې مدعیه هذه اومدعی علیه هذا اوذکرسوي شاهدان
محکمې ته حاضر سول اودسري تزکیې راپوریه هم رارسیدلی ووچې شاهدان عادلان مقبول
الشهادته دي ورسته له مدعیه هذه څخه دعلنی تزکیې دشاهدان غوښتنه وه سوله هغې حاضر
کړل هریو عمر ولد( )قوم( )ساکن( )اوبکر ولد( )قوم( )ساکن( )هریوه
ذکرسوي شاهد علی التعاقب اوانفراداً وویل اشهد ـ هدیم پر دې چې دغه گل محمد
اورحیم ذکرسوي عادلان اومقبول الشهادته دي هیڅ وخت مو نا حقه شاهدي نه ده ځنی
اوربدلې ورسته له شهادته دشاهدانواوله سري اوعلنی تزکیې له مدعي علیه څخه له دفع
اوجرحې شرعي پرښتنه وسوله هغه اظهار دعجز وکړ بعده مي حکم وکړپر زید مدعی علیه
هذا لپاره دزینبي مدعیه هذه اوزید مدعی هذا ته مي وویل چې دغه گل محمد صغیر
ستاصلبي زوی ده ستا پر ذمه مي فرض کړل لپاره دخوراک دوام ه اره ددغه صغیر په هره
میاست( )افغانی اوپه عوض دجامو کې په هروشپږو میاستو کې( )افغانی مې لازم
وگرزولې پر تامدعي علیه هذا چې دغه نفقه به دغه هلک ته تر لویونی ورکوې په لفظ
دحکمت وقضیت بذلک علیک وثبت ذالک عندی.

صورت دعوه اوفیصله دقتل خطا

۳۸۹ ماده دعو زما ضرب علی مدعی هذا ولد جان محمد ولد( )قوم( )ساکن( )
پرگل بدین مدعی علیه هذا ولد( )ولد( )قوم( )ساکن( )داسی دعوه باندي اقامه
کوم چې جان محمد ذکرسوي ولد بهادرخان ولد( )قوم( )ساکن ذکرسوي ځای پلارزما
مدعی هذا چې حر عاقل مسلم محقون الدم علی التابید وومدعي علیه هذا غیر حق بې
موجب شرعي خطاء په( )کلي کې چې دارالاسلام ووقتل کړ اوله ذکرسوي قتیل څخه یوزه
ورثه پاته سوي یم لاغیره اوس غواړم طلب لرم چې مدعی علیه هذا اوده عاقله دیت دقتیل
ذکرسوي چې عبارت له لسوزرو شرعی روپو څخه ده اویا یوزر دیناره احمر جید دي یا سل

اوښان دي دیت شرعی دقتیل ذکرسوي په دري کاله پیوستو کې پر هر کال کې دربیمه ددیت ما مدعی ذکرسوي هذا ته راکړی مدعی علیه هذا متمرد ده تندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

ورسته له صحت دعوي دمدعی هذا له مدعی علیه هذا په جواب کې پوښتنه وه سوله مدعي علیه هذا په جواب کې مطلق انکار وکړ بعد له جواب بالانکاره څخه دمدعي علیه هذا له مدعی څخه بنا پر اثبات دخپلي دعوي شاهدان طلب کړل سول هغه مهلت وغوښت شرعا مهلت ورکړل سو فقط تحریر ( )کال

الیوم ۲۲ عقرب ۱۳۲۸ شمسی کال مدعی اومدعی علیه هذا محکمې ته حاضر سول پر صدق مقال چې کوم شاهدان څنی غوښت سوي وو هغه وویل چې زما شاهدان حاضر نه سول وه مدعی علیه ته قسم ورکوم بنا په خواهش دمدعی هذا توجه دقسم ومدعی علیه هذا ته سوه مدعي علیه هذا قسم ته اماده سو په اسم ذاتیه یی له شرع سره موافق قسم بالله تعالی وکړ وروسته له قسم دمدعی علیه مي حکم وکړلپاره دمدعی علیه پر مدعی هذا باندي اومدعی هذا ته مي وویل چې ورسته له دغه تاریخه په خصوص ددغې دعوي کې دمدعی علیه غرضداره نه سې په لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک حصه دحق العبد له قرارمشروح څخه په قسم دمدعي علیه خاتمه پیدا کړه اوپه حصه دحق الله کې رجوع وه تحقیقاتو ابتدائه ته وه سوه په اوراقو دتحقیقاتو کې سلونفرو دعلی خپلو دکلی اوسیدونکو په اقرار خط شرعی نمبر دونه کې تاریخ ( ) کال ( ) محکمې هذا ته اخبارکړی ووچې قاتل دقتیل هذا گل بدین هذا ده چې په خطاسره یی په قتل رسولي ووچې دنورپه زمکه کې داوبو دجمع کیدو ځای ووچې دمرغاییواوډینګانو دښکار لپاره جوړ سوي وو گلبدین قاتل په دې گمان چې ډینګ دی جان محمد یی دتوفک په کارتوس وه ویست په خطاء سره قتل یی کړ ځکه دقاتل اومقتول په منځ کې کوم عداوت اوعناد نه وو له دغه رویه قتل دقتیل په خطاسره واقع سو اوهم علاقدار دمحل ذکرسوي په نظریه خپله کې لیکلی دي چې قتل دقتیل ذکرسوي دنورپه زمکه کې چې مجمع داوبو ده په خطا سره واقع سوی دی هرڅوچې مي قضیه په منطقه کې وه پینځله کوم عداوت اوعنادیی په منځ کې نه وو اوهم مبرهن ده چې یوه هم بل بې موجب په قتل نه رسوونوثابته سوه چې په خطا سره په قتل رسیدلی دی اوهم حاکم محلي له رویه دمعلوماتو سري ووخپلونظر په اخبار دمخبرینوذکرسوي گل بدین په قتل خطامتهم کړی ده نوله هغه رویه خادم الشرع له دې نقطې نظره چې ترک داحتیاط مستحق دتعزیر دی نظر په ملاحظه کیدو داوراقو اوحلاتو دگلبدین باندي له ابتدائی توقیفی مدت( ) کاله حبس دی چې ذکرسوحبس موجب دانزجارستا اودنورولپاره عبرت وگرزي فقط تحریر

صورت دعوه او فیصله دقسامت

قسامت او دیت پر مالک مقتل او عاقله دده

۳۹۰ ماده حدود دمقتل ذکرسوي په زمکه مملوکه دحاجي ګل محمد مدعی علیه ذکرسوي هذا واقع ( ) حدود اربعه یی شرق ته متصیل ده زمکه ( ) ولد ( ) غربه ته نیزدي زمکه ( ) ولد ( ) جنوب ته ( ) شمال ته ( ) زه مدعی هذا زید ولد محمد رحیم ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر هریوه حاجي ګل محمد ولد ( ) ولد ( ) اوهکذا پر پنځوسو نفرود ارنګه اقامه دصحیح دعوې باندي کوم چې محمد رحیم ولد ( ) ولد) (زما مدعی پلارچې حر مسلم مکلف او محقون الدم علی التاېید ولاشبهته لاباحت قتله واقع په دادامن او اسلام کې ووچې قتل دقتیل ذکرسوي لپاره دمدعي علیهم ذکرسویودغه اوغیرهم جائز اومباح نه وو ذکرسوي محمد رحیم په پورته ذکرسوې محدوده کې چې مملوکه دحاجی ګل محمد مدعي علیه هذا ده عمداً په یوه کارتوس دتوفک سره ویستل سوي چې پر سینه یی خوړلې وه اوترشاه یی وتلې وه اوپه اثر دهغه کارتوس غیرحق اوبې موجب شرعی په قتل وه رسول سوو له ذکرسوي قتیل څخه یوزه دده زوی لاغیره پاته سوي یم څرنګه چې ذکرسوي قتیل په مقتل ذکرسوي کې موجود اوقاتل حقیقی دهغه شرعا معلوم نه سو اوقاتل حکمی یی دغه حاجي ګل محمد اوباقی مدعي علیهم ذکر سوي په اعتبار دترک دحفظ دي اوس غوړم اوطلب لرم چې قسامت شرعی چې عبارت له پنځوسو قسمو څخه دی پر مدعی علیهم هولاء دي جاري سی اوورسته دي له مدعی علیهم ذکرسویو څخه اوعاقله حاضر ددوي الاقرب فالاقرب څخه دیت شرعی دقتیل ذکر سوي چې عبارت له لسوزرو شرعی روپواویوزر دیناره سره جید اویاسل اوښان دیت شرعی دقتیل په درو کلوپیوسته وو کې چې په هر کال کې درپیمه ددیت ما مدعی ته راکړی دوی متمرد اوتندهی نه راکوی انا اطلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت دعوې دمدعی هذا له مدعی علیهم ذکرسویو څخه په جواب ددعوې دمدعی هذا کې پوښتنه وسوله مدعی علیهم ذکرسویو په جواب کې مطلق انکار وکړ چې ذکر سوي قتیل په ذکرسوی مقتل کې موجود نه وواوموږ په قتل نه دی رسولي له وجود دقتیل ذکر سوي اوله مقتل اوله قاتلیت خپلویی انکارمطلق وکړ وروسته له جواب بالانکاره څخه دمدعی علیهم ذکرسوي هولاء له ذکرسوي مدعی څخه موبنا پر اثبات ددعوې اوصدق مقال خپل طلب دشاهدانو وکړ هغه مهلت وغوښت شرعا مهلت ورکړسو تحریر ۲۰ عقر ( ) کال شمسی

الیوم ۲۲ عقرب ( ) کال شمسی مدعی اومدعی علیهم ذکرسوی محکمې ته حاضر سول له مدعی چې کوم شاهدان غوښتل سوي وو حاضریی کړل هریو الله داد ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) مصلي دهغه مسجد اوکریم ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) مصلي دهغه مسجد هریو له شاهدانو ذکرسویو علی التعاقب شاهدي وویله چې اشهد شاهدیم چې محمد رحیم ولد ( ) ولد ( ) ساکن ( ) حرمسلم محقون الدم علی التابید ولاشبهته لاباحت قتله واقع دارامن اوعدل اواسلام کې وو چې قتل دقتیل لپاره دمدعي علیهم هولاء وغیرهم مباح نه وو محمد رحیم ذکرسوي قتیل په پورته ذکرسوې محدوده چې ذولیدي دګل محمد خان هذا ده غیر حق اوبې موجب شرعی عمداً دتوفک په کارتوس پر سینه ویستل سوی وو چې ترشاه یی وتلې وه له ویستلو ددغه کارتوسه په قتل وه رسېدو چې شرعا یی قاتل حقیقي نه دی معلوم تراوسه پوري اوقاتل حکمی دقتیل دغه مدعی علیم ذکرسوي هولاء دي په اعتبار دترک حفظ اوغوث یعنی کومک) دي اوله قتیل ذکرسوي ورثه شرعی دغه یوزوی پاته دی لاغیره څرنګهچې قتیل په ذکرسوي مقتل کې موجود وو پر حاجي ګل محمد هذا چې مالک دمقتل دی اوباقی مدعی علیهم ذکرسوي هولاء عاقله دحاجي ګل محمد هذا مالک مقتل په سبب دترک حفظ اوکومک قسامت شرعی چې عبارت له ۵۰ قسمو څخه دی اودیت شرعی پر مدعی علیهم ذکرسویو هولاء لوعاقله حاضره ددوی په اعتبار دالاقرب فالاقرب لازمه ده چې دیت شرعی قتیل ذکر سوي چې عبارت له لسوزرو شرعی درهمو اویوزر دسرودینارو جید اویاسل اوښان دي په دروکالو پیوسته ووکې درهمیه ددیت مدعی هذا ته ورکړی ورسته له شهادته دشاهدانو چې موافق له دعوې سره وو سري تزکیې ته رجوع وکړله سوه فقط تحریر شد

الیوم ۲۴ عقرب کال ( ) شمسی ووچې مدعی اومدعي علیهم ذکرسوي محکمې ته حاضر سول اوهم سري تزکیې وه ښودله چې شاهدان محمودان عادلان اومقبول الشهادته وو دوه نفره له مدعی څخه دعلنی شاهدي لپاره وغوښت سول حاضریی کړل هریو جانګل ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) اوعلی ګل ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) هریوه له شاهدانو په لفظ داشهدبالله سره شاهدي ورکړه چې الله داد اوکریم دادشاهدان عادلان اومقبول الشهادته دي تراوسه موددرواغوشاهدي نه ده څنی اورېدلې اونه یی پر صغیره ګناه اصرارکړی اونه یی کبیره ګناه کړې ده ورسته له صحته ددعوې دمدعی ذکرسوي اوورسته له جواب بالانکاره دمدعی علیهم ذکرسویو هولاء اوورسته له شاهدانو اوورسته دهریوه له شهادته بعد دالله داد اوکریم داد اوله تزکیې سري اوعلنی دالله داد اوکریم داد مې حکم وکړ لپاره دمدعی ذکرسوی هذا پر مدعی علیهم ذکرسویو هولاء اودوی ته توجه دقسم سوه له

حیث دقسامت پریوه مدعي علیهم ذکرسوي هولاء چې مجموع پنځوس نفره وواماده قسم ته سول اوقسم یی وه کړ چې بالله موږ نه قتل کړی دی نه یی په قاتل خبر یو ورسته له قسم مې حکم وکړ چې هریو له تاسی مدعی علیهم هولاء دیت شرعی دقتیل ذکرسوي چې لسزره شرعی روپی دي په دروپیوسته کالوکې په هر فرد په کال کې یو درهم تاسیی مدعی علیهم هذا اوحاضره عاقله په اعتبار الاقرب فالاقرب وه مدعی هذا ته تسلیم کړی اوادایی کړی حکمت وقضیت بذالک علیک وثبت ذالک عندی

صورت دعوه اوفیصله دقتل عمد

۳۹۱ ماده زه مدعی رحیم ولد کریم ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) اصالتاً له خپله طرفه اووکالتاً له جانب دزینب بنت کریم ساکنه ذکرسوي ځای له قرارداد وکالتنه ( ) شرعی کال ( ) شمسی چې وکیل ثابت بالوکاله بالدعوی وجواب دعوی وبالصلح والابراء یم اووصایتاله جانب دمحمدنبی صغیر ۷کلن قرار وصایت خط شرعی نمبر ( ) کال ( ) شمسی تاریخ ( ) وصی ثابت الوصایا بالدعوی ووصی عام وتام په مواهیر ستاسی اهالی محکمه هذه چې هري دوې قطعې وکالت خط اووصایت خط ذکرسوي په لاس کې لرم پر هر یوه غلام جان ونصرت جان د ( ) زامن ولد ( ) دفلانی ځای اوسېدونکي دارنګه صحیح اوشرعي دعوه باندي لرم چې کریم ولد ( ) ولد ( ) ساکن ( ) چې حرمسلم مکلف اومحقون الدم علی التابید ولاشبهة لاباحة قتله واقع په دار عدل اوسلام کې ووچې قتل دقتیل ذکرسوي لپاره دمدعی علیهما ذکرسوي اوغیر هم ته نه ووروا مدعی علیهما ذکرسوي په اوصافو مذکوره وو کې په مثل دقتیل وو په تاریخ ( ) کال ( ) شمسی په مابین دمملوکه زمکي دصالوخان ولد ( ) ولد ( ) واقع ( ) کې حدودیی شرق ته ( ) غرب ته ( ) شمال ته ( ) جنوب ته ( ) په مابین دکریم ذکرسوي اومدعی علیهماهذاز کې په خصوص داوبو په نوبت کې جنجال راغی په دغه ضمن کې یو ناګهانه دغه غلام جان مدعی علیه هذا په بغل کې تینګ ونیو چې وه نه تښتي ا. نصرت مدعي علیه هذا عمداً اوقصداً غیر حق بې موجب شرعی په پیش قبضه تیره سره ده نامه پر حد کریم مورث زما مدعی هذا اوموکله اوموصی له باندي وواهو له ځایه دپیش قبضی دستی وینی جاري سوې فی الحاله بلا کلامه په هغه زمان اومکان ذکرسوي کې په قتل وه رسېدو اوله ذکرسوي قتیل څخه ورثه شرعیه دوه زامن یوزه مدعی هذا دویم محمد دین صغیر موصی له ذکرسوی یوه لورزینب کبیره موکله پاته سوه لاغیره اوس غواړم اوطلب لرم چې نصرت مدعی علیه هذا چې قاتل دی تن اونفس راته تسلیم کړی اوما مدعی هذا اوموکله ته منقاد سی چې په تیزه چاړه یی قصاصا ذبح کړم چې زړه موتسل اوباندي یخ سی اوهم دي پر غلام جان باندي شرعی تعزیر جاري سی چې مرتکب

وامر منکر اومنهی عنه سوي دی په قتل دقتیل کې یی معاونت کړی دی شرعا لازمه ده چې تعزیر باندي جاري سی متمرددی تندهي نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

ورسته له صحت دعوې دمدعی بالاصاله والوکاله والوصایه هذا له مدعی علیهما څخه په جواب ددعوې دمدعی بالاصاله اوبالوکاله اوبالوصایه هذا پوښتنه وه سوه مدعی علیهما هذان په جواب کې من کل الوجوه مطلق انکار وکړ وروسته له جواب بالانکاره دمدعی علیهما ذکرسوي هذان له مدعی څخه بنا پر اثبات دخپلي دعوې اوصدق مقال خپل شاهدان طلب کړل سول هغه مهلت وغوښت شرعا مهلت ورکړسو فقط مور.....

الیوم مورخ .....ووچې مدعی اومدعی علیهما ذکرسوي محکمې ته حاضرسول له مدعی بالاصاله اوبالوکاله اوبالوصایه چې کوم شاهدان عادلان غوښتل سوي وو هغه وویل چې زما شاهدان حاضر نه سول له احضار دشهودو عاجزیم وه مدعی علیهما ذکرسویو ته قسم ورکوم بعده له قرار دخواهش دمدعی بالاصاله اوبالوکاله اوبالوصایه توجه دقسم دمدعی علیهما طرف ته سوه هغه قسم ته اماده سول پر صدق انکار خپل یی قسم بالله تعالی وکړ ورسته له قسم کول دمدعی علیهما ذکرسوي هذان مي مدعی ذکرسوي هذا اوموکله اووصی له چې تاسې ورسته له دوي سره بې موجب شرعی خصوص په دغه دعوه کې غرض مه لري په لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک

حصه دحق العبد ددذکرسوي فقري په قسم دمدعي علیهما ذکرسویو خاتمه پیدا کړه اوپه حصه دحق الله کې وتحقیقاتو ابتدائه وو ته رجوع وکړه سوه په اوراقو ابتدائه کې په تعداد (۳۰) نفرو ددذکرسوي کلي نصرت دقتیل قاتل معرفی کړی وو اوغلام جان یی کومک گیر دقاتل معرفی کړی وو اوهم یی علاوه کړې وه چې لمخه په منځ دغلام جان اونصرف اوقتیل کې پر نوبت داوبو لانجه وه چې کریم یی په قتل ورساوو هر دواړه نفر شریان اوفساد پیشه خلک دي چې اخبار دکلیوالو درج په اقرارخط ( ) تاریخ دونه کې ده اوهم په تعداد (۲۰) نفرو ددذکرسوی کلی قاتل دقتیل محراب نامي ولد کمال ساکن ذکرسوي کلی معرفی کړی ووچې اخبار یی په ( ) نمبر اقرارخط کې درج ددغی محکمې ده اوحاکم دمحل په خپله نظریه کې اخبار داول الذکر تائد کړی دي اودغه رنګه ورثه یی په اقرارخط شرعی نمبر ( ) تاریخ ( ) ذکرسوي محراب قاتل دقتیل نه دبللي نظریه داده چې حکومت اورثې اول خلک نصرت اوغلام جان متهم په قتل اوپه معاون دقتل سره کړي دي لهذارایه مي داده چې ذکرسوي نصرت له اول توقیفه دونه کاله حبس سی اوغلام جان دي ( ) کاله حبس سی چې موجب دانزجار ددوي اوعبرت لپاره دنوروسی اومحراب خان بری الذمه ده خلاص دي سی.

صورت دعوی او فیصله د قتل اثبات

زه مدعی رحیم گل ولد کریم ولد (　) قوم (　) ساکن (　) اصالتا له خپله طرفه وکالتاً چې وکیل ثابت الوکاله بالدعوی او جواب ددعوې او صلحې او ابراء له جانب دمسمات زینب بنته کریم ساکن ذکرسوي کلي له قرار دوکالت خط شرعی نمبر (　) کال (　) شمسی یم اووصایتا چې ثابت الوصایا بالدعی اووصی عام تام له جانب دمحمد نبی صغیر ۷ کلن چې زوی صلبی دکریم له قرار دوصایت خط شرعی نمبر (　) کال (　) یم دمحکمې هذا چې دواړې قطعی وکالت خط اوصایت خط په لاس کې لرم پر هریوه غلام جان اونصرت خان د (　) زامن د (　) کلی اوسید ونکوباندې داسی صحیح اوشرعی دعوه لرم چې کریم ولد (　) ولد (　) چې هر مسلم محقون الدم علی التابید ولا شبهته لاباحة قتله واقع په دار عدل اوامن اواسلام کې وو چې قتل دقتیل ذکرسوي لپاره دمدعی علیهما ذکرسویو او غیرهم رواه نه ووا ومدعی علیهما ذکرسوي په اوصافو مذکوره کې په مثل دقتیل ووپه تاریخ (　) کال (　) شمسی په مابین دزمکې دصالوخان ولد (　) قوم (　) واقع په (　) ځای کې حدود اربعه یی شرقته (　) غربته (　) شمال ته (　) جنوب ته (　) په مابین دکریم مقتول ذکرسوي او مدعی علیهما هذان په منځ کې داوبو پر نوبت جنجال سره راغی په دغه ضمن کې غلام جان مدعی هذا کریم قتیل په غیږ کې ټینګ ونیو چې وه نه تښتي اونصرت مدعی علیه هذا نابیره عمداً وقصداً غیر حق پې موجب شرعی په تیره چاره دنامه پر حد کریم ذکرسوي مورث زما مدعی هذا وواهو له خایه دچاړې دوهلو دستی وینه روانه سوه فی الحاله بلا کلامه په ذکرسوي ځای کې په قتل وه رسېدو اوله قتیله ذکرسوي شرعی ورثه دوه زامن یوزه مدعی هذا بل صغیر محمد نبی موصی له اویوه لولور زینب موکله پاته دي غیر څوک نه لري اوس غواړم اوطلب لرم چې نصرت مدعی علیه هذا چې قاتل ده خپل ځان اونفس راته تسلیم کړی ما مدعی هذا اوموکله ته چې قصاصاً یی ذبح کړم چې زړه موتسل وکړي اوسوړ سی اوپر غلام جان ذکرسوي مدعی علیه هذا چې مرتکب دمنکرامر اومنهی عنه دی په قتل دقتیل کې یی په پورته شرح سر معاونت کړی دی شرعا لازمه ده چې تعزیر پ باندې جاري سی متمرد دی تندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

ورسته له صحت ددعوې دمدعی بالاصاله اوبالوکاله اوبالوصایه هذا له مدعی علیهما ذکرسویو څخه په جواب کې پوښتنه وه سوله مدعی علیهما ذکرسوي په جواب کې مطلق انکار وکړ وروسته له جواب بالانکار دمدعی علیهما ذکرسوي څخه له مدعی بالاصاله اوبالوکاله اوبالوصایه څخه دخپلې دعوې پر اثبات اوپر صدق مقال خپل شاهدان طلب کړل سول هغه مهلت وغوښت شرعا مهلت ورکړ سو فقط مورخ .....

الیوم ۲۲ عقرب ۱۳۲۸ شمسی کال ووچې مدعی هذا بالاصاله اوبالوکاله اوجالوصایه اومدعی علیهما هذان ومحکمې ته حاضر سول له مدعی بالاصاله ولوکاله ولوصایه چې کوم شاهدان طلب کړل سوي وو پر اثبات ددعوې خپلې حاضریی کړل هریو میرداد ولد ( )ولد ( )قوم( ) ساکن ( ) دهغه کلی دمسجد لمونځ کونکی اورحمت خان ولد ( )ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) دهغه کلی لمونځ کونکی هریوه شاهد په لفظ داشهد بالله سره شاهدي وویله چې شاهدیم پردې جې کریم ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) حر مسلم محقون الدم علی التاید ولا شبهته لاباحت قتله واقع په دار عدل اوامن اواسلام کې وو چې قتل دقتیل وغلام جان اونصرت اوغیره ته نه وومباح په تاریخ ورځ شنبه اوله دعقرب کال ( ) شمسی باندې په مابین دزمکې دصالوخان ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) کې چې واقع ( ) ځای کې حدوداربعه یی شرق ته ( ) غرب ته ( ) شمال ته ( ) جنوب ته ( ) په مابین دکریم قتیل ذکر سوي اومدعی علیهما داوبو پر نوبت یی جنجال سره راغی په هغه وخت کې غلام جان قتیل کریم په غیږ کې ورته ونیو چې ونه تښتي نصرت مدعی علیه هذا غیرحق بې موجب شرعی په پیش قبض داوسپینی دنامه پر حد باندې وواهو چې له هغه ځایه وینی جاري سوې فی الحال بلا کلام پر هغه ځای په قتل ورسیدو له ذکرسوي قتیل څخه ورثه شرعی دوه زامن یو مدعی هذا اویو صغیر محمدنبی موصی له اویوه لورزینب کبیره پاته سوه لاغیره پر نصرت مدعی علیه لازمه ده چې چې ځان اونفس وسپارې وه مدعی هذا رحیم اوزینبي ته چې قصاصایی ذبح کړي چې زړونه یی په یخ اوتسل سی اوپر غلام جان مدعی علیه هذا چې مرتک دمنکر امر منهی عنه ده چې په قتل دقتیل کې یی معاونت کړی ده شرعی تعزیر باندې جاري سی داووزمورې شهادت څرنګه چې شهادت دشاهدانو موافق له دعوې مدعی بالاصاله ولوکاله والوصایه سره وورجوع موده سري تزکیې ته وکوله فقط مورخ .....

الیوم ( ) عقرب کال ( ) شمسی مدعی بالاصاله ولوکاله والوصایه هذا اومدعی علیهما ذکرسوي هذان محکمې ته حاضر سول کومه پته تزکیه چې شروع سوې وه هغه هم راورسیده شاهدان عادلان مقبول الشهادته ظاهر سول له مدعی بالاصاله ولوکاله ولوصایه څخه دتزکیې علنی شاهدان طلب کړل سول حاضریی کړل هریو نعیم خان ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) اوحمید خان ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) هریوه په لفظ داشهد بالله سره شاهدي وویله چې هریو میرداد اورحمت خان دغه شاهدان عادلان اومقبول الشهادته دي وروسته له شهادته دمیرداد اورحمت خان شاهدان هذان داصلي دعوې اوله تزکیې سري اوعلنی څخه مي حکم وکړ پر مدعی علیهما ذکر سوي لپاره دمدعی وموکله وموصی له مدعی ذکرسوي هذا اومدعي علیه نصرت مدعي علیه ته مي وویل چې قاتلیت ستا نصرت

له قرار دشهادته دمیرداد اورحمت خان شاهدانو زما په حضور کې ثابت سو ته نصرت مدعی علیه هذا خپل نفس وه مدعی هذا رحیم اوزینب موکله ته تسلیم کړه چې په تیره چاړه دي ذبحه کړی چې زړونه یه یخ سی اوغلام جان مدعی علیه ته مي وویل چې ته غلام هذا مرتکب د امرمنکر منهی عنه سوي یی په قتل دقتیل کې دي معاونت کړی دي شرعا مستحق دتعزیر یی لذا رایه ورکوم چې ته غلام جان له ابتدا دتوقیفه په شپږ کاله حبس تعزیر سې چې حبس دي باعث دتوبې اوانزجار اودنورولپاره عبرت سی فقط تحریر..

صورت دعوه اوفیصله دسرقت (غلا)

۳۹۳ ماده زه زید مدعی هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر عمر اوبکر مدعی علیهما هذان ولدان ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) درانګه صحیح دعوه باندي اقامه کوم چې په تاریخ اوله شپه دعقرب کال ( ) شمسی ساعت ۱۲ بجې دشپې دغه مدعی علیهما ذکر سوي هذان چې بالغان عاقلان بالغان ناطقان اوبصیران وو اودي اوله ما مدعی هذا سره اجنبي اونا محرم وو زما مدعی هذا کورته چې په ذکرسوي کلي کې واقع حدود اربعه یی شرقته ( ) غرب ته ( ) شمال ته ( ) جنوب ته ( ) بغیر له اجازې په پته رادا خل سوو یوه دانه لوچائنکه دومثقاله سوررنګ ګردنر روسی قیمت یی ( ) افغانی اویو درجن پیالې ګردنر روسی شنې قیمت ( ) افغانی اودونه نقدي افغانی رایج لوقت پنځه افغانګي مال مملوکه شخصی زما مدعی هذا چې پر مال ذکرسوي مي ید صحیحه درلود اوله ماسره محرز بالمکان وو اوپه ذکرسوي مکان کې شبهه اوتاویل نه وو اومدعی علیهما ذکرسوي په ذکرسوی مال کې شرکت اوحقیت هم نه درلود اونه دمدعی علیهما پوررابانديي وو اونه یی په مقصد دتبع دبل شئ وړې دی غلا کړی یی دي ظاهرایی له ذکرسوي کوره زما محدود ذکرسوي چې په دار دامن اواسلام کې وو ایستلې دي اوورسته له اخراجه یی علی السویه په خپل منځ کې تقسیم کړی دي چې یوه له شبهو مسقط دحدشرعي نه وه اوس غواړم اوطلب لرم چې مدعی علیهما ذکرسوي هذان زما ذکرسوي مال عیناً ان کانت قائماً له قرار دمساوات راته تسلیم کړی اوهرځه چې حد دسرقې ده هغه دي باندي جاري سی اوکه یی هلاک اواستهلاک کړی وي خاص دحدشرعي طالب یم چې پر دوی جاري سی دوی تندهی نه راکوي متمرد دي تندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت دعوې دمدعی هذا ذکرسوي له مدعی علیهما څخه په جواب کې پوښته وکړه هغو په جواب دذکرسوي دعوې کې مطلق انکار وکړ وروسته له جواب بالانکار مو له مدعی څخه بنا پر اثبات ددعوې اوصدق مقال خپل شاهدان طلب کړل هغه وویل چې داثبات ددعوې شاهدان نه لرم مدعی علیهما ذکرسویو ته قسم ورکوم نوتوجه دقسم دمدعي علیهما

ذکرسویو طرف ته سوه هغو پر صدق انکار باندي اماده وقسم ته سول مطابق له شرعي سره یی قسم بالله تعالی وکړ ورسته له قسم کولو دمدعی علیهما ذکرسویومي حکم وکړپر مدعه هذا لپاره دمدعی علیهما ذکرسویو هذان اومدعی هذا ته مي وویل چې ورسته له د تاریخه په خصوص ددغي دعوې کې بې موجب شرعی یی غرضدار نه سې په لفظ دحکمت دقضیت بذالک علیک

حصه دحق العبد په قسم دمدعی علیهما ذکرسویو حسب شروح پورته خاتمه پیداکړه راجع په حصه دحق الله تعالی کې رجوع وتحقیقاتو ابتدائه ووته وه سوه دکلی خلګ دوې ډلي سوي وویوه ډله چې عبارت له ۵۰ نفرو وو وه دغي محکمې ته له رویه دقران کریم داسی اخبار ورکړی ووچې سارق دمال دزید دکور دغه رحمت الله ذکرسوي له رویه دعلم یقین زموږ دی ځکه دغه بد سړی ده اوغل دی پخواه یی هم په فقره دغلادامو الو دنجیم خان ساکن ذکرسوي کلی کې متهم اومحبوس سو چې اخبار یی په اقرار خط شرعی نمبر ( ) تاریخ ( ) په محکمه ابتدائه هذا کې درج دی اوبله ډله چې عبارت له ۶۰ نفروو وه له رویه دقران کریم اخبار ورکړی وو چې دزید دکور غل جان محمد نامی ددغه کلی اوسیدونکې دي چې په خواه هم په فقره دغلادکریم دکور کې ګرفتار اومحبوس اخبار دمخبرینو ددویمی ډلې په اقرار خط شرعی نمبر ( ) تاریخ ( ) په محکمه ابتدائه هذه اواوراق نسبتی قضیه ذکرسوې ده حاکم محلي په خپله نظریه کې لیکلي دي چې سري معلومات مې وکړ دزید دکور غل ذکرسوي رحمت الله دي اودکور غل یی یونفر دي چې رحمت الله ذکرسوي دي نوسارقیت درحمت الله راجع وورحمت لله ذکرسوي مستحق دتعزیر دی له دغه رویه رایه ورکوم چې ذکرسوي رحمت الله له ابتدائی توقیفه سره ( ) کاله حبس سی چې لپاره درحمت الله انزجار اودنورولپاره عبرت سی اوذکرسوي جان محمد نظر په اخبار دمخبرینو چې مندرج په اقرارخط نمبر ( ) تاریخ ( ) متهم په اتهام ضعیف سره دی دحبس ورځي یی تیري سوي دي هغه ورته کافی دي له دې په هیسته دي خلاص سی

صورت دعوه اوفیصله قطع طریق

۳۹۵ ماده زه زید مدعی هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر عمر اوبکر ولدان ( ) ولد ( ) وشمس الدین ولد ( ) ولد ( ) ورحیم الدین ( ) ولد ( ) وجان محمد ولد ( ) هولاء د ( ) ځای اوسیدونکو باندي داسی صحیح اوشرعی دعوه اقامه کوم چې په تاریخ (۹ عقرب کال (۹ شمسی پر ۱۲ بجې دشپې دغه مدعي علیهم ذکرسوي هولاء چې عاقلین بالغین نا طقین باصرین وو اودي اوله ما مدعی ذکر سوي هذا سره چې مکلف اومسلم یم دوی اجنبي اونامحرم وو اودونه قوت اوشوقت یی درلود چې راه رویانو له دوی سره

مقاومت نه سواي کولای خارج له ښار په ما بین دلاري کې پر دښته باندې پر عامه لار ( )
ځای چې له دار اسلام څخه ده یو ناګهانه زمونږ مخ ته را وه لویدو زې محکم تکیه کړم وروسته
یې دوه منه زهر غوړي جید دغوا چې قیمت ( ) افغانی وو اودرې منه قورت جید نجرابی
چې قیمت یې ( ) افغانی او ( ) دچرګې اګی چې قیمت (۹ افغانی وو زما مملوکه مال
چې پر هغه مې ید صحیحه درلود محرز بالحافظه له ما مدعی هذا سره وو مدعیون ذکرسوي
هولاء شرکت او حق په هغه کې نه درلود اونه زه ددوی پوروړی وم او ذکرسوي مال یې مقصودا
نه دبل شئ په تبع نه په تاریخ دونه دعقرب کال ( ) له ما مدعی هذا څخه په قسم دقطاع
طریقی یووړ او په خپل منځ کې یې علی السویه تقسیم کړ او مدعی علیهم لمخه تر توبه کښلو
اوله اموال راکولو ګرفتار سول اوس غواړم اوطلب لرم چې مدعی علیهم ذکرسوي هغه
ذکرسوي مال زما عینا ان کان قائما تسلیم اووسپاري ما مدعی هذا ته اوحد شرعی دي هم پر
مدعي علیهم ذکرسویو هولاء باندې جاري کړل سی که هلاک سوي وي یایی استهلاک کړی
وي خاص شرعي حد دي باندې جاري کړل سی متمرددي تندهی نه راکوي انا آطلب حکم
الشرع الشریف

وروسته له صحت ددعوې دمدعی هذا له مدعي علیهم ذکرسویو هولاء څخه پوښتنه وه سوه
په جواب دمدعی ددعوې کې هغو انکار مطلق وکړ ورسته له جواب بالانکار دمدعی علیهم
هولاء له مدعی ذکرسوي هذا څخه بنا پر اثبات ددعوې اوپر صدق مقال خپل باندې شاهدان
ځني طلب کړل سول هغه مهلت وه غوښت فقط تحریر کال ( ) شمسی تاریخ

الیوم ۲۳ عقرب کال ( ) شمسی وو چې مدعي هذا اومدعی علیهم هوء لاء محکمې ته
حاضر سول له مدعی چې کوم شاهدان غوښت سوي وو هغه وویل چې دشاهدانو له احضار
عاجز یم وه مدعی علیهم ته قسم ورکوم ورسته له احضار دعجزه له شاهدانو دقسم مخ
دمدعی علیهم خواه ته سو مدعی علیهم هوء لاء وه قسم ته اماده سول جمعاً بنا پر صدق انکار
یې موافق له شرعی سره قسم بالله تعالی وکړ ورسته له قسم کولو دمدعی علیهم هولاء مې
حکم وکړ لپاره دمدعی علیهم هوء لاء پر مدعی هذا اومدعی ذکرسوي هذا ته مې وویل چې
بعد له دغه تاریخه په خصوص ددغې دعوې کې دمدعی علیهم هوء لاء غرضدار نه سې په
لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک

حصه دحق العبد په قسم دمدعی علیهم هوء لاء خاتمه پیدا کړه اوپه حصه دحق الله کې لومړني
تحقیقاتو ته رجوع وکړه سوه یوې ټولي خلګو دکلي ( ) وه محکمې هذا ته اخبار کړی ووچې
هریو عمر اوبکر اوشمس الدین وجان محمد هوء لاء اشخاص سارق دي او قطاع الطریقي سره
یې دزید مال وړی دی رئس یې عمر اوبکر دی او اخبار دمخبرونه په اقرار خط نمبر ( ) کې

درج دی او محلی حاکم هم دانظریه ورکړي ده چې په دغه قطاع الطریقی دوي لاس لري نظریه ملا حظه داوراقو اوپر حال دمتهمینورایه ورکوم چې ته عمر چې لمخه دي هم په متعدد وفقروکې لاس درلود له ابتدائی توقیفه سره په ( ) کاله قید حبس یی اوته بکر چې له قرار مشروح سابقه داریی له ابتدائی توقیفه سره ( ) کاله حبس ئی اوهریو شمس الدین اورحم الدین اوجان محمد هوء لاء له ابتدائی توقیفه سره دي دونه کاله حبس سی چې حبس ستاسی لپاره انزجار دنورولپاره عبرت سی فقط.

دزنا دحد صورت دعوه اوفیصله

۳۹۶ مادہ زه جان محمد مدعی ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر رحیم ولد ( ) ولد ( ) دذکرسوي ځای اوسیدونکی باندي داهی دعوه صحیح اوشرعی اقامه کوم چې زه مدعی هذا حر عاقل بالغ مسلم عفیف له زنا څخه یم مدعی علیه ذکرسوي هذا غیر حق بې موجب شرعی ما مدعی ته څلورورځي کیږي چې په صریح ( ) یی قذف راته وکړه دي لفظ سره چې ته جان محمد زاني یی اوس غواړم اوطلب لرم چې پرې مدعی علیه هذا چې حرمسلم مکلف عفیف ده حد شرعی چې عبارت له اتیا ۸۰ درو شرعی ده جاري سی متمرد ده تندهی نه راکوي انا طلب حکم الشرع الشریف

وروسته له صحت دعوي دمدعی څخه له مدعی علیه ذکرسوي څخه په جواب کې پوښتنه وکړه سوه مدعی علیه هذا مطلق انکار وکړ وروسته له جواب بالانکاره دمدعی علیه هذا له مدعی هذا څخه بنا پر اثبات ددعوي اوصدق مقال خپل باندي شاهدان طلب کړل سول هغه وویل چې شاهدان نه لرم ومدعی علیه ته قسم ورکوم زما صبر خدای ته دي

بعده چون له قرار دمقرراتو دشریعت دغرای محمدی افضل الصلوات والتسلیمات په دعوه دحد قذف کې قسم نسته

لذا له قسم دهغه صرف نظر سوم څرنګه چې مدعی هذا له احضار دشهود عجز بنکاره کړ لذا خادم الشرع حکم مې وکړ پر مدعی ذکر سوي هذا لپاره دمدعی علیه هذا اومدعی ذکرسوي هذا ته مې وویل چې ورسته له دې تاریخ بې موجب شرعی غرضدار نه سې په لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک

حصه دحق العبد حسب فوق ختمه سوه راجع په حق الله تعالی وابتدائی تحقیقاتو ته رجوع وکړه سوه هیڅ مخبر په جرم دمدعی علیه هذا اخبار نه وو کړی چې محکمې ته جلب او اقراری داخل داقرار خط شرعی سی په اساس دهغه اقدامات شرعی کیدو لذا رایه ورکوم چې مدعی علیه هذا په ذکر سوي قضیه کې بری الذمه ده په باره کې داصولا اقدامات وه سی

صورت دعوه او فیصله دقذف غیر زنا

۳۹۷ ماده زه ظریف مدعی هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) پر کریم مدعی علیه هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) دارنګه صحیح دعوه باندي اقامه کوم چې زه مدعی هذا مکلف له جملې داشرافو یم مدعی علیه هذا بې موجب شرعی غیر حق ماته قذف وکړو وي ویل چې اي ظریفه ته غل یی له ذکر سوي قذف ماته عار لاحق سو شرعا پر مدعی علیه هذا تعزیر شرعی لازم ده اوس غواړم اوطلب لرم چې په سبب دقذف ذکر سوي دمدعی علیه هذا کوم تعزیر شرعی پر واجب دی هغه ورکړ سی دی متمرد دی تندهی نه راکوي انا اطلب حکم الشرع الشریف

ورسته له صحت ددعوې دمدعی هذا له مدعی علیه هذا څخه په جواب کې پوښتنه وه سوه هغه دمدعی په جواب کې مطلق انکار وکړ ورسته له جواب با الانکار دمدعی علیه هذا له مدعی څخه بنا پر اثبات ددعوې اوصدق مقال خپل شاهدان وه غوښتل سول هغه وویل چې شاهدان نه لرم ومدعی علیه ته قسم ورکوم زما صبر خدای جل جلاله ته دی ورسته له اظهاره دعجز دمدعی له شاهدانو څخه مدعی علیه اماده قسم ته سو په اسم ذاتیه مطابق له شرعی سره قسم بالله وکړ وروسته له قسم کولو دمدعی علیه مې حکم وکړ لپاره دمدعی علیه پر مدعی هذا باندي او مدعی ته مې وویل چې ورسته له دې تاریخه په خصوص ددغې دعوې کې بې موجب شرعي یی غرضدار نه سې په لفظ دحکمت وقضیت بذالک علیک

حصه دحق العبد په قسم دمدعي علیه سره ختمه سوه راجع په حصه دحق الله ته رجوع وتحقیقاتو ابتدائه ووته وه سوه یوه نفر عادل یا دونفرومستورو په جرم حاضره زما په حضور کې په جرم دمدعی علیه اخبار نه ووکړی او حاکم محلی په خپله نظریه کې قابل دقذف بللی وو تنها دهغه په نظریه شرعا نه متهم کیدو له دې رویه رایه ورکوم چې مدعي علیه هذا په ذکرسوې قضیه کې پری الذمه دی اوراق نسبتی یی مجلس دمشورې ته وړاندي سول چې اصولا غورلازمه پروکړی.

صورت دعوه وفیصله لواطت

دعوه زما مدعی احمد مدعی ذکرسوي هذا ولد ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ده افغانانو کابل اصالتا له خپله طرفه اوولایتا په ولایت ابویت له طرفه دصغیر محمد کریم زوي صلبی خپل پر محمود وعلیم مدعی علیهما ذکرسوي هذان ولدان ( ) ولد ( ) قوم ( ) ساکن ( ) دارنګه شرعی اوصحیح دعوه باندي اقامه کوم چې مدعی علیهما ذکرسوي په تاریخ ( ) محمد کریم مولی له ذکرسوي مې چې حر مسلم په دارعدل وامن واسلام کې اوصغیر وواودغو مدعی علیهما ذکرسویو هذان چې مکلفان نافذان دتولوتصرفات شرعیه

وووا ودي محمد کريم مولی له ذکرسوي مي يی په مابين دزمکې چې زما مملوکه ده دکلي له کورولري ده محمد کريم مولا له لپاره دحاجت هلته تو وحدود ذکرسوې زمکي ته چې وه رسيدو مدعی عليهما هذان هلته ورته پټ ووعلی الفور باندي راولاړ سول په خپل پټکی يی لاس اوپښې وروه ترڼ راغورځاريی کړ عمداً اوظلما اول محمود مدعي عليه يا دويم عليم مدعی عليه هذا مې له زويه سره فرداً فرداً په زوراوظلم سره لوطت ورسره وکړ نوزما زوي له عار سره مخ دی نوزه مدعی اصالتاو ولايتا غواړم اوطلب لرم هغه تعزير شرعی چې پر مدعی عليهما هذان چې مرتکب دامرمنکر اومنهی عنه سوي دي پر لازم ده جاري کړل سی چې زموږ عار په دفع سی اودوی ته انزجار سی دنورولپاره عبرت سی ذکرسوي هذان متمرد دي تندهی نه راکوی انا اطلب حکم الشرع الشريف

وروسته له صحت ددعوې دمدعی بالاصاله ولولايه هذا له مدعی عليهما ذکرسويو څخه په جواب کې پوښتنه وه سوله مدعی عليهما په جواب کې مطلق انکار له هري وجهی وکړ ورسته له جواب بالانکار دمدعی عليهما له مدعی څخه پر بنا داثبات ددعوې اوصدق مقال خپل شاهدان وه غوښتل سول هغه مهلت طلب کړ شرعا مهلت ورکړ سو فقط تحرير .....

اليوم ( ) وچې مدعی اومدعی عليهما ذکرسوي محکمې ته حاضر سول له مدعی بالاصاله ولولايه چې کوم شاهدان غوښتل سوي وو هغه وويل چې زما شاهدان حاضر نه سول له احضار دشاهدانو عاجزيم ومدعی عليهما ته قسم ورکوم صبر مي الله جل جلاله ته ده مدعي عليهما اماده قسم ته سول مطابق له شرعي سره يی بالله تعالی قسم وکړ وروسته له قسم دمدعی عليهما ذکرسوي هذان مي حکم وکړ لپاره دمدعی عليهما پر مدعی با لاصاله ولولايه هذا اوورته وه مي ويل چې ورسته له دې تاريخه يی بې موجب شرعی خصوص په دغه دعوه کې غرضدار نه سې په لفظ دحکمت وقضيت بذالک عليک

حصه دحق العبد په قسم دمدعی عليهما ذکرسويو ختمه سوه اوپه حصه دحق الله کې ابتدايی تحقيقاتو ته رجوع وکړه سوه په اوراقو دتحقيقاتو ابتدائه ووکې دکلي خلګو محکمې ته اخبار کړی وو چې محمود اوعليم له محمد کريم صغير سره لواطت کړی دي په زوراوجبر سره اوهم مامور دمستنطيق په خپله نظر يه کې لواطت له محمد کريم سره واقعت بللي وو لذا رايه ورکوم چې هريو ستاسی محمود اوعليم هذا دي له ابتدائی توقيفه سره ( ) کاله حبس سی چې ستاسی لپاره انزجار اونورولپاره عبرت سی

دژباړونکې له خواه ما په کتاب کې ليدلی چې دلواطت لفظ نه ده صحيح چې نسبت يی نبی مبارک ته کيږي اتيان بالدبر صحيح ده احمد زئ ژباړونکی

څلورم قسمت یو برخه له مباحث ضروري وو قضائیه مبحث شهادت

۳۹۹ ماده شهادت هغه اخبارته وایی چې په لفظ داشهد باندي اثبات دحق دبل پر ذمه باندي په حضور دقاضی اومواجه وخصمینو ته وي نصاب دشاهدانوپه زنا کې څلورنارینه دي اوپه نوروحدود اوقصاص کې دوه نارینه اوشهادت دښځو دي نه قبلیږي اوپه باقی حقوقوکې دي مال وي یا غیر مال په مثال دنکاح طلاق وکالت ووصیت شهادت ددونارینه وو یا یونر دوې ښځو شهادت دې قبول سی اوپه ولادت اوبکارت اوعیبو دښځوچې نارینه په هغه ځای نه سی خبرېدای شهادت دیوې ښځې کافی دی اوپه تولوشهادتو کې لابدي ده له عدالت اولفظ شهادت څخه که شاهد لفظ دشهادت ونه وایو وي ویل علم په لرم یا یقین په لرم شهادت دهغه نه قبلیږي هدایه کتاب شهادت.

۴۰۰ ماده په شهادت دحوادثو دکوچنیانو دمکتب کې شهادت دیوه معلم کافی ده مرآت المجله کتاب ۱۵ باب اول.

۴۰۱ ماده دعوی اوشهادت په خلاف دمشهور متواتردي نه اورېدل کیږي متواتر خبر دجماعت ده چې توافق یې پر کذب ممکن نه وي په دې شرط چې مخبرین عالم وي په هغه شئ چې خبرې ورکوي ومعلم ته په حس نه په دلیل اوتباین داماکنو یې شرط نه دی کامليه کتاب شهادت.

۴۰۲ ماده خبر متواتر دري شرطه لري اول هغه چې مخبرین یې داسی حیثیت لري چې صدورد کذب له تولو ممتنع وي.

دویم هغه مخبرین چې دکوم شئ خبر ورکوي دي به پخپله په عالم وي چې مستند په حس نه په بل شئ په مثل ددلیل که اهالی دلوي بنارپه حدوث دعالم خبر ورکړي په دغه خبزو ددوی علم نه حاصلیږي بلکې په دې مورد کې علم زمونږ له رویه داستدلال حاصلیږي درېیم هغه مخبر په ممکن اومشاهد وي اگر چې په تجربه اوحس وي پس که کل عالم به مستحیل عقلي اویا معقول غیر مشاهد اخباروه کوي یقین نه افاده کوی مگر خبر دمبارک علیه السلام چې په معقول کې هم افاده دعلم کوي مرآت المجله فصل ۸) په بحث تواتر منقول ازرمضان شرح عقاید.

۴۰۳ ماده لپاره دشاهدانو دشاهدي دقبلیدو شرط ده چې شهادت دشاهد دفع دمضرت یا جلب ده منفعت لپاره نه وي بنا پر دې شهادت داصل دفرع لپاره نه قبلیږي یعنی شهادت دپلار اودنیکه مور اوانا اوجدات لپاره داولاد اولمسیانو یا برعکس جائز نه ده اوهم دغه رنګه شهادت یوله زوجینو دبل لپاره اواقارب چې ماسپوا له دوی دي شهادت یو دبل لپاره قبلیږي اوهم نه قبلیږي شهادت دخادم چې شبانروزي نفقه یې پر خادم وي لپاره دمخدوم اوهم داجیر

خاص شاهدي نه قبليږي لپاره دمستاجر اوهم دبيوه شريک شاهدي نه قبليږي دبل شريک په حق کې چې مال يې مشترک وي مجلة الاحکام ماده ۱۷۰۰

۴۰۴ ماده شاهدي درانده اوګونګی نه ده جائز.

۴۰۵ ماده شرط ده چې په مابين دشاهد اومشهود عليه کې دنيوي عداوت نه وي اوعداوت دنيوي په عرف پيژندل کيږي مجلة ۱۷۰۲ ماده.

۴۰۶ ماده نه قبليږي شهادت دوصی لپاره دیتیم اودوکيل لپاره دموکل اوپه شهادت کې عدالت شرط دي عادل هغه سړی ته وايي چې حسنات يې پر سيئات زيات وي بناپر دې شاهدي دهغه چا نه قبليږي چې عادت يې دمخل ناموس اومروت وي لکه رقاص مسخره چې: اوهم دهغه شاهدي نه قبليږي چې معروف په کذب وي اشاره دشاهد په وخت دشهادت کې لپاره دهريوه مشهود له اومشهود عليه په هغه صورتکه چې حاضر وي کافی ده پر شاهد ذکردپلار اونيکه دمشهودله اومشهود عليه لازم نه دی اوپه شهادت چې متعلق په موکله اوميت وي پر شاهد يې ذکر دنامه دپلار اونيکه ددوی لازم ده که موکل اوميت مشهور اشخاص وو دده دنامه ذکر کافی دی مجله ماده ۱۶۹۰.

۴۰۷ ماده په شهادت ددعوې دمشهورې زمکې که مدعی اومدعي عليه تصادق وکړي چې دغه عقار مدعی بها ده دحدود بيان ته يې ضرورت نسته شرح مجله ج ۴ فصل فی ادا کيفيت اداء شهادت.

۴۰۸ ماده په شهادت ددعوې دعقار غير مشهور کې که شاهد ووايي چې حدود دعقار مدعی بها نه پيژنم اوپر تشخيص دد يې قادريم يا يې پر حدودو قادريم په دغه صورت کې لپاره دقاضی دوې طريقې دي اوله طريقه يې داده چې پخپله ورسره ولاړ سی اويا نائب ومحل متنازع فيه ته ورسره وه ليږي هلته دشاهدانو شاهدي واوري اوکه هلته شاهدان زمکه مشخصه کړی په حدودو صحيحه باندي شهادت يې صحيح دی اودويم صورت يې داده چې قاضی دي په مجلس قضا کې ددوی شاهدي واوري بعدا دي دوه نفره عادلان ورسره وه ليږي وهغه زمکې متنازع فيه ته که شاهدانو متنازع فيه زمکه وه ښوله اوحدود ته يې دهغې اشاره وکوله دغه شهادت کافی دی اګرچې دحدودو دخاوندانو نومان يې نه وي زده اوپه دغه وخت دوه نفره نور شاهدان عادلان دحدود دخاوندانو پر نومانو شاهدي ورکړی دغه رقم شهادت ته اتمام شهادت قاصره وايي چناچه شاهدي ورکړی دوه نفره پردې چې دغه عقار ملک دمدعی ده اوپه خپل شهادت کې ذوليدي دمدعی عليه اظهار نه کړی ورسته دوه نفره نور سره له ذوليدي شاهدي ووايي صحيح اوکاملږي داولوشاهدانو شاهدي په شهادت ددويمو سره شرح مجله فصل فی کيفيت شهادت.

۴۰۹ ماده که شاهدانو داسی شاهدي وزکړه چې دغه زمکه ملک ددغه مدعی ده اووند وایی چې په نا حقه په لاس دمدعی علیه کې ده په حکم ددې مسئله کې اگر چې په مابین دفقهاو کې اختلاف ده نظر ده لیکن حکم صحیح چې پر هغه فتوا ده داده چې شاهدي دهغوپه حق دقضا کې بالملک قبوله سی نه په حق دمطالبې دتسلیم دعقار دمدعی بها پس که قاضی له شهودو پوښتنه وکوي چې دغه عقار مدعي علیه غیر حق تصرف کړی ده شهود ووایی له دې اطلاع نه لرم شاهدي دي په حق دقضا کې بالملک ومنل سی نه په حق دمطالبې دتسلیم دمدعا بها پس که قاضی له شاهدانو سوال وکړ چې ایا مدعی له په لاس دمدعی علیه کې بغیر له حقه ده دوی وویل نه پوهیږو شهادت دې قبول سی په محیط کې یی هم پر دغه حکم تصریح کړې ده اوپه شهادت دبزازیه کی هم ذکر سوې ده له دې معلومه سوه چې په هغه صورت کې چې داسی شاهدي اداکړی چې دغه زمکه ملک دمدعی ده اوپه تصرف ددغه مدعي علیه کې ده تصرف مې په سترګو لیدلی دی قاضي دي په ملک دمدعی اوتسلیم دعقار په هر دواړو پر مدعی علیه حکم وکوي پر اثبات د هردو ذکر سوې په شهادت ددوفریقو یا فریق واحد کوم فرق نه سی وارده ولای کتاب دعوی تکمله ردمختار

۴۱۰ ماده په نوادر دابن سماعه کې له ابویوسف رح څخه روایت سوي دي چې ابوحنیفه رح فرمایلی دي هغه وخت چې شاهدان متهم سی جلاوالی راولم په منځ ددوي کې اوپه اختلاف داغوستلو دجامواوپه عدد دهغو نارینه اونهځو کې چې له دوي سره وي التفات نه ورته کوم اونه په اختلاف دمواضع ورسته له هغه چې شهادت په اقوالو کې وي اواختلاف په شهادت دافعالو کې اختلاف دی په شهادت کې ابویوسف رح فرمایلی دي په هغه وخت کې چې شاهدان متهم وه بولم اوشک راته پیدا سی اوګمان وکړم چې داشاهدان دزور دي په منځ کې یی جلاوالی راولم اوسوال کوم دمواضع اوثیابو اودهغو اشخاصو چې له دوي سره وو که په هغه کې مختلف سی پس دغه اختلاف زما په نزد معتبر نه دي په دغه اختلاف یی شهادت باطله وم همداسی دي په محیط کې عالمګیریه ج ۳ باب ۱۵.

مبحث ترجیح بینات

۴۱۱ ماده په دعاوي داملاکو کې چې په سبب دغیر قابل تکرار مقید وي په مثل دبتاج بینه دذولیدي اولی ده اوپه دعاوي ملک کې مورخ دبینه اسبق التاریخ اولی ده مثلا سړی پر هغه زمکه چې په لاس دبل کې وي دعوه وکړه چې دغه زمکه یو کال کیږي له زید مي اخیستې ده اوذولید وویل چې دغه زمکه مورثه دپلار راته پاته ده چې پنځه کاله کیږي چې مړسوی دی پس په دغه صورت کې بینه دذولید اولی ده اوتاریخ ددعوي په نتاج کې معتبر نه دی اوشاهدان دذولید راجح دي مګر په هغه صورت کې چې تاریخ دذولید پر سن دمدعی بها

موافق نه وي اوپر تاریخ دخارج موافق وي که بائع اومشتري په مقدار دثمنو یا مبیعه کې سره مختلف سو شاهدان مثبت الزیادت اولی دی اودغه رنګه شاهدان دتملیک پرشاهدانو دعاریت اوشاهدان دبیع پر شاهدانو درهن اوهبه اواجاره اوبینه داجاري پر بینه درهن اوبینه دصحت پر بینه دمرض موت اوبینه دعقل پر بینه دجنون اوبینه دحدوث پر بینه دقدم راجح ده: که راجح له اقامې دبینې عاجز سو طلب دبینې دي له مرجوح څخه وه سی که یی اقامه دبینې وکړه ورنه ده ته دي قسم ورکړی.

۴۱۲ ماده بینه دحدوث پر بینه دقدم په هغه صورت کې راجح ده چې تاریخ یی بیان نه کړی اوکه یی تاریخ بیا ن کړ شاهدان داقدم التاریخ اولی دي پس څه وخت چې دوه نفره اختلاف وکړي په بودن دآب روکې چې قدیم یاحادث ده اوهریوه شاهدان تیر کړل شاهدان دحدوث راجح دي شرح مجله الاحکام باب الترجیح البینات.

۴۱۳ ماده بینه دښځې چې میړه مي موثر ده پر ده نفقه دموسرینو اولی ده تر بینه دمیړه چې زه معسریم اوشاهدان دیسار دائن پر شاهدانو دعسرت مدین اولی دي تنقیح الحامدیه کتاب شهادت.

۴۱۴ ماده شاهدان دبیع وفا پر شاهدان دبیع بات اولی دي فتاوی مهدیه باب ترجیح البینات

مسائل متعلقه تزکیه شهود

۴۱۵ ماده ورسته له هغه چې شاهدان له دعوې سره موافقه شاهدي ووایی ورسته دي قاضی له مشهود علیه څخه راجع په شهادت دشاهدانو پوښتنه وکوي که مدعی علیه دشاهدانو شاهدي تصدیق کړه وه تزکیې ته حاجت نسته اوکه یی ددوی له عدالت انکار وکړ یا یی په تسلیم دعدالت ددوی کې په متنازع فیها کې خطایا هیر جن وه بلل په دغه صورت قاضې تر هغو حکم نه سی کولای چې تزکیه دشاهدانو سري اوعلنی ونه کړی شرح مجله ۱۷۱۶ ماده.

۳۱۶ ماده سري تزکیه دي له داسی چا وه سی چې عادل اوپر قول یی اعتماد وي اوکولای سی چې په حال دخلکو خبر وي له خلکو سره اختلاط اوصحبت لري اوطامع اوفقیر نه وي چې په مال ورکولو سره فریب وه خوري عینی شرح هدایه کتاب الشهادت.

۴۱۷ ماده تزکیه دي له هغه خلکو وه سی چې شاهدان هغو ته منسوب وي که متعلیم یا طالب وي تزکیه دې له معلم اوملا دمدرسې څخه وه سی اویا له معتمد دمدرسې دي وه سی اوکه شاهد عسکر وي له عسکري مامورینو دې پوښتنه وه سی که شاهد تجار وي له تجارانو

دې پوښتنه وه سی که نوروي دکلې له معتمدو خلګو دې پوښتنه وه سی مجله الاحکام ماده ۱۷۱۷.

۴۱۸ ماده سري تزکیه په ذریعه درقعې چې هغې ته مستوره وایی اجرا سی په دغه ورقه کې نوم دمدعی اونوم دمدعی علیه وه لیکل سی اودغه رنګه دي نوم دشاهدانو اودپلار اونیکه اوشهرت اوکار اومحل ددوی وه لیکی یا دې تنها شهرتی نومان وه لیکې که شاهدان مشهورخلک وو مقصد تعریف اوبیان دې داسی وه سی چې له نوروخلګویی تمیز راسی ورسته دې په پاکټ کې چې سریی بسته وي کښیږدي په هغوخلګو ته دې وه لیږي چې مزکې بلل سوي وي په هغه وخت کې چې مزکیان هغه خلاص کړی وي وایی که داخل په ورقه کې شاهدان عادل وو دهر یوه نوم دي وه لیکې چې عادل اومقبول الشهادته دي اوکه عادلان نه وو وه دي لیکی چې عدول نه دي بیرته دي پاکټ سرووبسته کړی چې راوړونکي دخطه اونورخلګ یی په مضمون پوه نه سی قاضی ته دې وه لیږي ۱۷۱۸ ماده شرح مجله الاحکام

۴۱۹ ماده په هغه وخت کې چې مستوره قاضی ته وه رسیږي که په نسبت دشاهدانو جرح لیکل سوې وه چې عادل نه دي یایی حال نه دي رامعلوم یا مجهول الاحوال دي یا شئ دمزکې له خواه نه وولیکل سوي په دغه صورت کې دي شاهدي دشاهد قبوله سی ((ده لیکلې ده په اصل کې))لاکن نه دي سی قبوله په اصل کې له کاتب غلطی سوې ده ورنه شرح مجله وه ګوري احمد زی)).

اوکه په مستوره کې عادل اومقبول لشهادته نبول سوي وو قاضی دمبادرت وکوي وتزکیې علنی ته دشاهدانو ۱۷۱۹ ماده شرح مجله.

۴۲۰ ماده په تزکیه علنی کې دي قاضی شاهدان خپل حضورته وه غواړی چې متخاصمین اوشاهدان داصلي دعوې هم حاضر وي چې شهود په صورت علنی تزکیه وکوي ۱۷۲۰ ماده مجله الاحکام.

۴۲۱ ماده په تزکیه سری کې لازمه ده چې مزکي دوه نفره وي لپاره درعایت احتیاط ورنه یو نفر هم کافی دی ۱۷۲۱ ماده شرح مجله.

۴۲۲ ماده تزکیه علنی له قبلې دشهادته ده په هغه کې شروط دشهادت اونصاب دهغه معتبر ده اوتلفظ په لفظ دشهادت شرط نه دی ۱۷۲۲ ماده شرح مجله.

۴۲۳ ماده شاهدان چې یو وار په یوه واقعه کې تزکیه سی که په بله واقعه کې وهغه قاضی ته شاهدي وویله ترتیرید و له اولې واقعې ترشپږو میاستو پوري یی تزکیې ته ضرورت نسته اوکه ترشپږو میاستو زیاتې تیري سوې وي بیا دې نوې تزکیه وه سی ۱۷۲۳ ماده.

۴۲۴ ماده که مشهود علیه ورسته له تزکیې شاهدان جرح کړل په هغه جرح چې مانع له قبول دشهادته وو شرعا قاضی له مشهود علیه څخه دي طلب داقامې دیني وکوي پر اثبات دجرحی که یی اقامه دشاهدانو وکړه شهادت داصلی شاهدانو دي ردکړی اوکه له جرحي عاجز سو حکم دي وکړي په موجب داصلوشاهدانو دشاهدي ورسته له تزکیې څخه ۱۷۲۴ ماده شرح مجله.

۴۲۵ ماده که مزکین په جرح اوتعدیل کې مختلف سو قاضی دي ددوی په شاهدي حکم نه کوي ۱۷۲۵ ماده شرح مجله رستم باز.

۴۲۶ ورسته له ادا دشهادته په معاملاتو کې که شاهدان مړه سول یا غایب سول قاضی کولای سی چې هغه تزکیه کړی اوپر شاهدي یی حکم وکوي ۱۷۲۵ ماده

۴۲۷ ماده شهود دتزکیې علنی وه تعدیل اوتزکیې سري اوعلنی ته ضرورت نه لري اما شرط ده چې شهود دتزکیې سري له علنی څخه متغیر وي یعنی نورڅوک وي کامليه کتاب الشهادت.

نمونه در قعې دتزکیې سري چې هغې ته مستوره وایی

۴۲۸ ماده بعد له عنوان والقاب دمزکې دوه نفره شاهدان هریو احمد ولد( ) ولد رنګ یی ....عمر ..... کاله ساکن ( ) کسب یی فلانی مصلی دهغه مسجد .... اوصفدر ولد ( ) ولد( ) رنګ ..... عمر .... کاله کسب یی ..... دهغه مسجد مصلی په قضیه ددعوې دګل احمد ولد ( ) ولد ( ) ولد( ) قوم( ) ساکن( ) چې پر میر احمد ولد( ) ولد( ) قوم( ) ساکن ( ) راجع په حصه دمورثې خپلې اوزینب نامې خور دموکله خپلې په محدوده ذکرسوې کې چې متروکه یی له پلاره ده اقامه ددعوې کړې وه اودوه نفره شاهدان ذکرسوي لپاره دمدعی ذکرسوي پر میر احمد مدعی علیه هذا په نزد ددغه خادم شریعت په تاریخ دونه شاهدي وویله لذا نوپه ذریعه دمستورې له تاسی پوښتنه کوم چې راجع په عدالت ددوی یا عدم عدالت چې هرڅه معلومات لري یا یی کړی بغیر له زیادته اوکمبوته خدای حاضر اوناظر وه بولې اوله مسئولیت ددنیا اواخیرته وه بیرېږي په صورت سري یی معلومات ماته راوه لیږي چې مطابق له هغه سره اجرات وه سی حدود دمدعی بها چې عبارت له یوې قطعې زمکی مزروعی مساوي ( ) جریبه واقع ( ) شرق ته ( ) غرب ته ( ) شمال ته ( ) جنوب ته ( )

مبحث یمین

۴۲۹ ماده که مدعی له احضار دشاهدانو داثبات ددعوې عجز وه کاوو او قسم دمدعی علیه یی طلب کړ قاضی دي پر مدعی علیه قسم عرض کړی که مدعی علیه له قسم نکول وکړ حکم دي وکوي لپاره دمدعی په سبب دنکول پر مدعی علیه لیکن بهتره داده چې قاضی پر مدعی علیه باندي درې واره قسم عرض کړی اوپوه یی کړی چې که دي نکول وکړ حکم درباندي کوم فیصله درباندي باسم ورسته له تکراره اوتفهیمه دمدعي علیه اونکوله دي قاضی پر مدعی علیه باندي حکم وکوي که په دعوه دسرقې کې مدعی علیه له قسم نکول وکوي ضمان دمال پر لازم ده او قطع نسته اوپه دعوی دقصاص نفس کې که مدعی علیه نکول وکوي حبس دي سی تر څوچې یا قسم وکوي یا اقرار وکوي او که په دعوه دقصاص داطرافو کې که نکول وکوي قصاص لازمیږي

۴۳۰ ماده قسم خاص په نامه دخدای جل جلاله ده او قاضی کولای سی چې په قسم تغلیظ وکوي مګر احتیاط دي وکوي چې قسم مقرر نه سی

۴۳۱ ماده یهودي ته دي داسی قسم ورکړی په هغه خدای چې تورات یی پر موسی علیه السلام نازل کړی وو

۴۳۲ ماده نصرانی ته دي داسی قسم ورکړی په هغه خدای چې انجیل یی پر عیسی علیه السلام نازل کړی وو

۴۳۳ ماده اتش پرست ته دي داسی قسم ورکړی په هغه خدای چې اوریی پیدا کړی دی

۴۳۵ ماده او قسم دي ددوی په معبد کې نه ورکیږي

۴۳۶ ماده په قسم کې نیابت نه دي جائز مګر په باره دهغه کې چې ګونګی اوکوڼ اوړوند وي قسم دي دده له طرفه ولی وکوي تکمله ردمحتار کتاب دعوی

۴۳۷ ماده ښځه چې له کوره راوتلو عادت بغیر له حاجته نه لري ددعوې لپاره دي دځان لخواه وکیل مقرر کړی او که قسم ورته لازم سی قاضی دي درې نفره وروه لیږي عادلان یو دي قسم ورکړی دوه دي باندي شاهدان سی پر قسم یا پر نکول ددې تکمله ردمحتار کتاب الوکاله

۴۳۸ ماده که ښځي له میړه سره دپر وخت دعوه درلوده وروسته میړه دعوه وکړه چې ښځي یی په اثنا دخصومت کې چې قاضی ته هم معلومه ده پر مدعا به باندي اقرارو کړ ددغي دعوې اقرار دسمع نه دي وه ښځي ته قسم نه سی ورکولای کاملیه کتاب دعوی

مواضع دقسم په سبب یا په اصل

۴۳۹ ماده توضیح دقسم په وقوع دواقعې یا په عدم دوقوع دهغې قسم په سبب ده اوقسم په بقا اویا عدم بقا دهغه قسم په حاصل ده ماده ۱۷۴۹ شرح مجله.

۴۴۰ ماده که مدعی دعوه دسبب دملک اویا سبب دضمان وکوي اوهغه سبب په رافع نه رفع کیدو په دغه صورت کې قسم په سبب دی اوکه ذکرسوي سبب په رافع رفع سو په دغه صورت کې قسم په حاصلو ده اوکه یی دعوه دمطلق ملک وکړه په دغه صورت کې هم قسم په حاصلو ده اوقسم په حاصل اصل دی مګر په صورت دضرر دمدعی اویا سبب غیر متکرر تکمله ردمحتار کتاب دعوی.

۴۴۱ ماده په دعوه دپورکې په سبب دقرض یا شراء یا دعوه ملکیت په سبب دبیع یا هبه یا غصب یا عاریت قسم په حاصلوده عالمګیري فصل فی الیمین.

۴۴۲ په دعوی دبیع اواجارې اومزارعت اومساقات کې قسم په حاصلو ده مثلا په بیع کې دي قاضی مدعی علیه ته دامی قسم ورکړی چې نه ده په مابین ستاسی کې بیع قائمه په دغه عین کې اودمدعی پر تا حق نسته په سبب دهغې اجارې چې وصف یی مدعی کړی دی اوهم دغه رنګه ده قسم په مزارعت اومساقات اوپه دعوه داجرت کې دي قسم ورکړی چې لپاره دمدعی هذا په نزد ستا دغه اجرمسما نسته اوپه دعوه دثمنو دمبیعې مقبوضې کې دي مشتري ته قسم ورکړی چې پر تا دمدعی هذا ثمني ددغه عین دمدعی چې دعوه دخرڅ یی. دغه ثمنو ذکرسویو کړې ده اوپه دعوه دثمنو دمبیعې غیر مقبوضه کې دي داسی قسم ورکړی چې ثمني ددغه عین اوقبض ددغه عین اویا بعضي دهغو پر تانسته اوکه یی دعوه وکړه چې ما مدعي ثمني نه دي ورکړې اومبیعه مي نه ده قبض کړی قاضی دي مدعی ته ووایی چې حاضري کړه ثمني دمبیعې که یی ثمني دمبیعې ومجلس دقضا ته حاضري کړې قاضی دي مدعی علیه ته قسم ورکړی چې قبض ددغو ثمنو اوتسلیم ددغې مبعې په دغه سبب چې دغه مدعی یی دعوه کړې ده پر تانسته اوکه یی دعوه دمدعی به هالک کړې وه بعد له بیان دقیمت دي قاضی مدعي علیه ته قسم ورکړی چې لپاره ددغه مدعی قیمت ددغی مدعی به اویا بعض له هغه پر تانسته اوکه یی وویل چې په قیام اوهلاک یی علم نه لرم اوبیان دقیمت یی وکړ قاضی دي قسم ورکړی مدعي علیه ته چې دغه مال چې مدعی یی پر تا دعوه کړې ده له تاسره نسته نه یی تول قیمت یا بعض پر تا سته اوپه دعوه دودیعت کې دي قسم ورکړی چې تسلیم ددغه ودیعت پر تا نسته اودغه شئ ملک دمدعی نه دی اوپه دعوه دکفالې کی دقاضی قسم ورکړی مدعي علیه ته چې دمدعی پر تا کفاله دهغه مال نسته اوپه دعوه دطلاق کې دي قسم ورکړی چې دغه ښځه په دغه ساعت کې پر تاحرامه نه ده اوپه طلاق مغلظه کې

دي قسم ورکړی چې دغه ښځه په دغه اوس ساعت کې پر تا په دري طلاقه بائنه نه ده خلاصة الفتاوی.

۴۴۳ ماده په دعوه دنکاح دي قاضی مدعي ته قسم ورکړی چې په مابین ستاسی کې فی الحاله نکاح قائمه نه ده اوپه دعوه دغصب کې دي قسم ورکړی چې رد مغصوبې پر تا نه ده هدایه فصل فی لیمین.

۴۴۴ ماده که مدعی علیه رد اوهلاک دودیعت کې په جواب ددعوې دمدعی کې اقامه وکوي قاضی دي قسم ورکړی مدعی علیه ته چې پر تا لازم نه ده رد اویا ضمان دودیعت خکه قسم دائم پر نفی وي تکمله ردمحتار.

صورت قسم په علم اوبتات

۴۴۵ ماده تعریف دقسم په علم سره داده چې مدعي علیه پر عدم دخپل علم راجع په حقیقت ددعوې دمدعی قسم وکوي

۴۴۶ ماده اوقسم په بتات داده چې مدعی علیه پر عدم حقیقت ددعوې دمدعی په قطعی صورت قسم وکوي (اوبتات قطع ته وایی احمدزئ

۴۴۷ ماده که مدعی اقامه ددعوې پر فعل دغیر له مدعی علیه وه کوله که مدعی علیه وویل چې علم په هغه باندي په دغه صورت کې قسم په علم ده اوکه مدعی علیه وویل چې علم په لرم په هغه چې دعوه دمدعی پر خلاف دحقیقت ده اویا یی اقامه ددعوې وکړه پر فعل دمدعی علیه په دغه دواړو صورتو کې قسم په بتات ده.

۴۴۸ ماده کوم سړی چې پر مدعی علیه حق دبتات قسم لري که قاضی هغه ته قسم په علم سره ورکړی قسم دمدعی پر مدعی علیه باقی پاته دی اوکه په دغه صورت کې مدعی علیه له قسم په علم سره نکول وکوي اوقاضی په سبب دنکول دده پر مدعی علیه باندي حکم وکوي حکم دقاضی نافذ نه دی اوپه صورت عکس کې جواب پر خلاف دی خلاصة الفتاوی کتاب القضاء.

۴۴۹ ماده که قاضی مدعی علیه ته قسم ورکړ بغیر له طلب دمدعی اویا مدعی علیه قسم وکړ په طلب دمدعی بغیر له هغه چې دقاضی له خواه په قسم مکلف سی دغه قسم اعتبار نه لري پر مدعی علیه دویم قسم ده تکمله ردمحتار کتاب دعوی.

۴۵۰ ماده که مدعی علیه وروسته له نکوله اوله حکم دقاضی دقسم اراده وکوله هغه ته دي التفات نه کیږي ردمحتار کتاب دعوی.

۴۵۱ ماده په دعوه دمال اواقرار دهغه پرمدعی علیه قسم په مال سره ده نه په اقرار دهغه جامع الفصولین.

موارد قسم بغیر له طلب دخصم

۴۵۲ ماده قاضی هیچا ته بغیر له طلب دخصمه دقسم ورکولو حق نه لري مګر په لاندنیو شپږو صورتونو کې.

اول په هغه صورت کې چې یو سړی دحق دعوه وکوي دمیت په متروکه کې او هغه په بینه سره ثابت کړی قاضی دي مدعی ته قسم ورکړی چې تا خپل مال له مړی بالذات یا بالواسطه نه ده وړی اویا دي له حقه خپله دټول یا بعض میت ته ابرا نه ده کړې اوله تا سره مدعی به یا بعض دمدعی به رهن نه ده.

دویم مستحق دمبیعې چې استحقاق خپل په بینه ثابت کړی قاضی دي هغه ته قسم ورکړی چې دغه مدعی به دي نه ده خرڅه کړې اونه دي ده ببښلې اودغه مدعی به ستا له ملکه نه ده خارجه سوې په یوه وجه دوجوه په انتقالات املاکې سره.

درېیم هغه چې مشتري وغواړی چې مبیعه په سبب دعیب رده کړی قاضی دي قسم ورکړی چې په دغه عیب نه یې راضی سوي له رویه دقول سره له دلالت په تصرف په مثل دتصرف داملاک.

څلرم شفیع ته پر وخت دحکم په شفع سره قاضی قسم ورکړی چې طلب دشفع مي پر هغه وخت کړی دی چې خبر سوي یم په اخیستو اوحق دشفع مي په یوه وجه له وجوه نه دی ساقط کړی

پنځم بنځه مخیره په خیار بلوغ سره په هغه وخت کې چې بالغه سی او فرقت مختاره کړی اوله قاضی طلب دفرقت وکوي قاضی دي دې ته قسم ورکړی چې فرقت چې څه وخت بالغه سوم اختیار می کړ.

شپږم هغه بنځه دغائب چې له قاضی فرض نفقه وه غواړی قاضی دي هغې ته قسم ورکړی چې ته میړه نه یې طلاقه کړې اوتا ته یې شئ نه دی پرې اینبی اوتا ته چې له کوره ووت پر هغه وخت نفقه نه ده درکړې تکمله ردمحتار ماده ۱۷۴۶ شرح مجله

۴۵۳ ماده قسم داستظهار خاص په دعوه ددین دمیت نه ده بلکې په دعوه دعین دمیت کې هم لازمیږي مهدیه کتاب دعوی.

مبحث حریم

۴۵۴ ماده حریم دچینې او کاریز چې اوبه دهغه دزمکې پر سرباندې جاري سی له هره طرفه پنځه سوه ګزه شرعی ده اوهغه څاهان چې اوبه یې دزمکې پر سرجریان نه لري هر طرفته یې خلویښت ګزه حریم دي.

۴۵۵ حریم دلوي نهر له هره طرفه دنیم نهر دعرض ده یعنی نس چې یه هرڅونه وو نیم یې یوخواه ته دغونه حریم نیمه اندازه دنس بلي خواه ته دی.

۴۵۶ ماده دکوچنیو بیالو حریم دونه دچې خته یې پرځای سی.

۴۵۷ ماده حریم دچینې اوکاریز اونهر ملک دخاوند انو دهغو دی بل څوک تصرف په یوه وجه نه سی پکې کولای که یې تصرف کې وکړ تصرف دې منع کړسی مجله ۱۲۸۶ ماده.

۴۵۸ استحقاق حریم په اموات زمکو کې ده چې هیڅوک په هغه کې حق نه لري اوزمکه چې حق دغیر وي په هغه کې حریم نسته عالمګیري کتاب احیاء الاموات.

۴۵۹ ماده کوم سړی چې په خپل ملک کې څاه ووهی څنګ لوري یې کولای سی چې بله څاه په خپل ملک کې له اولنی څاه سره ووهی اول حق نه لري چې دویم دځاه له وهلو منع کړی په دې سبب چې زما اوبه کشوي ماده ۱۲۹۱ شرح مجله.

مبحث دهغې زمانې چې په تیریدویی دعوه نه اورېدله کیږي

۴۶۰ ماده ورسته له تیریدو د (۱۵) کالو دعوه نه اورېدله کیږي په هغه صورت کې چې سلطان امروکوي اوتیریدل ددغه زمانې چې دعوه نه کې اورېدل کیږي چې بغیر له عذر شرعي څخه تیره سی اوکه په عذر تیره سوه اعتبار نه لري په مثال چې مدعی صغیر وي مجنون وي معتوه وي که یې وصی وي که نه وي اویا یو له متداعینو په لرې ځای کې وي چې موده ده سفروي تر هغه ځایه یا مدعی علیه له جملې دمتغلبه وي یعنی زورورو وي مثلاً هغه زمانه چې په صغیر دمدعی تیره سوې وي هغه نه ده معتبره بلکې چې کوم تاریخ بلوغ ته ورسیدو بیا شمار ده اوکه دمدعی دعوه له متغلبه سره وي هغه تیریدل دزمانې ته اعتبار نسته چې غلبه یې ختمه سوه له هغې ورځې شمار ده کاملیه مجله ۱۶۶۳ ماده.

۴۶۱ ماده که په ضمن ددعوې دجریان کې ۱۵ کاله تیر سی دغه مرور دزمان مانع دسمع ددعوې نه ده اوپه دعوه دپوردوعدې چې وعده یې پوره سوه له هغې ورځې شمار ده اوپه دعوه دمهر موجل کې مرور دزمان له تاریخ دموت یا طلاق معتبر دی نه له تاریخ دنکاح مجله ۱۶۶۸ ماده.

۴۶۲ ماده که مورث یوه زمانه دعوه ترک کړه اوورسته له وفات یې ورثه وو هم یوه زمانه هغه دعوه ترک کړه چې مجموع مدتین ۱۵ کاله کیدو په دغه صورت کې دورثې دعوه نه اورېدل کیږي اوبایع اومشتري اوواهب اوموهوب له هم په حکم دوارث اومورث کې دي یعنی بایع عقار که کم تر میعاد د ۱۵ کالو سکوت وکوي اومشتري بعد له شراء دونه سکوت وکوي چې دواړي زمانې ۱۵ کالو ته رسیږي په دغه صورت کې هم دعوه دمشتري په ذکرسوی عقار کې مسموع نه ده مجلة الاحکام.

۴۶۳ ماده که په حق دبعضو ورثه وو کې مرور دزمان موجود سو اوپه حق دنورو بعضو کې نه سو موجود مثلاً په دعوه ددین دمیت کې ورسته له فوت دمورث بعضې ورثه چې کبار وي

تر مروزه د ۱۵ کالو یی دعوه وه نه کړه مروردزمان ددوی په حق کې معتبر دي دعوه بعد له مروره د ۱۵ کالو نه اوربدله کیږي اوپه حق دبعضی ورثه کې چې صغیران دي له زماني دبلوغه یې لس کاله وتلي وي دعوه یی مسموع ده.

۴۶۴ ماده په دعوه دهغو شیانو کې چې نفع یی په عامه وو تعلق لري په مثل دعامي لاري نهرعام یا مرعی عامه مروردزمان په هغو کې اعتبار نه لري مانع دسمعي ددعوې نه کیږي کاملیه.

۴۶۵ ماده بنځي پر ورثه دزوج باندي په مهر موجل کې دعوه وکړه ورثې په جواب کې ورته وویل چې میړه دي تر ۱۵ کاله زیات کیږي چې مړ دي اوبنځي له مروردزماني انکار وکړ په دغه صورت کې قول دبنځي ده برهان دورثې نه قبلیږي ځکه ورځ دوفات تحت قضا نه داخلیږي اوکه یی اختلاف وکړ چې په ضمن دانقضا دمیعاد ۱۵ کاله دعوکړې اویا نه کړې په دغه صورت کې هم قول دبنځي ددسره له قسمه اوبینه دورثې دي نه قبلیږي ځکه بینه دنفي ده کاملیه کتاب دعوی.

۴۶۶ ماده مخاصمه په حضور ـ قاضی کې قاطع دمرورزمان ده که یو سړی پر بل شئ په حضور دقاضی کی دعوه وکړه اومدعی پخواه ترصدور دحکم دعوه ترک کړه په دغه صورت کې مروردزمان اعتبار نه لري ځکه مخاصمه ورسته له دعوې قاطع دمرورزمان ده پس تجدید دمرورزمان ابتدایه له اخیره داجرات دعوه متروکه ده اما په مجرد تقدیم داستدعا قاطع دمرورزمانه نه راځي شرح مجله.

۴۶۷ ماده سمع ددعوې پخواه ترتیرېدو دذکرسوي زمان مقید په دې سره منع یی نه وي کړې له دعوي بل مانع چې دلالت وکوي هغه مانع پرته درلودلو دحق باندي دمدعی په ظاهره کې پر دلیل دهغه حکم چې زرده چې رابه سی په مسائلوشتی کې په اخیر دکتاب کې داسی که یو سړی خرڅه کړه زمکه یا کور یا بل شئ بنځه یا زوي یا یوبل قریب یی حاضر وو چې پوهیدو په دغه خرڅیدن باندي اوددې زوي دعوه وکړه چې دغه زمکه زما ملک ده دعوه یی نه اوربدله کیږي دعوه دهغه دسکوت په شان دیبان بلل کیږي سراج الاحکام فصل ۱۲

مسائل تناقض

۴۶۸ ماده تناقض سبق کلام دمدعی ده چې موجب دبطلان ددعوې یی سی مجلة الاحکام.

۴۶۹ ماده کلام چې تناقض ددعوې دمدعی وي که یی توفیق ممکن وواوتوفیق یی مدعی وکړ تناقض رفع کیږي مثلا که سړی اقرار وکړ پردې چې زه مستاجر ددغي زمکي وم ورسته یی دعوه وکړه چې دغه عقار زما ملک دی دعوه دملکیت یی نه اوربدله کیږي اوکه

یی پر هغه توضیح ورکړه چې زه مستاجر ددغې زمکې وم ورسته مې واخیسته دغه زمکه په دغه تفصیل سره یی. توفیق ددواړو کلامو وکړ دعویی اوریدله کیږي اوهم که یوه سړی دعوه وکړه دزرو افغانیو اومدعی علیه منکر سو چې له تامې پورته ده کړی اوتا نه پیژنم اومدعی پر اثبات شاهدان تیر کړل وروسته له هغه مدعی علیه ورته وویل چې هغه زر روپی مې درسولې دي اویا تا ددغو زرو روپو ابرا راته کړې ده په دغه صورت کې دي دعوه دده له جهته دتناقضه نه اوریدله کیږي اوکه مدعی علیه ورته وویل چې زه ستا څخه مدین نه یم اومدعی خپل دین ثابت کړ مدعی علیه ورته وویل چې زه مدین وم خوستا دین مې درسولې دي اویا تا له هغه پوره ماته ابرا راکړې ده دغه دفع مسموع ده اوهم که سړی پر چا دودیعت دعوه وکړه مدعی علیه انکار وکړ چې تا ماته شئ نه دي اینبی اومدعی اثبات ددعوې وکړ مدعی علیه ورسته له اثباته ددعوې دمدعی وویل چې هغه مې درکړ دغه دفع نه اوریدل کیږي اومدعی دي عینا ودیعت ځنی واخلي که موجود وو اوضمانا دې قیمت واخلي که مستهلک وو اوکه مدعی علیه منکر سو چې ستا له ماسره امانت نسته اویا داسی چې مدعی په وجه مشروح اقامه ددعوې وکړه ورسته مدعي علیه ورته وویل چې ستا هغه ودیعت له ماسره وو درته تسلیم مې کړ وادي وریدل سی دفع دمدعی علیه اوتناقض مانع دسمعي ددعوې دملکیت ده مثلا که سړی وه غواړي مال واخلي ورسته له هغه قبل تر شراء یی دهغه دملکیت دعوه وکړه دعوه دهغه نه اوریدله کیږي اوهم که یی وویل چې زما له فلانی سره هیڅ حق نسته ابداً ورسته یی دیوشئ دعوه پرې وکړه نه اوریدله کیږي دعوه دده.

۴۷۰ ماده که یوسړی پر بل دعوه وکړه چې تاته مې دونه روپی درکړې دي چې هغه فلانی ته ورکړه اوتا هغه روپی هغه ته نه دي ورکړې له هغه جهته زما هغه روپی له تاسره دي له تا یی غواړم اومدعی علیه منکر سی ورسته له اقامې دشاهدانو اواثباته دعوې دفع دمدعی علیه نه اوریدله کیږي چې ووایی چې تا هغه روپی راکړې وې ما هغه سړی ته ورکړی اوهم که څوک دعقار چې دبل په لاس کې وي دعوه وکړی چې دغه عقار زما ملک دی اوذولید په جواب کې ورته ووایی چې دغه ستا ملک ووخوپه فلانی تاریخ دي راباندي خرڅ کړ مدعی یی له خرڅه منکر سو چې زما اوستا یه منځ کې بیع اوشرا نه ده سوې که مدعی علیه بینه حاضره کړه اوخپله دعوه یی ثابته کړه اویا ده قسم ورته مدعی چې دغه مې په بیع فاسده درباندي خرڅه کړې وه په مثل دبیع وفا یا په بیع شرط فاسد سره دغه دفع نه اوریدل کیږي اودغه دفع دمال چې یوسړی دبل لپاره اقرار کړی وي چې دغه مال دفلانی ده بیا یی دهغه دملکیت دعوه وکړه نه اوریدل کیږي اوکه یی دهغه دعوه له طرف د غیر وکالتا یا وصایتا کړې

وه نه اوریدل کیږي که یو سړی له چاه څخه دتولو دعوو ابراو کړه هیڅ دعوه یی بیا نه پر اوریدله کیږي او که یی وکالتنا یا وصایتنا دبل له طرفه پر مبري له دعوه کوله اوربدله کیږي

۴۷۱ ماده که دعوه دملک دخپل ځان لپاره وکړه بیا یه دهغه ملک دعوه دبل لپاره وکړه اوربدل کیږي او که یی دملک دعوه دبل لپاره وکړه اوبیا یی دځان لپاره وه کړه نه سی کولای تناقض په مابین ددونفرو کې چې هردواړه په حکم کې ده یوه متکلم وي په مثل دموکل اووکیل که وکیل پر سړی منافی دهغي دعوې چې له موکله صادره سوې وه اقامه ددعوې وکړه په یوه قضیه کې صحت نه لري مجله الاحکام فصل دربیان تناقض

۴۷۲ ماده اقدام په تقسیم دمال متروکه اقرار ده پر دې چې مقسوم مشترک دی او که یوله هغو ورسته له تقسیم دعوه وکړه چې مقسوم زما مال دی دغه تناقض ده کاملیه کتاب اقرار

۴۷۳ ماده په تناقض کې که معذرت دمدعی ظاهر سی او محل محل دخفا وي تناقض عفوه کیږي مثلا مستاجر له موجر سره ورسته له استیجار دعقاره دعوه وکړه چې دغه ملک زما ده زما پلار ماته په صغیر توب کې اخیستې وه زه په هغه تر وخته داستیجاره نه وم خبر اوسند یی دهغې زمکی حاضر کړ دعوه دې واوربدله سی او که یی ورسته له استیجاره وه مدعی ته معلومه سوه چې عقار مستاجره متروکه زما دپلار ده اودعوه یی وکوله دعوه دې واوربدله سی او که وارث ورسته له تقسیمه دمتروکې دعوه وکوله چې دغه مقسوم مې اخیستی دی یا میت راته هبه اوتسلیم کړې ده په حالت صحت کې دعوه دې نه اوربدله کیږي او که یی وویل چې ممیت ماته په حالت دصغیر توب کې هبه کړې وه پر وخت دتقسیم نه وم په خبر معذور بللکیږي دعوه دې واوربدل سی مجله فصل فی بیان تناقض

۴۷۴ ماده سړی پر بل دعوه وکړه چې دغه مدعی علیه ته مې مال ورکړی ووچې زما پوروالا ته یی ورکړه اومدعی علیه منکر سو اوپر خپل انکار یی قسم وکړ اوورسته له هغه دغه مدعی دهغه مال دعوه پر بل چاه وکړه اووې ویل چې هغه اوله دعوه چې مې پر چاکړې وه گماني ده دعوه یی پر دویم نه اوربدل کیږي ځکه دیوه حق استیفا له دونفروجواز نه لري مخاصمه دهغه په یوه وجه هم پر دونفرو جائز نه ده بزازیه اوفتاوای قاعدي وایی چې کالې دسړی له دوبی خانې ورک سو اودکالو مالک ددوبی پر یوه شاگرد دعوه وکړه ورسته یی دهغې جامې دعوه پر بل شاگرد وه کړه دویمه دعوه یی هم اوربدله کیږي اوتناقض په مابین ددواړو دعوو کې نسته اوأصل په باب دتناقض کې داده چې حال دقضیې اشتباه اوره وي تناقض عفوه کیږي ولافلا لالی الدرایه بر هامش جامع الفصولین

مسائل تعزیر

۴۷۵ ماده په تعزیر کې عقوبت مقدره نسته عقوبت یی په اختلاف دشرف اوخست اولویوالی دجرم اوکوچنی والی سره مختلف کیږي سړی چې بل ته ایذا رسوي اګر چې په سترګو وهلو وي مستحق دتعزیر دی خیر یه کتاب التعزیر ۴۷۶ ماده پر هر هغه مرتکب دمعصیت چې په هغه کې حد نه وي نو پر هغه تعزیر دی کاملیه باب التعزیر.

۴۷۷ ماده سیاست فعلي ده چې قاضی دوخت بنا پر مصلحت ظاهري ده اګر چې پر ذکرسوي فعل دلیل جزئی نه وي وارد سوي اوسیاست نوعی له تعزیر ده چې په عقوبت شدید کې په مثال دقتل اوحبس ممتد اواخراج بلد کې مستعملیږي اوفعل دسیاست په خنق (خفه) مکرره کې منحصر نه ده بل عام ده په هر جنایت کې په حسب دمصلحت دسلطان اوقاضی دوخت اوپه بعضي جرایمو کې تکرار دفعل شرط دی په مثل دخنق اوسرقه اوتیان بالکبر اوسیست په زنا کې خاص نه دی بلکې په هر جنایت کې جائز ده په مثل دقتل دمبتدعی چې دبدعت دانتشار کیدو توهم یی وي اګرچې په کفریی حکم نه سی کیدای اواخبار دمخبرینو به په کیدلو دمخبرعنه شریر په بدن اوزبه سره دهغه وا وریدل سی اوهغه سړی حاضر وي یا غایب وي خکه په دعوه دحق الله کې په تقدم ددعوي چې اقامه دهغې په حضور دمدعی علیه کې کیږي حتیاج نسته ورته قاضی کولای سی چې هغه طلب اوتعزیر کړی اګر چې په قتل سره وي په هغه صورت کې چې قاضی په دې پوه سی چې توبه نه کاږي مګر په قتل سره مجموع الفتاوی بر حاشیه خلاصة الفتاوی

۴۷۸ ماده سړی وه بل ته بغیر له مجلس دقاضی په بل مجلس کې ورته وویل خبیثه دویم په مثال وې ول جواب ورکړ تعزیر پر دواړو نسته اوکه دهغه قضیه په مجلس دقاضی کې واقع سوه ایا یو بل سره ووهل هر دواړه دي تعزیر سی اما اول دي پر بادي تعزیر اجراسی کاملیه باب التعزیر

۴۷۹ ماده پرسړی چې اتیان بالدبر ثابت سی له هلک سره دشاه لخوا تعزیر اومحبوس دي سی تر څوچې مړ سی یا توبه وکاږي اوکه یی دشاه له لخوا سره عادت سو اما م دې قتل کړی کاملیه باب التعزیر

۴۸۰ ماده سړی که مسلمان وه لید چې زنا یی کوله دهغه لپاره قتل دهغه زاني حلال ده اوپر دې قیاس دي مکابر بالظلم اوقطاع الطریق اوصاحب مکس انشاء الله ججه چې له خلکو غواړي بیا هم لغت بنه وګوري احمدزئ اوجمیع ظلمه اوسعات په ادنی شئ سره چې دهغ لپاره قیمت وي

پس قتل دتولو مباح ده او قاتل یی مثاب کیږي اومقصود په دې تولوسره قطعه کول دظلم دمادې ده او اعدام دظلم واجب دی ځکه ظلم تاریکې ده خیریه بآب التعزیر.

۴۸۱ ماده که یو جاته ثابته سوه چې هغه صاحب دسیاست پر قتل دیوچا یا دظلم لپاره اعزا کړی دی اوپه شهادت دعادلانو ثابته سوه په دغه صورت کې پر معزی ذکرسوي تعزیر واجب دی اوپه تعزیر دهغه کې ترقی وقتل ته جائز ده ځکه په نزد دفقهاء ثابته ده چې په هر معصیت کې چې په هغه کې مقدر نه وي په هغه کې تعزیر دی اوپه بحرالرایق کې یی ویلی دي چې علماء تعزیر بالقتل په څوشیانو کې ذکرکړی دي په هغو کې ټول مرتکبین دکبائرو واعونه وسعات وظلمه دي په ادنی شئ دذي قیمت خیریه باب التعزیر.

۴۸۲ ماده په صارم مسلول کتاب کې چې مصنف ابن تیمیه رح هغه لیکلې دي چې له اصولو دحنفیه څخه داده چې په کوم شئ کې قتل نه په نزد دابو حنیفه لکه قتل په مثقل یا جماع په غیر قبل کې که یی متکرره کړه امام کولای سی چې فاعل یی قتل کړی اودحد په مقدارکې زیادت وکوي حاصل دادي چې امام کولاي سی چې تعزیر په قتل سره وکوي په هغوجرایمو سره چې په تکرار عظمت پیداکړی اوقتل یی په جنس کې مشروع وي ردمحتار باب تعزیر.

۴۸۳ ماده قاضی کولاي سی چې یو نفر تعزیر کړی اوتهمت ثابتیږي په شهادت دیوه نفر عادل یا دوونفرو مستور الحال ردمحتار باب التعزیر.

۴۸۴ ماده سړی چې په قتل یا غلایا په وهلو دبل متهم سی وه حبس ته دې ادامه ورکړه سی ترڅوچې توبه یی ظاهره سی قاضیخان بآب التعزیر.

۴۸۵ ماده قاضی هم حق دفعل دسیاست لري په امام پسی خاص نه ده ردمحتار باب التعزیر.

۴۸۶ ماده که مدعی وقاصی ته اقرار وکوي چې دعوه زما په درواغوده تعزیر دي ورکړ سی تنقیح الحامدیه کتاب الشهادت.

۴۸۷ ماده هغه خلک چې په قطاع الطریقي اوقتل اوزنا متهم سی کشف الحال دهغو وه سی په اندازه داتهام اوشهرت کې اوپه اندازه دکشف الحال کې دي دقت وه سی په واسطه دوهلو یا حبس سره ابن قیم جوزي حنبلی رح فرمائی چې هیڅ امام مې له ائمه وو نه ده لیدلی چې داسی یی ویلی وي چې دغه مدعی ته دي قسم ورکړسی اوخلاص دي سی بغیر له حبس بلکې رها کول دهغه یو له څلورسرومذاهبو نه دی خلاصول دهغه سړی چې مشهور په فساد وي بغیر له جزا مخالف له سیاست شرعی اونصوص دمبارک علیه السلام سره اوله اجماع امت سره ده معین الحکام باب التعزیر.

۴۸۸ ماده که له سارق سره بعض متاع مسروقه موجودي وي اوسارق یی دخرید دعوه وکوي اوپر خرید یی اثبات نه لري دغه سړی متهم په سرقت دی اوکه سړی په سرقت معروف نه وو پر امام یی حبس اوکشف الحال ده که سارق معروف په سرقت وو په حبس کې دي طوالت وکوي تر څوچې اقرار سی معین الحکام باب التعزیر

۴۸۹ ماده حکم اتفاقی دجمهورو فقهاو په شان دمتهم په سرقه وغیره جنایت داسی ده چې متهم شخص دي وه لیدل سی که معروف په صلاح وي په محض اتهام یی مطالبه نه کیږي اوقسم هم نه ورکیږي که مجهول الحال په صلاح اوفساد کې وو تر تحقیق دحال دي حبس سی که معروف الفجور وواوقرائن دارتکاب دجنایت یی موجب دغلبې دګمان دقاضی وګرزي وهل دهغه تعزیراً لپاره دحاکم جائز دي مګر چې ماتیدل دعضوي په وهلوکې نه وي تمسک القضات الامانیه منقول ازردمحتار

۴۹۰ ماده له جملې دسیاست ده هغه شئ چې حکایت سوی دی له فقهی ابی بکر الاعمش هغه داکه مدعی علیه منکر وو له غلا دامام لپاره داده چې په غالب رایه عمل وکوي که یی غالب رایه داوه چې مدعي علیه غل دی اودغلامال ورسره دی معقب دې کړی جائز ده معقب کیدل دغله که امام یوسړی وه لید له فساق سره په مجلس دچیښلودشرابو کې اویا له غلو سره ګرزیدو اوفقها ء په غالب ګمان سره جائز بللي ده قتل دهغه سړی چې ختلې توره وه بل ته ورداخل سی اوردده غالب ګمان سی چې هغه مې دقتل لپاره راغلي دي اودغه رنګه ده فعل دسیاست دقاضی لپاره ردمحتار کتاب السرقه

۴۹۱ ماده که ښځي دوهلودعوه وکوله چې په هغه کې لاس مات سوي وو یایی پوست پرې سوي وو یا یی دوهلوځای تورسوي وو قاضی دې میړه تعزیر کړی که په نزد دقاضی ضرب ثابت سی ۱۲ فصل سراج الاحکام

مبحث احکام محجورین

۴۹۲ ماده صغیر ممیز هغه دی چې په بیع اوشراپوهیږي اوداور معلومیږي چې بیع سالب اوشراجالبه دملک ده اوفرق کولای سی په مابین دغبن فاحش ظاهر کې په مثل دتغیر دلسوروپو په پنځوروپو اوپه مابین دغبن یسیر که په دغو شیانو نه پوهیږو هغه صغیر غیر ممیز دی

۴۹۳ ماده معتو : هغه ده چې شعور یی مختل وي یعنی فهم یی کم وي اوخبري یی ګډي وډي وي اوتدبیر یی فاسد وي اوتصرفات قولی دصغیر غیر ممیز صحت نه لري اګر چې په اذن دولی وي

۴۹۴ ماده تصرفات دصغیر ممیز چې محض نفع وي شرعا معتبر دي اگر چې په اذن دولي نه وي په مثل دقبول هدیه هبه اوهغه تصرفات چې ضرر محض وي که په اذن دولي وي هم معتبر نه دي اوتصرفات چې په مابین دنفعي اوضرر کې دائر وي په مثال دبیع منعقده کیږي اوپه اجازه دولی پسی موقوفه ده مجلة الاحکام ۹۶۷ ماده.

۴۹۵ ماده مرادله ولی چې تصرف یی په مال دصغیر کې جائز دي لاندي کسان دي پلار نیکه دنیکه پلار اوقاضی اووصی دهغه یا وصی وصی دهغه تکمله ردمحتار.

۴۹۶ ماده دقاضی لپاره جائز ده چې ممیز صغیر ته اذن وکوي په وخت دامتناع دولی کې چې مقدم تر قاضی که یی په تصرف کې منفعت ملاحظه کړ ولی حق نه لري چې صغیر محجور یعنی بند کړی له تصرفه ورسته له هغه اومعتوه په حکم کې دصغیر ممیز دی اومجنون په حکم کې دصغیر غیر ممیز دی که صغیر بالغ سو په ورکولو دمال دې عجلت نه کیږي اوتجربه دهغه لازمه ده که یی رشد ثابت سو مال دي ورکړ سی که مال دصبی ورکړ چې رشد یی نه وي ثابت سوي له طرفه دولی ورته وسپارل سو اوتلف سی یا په خپله صبي تلف کړ وصی ضامن دی مجله بآب اول دربیان حجر.

۳۹۷ ماده تصرفات قولی دصغیر چې ضرر محض وي یا دائر په مابین دنفعي اوضرر کې وي صحت نه نري اوتصرفات فعلی دهغه معتبر دي بنا پر دي که صغیر دیوسړی مال تلف کړ ضمان دهغه لازمیږي.

مبحث په احکامو دقسمت کې

۴۹۸ ماده قسمت چې افراز له حصص مشترکه او شایعه وو ده دوې نوعي دي یو قسمت جمع چې عبارت ده له جمعه کیدو دحصو چې په اجناسو اوافرادو مختلفه وو کې شایع وي په یوه کې له هغو مثلا حصې دي چې وارث یی په سرای زمکه اوباغ کې لري اویو له هغو جمع سی له تولو حصو له یوه جنسه یی واخلي

دویم قسمت تفریق ده چې عبارت له تعینه د حصو شایعه دهرجنس په هغه جنس کې مثلا په صورت سابق کې حصه دوارث په سرای کې علیحده په زمکه کې علیحده په باغ کې علیحده تعین سی اوهر یو قسمت جمع اوتفریق پر دوو نوع منقسم دی یو قسمت قضا دویم قسمت رضا قسمت ده رضا هغه ته وایی چې قسمت په مابین دمتقاسمینو کې په ملک مشترک کې په تراضی له قاضی سره جاري سی اوتقسیم قضا هغه ته وایی چې قاضی ملک مشترک جبراً اوحکماً په طلب دبعضي مقسوم لهم تقسیم کړی قسمت جمع په اجناسو مختلفه وو کې په قضا دقاضی جبراً جواز نه لري په صورت رضا کې جائز ده اوپه جنس واحد کې په صورت رضا اوجبر کې جائز ده اوهم که په جنس واحد کې وه هر یوه متقاسمینو ته ضرر رسیدو لکه په

زرنده حمام اوقنات اوکوچنی کور په دغه صورت کې قسمت قضا جواز نه لري او قسمت رضا جائز ده اوکه قسمت دبعضو په حق کې مفید اودبعضو په حق کې مضر وو په دغه صورت کې قسمت قضا هم جائز ده مجله بحث قسمت جمع او تفریق

۴۹۹ ماده په قسمت رضا کې رضا دټولو متقاسمینو شرط ده که یو له دوی غایب وو قسمت صحت نه لري اوکه بعضو له ورثې صغیران وو ولی یا وصی قائمقام دصغارو دی اوپه قسمت دقضا کې طلب یو له ورثه وو یا شرکاو شرط دی قسمت جبراً له طرفه دقاضی صحت نه لري مګر په طلب دیوه له اصحابو د حصو کتاب القسمت مجله.

۵۰۰ ماده قسمت دقضا پر قسمت جمع په اعیانو مشترکه وو متحد الجنس چې قیمی وي یا مثلی وي جاري کیږي اوپه اجناسو مختلفه یعني په اعیانو مشترک مختلف الجنس که مثلی وي یا قیمی وي نه جاري کیږي مجلة الاحکام بحث قسمت جمع وتفریق.

۵۰۱ ماده په تقسیم ددیون او اعیانو متروکه وو کې که یې داسی تقسیم وکړ چې دفلانی پوریی دفلانی وارث له دغه عین سره اوهغه دفلانی دایی دفلانی وارث له دغه عین سره دغه قسمت په عین اودین کې باطل ده کاملیه کتاب قسمت.

۵۰۲ ماده که په قسمت کې غبن فاحش ظاهر سو وباطلیږي که څه هم په رضا سره قسمت سوي وي په اصح مذهب اودعوه دمدعی دي په هغه کې واړیدل سی که یې په استیفا اقرار نه وو کړی اوکه یې اقرار کړی وو دعوه یې نه اوریدل کیږي فتاوی مهدیه باب القسمت.

۵۰۳ ماده که دوه وارثان دقسمت لپاره قضا ته حاضر سول اوپه لاسو کې عقارات مختلفه وو اوله دوي سره غایب اوصغیران هم وارثان وي قاضی دي متروکه ورسته له اقامې دشاهدانو پر وفات مورث اوحصر ورثه باندې تقسیم کړی اوله طرفه دغایب اوصغیره دي وکیل اووصی مقرر کړی چې حصه یې قبض کړی اوکه کل عقارات اویابعض دهغو په لاس دغایب یاموډع دهغه کې وي اویا یو وارث حاضر سو اوباقی غایب وو قاضی دي متروکه نه قسمت کوي ملخص هدایه ومجله.

۵۰۴ ماده تقسیم دترکې چې په هغه کې پر میت دین وي صحت نه لري اوکه ورسته له تقسیم دین ظاهر سو ذکر سوي قسمت نقض کیږي کاملیه بآب القسمت.

۵۰۵ ماده تقسیم ددین مشترکه قبل تر قبض جائز نه دي مجله ماده ۱۱۲۳.

مبحث حقوق جوار

۵۰۶ ماده هیڅ سړی ابدآ په خپل ملک کې له تصرفه نه سی منع کیدای په هغه صورت کې بندیږي چې دغیر لپاره ضرر فاحش وي فاحش هغه ته وایی چې سړی له حوایجو اصلی منع کې یعنې سړی له منفعت اصلی چې له بنا مقصود وي په مثل دسکنی منع اویا وه تعمیر ته

ضرر کوي لکه سوستیدل دتعمیر اویا سبب وي دتعمیر دنړیدو لپاره اوضرر فاحش چې په هره
وجه وي باید دفع سی که چا پیوسته دبل له کوره سره داهنګري دوکان خلاص کړ اویایی
زرنده جوړه کړه په دغه صورت کې له ټکولوداوسپینو اوله ګرزیدو دزرندي ره بنا ته سستی
پیدا کوي پس نو دغه ضرر فاحش ده دفع اوزایله دي سی اویوسړی دبل سړی له کوره سره
پیوسته زمکه درلوده په هغه کي یی بیاله خپلي زرندیته ورتیره کړه دغه اوبه د سرای دیوال
سته وي اویوسړی په بازار دبزازانو کې ټان وایی خلاصه کړه دوګ یی متاع وي خرابه وي
داضرر فاحش ده منع دي سی اومنافع چې له حوایجو اصلیه ووځخه نه وي په مثال دبندولو
دهوا اوکتلو اومنع ددخول دلمر دغه شیان ضرر فاحش نه دي که سړی په خپل سرای کې
تعمیر جوړ کړ اودهمسایه کړکیني یی په سبب دتعمیر بندي سوې اوکوریی تاریک سو
اودکور خاوند په خونو کې کتاب نه سوای کتلای داضرر فاحش ده اګر چې ددروازي په
خلاصولوسره رڼا پیداکیدله ځکه اکثره وخت دروازه دیخ په وجه بنده وي اوهم بنکاره کیدل
دهغه ځای چې دښځو داوسیدوځای وي په مثل دسرای منځ دپخلي ځای ځاه معلومیدل
داضرر فاحش ده پس که سړی په خپل سرای کې کړکین یا نوې بنا جوړه کړه اوله هغه ځایه
دجار ملاصق یا جار فاصل چې په منځ کې لار وي دښځو داوسیدوځای معلومیدو په دغه
صورت کې دي په رفع ضرر امر سی چې وقوع دنظر منع سی په مثال دبنا ددیوال نه په بندیدو
دکړکین اویا نړیدو دبنا بلکې په داسی صورت چې ښځي دهمسایه نه سی معلومي په ستر
کې سی که دیو چا کړکین وو دانسان تر قامت لوړ دکورو الالپاره دانسته چې کړکین وربند
کړی په دې احتمال چې دی به په زینه کې ورخیزي ښځو ته به ګوري ځکه توهم ته اعتبار نسته
اوکه دسړی سرای وو چې له هغه ځایه دښځو دهمسایه داوسیدوځای نه معلومیدو اوباغچه
یی معلومیده نو په دې خاطر یی نه سی بندولای چې بعضي وخت ښځي باغچې ته وروزي
اوکه سړی میوه داري درختی یا درخته درلوده اوچې ورپورته کیدو دهمسایه دښځو
داوسیدوځای معلومیدو نو ددرختو پر والالازمه ده چې خیزي دوی خبر کړی چې ښځي لري
سی که قدیم سرای کړکینان درلودو چې له هغه څخه دنوي وهل سوي سرای دښځو داوسیدو
ځای معلومیدو دفع ددغه ضرر دنوي سرای پر خاوند ده دقدیم سرای پر والا دعوې حق نه
لري په مثال ددې چې یو سړی په یوه عرصه کې سرای جوړ کړی چې داهنګر (پښ) له دوکانه
سره پیوسته وي په دغه صورت کې دکور خاوند دپښ دوکان نه سی معطله کولای اوکه
دیوقدیم کور کړکی ددښتی خواته وي اوهغه کور وه سواویا په دغه خال زمکه کې دخالي
زمکې والاکورجوړ کړ اوییا هغه سوي کوروالا خپل کور دقدیم پر رقم جوړ کړ اوله هغو
کړکیو دنوي کور دښځو داوسیدوځای معلومیدو په دغه صورت کې دي دنوي کور والا دغه

ضرر دفع کړی دزاړه کور پر والاحق نه لري او که سړی په خپل کور کې نوي کړکې کښېښودلی اودهمسایه دکور دلوړ والي له وجهې دښځو اوسیدو ځای نه معلومیدو یا همسایه هغه لوړ تعمیر وه نړاوو اوورسته له نړیدویی یا دښځو ځاي معلومیدو نودي حق نه لري چې هغه کړکې نوي وربندي کړی بلکې پرده لازمه ده چې خپل مضرت دفع په خپله وکوي مجله فصل ۲ بحث معاملات جواریه تم بعون الله الملک الوهاب مخصري سوانح دمولف دکتاب

مولف ددې کتاب مولوي عبدالباقی صاحب دمرحوم مولوي تاج الدین زوی په قوم صافی په سنه ۱۲۸۰ شمسی دکاریز په کلی قراباغ کوهدامن کې پیداسوي په پنځو کالویی تحصیل ددینی علوم شروع کړی ورسته له تمامیدویی دپرس کاله په محاکمو مختلفوکې په حیث دمفتی قاضی اجراکړه اوپه سنه ۳۴ کاله کې عضوه دریست دتمیز سو دغه کتاب یی ددیرسو کالوتجربه ده چې تالیف یی کړ الله جل جلاله دثواب ورورسوي اوماژبارونکې ته دهم الله جل جلاله ثواب راوه رسوي چې دپنښتونو لپاره مې اسانه کړ ختم دکتاب ساعت ۹ بجې دورځی سهار دحس حسین دمیاستی ۲۵ کال ۱۳۹۲ شمسی تمام سو الله جل جلاله دې راځخه قبول کړی ژبازونکی احمدزی کلی نوخونی ولسوالی مقر ولایت غزنی اصلی ځای کتواز مناوي د عمر خیلو کلی یا گیلان کلی لطیف ورسته مقر دژبارونکې نور اثار نوادررسایل :فتاوی احمدی ؛دحیلې ناجزې ژباړه؛ کتاب البیوع؛ کتاب الشرکت: غیرمقلدین دامام بخاري په عدالت کې ژباړه ؛داحنافو په دفاع کې کتاب چې په دروجلدوکې ده چاپ لا نه ده ؛داولیاو درزق پټ اسبابو ژباړه ؛ توحید خالق اودزړه سکون؛ مسایل احمدي: المحلی بالمسایل شتی؛ دشرح اسماءالحسنی ژباړه ؛ اهل حدیث اوعمل بالحدیث : دمشکلوترکیبو حل ژباړه ؛په دې کې څه چاپ اونور تر چاپ لاندي دي که زوند باقی ووانشاء الله زه خپله کوشش کوم چې چاپ یی کړم که مړ سوم بیا به یی زوندي غم خوري .

ومن الله توفیق

ضمیمه

انـــدرین ره مـــی تـــراش ومـــی خـــراش
؛تـــادم اخرد مـــی فـــارغ مبـــاش
تـــادمی اخـــرد مـــی اخـــر بـــود
؛کـــه عنایـــت باتوصـــاحب ســـر بود
ای برادر بـــی نهایـــت درگهیـــست
هرچـــی بـــردي میرســـی بـــروی مالیـــست
ای دل آن بـــه کـــه خـــراب ازمـــی گلگـــون باشـــی
بـــی زروگـــنج بصد حـــشمت قـــارون باشـــی
دره لیلـــی کـــه خطرهـــا اســـت بجـــان
؛شـــرط اول قـــدم انـــست کـــه مجنـــون باشـــی
اگـــر قـــلاش وگـــر دیوانـــه ایـــم
؛مـــست ان ســـاقی وان فیمانـــه ایـــم

دعلماء دصحبت اثر

گلـــــــی خوشـــــــبوی درحمـــــــام روزی
رســـــید ازدســـــت محبـــــوبی بدســـــتم
بـــــدوگفتم کـــــه مـــــشکی یـــــاعبیری
کـــــه ازبـــــوی دلاویزیتومـــــستم
بگفتـــــا مـــــن گـــــل نـــــاچیزه بـــــودم
ولـــــیکن مـــــدتی باگـــــل نشـــــستم
جمـــــال همنـــــشین بـــــامن اثـــــر کـــــرد
وگـــــرمن همـــــان خـــــاکم کـــــه هـــــستم

داولوییتومعنا چې په دغه لاړ کې د دین علم سلوک کې وه لګیږه ښه کوشش وه کوه تر اخره دمه پورې یولحظه به داسې خامخا راسې چې عنایت ربانی به درسره همراز اوملګری سی

دډویم معنا ای وروره بې انتها دروازې دي چې کومې دروازې ته ورسې پر هغه مه درپږه مخته ولاړسه ترڅو وکوه.

ددریم معنا ای زړه بهتره داده چې دمحبوب حقیقی په محبت کې مشغول سې په بې زراومال کې اوحشمت اودبدبه کې قارون یعنی تردنیادارو په سل درجې لوړه ده یعنی علم دي دخپلې لوړې په مستی سره ناز وکوي دمخلوق روپو اوهستیو ته دي نظر نه کوی

دلیلی په منزل کې چې پرلاخطرونه دي اول خطر داده چې په اول قدم کې به مجنون یی
زه که قلاش اولیونی یم نو څه غم ده ایا دادولت کم ده چې د دغه ساقی او دمحبوب اودده
دمحبت په شرابو مست یم داکمه خبره نه ده داوود مثنوي شریفی څوییته چې له لوړه پنده ډک
دي وبس احمدزئ

په پائی کې می یوه رساله را پیاد سوه چې هغه دلته دکتاب په پای کی وه لیکم چې هغه رساله
دمحترم اغاصاحب جلدک مدظله العالی ده چې دی مبارک دلښکر ګاه په ښار کې په عالم
خلق او عالم امر کی ډغیدلی ده اوتر ده لمخه محترم مفتی جان محمد راشد صاحب
دقندهارداسی ویلی دی بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم
امابعدقدرمنو مخلیصینونن د۱۴۳۴هجری قمری کال دجمادي الثانی په میاشت کې
دهلمندولایت دلښکر ګاه په ښارکې دمابنام دلمانځه وروسته دډیرو علماءُ خلیفه
ګانواونورمخلیصینو په غوښتنه زمونږ شیخ محترم اغاصاحب دامت برکاتهم العالیه چې
مشهوره دجلدک په اغاصاحب دي دعالم امر اوخلق بیان دحضرت نورالمشائخ اوحضرت
ضیاءالمشائخ قدس الله تعالی سرهما پر طریقه باندي کوي داوود مفتی جان محمد صاحب اعلان

بسم الله الرحمن الرحیم

دمحترم اغاصاحب مدظله العالی دوینا شروع دی مبارک وائی:

یو عالم اصغر ده یو عالم صغیر دی بل عالم اکبر ده عالم اصغر زړه دانسان ده اوعالم صغیر
خودي انسان دی عالم کبیر ماسپوا له انسان نورعالم سی ټول عالم ده دې ته عالم کبیر وایی
عالم اصغر سی په جسد اوپه دې کې کوچنی ده خوليکن بیا هم دټول عالم نمونه کې راغلې ده
اوانسان بیا تر دانور عالم کوچنی ده تردا زړه غټ ده خوبیا هم نمونه دټول عالم کې راغلې ده
عالم کبیر حضرت امام رباني صاحب مبارک پر دوو تقسیمو تقسیم کړی دی یو عالم امر ده بل
عالم خلق ده دادائره دعالم امکان یی داسی فرض کړې ده دادائره دعالم امکان داعرش یی
منسک ده عالم برزخ ده په مابین کې دعالم امر اوعالم خلق تر عرش بالادې ته عالم امر وایی
اوتر عرش رالاندي دې ته عالم خلق وایی چې داځلور عناصر دي اوله دوی څخه داجور سوي
شیان دي دې ته عالم خلق وایی او کوم تر عرش بالاسی دي دې ته بیا عالم امروایی هغه عالم
امر چې ده هغه پر پنځو تقسمو باندي ده (پر پنځو دائرو تقسیمیږي) اوله دائره دعالم قلب ده
اودویمه دائره دعالم روح ده اودریمه دائره دعالم سیر ده اوځلرمه دائره دعالم خفی ده
اوپنځمه دائره دعالم اخفی ده تر عرش بالاهغه تقسیم سوي دي پر پنځو دائرو چې یوه دائره
دعالم قلب ده بله دائره دعالم روح ده بله دائره دعالم سیرده بله دائره دعالم خفی ده بله دائره
دعالم اخفی ده اوله دائره دعالم قلب ده دویمه دائره ده عالم روح ده دریمه دائره دعالم سر ده

او څلرمه دائره دعالم خفی ده پنځمه دائره دعالم اخفی ده اولاندې ترعرش چې کم عالم خلق
ده هغه داځلور عناصر دي اوهغه شیان چې مرکب له دغه عناصرو څخه وي دی ته بیا عالم خلق
وایی نوانسان حضرت امام ربانی صاحب مبارک وایی له لسو لطیفو څخه جوړ دی پنځه
لطائفی یه د عالم امر څخه دي اوپنځه لطائفی یی دعالم خلق دي دعالم خلق لطائفی چې دغه
څلور عناصر دي داچې معجون سو سره مرکب سو ددې څخه یو بخار پورته سو دي بخار ته
نفس ناطقه وایی نفس امارة بالسوء څلور دغه عناصر دی په وجود دانسان کې اوددوی شیره
اوددوی بخار دې ته بیا نفس ناطقه وایی ددې نفس ناطقه قبل التزکیه چې تزکیه یې راغلې
نه وي محل یی دماغ ده اوتصرف یی په ټول بدن کې ده کم وخت چې یی تزکیه راغله بیا وه
عالم امر ته چې سینه ده سینې ته رانقل کیږي ورسته له تزکیې اوپه دغه وخت دی رئیس گرزی
دهغو لطائفو دعالم امر ددې حدیث مشتاق کیږي خیارکم فی الجاهلیة خیارکم فی الاسلام
مخکې دی نفس اماره وودټولو الطائفو سرکشه وو کم وروسته چې یی تزکیه راغله له دماغ
څخه رانقل سووه سینې ته تزکیه یی راغله په دغه وخت کې بیا دی رئیس ددغو لطائفی گرزی
نوهغه حدیث مبارک چې خیارکم فی الجاهلیة خیارکم فی الاسلام نوپنځه لطائفی دانسان خو
دغه څلور عناصر سول اوبل ددوی شیره چې نفس ناطقه سوه داپنځه لطائفی دانسان دعالم
خلق دي اوپنځه لطائفی یه له عالم امر څخه دي چې کرې اودائرې ددغو لطائفوچې په عالم
صغیر کې دي دا اجزاوي دي دهغه عالم کبیر له دائرو څخه چې دائره دعالم قلب ده دهغه څخه
قلب نوري راوخیستل سو دلته په قلب عنصري کې کنښښول سو قلب عنصري چې دغه لحم
صنوبري ده داله عناصرو اربعه ووڅخه جوړ ده چې دادغه نکې ورسره مراددا قلب نوري سې
نکې ورسره مرادبیا دانسان دزړه اونوروحیواناتو دزړه څوبیا فرق نسته دغه هم له عناصرو
جوړ ده هغه هم له عناصرو جوړ ده خولاکن په دې کې قلب نوري پروت ده اویه هغه نورله
انساناتو ماسپوا چې حیوانات دي په هغوکې قلب نوري نسته داقلب نوري چې له اوو
دائرې څخه دعالم امر یوجز راواخیستل سودانسان په زړه کې حال سو په حلول سریانی سره
لکه غوړی چې په شیدوکې سی یا په ګل کې اوبه بل جز راواخیستل سو له هغه عاله دائرې
دویمی څخه چې عالم روح ده بلاندې تر راسته تی په دغه ځای کې کنښښول سودریمه څ
دعالم امر چې دائره یی فوق العرش ده له هغه څخه راواخیستل سووترراسته تی دوې ګوتې
بالا په دغه ځای کې کنښښول سواوله څلرمې دائرې څخه چې عالم خفي ده له هغه څخه جز
راواخیستل سوودلته دانسان په بدن کې چې تر چپه تی دوې ګوتې بالاده په دغه ځای کې
کنښښول سووا وله دائرې داخفی چې اخري دائره دعالم امکان ده له هغه څخه جزراواخیستل
سو و په مابین دسینې کې دتی پر برابر دلته کنښښول سو لاکن داد کشف اختلاف داسی ده

لکه د اجتهاد اختلاف په لطائفو کې اوپه محلونو کې طریقو فرق راځی اوپه انوارو کې یې هم فرق راځی دجناب حضرت صاحب مبارک په طریقه کې لکه دا ماچې بیا کولطائفي یې په دغسی عنوان دي لطیفه قلبي ترچپه تی دوې ګوتی لاندي دلته لطیفه یی قلبی ده اوترراسته تی دوي ګوتی لاندي دلته لطیفه روحي ده ترراسته تی دوې ګوتی بالا دلته لطیفه سری ده ترچپه تی دوې ګوتي بالادلته لطیفه خفی ده مابین دسینې لطیفه یی اخفی په نوروطریقوپه بعضوکې چې تغیر راځی دا لکه داسي تغیر ده لکه تغیر داجتهاد په اجتهاد کې چې اختلاف راځی په شرعیاتوکې اوپه معرفت استدلالي کې چې کم اختلاف راځی دغه رقم په معرفت کشف کې هم دغسی اختلاف راځی په انوارو کې یی هم دغسی اختلاف راځی څوک یې یو رقم رنک بولي څوک یی بل رقم رنک بولي نوداپنځه لطائفي دانسان له عالم امر څخه راغلې دي دلته دده په بدن کې کنښنودل سوي دي لطائفي دعالم امر په خپل ځان کې نرنیت لري اولطائفي دعالم خلق سي دي داپه خپل ځان کې کدورت لري نوکم هغه لطائفي چې له عالم امرڅخه راغلې دلته په بدن ده انسان کې کنښنودل سوې دلته دوی عشق پیداکړله دغه عالم خلق سره یی عشق پیداکړ کم عالم خلق په خپل طبعت کې خواعراض وولهاخرته له الله تعالی څخه یی اعراض وو په خودي ذات کې یی کدورت وودوی چې دلته راغلې کنښنودل سوې په دوې کې هم کدورت راغی دوي هم عاشقي سوې له دغه عالم خلق سره خلطیت راغی په سبب د خلطیت سره دلته عشق راغی محبت راغی هغه طبعت دعالم خلق کې راغی نوځري سوې نومشائخو مبارکینوپه الهام سره په کشف سره پر دغوځایو باندي اذکارکنښنول لپاره ددې چې هغه کم ګرځ پر دوي پرپوتلی ده اوهغه کوم کدورت چې پر دوي پرپوتلی ده هغه کدورت بیرته ځنی ایسته سی او دوی بیرته صافی سی بیرته یی رجوع وخپل اصل ته راسی داپه مثال کې لکه پر اثنداره چې ګرځ پریوزي اوبل ګودړراواخلې اوهغه ګودړ په ووهي دوی صافی سی نوپر دغه ځایو چې اذکار جاري سی اونوبیا دوی فنا فی النفس اوبقابالنفس راځی فنا فی النفس چې راسی دامعنی دلته نسیان دعالم خلق اوماسپوا چې ددوي تعلق ووهغه نسیان راسی نوداګواکې فناپه نفس ددوي کې راغله بیرته یی رجوع وهغه اصل ته راغله فنا په نفس ددوی کې دا معنی چې بیرته ددوی رجوع له دې عالم خلق څخه وه خپل عالم امرته ولاړه اوبقا بالنفس دامعنی چې هغه پخواچې ددوی انواروومخکې تردې چې دوی اجزاوي دانسان ګرزېدې اوهلته په عالم امرکې دوي هلته وې کم انوارچې هلته پردوی باندي ووهغه انوار بیرته پردوی باندي راغلو دلته چې دوی له هغه ځایه راغلې دلته خودوی خړي سوې کدورت یی پیداکړ عشق یی پیداکړله عالم خلق سره بیرته په سبب دایمان اواسلام اودتقوی اوپرهیز ګاري او داذکارو په واسطه دوی بېرته منوري سوې بیرته یی نورانیت

راغی بیرته یی دغه تعلق اوعلاقه قطع سوه رجوع یی بیرته وخپل اصل ته راغله دارجوع
ددوی خپل اصل ته دادددوي فنا فی النفس راغله اوکم انوار چې پخوا پر دوی باندي ووهغه
نورانیت بیرته پر دوی باندي راغی دابقابالنفس سوه فنا فی النفس بقا بالنفس بیا ددوی په
واسطه سره چې ددوی تصفیه راسی ددوی په واسطه سره بیا تصفیه دعالم خلق هم راځی چې
هغه څلورعناصر دي اویوهغه نفس ناطقه ده چې ددوی تصفیه راسی ددوی په پلی کې
تصفیه ویله کیږي اوپه عالم خلق کې بیا تزکیه ویله کیږي ځکه ددوي په خپل ذات کې
نورانیت سته خړوالي یی پر سر پریوتلی ده نوپه دوی کې تصفیه مستعملیږي اودعالم خلق په
خودي ذات کې کدورت پروت ده نوتزکیه له زکاته څخه ده زکات داذبحي ته وایی چې هغه
دمي مذبوحه ددوی له ذات وه وزي نوطریقه نقشبندیه مبارکه چې ده نودغه لنډه اواسانه ده
په دې چې ددې شروع له سیر نفسي څخه ده یوبیر افاقی ده یوسیر نفسی ده سیر نفسی
انفوسی سیرانفوسی یعنی دا سیر له یوې لطیفې وه بلې لطیفې ته دې ته سیر انفوسي وایی
اوسیر افاقی چې ده هغه داسیر په عالم خلق کې ده چې شروع په نورو طریقو کې له عالم خلق
څخه راځی اوپه طریقه یه نقشبندیه کې شروع له عالم امر څخه راځی داشروع له عالم امر څخه
چې یاري تصفیه دعالم قلب کوي بیادروح کوي بیا دسر کوي بیا دخفی کوي بیا داخفی دې
ته سیر انفوسي وایی اوکم مخکې چې له طریقې نقشبندې مبارکي ماسیوانوري طریقې
مبارکي چې دي هغه ابتداله عالم خلق څخه کوي په ریاضاتو سره په مشقاتو سره په لوړه سره
په تنده سره دنفس دعالم خلق تصفیه کوي نوهغه چې ده په خپل ذات کې کدورت لري
داصافوالی یه داتصفیه والی یی ډیر گران ده اودخودي عالم امرچې ده په خپل ذات کې
نورانیت لري تصفیه یی اسانه ده اوپه ضمن دعالم امر کې عالم خلق تصفیه کیږي اوپه ضمن
دعالم خلق کې عالم امر نه تصفیه کیږي نوهم لنډه سوه هم اسانه سوه اسانه په دې سوه چې
دهغه په خپل ذات کې نورانیت پروت ده داصفاوالي یی اسانه ده لنډه په دې سوه چې په ضمن
دعالم امرکې عالم خلق تصفیه کیږي نوانسان له لسو لطائفو څخه امام ربانی صاحب مبارک
وایی جوړ سوپنځه لطائفي دعالم امر سوې چې فوق العرش ده اوپنځه لطائفي دعالم خلق دي
چې تحت العرش ده نودالس لطائفي دانسان سوې چې پنځه دعالم امر سوې پنځه دعالم خلق
سوې داانسان گواکې له لسو لطائفو څخه جوړ سو نوعالم صغیر ورته وایی ماسپوالهانسانه
داعالم کبیر سودعالم کبیر ته له نمونه په ده کې راغله ځکه چې عالم امر هم کې راغی عالم
خلق هم کې راغی اوزړه دانسان بیا اصغر سو وځکه چې هغه کمي علامې چې په عالم کبیر کې
وې هغه په ده کې راغلې ځکه چې هغه قلب نوري اوقلب عنصري ته له سره حال اومحل سوپه
دا قلب عنصري کې هغه قلب نوري هم راغی چې له عالم امر څخه سو عالم امر کې راغی اوهغه

عناصر اربعه چې جوړ سوونوعالم خلق کې راغی نوپه زړه دانسان کې جامع سوعالم خلق اوعالم امردواړه لره لاکن په صورت کې کوچنی ده نو اصغر ورته ویل کیږي اوانسان هم جامع سو یونسخه جامعه ده دعالم خلق اوعالم امرددواړو جامع ده لاکن دده بدن انسان تر نورو کم ده نوعالم صغیر ورته وویل سواوکم عالم کبیرچې ده دهغه صورت غټ ده نوځکه عالم کبیر ورته وویل سوداټول د دائرې عالم دامکان

تفصیل وړله دائرې دعالم امکان څخه چې کوم سالک تیر سی ازروي کشف ازروي روحانیت بیا دائره دعالم وجوب دائره هلته نسته اوعالم وجوب مرادله عالم وجوب مراتب دوجوب دی مرتبې پنځه مرتبې دي دعالم وجوب چې ظلال دصفاتو ده اوخودي صفات دي اوشیونات دي اواعتبارات دي اوتجلاتي دذات بحر بلاکیف دالله تعالی نوکوم سالک چې تصفیه دلطائفو خمسه وو دعالم امرراسی نودلته تجلاتی دظلال دصفاتو باندي راځی په دغه وخت کې ده ته ولایت صغری ورکیږي چې ولایت صغری داولیاء کرامو مبارکینو ده چې دلته دده عروج له عالم ناسوتی څخه وعالم ملکوت ته راځی په دغه وخت کې دعام اولیاومبارکینو نومان نقبا اونجبا اخیار وابدال واوتاددي داپه ولایت صغری کې دي کم وخت چې دده تصفیه دنفس ناطقه راغله په دغه وخت کې دخودي صفاتو تجلاتی پر ده باندي راځی دلته ولایت کبری ته دی رسیږي چې ولایت کبری دانبیاء علیهم السلام ولایت ده چې عروج راځی له عالم ملکوتی څخه وعالم جبروت ته چې هغه مقام دقطبیت ده دقطب فرد اوقطب مدار اوقطب ارشاد قطب فردپه مقام کې دعروج ده اوقطب مدار اوقطب ارشاد داپه مقام کې دنزول دي یعنی چې کم عروج چې سالک کوي بیا بیرته په امر دالله تعالی سره پر کارو مکررسی دې ته نو نزول وایی چې دی عروج دخپل سیر کوي له سیزبعد چې په اراده دالله تعالی سره چې دده کم سیر خلاص سی له هغه بعد په امر دالله تعالی سره دی مکلف په دې شیانو سی دې بیا نزول وایی لکه یو وزیر اویوځوک چې مقامات طی کوي بیرته مقرر پر یوه وظیفه باندي سی نو قطب فرد چې ده هغه په مقام کې ده عروج ده هغه مقررپر یو شئ باندي نه ده پریوه وظیفه باندي نه ده مقرر اوقطب مدارسی ده دهغه منصب امدادات غیبیه دي په اراده دالله تعالی سره یوځوک دلیوه له خولې خلاصوي یا یی دزمري له خولې خلاصوي یا یی له غرغبد وځخه دکښتي خلاصوي په امر دالله تعالی سره اوقطب ارشاد چې ده دهغه وظیفه رشد هدایت ده نوپه دغه وخت کې چې دی ولایت کبری ته ورسیدي دغه مقام دقطبیت ده اوکم وخت چې یی دلطائفو دعناصرواربعه څخه هغه عناصر ثلاثه چې لطیفه مائی ده ناري ده هوائی ده ددې تصفیه چې راغله په دغه وخت کې ده ته ولایت علیا ورکیږي چې ولایت دملائک علیه السلام ده اوهغه وخت چې لطیفه ترابي تصفیه سی په هغه وخت کې بیا ده ته کمالات نبوت ورکیږي

فهرست موضوعات اودصفحې شمارې

تشریحات ۲
واشخاصو پیژندنه ۲
تبصره: ۲
اوله ماده ۳
شپږم ۳
دویمه ماده ۳
دریمه ماده ۴
څلرمه ماده ۴
پنځمه ماده ۴
شپږمه ماده ۴
۱۰ماده ۹
۱۱ماده ۱۳
۱۲ماده ۱۴
۱۳ماده ۱۴
۱۴ماده ۱۴
۱۵ماده: ۱۵
۱۶ماده: ۱۶
۱۷ماده: ۲۱
۱۸ماده: ۲۲
۱۹ماده: ۲۲
۲۰ماده ۲۲
۲۱ماده. ۲۲
۲۲ ماده: ۲۴
۲۳ماده ۲۴
۲۴ماده: ۲۵
بقیه ستون تشریحات: ۲۶
تبصره ۲۷
۲۵ماده: ۲۷
تبصره: ۲۸
۲۶ماده: ۲۹
۲۷ماده ۲۹
تشریحات ۳۰
باقی تشریحات: ۳۰
۲۸ماده: ۳۱
۲۹ماده: ۳۱
۳۰ماده: ۳۱
۳۱ماده: ۳۱
۳۲ماده: ۳۱
دیرشمه قسمت مبحث شرائط صحت ۳۲
۳۳ماده: ۳۲
۳۴ماده: ۳۳
۳۵ماده ۳۳
شرائط دصحت ددعاوي ۳۳
شرائط عمومیه ۳۳
۳۶ماده: ۳۳
۳۷ماده: ۳۳
۳۸ماده: ۳۳
۴۰ماده: ۳۳
۴۱ماده: ۳۳
۴۲ماده: ۳۳
۴۳ماده: ۳۳
خصوصی شرائط ۳۴
۴۴ماده: ۳۴
۴۵ماده ۳۴
ین دعوو انواعی ۳۴
شرائط دصحت ددعوي دعقار اودهغه په
متعلق مسائلي: ۳۴
۴۶ماده ۳۴
۴۷ماده: ۳۴
تبصره ۳۵
۴۸ماده: ۳۵
۴۹ماده: ۳۵
۵۰ماده ۳۵
۵۱ماده: ۳۵
۵۲ماده: ۳۵
۵۳ماده: ۳۵
۵۴ماده ۳۵
۵۵ماده: ۳۵
۵۶ماده: ۳۵
۵۷ماده: ۳۶
۵۸ماده ۳۶
۵۹ماده: ۳۶
۶۰ماده ۳۶
شرائط دصحت ددعوي دعقود چې اسباب
وملک دی: ۳۶
۶۱ماده: ۳۶
۶۲ماده: ۳۶
۶۳ماده ۳۷
۶۴ماده: ۳۷
۶۵ماده: ۳۷
۶۶ماده ۳۷
۶۷ماده ۳۷
اول ۳۷
دویم ۳۷
دریم ۳۷
۶۸ماده ۳۷
۶۹ماده ۳۸
۷۰ماده ۳۸
صحت دصحت دشفعې ددعوي اوپه هغې
پسې متعلق مسائل ۳۸
۷۱ماده ۳۸
۷۲ماده ۳۸
۷۳ماده ۳۸
۷۴ماده: ۳۸
۷۵ماده ۳۸
دشفع ددعوي په متعلق مسائل ۳۹
۷۶ماده ۳۹
۷۷ماده ۳۹
۷۸ماده ۳۹
۷۹ماده ۳۹
۸۰ماده ۳۹
۸۱ماده ۳۹
۸۲ماده ۳۹
۸۳ماده ۴۰
۸۴ماده ۴۰
۸۵ماده ۴۰
۸۶ماده ۴۰
الجواب ۴۰
۸۷ماده ۴۰
۸۸ماده ۴۰
۹۰ماده: ۴۱
۹۱ماده: ۴۱
۹۲ماده ۴۱
۹۳ماده ۴۱
۹۴ماده ۴۱
شرائط صحت دعوی ارث اودهغه په متعلق
مسائلي: ۴۱

۹۵ ماده : ۴۱
۹۶ ماده : ۴۱
۹۷ ماده : ۴۱
۹۸ ماده : ۴۱
۹۹ ماده : ۴۲
۱۰۰ ماده : ۴۲
۱۰۱ ماده : ۴۲
۱۰۲ ماده : ۴۲
۱۰۳ ماده ۴۲
۱۰۴ ماده : ۴۲
شرائط دصحت دد عوي دفسخ دعقد
په سبب داکراه یا فساد سره : ۴۲
۱۰۵ ماده ۴۲
۱۰۶ ماده ۴۲
۱۰۷ ماده ۴۲
۱۰۸ ماده ۴۳
۱۰۹ ماده ۴۳
۱۱۰ ماده ۴۳
۱۱۱ ماده ۴۳
۱۱۲ ماده ۴۳
شرائط صحت دعوی ضمان مستهلک ۴۳
۱۱۳ ماده ۴۳
۱۱۴ ماده ۴۳
۱۱۵ ماده ۴۳
۱۱۶ ماده ۴۳
۱۱۷ ماده ۴۳
۱۱۸ ماده ۴۴
۱۱۹ ماده ۴۴
شرائط دعوی منقول قایم ممکن الاحضار
ومجلس قضاته ۴۴
۱۲۰ ماده : ۴۴
۱۲۱ ماده : ۴۴
۱۲۲ ماده : ۴۴
۱۲۳ ماده : ۴۴
۱۲۴ ماده : ۴۴
۱۲۵ ماده : ۴۴
۱۲۶ ماده ۴۵
۱۲۷ ماده ۴۵
۱۲۸ ماده : ۴۵
۱۲۹ ماده ۴۵
۱۳۰ ماده ۴۵
۱۳۱ ماده ۴۵
۱۳۲ ماده ۴۵
۱۳۳ ماده ۴۵
۱۳۴ ماده ۴۵
۱۳۵ ماده ۴۵
شرائط دصحت دد عوی دودیعت ۴۶
۱۳۶ ماده ۴۶
۱۳۷ ماده ۴۶
۱۳۸ ماده ۴۶
۱۳۹ ماده ۴۶
۱۴۰ ماده ۴۶
شرائط دصحت ددیونو اوپه هغوپسی
متعلق مسائلي ۴۶
۱۴۱ ماده ۴۶
۱۴۲ ماده ۴۶
۱۴۳ ماده ۴۶
۱۴۴ ماده ۴۷
۱۴۵ ماده ۴۷
۱۴۶ ماده ۴۷
۱۴۷ ماده ۴۷
۱۴۸ ماده ۴۷
۱۴۹ ماده ۴۷
۱۵۰ ماده ۴۷
۱۵۱ ماده ۴۷
۱۵۲ ماده ۴۷
۱۵۳ ماده ۴۷
۱۵۴ ماده ۴۸
۱۵۵ ماده ۴۸
۱۵۶ ماده ۴۸
۱۵۷ ماده ۴۸
۱۵۸ ماده ۴۹
۱۵۹ ماده ۴۹
۱۶۰ ماده ۴۹
۱۶۱ ماده ۴۹
۱۶۲ ماده ۴۹
۱۶۳ ماده ۴۹
۱۶۴ ماده ۴۹
۱۶۵ ماده ۴۹
۱۶۶ ماده ۴۹
۱۶۷ ماده ۴۹
۱۶۸ ۴۹
۱۶۹ ماده ۴۹
۱۷۰ ماده ۴۹
۱۷۱ ماده ۵۰
۱۷۲ ماده ۵۰
۱۷۳ ماده ۵۰
۱۷۴ ماده ۵۰
۱۷۵ ماده ۵۰
۱۷۶ ماده ۵۰
شرائط صحت دعوی مهر اوده مسائل ۵۰
۱۷۷ ماده ۵۰
۱۷۸ ماده ۵۰
۱۷۹ ماده ۵۰
۱۸۰ ماده ۵۰
۱۸۱ ماده ۵۱
شرائط صحت دعوی استحقاق اوده
مسائل ۵۱
۱۸۲ ماده ۵۱
۱۸۳ ماده ۵۱
۱۸۴ ماده ۵۱
۱۸۵ ماده ۵۱
۱۸۶ ماده ۵۱
۱۸۷ ماده ۵۲
۱۸۸ ماده ۵۲
۱۸۹ ماده ۵۲
صحت دد عوي دنفقې پر میره باندي ۵۲
۱۹۰ ماده ۵۲
۱۹۱ ماده ۵۲
۱۹۲ نفقه ۵۲
۱۹۳ ماده ۵۲
۱۹۴ ماده ۵۲
۱۹۵ ماده ۵۲
۱۹۶ ماده ۵۲
۱۹۷ ماده ۵۲
شرائط صحت ددین په سبب دوراثت ۵۳
۱۹۹ ماده ۵۳
۲۰۰ ماده ۵۳
۲۰۱ ماده ۵۳
۲۰۲ ماده ۵۳
۲۰۳ ماده ۵۳
۲۰۴ ماده ۵۳
۲۰۵ ماده ۵۳
۲۰۶ ماده ۵۳